

المقدمة الحضرية

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر
بافضل الحضرمي

850 - 918 هـ

ترجمة وشرح:
د. دين محمد آل مختار الشيشاني



مُقَدِّمَةُ الْمُتَرْجِمِ الشَّارِحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ الْمُعَلِّمِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ سَأَلَنِي بَعْضُ الطَّلَبَةِ بِدَارِ الْحَدِيثِ فِي الشَّيْثَانِ الْمَحْرُوسَةِ، حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَزَادَهَا بَرَكََةً وَخَيْرًا، أَنْ أُتَرْجِمَ لَهُمْ كِتَابَ «الْمُقَدِّمَةِ الْخُضْرِيَّةِ» وَأَشْرَحَهُ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ عَوْنًا لَهُمْ عَلَى فَهْمِهِ وَدِرَاسَتِهِ. وَقَدْ تَرَجَّمْتُهُ وَشَرَحْتُهُ، رَاجِيًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْإِخْلَاصَ وَالتَّوْفِيقَ وَالْقَبُولَ.

وَأَرْجُو مِنَ الْإِخْوَةِ الْمُسْتَفِيدِينَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَنْ يَعْذِرُونِي إِنْ وَقَفُوا فِيهِ عَلَى زَلَّةٍ أَوْ سَهْوٍ؛ فَقَدْ أُنْجِزْتُ هَذَا الْعَمَلُ فِي مُدَّةٍ وَحِيدَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ، وَلَمْ يَتَيَسَّرْ لِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ أَرَا جَعَهُ مُرَاجَعَةً وَافِيَةً لِضِيقِ الْوَقْتِ، كَمَا أَلْتَمِسُ مِنْهُمْ أَلَّا يَنْسَوْنِي مِنْ صَالِحِ دُعَائِهِمْ.

وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُثَقِّلَ بِهَذَا الْعَمَلِ مِيزَانَ حَسَنَاتِي، وَأَنْ يَجْعَلَهُ خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، نَافِعًا لِطُلَّابِ الْعِلْمِ الْمُتَفَقِّهِينَ.

د. دين محمد آل مختار الشيشاني

٢٢ يوليو ٢٠٢٦ م - ٧ صفر ١٤٤٨ هـ

din-muhammad@mail.ru

[Предисловие автора]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

С именем Аллаха, Милостивого, Милующего!

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْنَا تَعَلُّمَ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وَمَعْرِفَةَ صَحِيحِ الْمُعَامَلَةِ وَقَاسِدِهَا، لِتَعْرِيفِ
الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَجَعَلَ مَالَ مَنْ عِلِمَ ذَلِكَ وَعَمِلَ بِهِ الْخُلُودَ فِي دَارِ السَّلَامِ، وَجَعَلَ مَصِيرَ مَنْ خَالَفَهُ وَعَصَاهُ
دَارَ الْإِنْتِقَامِ.

Хвала Аллаху, Который вменил нам в обязанность изучение установлений ислама и познание правильных и недействительных видов взаимоотношений, чтобы отличать дозволенное от запретного. Он сделал исходом того, кто познал это и поступал в соответствии с ним, вечное пребывание в Обители мира, а исходом того, кто противился этому и ослушался Его, – Обитель возмездия и наказания.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَلَمَّا بِالْبَيْعِ الْجِسَامِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
الْمُبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْأَنَامِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْبَرَّةِ الْكَرَامِ.

Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Одаряющего великими благами. И свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Посланник, посланный как милость для всех созданий. Да благословит его Аллах и приветствует, а также его семейство и благочестивых, благородных сподвижников.

وَبَعْدُ، فَهَذَا مُخْتَصَرٌ لَا بُدَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ مَعْرِفَتِهِ، أَوْ مَعْرِفَةِ مِثْلِهِ، فَيَتَعَيَّنُ الْإِهْتِمَامُ بِهِ وَإِسَاعَتُهُ.
فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْعَلَ جَمْعِي لَهُ خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ.

А затем:

Это краткое сочинение, знание которого – либо знание подобного ему – необходимо каждому мусульманину. Поэтому надлежит уделять ему должное внимание и распространять его.

Прошу Щедрого Аллаха сделать его полезным и сделать составление мною этого труда искренним ради Его благородного Лица.

كِتَابُ الطَّهَّارَةِ

لَا يَصِحُّ رَفْعُ الْحَدَثِ، وَلَا إِزَالَةُ النَّجَسِ، إِلَّا بِمَا يُسَمَّى مَاءً. فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، أَوْ رِيحُهُ تَغْيِيرًا فَاحِشًا، بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، بِمُخَالَطِ طَاهِرٍ يَسْتَعْنِي الْمَاءُ عَنْهُ، لَمْ تَصَحِّ الطَّهَّارَةُ بِهِ. وَالتَّغْيِيرُ التَّقْدِيرِيُّ كَالْتَّغْيِيرِ الْحِسِّيِّ، فَلَوْ وَقَعَ فِيهِ مَاءٌ وَرَدَّ لَا رَائِحَةَ لَهُ، قُدِّرَ مُخَالَفًا لَهُ بِأَوْسَطِ الصِّفَاتِ. وَلَا يَضُرُّ تَغْيِيرُ يَسِيرٍ لَا يَمْنَعُ اسْمَ الْمَاءِ، وَلَا يَضُرُّ تَغْيِيرُ بَعْضِ ثَرَابٍ، وَطُحْلُبٍ، وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ، وَلَا بِمُجَاوِرِ كَعُودٍ وَدُهْنٍ، وَلَا بِمِلْحٍ مَائِيٍّ، وَلَا بِوَرَقٍ تَنَاطَرَ مِنَ الشَّجَرِ.

كِتَابُ الطَّهَّارَةِ

Книга очищения.

لَا يَصِحُّ رَفْعُ الْحَدَثِ

Недействительно устранение хадаса (ритуальной нечистоты, то есть состояния без омовения),

وَلَا إِزَالَةُ النَّجَسِ

и недействительно удаление наджасы (физической нечистоты),

إِلَّا بِمَا يُسَمَّى مَاءً

кроме как тем, что называется водой.

فَإِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ تَغْيِيرًا فَاحِشًا

Если же её вкус, цвет или запах изменились сильным изменением,

بِحَيْثُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا

так, что это уже не называется обычной водой,

بِمُخَالَطِ طَاهِرٍ يَسْتَعْنِي الْمَاءُ عَنْهُ

из-за смешавшегося с ней чистого вещества, без которого вода обычно обходится,

لَمْ تَصَحِّ الطَّهَّارَةُ بِهِ

то очищение такой водой недействительно.

وَالْتَّغْيِيرُ التَّقْدِيرِيُّ كَالْتَّغْيِيرِ الْحِسِّيِّ

Предполагаемое изменение подобно осязательному изменению.

فَلَوْ وَقَعَ فِيهِ مَاءٌ وَرَدَّ لَا رَائِحَةَ لَهُ

Например, если в воду попала розовая вода, у которой нет запаха,

قُدِّرَ مُخَالَفًا لَهُ بِأَوْسَطِ الصِّفَاتِ

то её оценивают как отличающуюся от воды по средним признакам (то есть мысленно предполагают: если бы у неё были обычные вкус, цвет или запах, изменила бы она воду или нет).

وَلَا يَضُرُّ تَغْيِيرَ يَسِيرٍ لَا يَمْنَعُ اسْمُ الْمَاءِ

Небольшое изменение, которое не мешает называть это водой, не вредит.

وَلَا يَضُرُّ تَغْيِيرَ بِمَكَثٍ

И не вредит изменение из-за долгого стояния воды,

وَتَرَابٍ

или из-за земли/пыли,

وَطَحْلَبٍ

или из-за водорослей,

وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِهِ

или из-за того, что находится в месте её пребывания и прохождения.

وَلَا بِمُجَاوِرِ كَعُودٍ وَدُهْنٍ

И не вредит изменение от соседствующего вещества, (которое не смешалось с водой), например дерева или масла.

وَلَا بِمِلْحٍ مَائِيٍّ

И не вредит изменение из-за водной соли (соли, имеющей водное происхождение).

وَلَا بِبُورِقٍ تَنَاطَرٍ مِنَ الشَّجَرِ

И не вредит изменение из-за листьев, осыпавшихся с деревьев.

فَصْلٌ فِي الْمَاءِ الْمَكْرُوهِ

يُكْرَهُ شَدِيدُ السُّخُونَةِ، وَشَدِيدُ الْبُرُودَةِ، وَالْمُشَمَّسُ فِي جِهَةٍ حَارَّةٍ، فِي إِنَاءٍ مُنْطَبِعٍ، فِي بَدَنِ دُونَ ثَوْبٍ، وَتَزُولُ بِالتَّبْرِيدِ.

فَصْلٌ فِي الْمَاءِ الْمَكْرُوهِ

Раздел о воде, которую нежелательно использовать.

يُكْرَهُ شَدِيدُ السُّخُونَةِ

Нежелательно использовать очень горячую воду,

وشديد البرودة

и очень холодную воду,

والمشمس

и воду, нагретую солнцем,

في جهة حارة

в жаркой местности,

في إناء منطبع

в сосуде из ковкого металла (например, меди, железа и подобного),

في بدن دون ثوب

для тела, а не для одежды.

وتزول بالتبريد

И эта нежелательность исчезает после охлаждения воды.

فَصْلٌ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ

لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ الْقَلِيلِ، لَا فِي رَفْعِ الْحَدَثِ وَإِزَالَةِ النَّجَسِ. فَلَوْ أَدْخَلَ الْمُتَوَضِّئُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ بَعْدَ غَسْلِ وَجْهِهِ، غَيْرِ نَاوٍ لِلَاغْتِرَافِ، صَارَ الْمَاءُ الْبَاقِي مُسْتَعْمَلًا. وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي طَهْرِ مَسْنُونٍ، كَالْغَسَلَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ، تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِهِ.

فَصْلٌ فِي الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ

Раздел о использованной воде.

لَا تَصِحُّ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ الْقَلِيلِ

Очищение малым количеством использованной воды недействительно.

لَا فِي رَفْعِ الْحَدَثِ

Ни для устранения состояния ритуальной нечистоты (хадаса)

وَإِزَالَةِ النَّجَسِ

ни для удаления наджасы (физической нечистоты).

فَلَوْ أَدْخَلَ الْمُتَوَضِّئُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ

Например, если совершающий омовение опустил руку в малое количество
ВОДЫ,

بعد غسل وجهه

после того как он омыл лицо,

غير ناو للاغتراف

не намереваясь зачерпнуть воду,

صَارَ الْمَاءُ الْبَاقِي مُسْتَعْمَلًا

то оставшаяся вода становится использованной.

والمستعمل في طهر مسنون

А вода, использованная в желательном очищении,

كالغسلة الثانية والثالثة

например во втором и третьем омовении одной части тела,

تصح الطهارة به

годится для очищения.

فَصْلٌ فِي الْمَاءِ النَّجَسِ

يَنْجُسُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ، بِمِلَاقَةِ النَّجَاسَةِ. وَيُسْتَتْنَى مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ: مَا لَا يُذَرِّكُهُ الطَّرْفُ، وَمَيِّتَةٌ لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ، إِلَّا إِنْ غَيَّرَتْ أَوْ طُرِحَتْ، وَفَمَ هَرَّةٍ تَنْجَسَ ثُمَّ غَابَتْ، وَاحْتِمَلُ وَلُوعُهَا فِي مَاءٍ كَثِيرٍ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا تَنَجَّسَ ثُمَّ غَابَ، وَاحْتِمَلَتْ طَهَارَتُهُ، وَالْقَلِيلُ مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ، وَالْيَسِيرُ مِنَ الشَّعْرِ النَّجَسِ، وَالْيَسِيرُ مِنْ غُبَارِ السَّرَجِينَ، وَلَا يَنْجَسُ غُبَارُ السَّرَجِينَ أَعْضَاءَهُ الرُّطْبَةُ. وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، فَلَا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، أَوْ رِيحُهُ، وَلَوْ تَغَيَّرَ يَسِيرًا. فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَاءٍ، طَهَّرَ، أَوْ بِمَسْنَكٍ، أَوْ كُدُورَةٍ تُرَابٍ، فَلَا. وَالْجَارِي كَالرَّاكِدِ. وَالْقُلَّتَانِ خَمْسُمَائُهُ رَطْلٌ بِالْبَعْدَادِيِّ تَقْرِيْبًا، فَلَا يَضُرُّ نُقْصَانُ رَطْلَيْنِ، وَيَضُرُّ نُقْصَانُ أَكْثَرِ. وَقَدَرُهُمَا بِالْمِسَاحَةِ فِي الْمُرْبَعِ: ذِرَاعٌ وَرُبْعٌ طُولًا، وَعَرْضًا، وَعُمُقًا، وَفِي الْمُدَوَّرِ كَالْبَيْرِ: ذِرَاعَانِ عُمُقًا، وَذِرَاعٌ عَرْضًا. وَتَحْرُمُ الطَّهَارَةُ بِالْمَاءِ الْمُسَبَّلِ لِلشُّرْبِ.

فصل في الماء النجس

Раздел о нечистой воде.

ينجس الماء القليل

Малое количество воды становится нечистым,

وغيره من المائعات

а также другие жидкости,

بملاقاة النجاسة

при соприкосновении с наджасой (физической нечистотой).

ويستثنى من ذلك مسائل

Из этого правила исключаются некоторые случаи.

ما لا يذركه الطرف

То, что не различается глазом (то есть настолько малая нечистота, что её не видно).

وميتة لا دم لها سائل

И мертвечина, у которой нет текучей крови,

إلا إن غيّرت أو طرحت

кроме случая, если она изменила воду или была специально брошена в неё.

وفم هرة تنجس ثم غابت

И рот кошки, который стал нечистым, затем кошка скрылась из виду,

واحتمل ولوعها في ماء كثير

и есть вероятность, что она лакала из большого количества воды.

وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ إِذَا تَنَجَّسَ ثُمَّ غَابَ

Так же и ребёнок: если он стал нечистым, затем скрылся из виду,

وَاحْتَمَلَتْ طَهَارَتَهُ

и есть вероятность, что он очистился.

وَالْقَلِيلُ مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ

И малое количество дыма от нечистоты.

وَالْيَسِيرُ مِنَ الشَّعْرِ النَّجَسِ

И малое количество нечистых волос.

وَالْيَسِيرُ مِنْ غُبَارِ السَّرَجِينِ

И малое количество пыли от навоза.

وَلَا يَنْجَسُ غُبَارُ السَّرَجِينِ أَعْضَاءَهُ الرُّطْبَةَ

И пыль от навоза не делает нечистыми его влажные части тела.

وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ

Если вода достигает двух куллей,

فَلَا يَنْجَسُ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ

то она не становится нечистой из-за попадания в неё наджасы,

إِلَّا إِنْ تَغْيَرُ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ

кроме случая, если изменился её вкус, цвет или запах,

وَلَوْ تَغْيَرَا يَسِيرًا

даже если изменение было небольшим.

فَإِنْ زَالَ تَغْيَرُهُ بِنَفْسِهِ

Если же это изменение исчезло само по себе,

أَوْ بِمَاءٍ طَهَرَ

или из-за добавления воды, то она становится чистой.

أَوْ بِمَسْكٍ

А если изменение исчезло из-за мускуса,

أَوْ كِدُورَةٍ تُرَابٍ

или из-за мутности от земли,

فَلَا

то нет, она не становится чистой.

وَالْجَارِي كَالرَّاكِدِ

Текущая вода подобна стоячей воде.

والقلتان خَمْسِمِائَةَ رَطلٍ بالبغدادِي تَقْرِيْبًا

Две кулли - это примерно пятьсот багдадских ратлей (примерно 270 литров).

فَلَا يَضُرُّ نُقْصَانُ رَطْلَيْنِ

Недостача двух ратлей не вредит.

وَيَضُرُّ نُقْصَانُ أَكْثَرِ

А недостача большего количества вредит.

وقدرهما بالمساحة فِي المربع

Их объём по измерению в квадратном сосуде:

ذِرَاعٌ وَرَبْعٌ طَوْلًا وَعَرْضًا وَعَمَقًا

локоть с четвертью в длину, ширину и глубину.

وَفِي المَدُورِ كَالْبُئْرِ

А в круглом сосуде, например в колодце:

ذِرَاعَانِ عَمَقًا

два локтя в глубину,

وَذِرَاعٌ عَرْضًا

и один локоть в ширину.

وَتَحْرَمُ الطَّهَّارَةُ بِالمَاءِ الْمَسْبُورِ لِلشُّرْبِ

И запрещено совершать очищение водой, предоставленной специально для питья.

فصل فِي الاجتهاد

Раздел об иджтихаде (самостоятельном решении).

إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ طَاهِرٌ بِمُتَنَجِّسٍ

Если для него стало неясным, какая вещь чистая, а какая осквернённая,

اجْتَهَدَ

он должен сделать иджтихад (постараться определить правильное),

وَتَطْهَرُ بِمَا ظَنَّ طَهَّارَتَهُ

и совершить очищение тем, чистоту чего он считает более вероятной,

بِعَلَامَةٍ

на основании признака,

وَلَوْ أَعْمَى

даже если он слепой.

وَإِذَا أَخْبَرَهُ بِتَنْجِيسِهِ ثِقَّةٌ

Если же надёжный человек сообщил ему, что это стало нечистым,

وَبَيَّنَ السَّبَبَ

и объяснил причину,

أَوْ أَطْلَقَ

или сообщил без объяснения причины,

وَكَانَ فَقِيهَا مُوَافِقًا

но при этом был факихом, придерживающимся того же мазхаба,

اعْتَمَدَهُ

то он опирается на него.

فَصْلٌ فِي الْأَوَانِي

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَّا لِمُضْرُورَةٍ، وَاتِّخَاذُهَا، وَلَوْ إِنَاءً صَغِيرًا كَمُكْحَلَةٍ، وَمَا ضُبِبَ
بِالذَّهَبِ. وَلَا يَحْرُمُ مَا ضُبِبَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا ضَبَّةٌ كَبِيرَةٌ لِلزَّيْنَةِ. وَيَحِلُّ الْمُمُوءُ بِهِمَا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرَضِ
عَلَى النَّارِ.

فصل في الأواني

Раздел о сосудах.

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

Запрещено использовать сосуды из золота и серебра,

إِلَّا لِمُضْرُورَةٍ

кроме случая необходимости,

واتخاذها

а также запрещено приобретать и держать их у себя.

وَلَوْ إِنَاءً صَغِيرًا كَمُكْحَلَةٍ

Даже если это маленький сосуд, например сосудик для сурьмы.

وَمَا ضُبِبَ بِالذَّهَبِ

И запрещено то, что скреплено/украшено золотой накладкой.

وَلَا يَحْرُمُ مَا ضُبِبَ بِالْفِضَّةِ

А то, что скреплено серебряной накладкой, не запрещается,

إِلَّا ضَبَّةٌ كَبِيرَةٌ لِلزَّيْنَةِ

кроме большой серебряной накладки, сделанной для украшения.

وَيَحِلُّ الْمُمُوءُ بِهِمَا

И разрешено то, что покрыто позолотой или серебрением,

إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرَضِ عَلَى النَّارِ

если при воздействии огня от этого покрытия ничего не отделяется.

فَصْلٌ فِي خِصَالِ الْفِطْرَةِ

يُسْنُ السَّوَاكُ فِي كُلِّ حَالٍ، وَيَتَأَكَّدُ لِلْوُضُوءِ، وَالصَّلَاةِ لِكُلِّ إِحْرَامٍ، وَإِرَادَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالْحَدِيثِ،
وَالذِّكْرِ، وَاصْفِرَارِ الْأَسْنَانِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ، وَالْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ، وَإِرَادَةِ النَّوْمِ، وَلِكُلِّ حَالٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْقَمُّ.
وَيُكْرَهُ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَيَحْصُلُ بِكُلِّ حَشَنِ، لَا أَصْبَعِهِ، وَالْأَرَاكَ أَوَّلَى، ثُمَّ النَّحْلُ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ
بِيَابِسٍ نَدِيٍّ بِالمَاءِ، وَأَنْ يَسْتَاكَ عَرَضًا، إِلَّا فِي اللِّسَانِ، وَأَنْ يَدَهْنَ غَبًّا، وَيَكْتَحِلَ وَثْرًا، وَيَقْصَّ الشَّارِبَ،
وَيُقَلِّمَ الظُّفْرَ، وَيَنْتَفِ الْإِبْطَ، وَيُزِيلَ شَعْرَ الْعَانَةِ، وَيُسْرِحَ اللَّحْيَةَ، وَيَخْضِبَ الشَّيْبَ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ، وَالْمَرْوَجَةَ
يَدِيهَا وَرِجْلَيْهَا بِالْحِنَاءِ. وَيُكْرَهُ الْقَرْعُ، وَنَتْفُ الشَّيْبِ، وَنَتْفُ اللَّحْيَةِ، وَالْمَشْيُ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَالِانْتِعَالُ
قَائِمًا.

فصل في خصال الفطرة

Раздел о свойствах фитры (естественной чистоты человека)

يسن السواك في كل حال

Сивак является сунной в любом состоянии.

ويتأكد للوضوء

Особенно при омовении,

والصلاة

перед молитвой,

لكل إحرام

при каждым вступлении (в молитву, будь то фард или нафль),

وإرادة قراءة القرآن

при намерении читать Коран,

والحديث

хадис,

والذكر

и зикр,

واصفار الأسنان

при пожелтении зубов,

ودخول البيت

при входе в дом,

والقيام من النوم

после пробуждения ото сна,

وَأَزَادَةَ النَّوْمِ

перед сном,

وَلِكُلِّ حَالٍ يَتَغَيَّرُ فِيهِ الْفَمُ

и при любом состоянии, в котором меняется запах или состояние рта.

وَيَكْرَهُ لِلصَّائِمِ بَعْدَ الزَّوَالِ

А для постящегося сивак нежелателен после того, когда солнце начинает склоняться от зенита, (то есть после наступления времени зухра).

وَيَحْصُلُ بِكُلِّ خَشْنٍ

(Чистка полости рта) засчитывается любым шероховатым предметом,

لَا أَصْبُعُهُ

но не пальцем.

وَالْأَرَاكَ أَوْلَى

Лучше всего использовать ветви дерева Арак,

ثُمَّ النَّخْلِ

затем - пальмовую ветвь.

وَيَسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَاكَ بِيَابِسَ نَدِي بِالْمَاءِ

Желательно использовать сухой сивак, смоченный водой.

وَأَنْ يَسْتَاكَ عَرَضًا

И желательно чистить зубы поперёк,

إِلَّا فِي اللِّسَانِ

кроме языка (язык чистят вдоль).

وَأَنْ يَدَهْنَ غَبَا

И желательно смазывать волосы (или тело) маслом периодически,

وَيَكْتَحِلُ وَتَرًا

наносить сурьму нечётное число раз,

وَيَقْصُ الشَّارِبَ

подстригать усы,

وَيَقْلِمُ الظُّفْرَ

стричь ногти,

وَيَنْتِفِ الْإِبْطَ

выщипывать волосы под мышками,

وَيَزِيلُ شَعْرَ الْعَانَةِ

удалять волосы на лобке,

ويسرح اللحية

расчёсывать бороду,

ويخضب الشيب بحمرة أو صفرة

красить седину красным или жёлтым цветом.

والمزوجة يديها ورجليها بالحناء

А замужней женщине желательно красить хной руки и ноги.

ويكره القزع

Нежелателен къзаI - выбривание части головы и оставление другой части,

ونتف الشيب

выщипывание седины,

ونتف اللحية

выщипывание бороды,

والمشي في نعل واحد

ходьба в одной сандалиии,

والانتعال قائما

и надевание обуви стоя.

فَصْلٌ فِي فُرُوضِ الْوُضُوءِ

فُرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ: الْأَوَّلُ: نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ، أَوْ الطَّهَّارَةِ لِلصَّلَاةِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ. وَيَنْوِي سَلْسُ الْبَوْلِ وَنَحْوَهُ اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ تَوَضَّأَ لِلسَّنَةِ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ. الثَّانِي: غَسْلُ الْوَجْهِ، وَحَدُّهُ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَمُقْبِلِ ذَقْنِهِ، وَمَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَمِنْهُ الْعَمَمُ، وَالْهُدْبُ، وَالْحَاجِبُ، وَالْعِدَارُ، وَالْعَنْقَقَةُ، وَبَشَرًا وَشَعْرًا وَإِنْ كَثَفَ. وَشَعْرُ اللَّحْيَةِ وَشَعْرُ الْعَارِضِ إِنْ خَفَّ غَسَلَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، وَإِنْ كَثَفَ غَسَلَ ظَاهِرَهُ. وَبُسْتَحَبُ تَحْلِيلِ اللَّحْيَةِ الْكَثَّةِ بِأَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلِ. الثَّالِثُ: غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَا عَلَيْهِمَا. الرَّابِعُ: مَسْحُ شَيْءٍ مِنْ بَشَرَةِ الرَّأْسِ، أَوْ شَعْرِهِ فِي حَدِّهِ. الْخَامِسُ: غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ، وَشُقُوقِهِمَا. السَّادِسُ: التَّرْتِيبُ. فَلَوْ عَطَسَ صَحَّ وَضُوءُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْكُثْ. وَجَبَّ الْمُوَالَاةُ فِي وَضُوءِ دَائِمِ الْحَدَثِ، وَاسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ حُكْمًا.

فصل في فروض الوضوء

Раздел об обязательных действиях омовения.

فروض الوضوء ستة

Обязательных действий омовения - шесть.

الأول نية رفع الحدث

Первое - намерение устранить хьадас (состояние ритуальной нечистоты),
أو الطَّهَّارَةَ لِلصَّلَاةِ

или намерение совершить очищение для молитвы,

أو نَحْوِ ذَلِكَ

или подобное этому намерение,

عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ

во время мытья лица.

وَيَنْوِي سَلْسُ الْبَوْلِ وَنَحْوَهُ

А человек с недержанием мочи и подобным состоянием намеревается

اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ

(совершить омовение) для того, чтобы совершение обязательной молитвы
было дозволено.

وَإِنْ تَوَضَّأَ لِلسَّنَةِ

А если он совершает омовение для сунны,

نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ

то намеревается совершить омовение, чтобы совершение молитвы было
дозволенным.

الثَّانِي غَسْلُ الْوَجْهِ

Второе - мытьё лица.

وَحْدَهُ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَعْرِ رَأْسِهِ

Граница лица - от места роста волос на голове

وَمُقْبِلِ ذَقْنِهِ

до передней/нижней части подбородка,

وَمَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ

и от одного уха до другого.

فَمِنْهُ الْغَمَمُ

К лицу относится аль-Гамам - область, на которой растут волосы на лбу ниже
обычной линии роста волос, частично закрывая его.

وَالْهَدَبُ

ресницы,

وَالْحَاجِبُ

брови,

وَالْعِذَارُ

волосы по бокам лица перед ушами,

وَالْعَنْفَقَةُ

волосы под нижней губой,

وَبَشْرًا شَعْرًا وَإِنْ كَثُفَ

а также кожа и волосы лица, даже если они густые.

وَشَعْرُ اللَّحْيَةِ

Что касается волос бороды

وَشَعْرُ الْعَارِضِ

и волос на щеках:

إِنْ خَفَ

если они редкие,

غَسَلَ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ

то нужно мыть их внешнюю и внутреннюю сторону.

وَإِنْ كَثُفَ

А если они густые,

غَسَلَ ظَاهِرَهُ

то моется только их внешняя сторона.

وَيَسْتَحَبُّ تَحْلِيلَ اللَّحْيَةِ الْكَثَّةِ

И желательно прочёсывать густую бороду водой

بَأَصَابِعِهِ مِنْ أَسْفَلِ

пальцами снизу.

الثَّالِثُ غَسْلُ الْيَدَيْنِ مَعَ الْمَرْفَقَيْنِ

Третье - мытьё рук вместе с локтями,

وَمَا عَلَيْهِمَا

и всего, что находится на них.

الرَّابِعُ مَسْحُ شَيْءٍ مِنْ بَشْرَةِ الرَّأْسِ

Четвёртое - протираание какой-либо части кожи головы,

أَوْ شَعْرَهُ فِي حَدِّهِ

или волос головы в пределах её границы.

الْخَامِسُ غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ

Пятое - мытьё ног вместе с щиколотками,

وَشَقَوقَهُمَا

а также трещин на них.

السَّادِسُ التَّرْتِيبُ

Шестое - соблюдение порядка.

فَلَوْ غَطَسَ

Если же он полностью погрузился в воду,

صَحَّ وَضُوؤُهُ

то его омовение действительно,

وَإِنْ لَمْ يَمُكِّثْ

даже если он не задержался в воде.

وَتَجِبُ الْمُؤَالَاةُ فِي وَضْءِ دَائِمِ الْحَدَثِ

Непрерывность обязательна в омовении человека с постоянным хьадасом,

وَاسْتِصْحَابِ النِّيَّةِ حَكْمًا

и сохранение намерения по хьукму, (то есть так, чтобы он не прерывал его тем, что противоречит намерению).

فَصْلٌ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ

وَسُنَنُهُ السَّوَاكُ، ثُمَّ التَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِالنِّيَّةِ مَعَ أَوَّلِ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ، وَالتَّلْفِظُ بِالنِّيَّةِ، وَاسْتِصْحَابُهَا. فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهِ، وَلَوْ عَمْدًا، أَتَى بِهَا قَبْلَ فَرَاعِهِ، فَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ، كَمَا فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ. ثُمَّ غَسَلَ الْكَفَّيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طَهْرَهُمَا، كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ وَمَائِعِ قَبْلِ غَسْلِهِمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ الْمَضْمَضَةُ، ثُمَّ الْاسْتِنْشَاقُ، وَالْأَفْضَلُ الْجُمُعُ بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، يَتَمَضَّمُ مِنْ كُلِّ غَرْفَةٍ، ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِبَاقِيهَا، وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لِغَيْرِ الصَّائِمِ، وَتَثْلِيثُ كُلِّ مِنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ وَالتَّحْلِيلِ، وَيَأْخُذُ الشَّاكُّ بِالْيَقِينِ، وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ نَزْعَ مَا عَلَى رَأْسِهِ، مَسَحَ جُزْءًا مِنَ الرَّأْسِ، ثُمَّ تَمَّمَهُ عَلَى السَّاتِرِ ثَلَاثًا. ثُمَّ مَسَحَ الْأُذُنَيْنِ، ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ، وَصِمَاحِيهِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ، وَتَحْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ بِالتَّشْبِيكِ، وَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ بِخَنْصَرِ الْيَدِ الْيُسْرَى، مِنْ أَسْفَلِ خَنْصَرِ الْيُمْنَى إِلَى خَنْصَرِ الْيُسْرَى، وَالتَّتَابُعُ، وَالتَّيَامُّنُ، وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ، وَتَرْكُ الْإِسْتِعَانَةِ بِالصَّبِّ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَالنَّفْضُ، وَالتَّنْشِيفُ بِثَوْبٍ، إِلَّا لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفٍ مُجَاسَةٍ، وَتَحْرِيكُ الْخَاتَمِ، وَالْبَدَاءَةُ بِأَعْلَى الْوَجْهِ، وَالْبَدَاءَةُ فِي الْيَدِ وَالرِّجْلِ بِالْأَصَابِعِ. فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، بَدَأَ بِالْمِرْفَقِ وَالْكَعْبِ. وَذَلِكَ الْعُضْوِ، وَمَسْحُ الْمَاقِنِ، وَالِاسْتِقْبَالُ، وَوَضْعُ الْإِنَاءِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ وَاسِعًا، وَأَنْ لَا يَنْقُصَ مَائُهُ عَنْ مُدٍّ، وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي جَمِيعِ وُضُوئِهِ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ، وَأَنْ لَا يَلْطِمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، وَلَا يَمْسَحَ الرِّقَبَةَ، وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. وَلَا بَأْسَ بِالِدُّعَاءِ عِنْدَ الْأَعْضَاءِ.

فصل في سنن الوضوء

Раздел о суннах омовения.

وسننه السَّوَاكُ

К суннам омовения относится сивак,

ثُمَّ التَّسْمِيَةُ

затем произнесение имени Аллаха,

مَقْرُونَةً بِالنِّيَّةِ

с сопутствующим намерением (вместе с намерением),

مَعَ أَوَّلِ غَسْلِ الْكَفَّيْنِ

в начале мытья кистей рук.

والتَّلْفِظُ بِالنِّيَّةِ

И произнесение намерения вслух,

واستصحابها

и сохранение намерения (до конца омовения).

فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِهِ

Если он оставил произнесение имени Аллаха в начале омовения,

وَلَوْ عَمْدًا

даже намеренно,

أَتَى بِهَا قَبْلَ فَرَاغِهِ

то произносит её до завершения омовения.

فَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

И говорит: «С именем Аллаха в начале и в конце»,

كَمَّا فِي الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ

как при еде и питье.

ثُمَّ غَسَلَ الْكَفَّيْنِ

Затем - мытьё кистей рук.

فَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ طَهْرَهُمَا

Если он не уверен в их чистоте,

كَرِهَ غَمْسَهُمَا فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ

то нежелательно погружать их в малое количество воды,

وَمَائِعَ

или в другую жидкость,

قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

до того как он вымоет их три раза.

ثُمَّ الْمَضْمَضَةَ

Затем - полоскание рта,

ثُمَّ الْإِسْتِنْشَاقَ

затем - втягивание воды в нос.

وَالْأَفْضَلُ الْجُمْعُ بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ

Лучше всего объединить их тремя горстями воды:

يَتِمُّ مَضْمَضُ مِنْ كُلِّ غُرْفَةٍ

из каждой горсти он полоскает рот,

ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِبَاقِيهَا

затем оставшейся водой втягивает воду в нос.

وَالْمُبَالَغَةُ فِيهِمَا لَغَيْرِ الصَّائِمِ

И тщательное выполнение полоскания рта и втягивания воды в нос
желательно для того, кто не постится.

وَتَتْلِيْثُ كُلِّ مَنْ اَلْغَسَلَ وَالْمَسَحَ وَالتَّخْلِيْلَ

И трехкратное выполнение каждого мытья, протирания и прочёсывания
водой.

وَيَأْخُذُ الشَّاكُّ بِالْيَقِيْنِ

Сомневающийся опирается на достоверное.

وَمَسَحَ جَمِيْعَ الرَّأْسِ

И протирание всей головы.

فَإِنْ لَمْ يَرِدْ نَزْعَ مَا عَلَى رَأْسِهِ

Если он не хочет снимать то, что находится на его голове,

مَسَحَ جُزْءًا مِّنَ الرَّأْسِ

то протирает часть головы,

ثُمَّ تَمَّمَهُ عَلَى السَّاتِرِ ثَلَاثًا

затем завершает протирание поверх покрывающего предмета три раза.

ثُمَّ مَسَحَ الْأُذُنَيْنِ

Затем - протирание ушей:

ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا بِمَاءٍ جَدِيدٍ

их внешней и внутренней стороны новой водой,

وَصِمَاحِيَهُ بِمَاءٍ جَدِيدٍ

и ушных отверстий новой водой.

وَتَخْلِيْلَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ بِالتَّشْبِيكِ

И прочёсывание пальцев рук путём переплетения пальцев,

وَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ بِخَنْصَرِ الْيَدِ الْيُسْرَى

а пальцев ног - мизинцем левой руки,

مِّنْ أَسْفَلٍ خَنْصَرَ الْيُمْنَى

начиная снизу с мизинца правой ноги

إِلَى خَنْصَرِ الْيُسْرَى

и заканчивая мизинцем левой ноги.

وَالْتَتَابِعَ

И непрерывное следование действий друг за другом.

وَالْتِيَامَنَ

И начинание с правой стороны.

وَإِطَالَةَ غُرْتِهِ وَتَحْجِيلَهُ

мытьё чуть больше обязательной границы лица - (это удлинение гъурры), и
мытьё чуть выше обязательной границы рук и ног - (это удлинение
тахъджиля), чтобы усилить следы омовения.

وَتَرْكَ الْإِسْتِعَانَةَ بِالصَّبِّ إِلَّا لِعَذَرٍ

И оставление просьбы к другому человеку лить воду, кроме случая
уважительной причины.

وَالنَّفْضِ

И оставление стряхивания воды,

وَالْتَنْشِيفِ بِثَوْبٍ

и оставление вытирания полотенцем/тканью,

إِلَّا لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ خَوْفِ نَجَاسَةٍ

кроме случая жары, холода или опасения попадания наджасы.

وَتَحْرِيكِ الْخَاتَمِ

И движение кольца,

وَالْبَدَاءَةَ بِأَعْلَى الْوَجْهِ

и начинание мытья лица с его верхней части,

وَالْبَدَاءَةَ فِي الْيَدِ وَالرَّجْلِ بِالْأَصَابِعِ

и начинание мытья рук и ног с пальцев.

فَإِنْ صَبَّ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

Если же другой человек льёт ему воду,

بَدَأَ بِالْمَرْفِقِ وَالْكَعْبِ

то он начинает с локтя и щиколотки.

وَدَلَّكَ الْعُضْوُ

И растирание омываемой части тела,

وَمَسْحَ الْمَاقِنِ

и протираание уголков глаз,

وَالِاسْتِقْبَالَ

и обращение в сторону къиблы,

وَوَضْعَ الْإِنَاءِ عَنْ يَمِينِهِ إِنْ كَانَ وَاسِعًا

и размещение сосуда справа от себя, если он широкий.

وَأَنْ لَا يَنْقُصَ مَأْوُهُ عَنْ مَدِّ

И чтобы количество воды было не меньше одного мудда,

وَأَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي جَمِيعِ وَضُوئِهِ

и чтобы он не разговаривал на протяжении всего омовения.

إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ

кроме случая, когда есть польза/необходимость.

وَأَنْ لَا يَلْطَمَ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ

И чтобы он не ударял своё лицо водой,

وَلَا يَمْسَحَ الرِّقَبَةَ

и не протирает шею.

وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ

И чтобы после омовения он сказал:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ

О Аллах, сделай меня из числа кающихся,

واجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

и сделай меня из числа очищающихся,

واجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

и сделай меня из числа Твоих праведных рабов.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

Пречист Ты, о Аллах, и хвала Тебе.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя.

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Я прошу у Тебя прощения и каюсь перед Тобой».

وَلَا بَأْسَ بِالْذُّعَاءِ عِنْدَ الْأَعْضَاءِ

И нет ничего плохого в произнесении дуа при омывании отдельных частей тела.

فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الْوُضُوءِ

يُكْرَهُ الْإِسْرَافُ فِي الصَّبِّ فِيهِ، وَتَخْلِيلُ اللَّحْيَةِ الْكَثَّةِ لِلْمُحْرِمِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ، وَالِاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَغْسِلُ أَعْضَاءَهُ إِلَّا لِعُذْرٍ.

فصل في مكروهات الوضوء

Раздел о нежелательных действиях омовения.

يكره الإسراف في الصب فيه

Нежелательно чрезмерно лить воду во время омовения,

وتخليل اللحية الكثة للمحرم

и прочёсывать водой густую бороду тому, кто находится в ихраме,

والزيادة على الثلاث

и увеличивать (мытьё/протираание) больше трёх раз,

والاستعانة بمن يغسل أعضائه

и пользоваться помощью того, кто будет мыть его части тела,

إلا لعذر

кроме случая уважительной причины.

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْوُضُوءِ

شُرُوطُ الْوُضُوءِ وَالْعُسْلُ: الْإِسْلَامُ، وَالتَّمْيِيزُ، وَالنَّقَاءُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ، وَعَمَّا يَمْنَعُ وُضُوءَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ، وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ، وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فَرَضًا مُعَيَّنًا مِنْ فُرُوضِهِ سُنَّةً، وَالْمَاءُ الطَّهُّورُ، وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ، وَأَنْ لَا يُعَلِّقَ نِيَّتَهُ، وَأَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ، وَالْمُؤَالَاةُ لِدَائِمِ الْحَدَثِ.

فصل في شروط الوضوء

Раздел об условиях омовения.

شُرُوطُ الْوُضُوءِ وَالْعُسْلُ

Условия омовения и гъусля:

الْإِسْلَامُ

ислам,

والتَّمْيِيزُ

способность понимать смысл действий (тамйиз),

والنَّقَاءُ مِنَ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ

чистота от менструации и послеродового кровотечения,

وَعَمَّا يَمْنَعُ وُضُوءَ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ

а также отсутствие того, что препятствует попаданию воды на кожу.

وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهِ

И знание об обязательности омовения (гъусля),

وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فَرَضًا مُعَيَّنًا مِنْ فُرُوضِهِ سُنَّةً

и чтобы он не считал какую-либо конкретную обязательную часть омовения сунной.

وَالْمَاءُ الطَّهُّورُ

И наличие чистой очищающей воды,

وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْعَيْنِيَّةِ

и удаление видимой/физической нечистоты (наджасы).

وَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى الْعُضْوِ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ

И чтобы на омываемой части тела не было того, что изменяет воду,

وَأَنْ لَا يَعْصُرَ نِيَّتَهُ

(например: «если зайдёт такой-то, то я намереваюсь совершить омовение», поскольку намерение должно быть безусловным).

وَأَنْ يَجْرِيَ الْمَاءُ عَلَى الْعُضْوِ

И чтобы вода протекала по омываемой части тела.

وَدُخُولِ الْوَقْتِ

И наступление времени молитвы,

وَالْمَوَالَاةَ لِدَائِمِ الْحَدَثِ

а также непрерывность - для человека с постоянным хъадасом.

فَصْلٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَدَلًا عَنْ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ. وَشَرَطُ جَوَازِ الْمَسْحِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا بَعْدَ طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، وَأَنْ يَكُونَ الْخُفُّ طَاهِرًا، قَوِيًّا، يُمَكِّنُ تَتَابُعَ الْمَشْيِ عَلَيْهِ لِلْمُسَافِرِ فِي الْحَاجَةِ، سَاطِرًا لِمَحَلِّ الْغَسْلِ، لَا مِنْ الْأَعْلَى، مَانِعًا لِنُفُوذِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ الْخَزَزِ وَالشَّقِّ. وَيَنْزَعُهُ الْمُقِيمُ بَعْدَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَالْمُسَافِرُ سَفَرَ قَصْرٍ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا. وَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ فِيهِمَا مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ. فَإِنْ مَسَحَ خُفَّيْهِ حَضَرًا ثُمَّ سَافَرَ، أَوْ عَكْسَهُ، أَتَمَّ مَسْحَ مُقِيمٍ. وَيُسْنُ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ خُطُوطًا مَرَّةً، وَالْوَاجِبُ مَسْحُ أَدْنَى شَيْءٍ مِنْ ظَاهِرِ أَعْلَاهُ.

فصل في المسح على الخفَّينِ

Раздел о протирании хуффов.

وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

Разрешается протирать хуффы

بَدَلًا عَنْ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ

вместо мытья ног во время омовения.

وَشَرَطُ جَوَازِ الْمَسْحِ

Условие дозволенности протирания:

أَنْ يَلْبَسَهُ بَعْدَ طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ

чтобы он надел их после полного очищения (омовения),

وَأَنْ يَكُونَ الْخُفُّ طَاهِرًا

и чтобы хуфф был чистым,

قَوِيًّا

прочным,

يُمَكِّنُ تَتَابُعَ الْمَشْيِ عَلَيْهِ

таким, чтобы в нём можно было непрерывно ходить,

لِلْمُسَافِرِ فِي الْحَاجَةِ

как это требуется путнику для его нужд.

سَاطِرًا لِمَحَلِّ الْغَسْلِ

И чтобы он закрывал место, которое обязательно мыть,

لَا مِنَ الْأَعْلَى

не со стороны верхнего отверстия (то есть если сверху через отверстие хуффа выше щиколоток видна нога, это не вредит).

مَانِعًا لِنُفُوذِ الْمَاءِ

И чтобы хуфф препятствовал проникновению воды,

من غير الخرز والشق

кроме мест шва и разреза/щели.

وينزعه المقيم بعد يوم وليلة

Непутник снимает их после одного дня и одной ночи,

والمُسافر سفر قصر بعد ثلاثة أيام بلياليها

а путник, находящийся в пути, позволяющем сокращение молитвы, - после трёх дней с их ночами.

وإبتداء المدة فيهما

Начало срока в обоих случаях

من الحدث بعد اللبس

считается с момента нарушения омовения после надевания хуффов.

فإن مسح خفيه حضرا ثم سافر

Если он протёр хуффы, будучи непутником, а затем отправился в путь,

أو عكس

или наоборот,

أتم مسح مقيم

то завершает срок протирания как непутник.

ويسن مسح أعلاه وأسفله وعقبه

Желательно протирать хуфф сверху, снизу и пятку

حُطُوطاً مَرَّةً

линиями один раз.

وَالْوَاجِبُ مسح أدنى شيء

А обязательным является протереть хотя бы минимальную часть

من ظاهر أعلاه

внешней стороны его верхней части.

فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ: الْأَوَّلُ: الْخَارِجُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، إِلَّا الْمَنِيَّ. الثَّانِي: زَوَالُ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ، أَوْ إِغْمَاءٍ، أَوْ نَوْمٍ، إِلَّا النَّوْمَ قَاعِدًا، مُمَكِّنًا مَقْعَدَهُ. الثَّالِثُ: التَّقَاءُ بَشَرَتَي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَيَنْتَقِضُ اللَّامِسُ وَالْمَلْمُوسُ. وَلَا يَنْقُضُ صَغِيرٌ أَوْ صَغِيرَةٌ لَا يُشْتَهَى، وَلَا يَنْقُضُ شَعْرٌ، وَسِنَّ، وَظُفْرٌ، وَخَرْمٌ بِنَسَبٍ، أَوْ رِضَاعٌ، أَوْ مُصَاهَرَةٌ. الرَّابِعُ: مَسُّ قُبُلِ الْأَدْمِيِّ، أَوْ حَلَقَةِ دُبُرِهِ، بِبَاطِنِ الْكَفِّ. وَلَا يَنْتَقِضُ الْمَمْسُوسُ. وَيَنْقُضُ فَرْجُ الْمَيِّتِ، وَالصَّغِيرِ، وَمَحَلُّ الْجَبِّ، وَالذَّكْرُ الْمَقْطُوعُ. وَلَا يَنْقُضُ فَرْجُ الْبَهِيمَةِ، وَلَا الْمَسُّ بِرُؤُوسِ الْأَصَابِعِ وَمَا بَيْنَهَا.

فصل في نواقض الوضوء

Раздел о действиях, нарушающих омовение.

نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَرْبَعَةٌ

Четыре вещи нарушают омовение.

الأول الخارج من أحد السبيلين

Первое - то, что выходит из одного из двух путей,

إِلَّا الْمَنِيَّ

кроме семени.

الثاني زوال العقل

Второе - потеря рассудка

بجنون

из-за безумия,

أَوْ إِغْمَاءٍ

или обморока,

أَوْ نَوْمٍ

или сна,

إِلَّا النَّوْمَ قَاعِدًا

кроме сна сидя,

مُكِنًا مَقْعَدَهُ

если он сидит устойчиво, плотно прижавшись местом сидения (к земле)

الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة

Третье - соприкосновение кожи мужчины и женщины.

وينتقض اللامس والملموس

Омовение нарушается и у касающегося, и у того, кого коснулись.

وَلَا يَنْقُضُ صَغِيرٌ أَوْ صَغِيرَةٌ لَا يَشْتَهَى

И не нарушает омовение прикосновение к маленькому мальчику или маленькой девочке, к которым обычно не испытывают влечения.

وَلَا يَنْقُضُ شَعْرٌ وَسِنَّ وَظْفَرٌ

И не нарушает омовение прикосновение к волосам, зубу и ногтю,

وَمَحْرَمٌ

а также к махраму,

وَبِنْسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مِصَاهِرَةٍ

будь то по кровному родству, молочному родству или брачному родству.

الرَّابِعُ مَسُّ قَبْلِ الْأَدَمِيِّ

Четвёртое - прикосновение к переднему половому органу человека

أَوْ حَلَقَةِ دُبُرِهِ

или к кольцу его заднего прохода

بِبَاطِنِ الْكَفِّ

внутренней стороной ладони.

وَلَا يَنْقُضُ الْمَمْسُوسُ

А омовение того, к чьему половому органу или кольцу заднего прохода прикоснулись, не нарушается (то есть не нарушается именно по причине того, что его органа коснулись; например, если коснулись полового органа ребёнка, омовение ребёнка не нарушается, а омовение касающегося нарушается).

وَيَنْقُضُ فَرْجَ الْمَيِّتِ

И нарушает омовение прикосновение к половому органу умершего,

وَالصَّغِيرِ

маленького ребёнка,

وَمَحَلِّ الْجَبِّ

к месту, оставшемуся после отсечения полового органа,

وَالذِّكْرَ الْمَقْطُوعَ

и к отрезанному половому органу.

وَلَا يَنْقُضُ فَرْجَ الْبَيْهَمَةِ

И не нарушает омовение прикосновение к половому органу животного,

وَلَا الْمَسُّ بِرُؤُوسِ الْأَصَابِعِ

и не нарушает прикосновение кончиками пальцев,

وَمَا بَيْنَهَا

а также тем, что находится между пальцами.

فَصْلٌ فِيْمَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ

يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ وَنَحْوُهَا، وَالطَّوَافُ، وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ، وَمَسُّ وَرْقِهِ، وَحَوَاشِيهِ، وَجِلْدِهِ، وَخَرِيطَتِهِ، وَعِلَاقَتِهِ، وَصُنْدُوقِهِ، وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ، وَلَوْ بِخِرْقَةٍ. وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي أَمْتِعَةٍ لَا بِقَصْدِهِ، وَفِي تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَقَلْبُ وَرْقِهِ بِعُودٍ. وَلَا يُمْنَعُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلدِّرَاسَةِ. وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَّارَةَ وَشَكَ فِي الْحَدَثِ، أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَ فِي الطَّهَّارَةِ، بَنَى عَلَى يَقِينِهِ.

فصل فيما يحرم بالحدث

Раздел о том, что запрещается при хьадасе (состоянии ритуальной нечистоты).

يُحْرَمُ بِالْحَدَثِ الصَّلَاةُ

При хьадасе запрещается молитва,

وَنَحْوُهَا

и подобные ей действия (саждат ат-тилава, хутба),

وَالطَّوَافُ

и таваф.

وَحَمْلُ الْمُصْحَفِ

И запрещается носить мусхаф,

وَمَسُّ وَرْقِهِ

и касаться его листов,

وَحَوَاشِيهِ

его полей,

وَجِلْدِهِ

его переплёта/обложки,

وَخَرِيطَتِهِ

его чехла/сумки,

وَعِلَاقَتِهِ

его ремешка/подвески,

وَصُنْدُوقِهِ

и его коробки/футляра.

وَمَا كُتِبَ لِدَرْسِ قُرْآنٍ

А также того, на чём написан Коран для изучения,

وَلَوْ بِخِرْقَةٍ

даже через ткань.

وَيَحِلُّ حَمْلُهُ فِي أَمْتَعَةٍ

И разрешается нести его среди вещей/багажа,

لَا بِقَصْدِهِ

если не имеется отдельного намерения нести именно мусхаф.

وَفِي تَفْسِيرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ

И разрешается нести его (брать его) в тафсире, если текста тафсира больше,
чем текста Корана.

وَقَلْبٍ وَرَقَةٍ بِعُودٍ

И разрешается переворачивать его листы палочкой.

وَلَا يَمْنَعُ الصَّبِيَّ الْمُتَمَيِّزُ

И ребёнку, достигшему возраста различения не запрещают,

مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلدِّرَاسَةِ

носить его и касаться его для учёбы.

وَمَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَّارَةَ وَشَكَ فِي الْحَدَثِ

Если человек был уверен в наличии омовения и затем засомневался,
нарушилось ли оно,

أَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَ فِي الطَّهَّارَةِ

или был уверен в хъадасе и затем засомневался, совершил ли омовение,

بَنَى عَلَى يَقِينِهِ

то он опирается на то, в чём уверен.

فَصْلٌ فِيْمَا يُنْدَبُ لَهُ الْوُضُوءُ

يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الْفَصْدِ، وَالْحِجَامَةِ، وَالرُّعَافِ، وَالنُّعَاسِ، وَالنَّوْمِ قَاعِدًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ، وَالْقَيْءِ،
وَالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ، وَأَكْلِ لَحْمِ الْجُرُورِ، وَالشَّكِّ فِي الْحَدِيثِ، وَمِنَ الْغَيْبَةِ، وَالنَّمِيمَةِ،
وَالْكَذِبِ، وَالشَّتْمِ، وَالْكَلامِ الْقَبِيحِ، وَالْعُضْبِ. وَلِرَاذَةِ النَّوْمِ، وَلِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالْحَدِيثِ، وَالذِّكْرِ، وَالْجُلُوسِ
فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمُرُورِ فِيهِ، وَدِرَاسَةِ الْعِلْمِ، وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَمِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ وَمَسِّهِ.

فصل فيما يندب له الوضوء

Раздел о случаях, в которых желательно совершить омовение.

يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ مِنَ الْفَصْدِ

Желательно совершить омовение после кровопускания из вены,

والحجامة

после хиджамы,

والرعاف

после носового кровотечения,

وَالنُّعَاسِ

после дремоты,

وَالنَّوْمِ قَاعِدًا مُمَكِّنًا مَقْعَدَتَهُ

после сна сидя, когда он сидит устойчиво, плотно прижавшись местом
сидения к земле или сиденью,

وَالْقَيْءِ

после рвоты,

وَالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ

после громкого смеха в молитве,

وَأَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النَّارُ

после употребления того, чего касался огонь (то есть приготовленной на огне
пищи),

وَأَكْلِ لَحْمِ الْجُرُورِ

после употребления мяса верблюда,

وَالشَّكِّ فِي الْحَدِيثِ

при сомнении в нарушении омовения,

وَمِنَ الْغَيْبَةِ

после гъйбы (злословия за спиной),

والنميمة

после намымы (переноса слов между людьми с целью посеять раздор),

وَالْكَذِبَ

после лжи,

وَالشَّتْمَ

после ругани/оскорбления,

وَالْكَلَامَ الْقَبِيحَ

после скверных слов,

وَالْعُضَبَ

после гнева.

وَلِلْإِرَادَةِ النَّوْمِ

И желательно совершить омовение перед сном,

وَلِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

для чтения Корана,

وَالْحَدِيثِ

хадиса,

وَالذِّكْرِ

и зикра,

وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

для сидения в мечети,

وَالْمُرُورِ فِيهِ

и для прохождения через неё,

وَدِرَاسَةِ الْعِلْمِ

для изучения знания,

وَزِيَارَةِ الْقُبُورِ

для посещения могил,

وَمِنْ حَمْلِ الْمَيِّتِ

а также после несения покойного,

وَمَسِّهِ

и после прикосновения к нему.

فَصْلٌ فِي آدَابِ قَاضِي الْحَاجَةِ

يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ، بَوْلًا أَوْ غَائِطًا، أَنْ يَلْبَسَ نَعْلَيْهِ، وَيَسْتُرَ رَأْسَهُ، وَيَأْخُذَ أَحْجَارَ الْإِسْتِنْجَاءِ، وَيَقْدِمَ يَسَارَهُ عِنْدَ الدُّخُولِ، وَيُثْنَاهُ عِنْدَ الْخُرُوجِ، وَكَذَا يَفْعَلُ فِي الصَّحَرَاءِ، وَلَا يَحْمِلُ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَعْتَمِدُ عَلَى يَسَارِهِ، وَيَبْعُدُ، وَيَسْتَتِرُ، وَلَا يَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ، وَقَلِيلٍ جَارٍ، وَلَا فِي جُحْرِ، وَلَا فِي مَهَبِّ رِيحٍ، وَلَا فِي طَرِيقٍ، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ يُؤْكَلُ ثَمَرُهَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ فِي مَوْضِعِهِ، وَأَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنَ الْبَوْلِ. وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. وَعِنْدَ خُرُوجِهِ: غُفْرَانُكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي. وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَنْدِرُهَا، وَيَحْرُمُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَائِرٌ، أَوْ بَعْدَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، أَوْ كَانَ السَّائِرُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثِي ذِرَاعٍ، إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعَدَّةِ لِذَلِكَ. وَمِنْ آدَابِهِ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وَلَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا يَبُولُ فِي مَكَانٍ صُلْبٍ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، وَلَا إِلَى فَرْجِهِ، وَلَا إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ، وَلَا يَعْثُ بِيَدِهِ، وَأَنْ يُسَبِّلَ ثَوْبَهُ قَبْلَ انْتِصَابِهِ. وَيَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَوْ فِي إِنَاءٍ، وَعَلَى الْقَبْرِ. وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَقَائِمًا إِلَّا لِعَذْرِ، وَفِي مُتَحَدِّثِ النَّاسِ. فَإِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ.

فصل في آداب قاضي الحاجة

Раздел об этики поведения того, кто справляет нужду.

يُسْتَحَبُّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ

Желательно тому, кто справляет нужду,

болоа أو غائطا

мочеиспусканием или испражнением,

أَنْ يَلْبَسَ نَعْلَيْهِ

надеть обувь,

وَيَسْتُرَ رَأْسَهُ

покрыть голову,

وَيَأْخُذَ أَحْجَارَ الْإِسْتِنْجَاءِ

и взять камни для очищения после справления нужды.

وَيَقْدِمُ يَسَارَهُ عِنْدَ الدُّخُولِ

И желательно входить левой ногой,

ويمناه عِنْدَ الْخُرُوجِ

а выходить правой ногой.

وَكَذَا يَفْعَلُ فِي الصَّحَرَاءِ

Так же он поступает и в открытой местности.

وَلَا يَحْمِلُ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى

И не следует нести с собой то, на чём есть поминание Аллаха Всевышнего.

وَيَعْتَمِدُ عَلَى يَسَارِهِ

И желательно опираться на левую сторону/левую ногу,

وَيَبْعَدُ

отдаляться (от людей),

وَيَسْتَتِرُ

и прикрываться (от взглядов).

وَلَا يَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ

И не следует мочиться в стоячую воду,

وَقَلِيلٍ جَارٍ

и в малую проточную воду.

وَلَا فِي جُحْرٍ

И не следует мочиться в нору/отверстие,

وَلَا فِي مَهَبِ رِيحٍ

и в место, куда дует ветер (место сквозняка),

وَلَا فِي طَرِيقٍ

и на дороге,

وَتَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمَرَةٍ يُؤْكَلُ ثَمَرُهَا

и под плодоносящим деревом, плоды которого употребляются в пищу.

وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا لَظُرُورَةٍ

И не следует разговаривать, кроме случая необходимости.

وَلَا يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فِي مَوْضِعِهِ

И не следует совершать очищение водой прямо на месте справления нужды.

وَأَنْ يَسْتَبْرِئَ مِنَ الْبَوْلِ

И желательно убедиться в полном прекращении мочи.

وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِهِ

И при входе он говорит:

بِسْمِ اللَّهِ

«С именем Аллаха.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

О Аллах, я прибегаю к Тебе от джиннов мужского и женского пола».

وَعِنْدَ خُرُوجِهِ

А при выходе он говорит:

غفرانك

«Прошу Твоего прощения.

الحمد لله الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى

Хвала Аллаху, Который избавил меня от нечистот,

وعافاني

и даровал мне благополучие (здоровье естественным путем освобождаться от нечистот)».

وَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ

И не следует поворачиваться лицом к кьибле,

وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا

и не следует поворачиваться к ней спиной.

وَيَحْرَمُ ذَلِكَ

И это становится запретным,

إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَاتِرٌ

если между ним и кьиблой нет преграды,

أَوْ بَعْدَ عَنِّهِ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرَعٍ

или если преграда находится от него дальше, чем на три локтя (примерно 1.5 метра),

أَوْ كَانَ السَّاتِرُ أَقْلَ مِنْ ثُلُثِي ذِرَاعٍ

или если преграда ниже двух третей локтя (ниже примерно 30 сантиметров),

إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْمَعْدَةِ لَذَلِكَ

кроме мест, специально подготовленных для этого (то есть туалетов и подобных мест).

وَمِنْ آدَابِهِ

Также к этике (справления нужды) относится:

أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

не поворачиваться лицом к солнцу и луне,

وَلَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ

и не поднимать одежду, пока он не приблизится к земле,

وَلَا يَبُولُ فِي مَكَانٍ صَلْبٍ

и не мочиться в твёрдом месте,

وَلَا يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ

и не смотреть на небо,

وَلَا إِلَى فَرْجِهِ

и не смотреть на свой половой орган,

وَلَا إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهُ

и не смотреть на то, что выходит из него,

وَلَا يَعْثُرُ بِيَدِهِ

и не играть/не возиться своей рукой.

وَأَنْ يَسْبُلَ ثَوْبَهُ قَبْلَ انْتِصَابِهِ

И чтобы он опускал одежду до того, как полностью выпрямится.

وَيَحْرَمُ الْبَوْلُ فِي الْمَسْجِدِ

Запрещено мочиться в мечети,

وَلَوْ فِي إِنَاءٍ

даже в сосуд,

وَعَلَى الْقَبْرِ

и запрещено мочиться на могилу.

وَيَكْرَهُ عِنْدَ الْقَبْرِ

И нежелательно мочиться рядом с могилкой,

وَقَائِمًا إِلَّا لِعَذْرٍ

и стоя, кроме случая уважительной причины,

وَفِي مَتَحَدِّثِ النَّاسِ

и в месте, где люди собираются и разговаривают.

فَإِذَا عَطَسَ

Если же он чихнул,

حَمْدُ اللَّهِ بِقَلْبِهِ

то восхваляет Аллаха сердцем.

فَصْلٌ فِي الْإِسْتِنْجَاءِ

يَجِبُ الْإِسْتِنْجَاءُ مِنْ كُلِّ رَطْبٍ خَارِجٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ بِالْمَاءِ، أَوْ بِالْحَجَرِ، أَوْ جَامِدٍ طَاهِرٍ قَالَعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ. وَيُسَنُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ بِجَامِدٍ مُتَنَجِّسٍ دُونَ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ. فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَلَا فُضْلَ الْمَاءِ. وَشَرَطُ الْحَجَرِ أَنْ لَا يَجِفَّ النَّجَسُ، وَلَا يَنْتَقِلَ، وَلَا يَطْرَأَ نَجَسٌ آخَرُ، وَلَا يُجَاوِزَ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَتَهُ، وَلَا يُصِيبُهُ مَاءٌ، وَأَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ مَسَحَاتٍ. فَإِنْ لَمْ يَنْقُ الْمَحَلُّ، وَجَبَ الْإِنْقَاءُ، وَيُسَنُّ الْإِيْتَارُ، وَيُسَنُّ اسْتِيعَابُ الْمَحَلِّ بِالْحَجَرِ، وَالْإِسْتِنْجَاءُ بِالْيَسَارِ، وَالْإِعْتِمَادُ عَلَى الْوُسْطَى فِي الدُّبْرِ إِنْ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ، وَتَقْدِيمُ الْمَاءِ لِلْقُبْلِ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْوُضُوءِ، وَدَلُّكَ يَدُهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ يَغْسِلُهَا بَعْدَهُ، وَنَضْحُ فَرْجِهِ وَإِزَارِهِ، وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ: اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ التَّفَاقِقِ، وَحَصِّنْ فَرْجِي مِنَ الْفَوَاحِشِ.

فصل في الاستنجاء

Раздел об истинджа (очищении после справления нужды).

يجب الاستنجاء

Обязательно совершать истинджа

من كل رطب خارج من أحد السبيلين

от всего влажного, что выходит из одного из двух путей,

بالماء

водой,

أو بالحجر

или камнем,

أو جامد طاهر قالع غير مُحْتَرَم

или любым твёрдым, чистым, удаляющим нечистоту предметом, который не является уважаемым (то есть не пища, не предмет с религиозным текстом и т.п.).

ويسن الجمع بينهما

Желательно совместить оба способа: камень/твёрдый предмет и воду.

ولو بجامد مُتَنَجِّسٍ

И это совмещение достигается даже твёрдым предметом, ставшим нечистым,

دون ثلاث مسحات

и даже меньше чем тремя протирающими (потому что затем всё равно используется вода).

فإن اقتصر على أحدهما

Если же он ограничится одним из двух способов,

فَالْأَفْضَلُ الْمَاءَ

то лучше использовать воду.

وَشَرَطُ الْحَجَرِ

Условие использования камня/твёрдого предмета:

أَنْ لَا يَجِفَ النَّجَسُ

чтобы нечистота не высохла,

وَلَا يَنْتَقِلْ

и чтобы она не переместилась со своего места,

وَلَا يَطْرَأُ نَجَسٌ آخَرُ

и чтобы не появилась другая нечистота,

وَلَا يُجَاوِزُ صَفْحَتَهُ وَحَشْفَتَهُ

и чтобы нечистота не вышла за обычные пределы места выхода кала и
головки полового органа,

وَلَا يُصِيبُهُ مَاءٌ

и чтобы на неё не попала вода.

وَأَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ مَسْحَاتٍ

И чтобы очищение было не меньше чем тремя протирающими.

فَإِنْ لَمْ يَنْقِ الْمَحَلَّ

Если же место не очистилось,

وَجِبَ الْإِنْقَاءُ

то обязательно продолжать очищение до удаления нечистоты.

وَيَسُنُّ الْإِيْتَارُ

И желательно сделать число протирающих нечётным.

وَيَسُنُّ اسْتِيعَابُ الْمَحَلِّ بِالْحَجَرِ

И желательно охватить всё место очищения камнем/твёрдым предметом.

وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَسَارِ

И желательно совершать истинджа левой рукой.

وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْوُسْطَى فِي الدَّبَرِ

и при очищении заднего прохода желательно основное очищение выполнять
средним пальцем левой руки

إِنْ اسْتَنْجَى بِالمَاءِ

если он совершает истинджа водой.

وَتَقْدِيمُ الْمَاءِ لِلْقَبْلِ

И желательно сначала очищать водой передний проход/половой орган,

وتقديمه على الوضوء

и совершать истинджа до омовения.

ودلك يده بالأرض

И желательно потереть руку о землю,

ثم يغسلها بعده

а затем вымыть её после истинджа.

ونضح فرجه وإزاره

И желательно побрызгать водой на половой орган и на изар/нижнюю одежду (чтобы отвести сомнения относительно возможных капель мочи).

وأن يقول بعده

И желательно после этого сказать:

اللَّهُمَّ طهر قلبي من النفاق

О Аллах, очисти моё сердце от лицемерия

وحصن فرجي من الفواحش

и защити мой половой орган от мерзких грехов.

فَصْلٌ فِي مُوجِبِ الْغُسْلِ

مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ: الْمَوْتُ، وَالْحَيْضُ، وَالنَّفَاسُ، وَالْوِلَادَةُ، وَلَوْ عَلَقَةً وَمُضْغَةً، وَبَلَا رُطُوبَةٍ، وَالْجَنَابَةُ. وَتَحْصُلُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَيُعْرَفُ بِتَدَفُّقِهِ، أَوْ لَذَّةٍ بِخُرُوجِهِ، أَوْ رِيحٍ عَجِينٍ رَطْبًا، أَوْ رِيحٍ بَيَاضٍ بَيِضًا جَافًا، وَبِإِيلَاجِ الْحَشْفَةِ، أَوْ قَدْرِهَا، فِي فَرجٍ، وَلَوْ دُبْرًا، أَوْ فَرجٍ مَيِّتٍ، أَوْ بِحَيْمَةٍ، وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ كَثِيفٍ، وَبِرُؤْيَا الْمَنِيِّ فِي ثَوْبِهِ، أَوْ فِرَاشٍ لَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ. وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ، وَمَكَثٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَرَدُّدٌ فِيهِ لِغَيْرِ عُدْرٍ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ.

فصل في موجب الغسل

Раздел о причинах, обязывающих совершить гъусль.

مُوجِبَاتُ الْغُسْلِ

Причины, обязывающие совершить гъусль:

الْمَوْتُ

смерть (то есть умершего обязательно омыть),

وَالْحَيْضُ

менструация,

وَالنَّفَاسُ

послеродовое кровотечение,

وَالْوِلَادَةُ

роды,

وَلَوْ عَلَقَةً وَمُضْغَةً

даже если вышло нечто в виде сгустка крови или кусочка плоти,

وَبَلَا رُطُوبَةٍ

даже без влажности.

وَالْجَنَابَةُ

И джанаба (состояние большого ритуального осквернения).

وَتَحْصُلُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ

Джанаба наступает вследствие выхода мани,

وَيُعْرَفُ بِتَدَفُّقِهِ

а мани распознаётся по её выходу толчками,

أَوْ لَذَّةٍ بِخُرُوجِهِ

либо по ощущению удовольствия при её выходе,

أَوْ رِيحٍ عَجِينٍ رَطْبًا

либо по запаху теста, если она влажная,

أَوْ رِيحٍ بَيَاضٍ يَبُضُّ جَافًا

либо по запаху яичного белка, если она высохла.

وَبِإِيلَاجِ الْحَشْفَةِ

А также джанаба наступает из-за введения головки полового органа

أَوْ قَدْرَهَا

или части, равной ей по размеру (если головки нет),

فِي فَرْجٍ

в половой орган,

وَلَوْ دَبْرًا

даже если это задний проход,

أَوْ فَرْجٍ مَيِّتٍ

или половой орган умершего,

أَوْ بَهِيمَةٍ

или животного,

وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ كَثِيفٍ

даже при наличии плотной преграды (то есть без прямого соприкосновения кожи).

وَبِرُؤْيَا الْمَنِيِّ فِي ثَوْبِهِ

И также полное купание становится обязательным, если он увидел маны на своей одежде

أَوْ فَرَّاشٍ لَا يَنَامُ فِيهِ غَيْرُهُ

или на постели, на которой кроме него никто не спит.

وَيَحْرَمُ بِالْجَنَابَةِ مَا يَحْرَمُ بِالْحُدُوثِ

При джанабе запрещается всё то, что запрещается без омовения (при хадасе),

وَمَكْتٌ فِي الْمَسْجِدِ

а также пребывание в мечети,

وَتَرَدُّدٌ فِيهِ لَغَيْرِ عَذَرٍ

и хождение туда-сюда внутри неё (через неё) без уважительной причины,

وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ الْقِرَاءَةِ

и чтение Корана с намерением именно чтения Корана.

فَصْلٌ فِي صِفَاتِ الْغُسْلِ

وَأَقْلُ الْغُسْلِ: نِيَّةُ رَفْعِ الْجَنَابَةِ، أَوْ فَرْضِ الْغُسْلِ، أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ، وَاسْتِيعَابُ جَمِيعِ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ. وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ مَغْسُولٍ. وَسُنَنُهُ: الْإِسْتِقْبَالُ، وَالتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِالنِّيَّةِ، وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ، وَرَفْعُ الْأَدَى، ثُمَّ الْوُضُوءُ، ثُمَّ تَعَهُدُ مَوَاضِعِ الْإِنْعِطَافِ، وَتَحْلِيلُ أَصُولِ الشَّعْرِ ثَلَاثًا بِيَدِهِ الْمَبْلُولَةِ، ثُمَّ الْإِقَاضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، وَالتَّكْرَارُ ثَلَاثًا، وَالذَّلْكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، وَاسْتِصْحَابُ النِّيَّةِ، وَأَنْ لَا يَنْقُصَ مَاؤُهُ عَنْ صَاعٍ، وَأَنْ تُتْبَعَ الْمَرْأَةُ غَيْرُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ أَثَرِ الدَّمِ بِمِسْكِ، ثُمَّ بِطَبِيبٍ، ثُمَّ بِطِينٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَالْمَاءُ كَافٍ، وَأَنْ لَا يَغْتَسِلَ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ قَبْلَ الْبَوْلِ، وَيُسْنَى الذِّكْرُ الْمَأْثُورُ بَعْدَ الْفِرَاقِ، وَتَرْكُ الْإِسْتِعَانَةِ.

فصل في صفات الغسل

Раздел о порядке полного купания (описание гъусля).

وأقل الغسل

Минимум необходимого для того, чтобы гъусль был действителен:

نِيَّةُ رَفْعِ الْجَنَابَةِ

намерение устранить джанабу,

أَوْ فَرْضِ الْغُسْلِ

или намерение совершить обязательный гъусль,

أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ

или намерение устранить хъадас (состояние осквернения),

وَاسْتِيعَابُ جَمِيعِ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ

а также охватить водой все волосы и всю кожу.

وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِأَوَّلِ مَغْسُولٍ

И обязательно соединить намерение с первым омываемым местом.

وَسُنَنُهُ الْإِسْتِقْبَالُ

Сунны гъусля: обращение в сторону къиблы,

وَالْتَّسْمِيَةُ مَقْرُونَةً بِالنِّيَّةِ

произнесение имени Аллаха вместе с намерением,

وَغَسْلُ الْكَفَّيْنِ

мытьё кистей рук,

وَرَفْعُ الْأَدَى

удаление загрязнения/нечистоты с тела,

ثُمَّ الْوُضُوءُ

затем совершение омовения,

ثُمَّ تَعْهَدُ مَوَاضِعَ الْإِنْعَاطِ

затем тщательное (промывание) мест сгибов и складок тела, (чтобы вода
дошла до всех скрытых участков).

وَتَحْلِيلَ أَصُولِ الشَّعْرِ ثَلَاثًا

и прочёсывание корней волос три раза

بِيَدِهِ الْمَبْلُولَةِ

мокрой рукой.

ثُمَّ الْإِفَاضَةَ عَلَى رَأْسِهِ

Затем - проливание воды на голову,

ثُمَّ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

затем на правую сторону тела,

ثُمَّ الْأَيْسَرِ

затем на левую сторону.

وَالْتَكَارَ ثَلَاثًا

И повторение этого три раза,

وَالدَّلِكَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ

и растирание тела каждый раз.

وَاسْتَصْحَابَ النِّيَّةِ

И сохранение намерения.

وَأَنْ لَا يَنْقُصَ مَائُهُ عَنْ صَاعٍ

И чтобы воды было не меньше одного са' (около трех литров воды)

وَأَنْ تَتَّبِعَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مُعْتَدَّةٍ الْوَفَاةِ

И чтобы женщина, не находящаяся в идде после смерти мужа, обработала

أَثَرَ الدَّمِّ بِمِسْكٍ

место следов крови мускусом,

ثُمَّ بِطِيبٍ

а если нет мускуса - другим благовонием,

ثُمَّ بِطِينٍ

а если нет благовония - глиной.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ

Если же она ничего этого не найдёт,

فَالْمَاءُ كَافٍ

то воды достаточно.

وَأَنْ لَا يَغْتَسِلَ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ قَبْلَ الْبَوْلِ

И желательно не совершать гъусль после выхода мани до мочеиспускания.

وَيَسَنُ الذِّكْرَ الْمَأْثُورَ بَعْدَ الْفَرَاغِ

И желательно произнести переданный зикр после завершения,

وَتَرْكُ الْإِسْتِعَانَةِ

и не прибегать к помощи другого человека.

فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِهِ

وَيُكْرَهُ الْإِسْرَافُ فِي الصَّبِّ، وَالْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ، وَتَرْكُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. وَيُكْرَهُ لِلْجُنْبِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، وَالنَّوْمُ، وَالْجِمَاعُ قَبْلَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ، وَكَذَا مُنْقَطَعَةُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

فصل في مكروهاته

Раздел о нежелательных действиях во время гъусля.

وَيُكْرَهُ الْإِسْرَافُ فِي الصَّبِّ

Нежелательно чрезмерно лить воду,

وَالْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ

и совершать гъусль или омовение в стоячей воде,

وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ

и мыть больше трёх раз,

وَتَرْكُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ

и оставлять полоскание рта и втягивание воды в нос.

وَيُكْرَهُ لِلْجُنْبِ

И человеку в состоянии джанабы нежелательно

الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ

есть и пить,

وَالنَّوْمُ

спать,

وَالْجِمَاعُ

и вступать в близость

قَبْلَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ

до мытья полового органа и совершения омовения.

وَكَذَا مُنْقَطَعَةُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

То же относится к женщине, у которой прекратились менструация или послеродовое кровотечение.

بَابُ النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا

وَهِيَ الْخَمْرُ، وَلَوْ مُحْتَرَمَةً، وَالنَّبِيدُ، وَالْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَالْمَيْتَةُ، إِلَّا الْآدَمِيُّ، وَالسَّمَكُ، وَالْجُرَادُ، وَالِدَّمُ، وَالْقَيْحُ، وَالْقَيْءُ، وَالرَّوْثُ، وَالْبَوْلُ، وَالْمَذْيُ، وَالْوَدْيُ، وَالْمَاءُ الْمُتَغَيَّرُ السَّائِلُ مِنَ النَّائِمِ، وَمِنْهُ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْمُتَوَلَّدُ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَلَبَنٌ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، إِلَّا الْآدَمِيُّ. وَالْعَلَقَةُ، وَالْمُضْغَةُ، وَرُطُوبَةُ الْفَرْجِ فَطَاهِرَاتٌ. وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنَ الْحَيَوَانِ كَمَيْتَتِهِ، إِلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ، وَرِيشَهُ، وَصُوفَهُ، وَوَبْرَهُ، فَطَاهِرَاتٌ. وَلَا يَطْهَرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: الْخَمْرُ مَعَ إِنَائِهَا إِذَا صَارَتْ خَلًّا بِنَفْسِهَا، وَالْجِلْدُ الْمُتَنَجِّسُ بِالْمَوْتِ، وَيَطْهَرُ بِالِدَّبْعِ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ، وَمَا صَارَ حَيَوَانًا.

بَابُ النَّجَاسَةِ وَإِزَالَتِهَا

Глава о наджасе (нечистоте) и её удалении.

وَهِيَ الْخَمْرُ

К наджасе относится хамр (вино, классически прежде всего из винограда),

وَلَوْ مُحْتَرَمَةً

даже если оно мухтарам (то есть вино, которое держат для превращения в уксус).

وَالنَّبِيدُ

И набиз (опьяняющий настой/напиток, из фиников, изюма и подобного),

وَالْكَلْبُ

и собака,

وَالْخِنْزِيرُ

и свинья,

وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ أَحَدِهِمَا

и то, что родилось от одного из них.

وَالْمَيْتَةُ

И мертвечина,

إِلَّا الْآدَمِيَّ

кроме человека,

وَالسَّمَكُ

рыбы,

وَالْجُرَادُ

и саранчи.

وَالدَّمُ

И кровь,

والقيح
и гной,
والقيء
и рвота,
والروث
и навоз/помёт,
والبول
и моча,
والمذي
и мази (предсеменная жидкость),
والودي

и вади (густая беловатая жидкость, выходящая обычно после мочеиспускания или поднятия тяжести).

وَالْمَاءُ الْمُتَغَيَّرُ السَّائِلُ مِنَ النَّائِمِ

И изменившаяся жидкость, вытекающая у спящего (обычно имеется в виду жидкость изо рта, если она изменилась и выходит не как обычная чистая слюна).

ومني الكلب والخنزير

И семя собаки и свиньи,

والمولود من أحدهما

а также того, что родилось от одного из них.

ولبن ما لا يؤكل لحمه

И молоко животного, мясо которого не употребляется в пищу,

إِلَّا الْإِنْسَانِيَّ

кроме человека.

والعلقة والمضغة ورطوبة الفرج فطاهرات

А 'аляк'а (сгусток на ранней стадии развития плода), муд'а (кусочек плоти на ранней стадии развития плода) и естественная влажность полового органа являются чистыми (то есть речь о естественной влажности, а не о моче, мази или вади).

والجزء المنفصل من الحيوان كميته

И отделившаяся от животного часть имеет хукм его мертвечины (если мертвечина его чиста, то и она чиста, а если наджас, то и она наджас).

إِلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ

Кроме волос животного, мясо которого дозволено есть,

وريشه
его перьев,
وصوفه
шерсти,
ووبره
и пуха,
فطاهرات

ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ЧИСТЫМИ.

وَلَا يَطْهَرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ

И ничто из нечистот не становится чистым,

إِلَّا ثَلَاثَةً أَشْيَاءَ

кроме трёх вещей:

الْخَمْرُ مَعَ إِنَائِهَا

хамр вместе с его сосудом,

إِذَا صَارَتْ خَلَا بِنَفْسِهَا

если он сам по себе превратился в уксус;

وَالْجُلْدُ الْمُتَنَجِّسُ بِالْمَوْتِ

и кожа, ставшая нечистой из-за смерти животного,

وَيَطْهَرُ بِالِدَبْغِ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ

она очищается дублением снаружи и внутри;

وَمَا صَارَ حَيَوَانًا

и то, что из наджасы превратилось в живое животное, (например червь, возникший из мертвечины: такой червь считается чистым).

فصل في إزالة النجاسة

إِذَا تَنَجَّسَ شَيْءٌ بِمِلَاقَةِ كَلْبٍ أَوْ فَرَعِهِ مَعَ الرُّطُوبَةِ، غُسِلَ سَبْعًا، مَعَ مَزْجِ إِحْدَاهُنَّ بِالثَّرَابِ الطَّهُّورِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَوَّلَى، ثُمَّ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ. وَالْحَنْزِيرُ كَالْكَلْبِ. وَمَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ إِلَّا اللَّبَنَ، يُنْضَحُ بِالْمَاءِ. وَمَا تَنَجَّسَ بِغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنِيَّةً، وَجَبَتْ إِزَالَةُ عَيْنِهَا، وَطَعْمُهَا، وَلَوْحُهَا، وَرِيحُهَا. وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسَرَ زَوَالُهُ، وَيَضُرُّ بَقَاؤُهَا، أَوْ الطَّعْمُ وَحْدَهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ، كَفَى جَرِي الْمَاءِ عَلَيْهَا. وَيُشْتَرَطُ وُزُودُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ، وَالْغُسَالَةُ الْقَلِيلَةُ طَاهِرَةٌ مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ، وَقَدْ طَهَّرَ الْمَحَلُّ.

فصل في إزالة النجاسة

Раздел об удалении наджасы.

إذا تنجس شيء بملاقاة كلب أو فرعه مع الرطوبة

Если какая-либо вещь стала нечистой из-за соприкосновения с собакой или с тем, что произошло от неё, при наличии влажности,

غسل سبعا

её моют семь раз,

مع مزج إحداهنَّ بالثَّرابِ الطَّهُّورِ

причём одно из этих промываний должно быть смешано с очищающей землёй.

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأَوَّلَى

Лучше всего, чтобы земля была использована при первом промывании,

ثُمَّ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ

а если не в первом, то в любом промывании, кроме последнего.

وَالْحَنْزِيرُ كَالْكَلْبِ

Свинья имеет такой же хукм, как собака.

وَمَا تَنَجَّسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ إِلَّا اللَّبَنَ

А вещь, ставшая нечистой из-за мочи маленького мальчика, который ещё не питается ничем, кроме молока,

يُنْضَحُ بِالْمَاءِ

достаточно обрызгать водой.

وَمَا تَنَجَّسَ بِغَيْرِ ذَلِكَ

А если вещь стала нечистой чем-либо другим,

فَإِنْ كَانَتْ عَيْنِيَّةً

то если наджаса имеет субстанцию (то есть имеет тело, массу, существует физически),

وَجَبَتْ إِزَالَةُ عَيْنِهِ

обязательно удалить саму её субстанцию,

وطعمه

её вкус,

ولونه

цвет,

وريحہ

и запах.

وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ عَسَرَ زَوَالَهُ

Не вредит, если после очищения остался только цвет или только запах,
который трудно удалить.

ويضرُّ بقاءُهما

Но вредит, если остались вместе и цвет, и запах,

أَوِ الطَّعْمِ وَحْدَهُ

или если остался один только вкус.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ

А если у наджасы уже нет видимой/ощутимой субстанции,

كَفَى جَرِي الْمَاءِ عَلَيْهَا

достаточно, чтобы по ней прошла вода.

وَيَشْتَرِطُ وُزُودُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ

И при малом количестве воды условием является, чтобы вода прошла (по
этому месту),

وَالْغَسَالَةُ الْقَلِيلَةُ طَاهِرَةٌ

а малое количество воды, стекающей после промывания, считается чистым,

مَا لَمْ تَتَغَيَّرْ

пока оно не изменилось,

وَقَدْ طَهَرَ الْمَحَلُّ

если само место очищения уже стало чистым.

بَابُ التَّيَمُّمِ

يَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ لِفَقْدِ الْمَاءِ، وَالْبَرْدُ، وَالْمَرَضُ. فَإِنْ تَيَقَّنَ فَقَدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ، وَإِنْ تَوَهَّمَ الْمَاءَ، أَوْ ظَنَّهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَتَشَّ فِي مَنْزِلِهِ، وَعِنْدَ رُفْقَتِهِ، وَتَرَدَّدَ قَدَرِ حَدِّ الْعَوْثِ، وَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِغُلُوقِ سَهْمٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ. وَإِنْ تَيَقَّنَ وُجُودَ الْمَاءِ، وَجَبَ طَلَبُهُ فِي حَدِّ الْقُرْبِ، وَهُوَ سِتَّةُ آلَافِ خُطْوَةٍ. إِنْ كَانَ فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ تَيَمَّمَ. وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ الْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ. وَلَا يَجِبُ طَلَبُهُ فِي حَدِّ الْعَوْثِ وَحَدِّ الْقُرْبِ إِلَّا إِذَا أَمِنَ نَفْسًا، وَمَالًا، وَانْقِطَاعًا عَنِ الرُّفْقَةِ، وَخُرُوجَ الْوَقْتِ. فَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ، وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ. وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ، إِنْ لَمْ يَخْتَجِ إِلَيْهِ لِدَيْنٍ مُسْتَعْرِقٍ، أَوْ مَوْنَةٍ سَفَرِهِ، أَوْ نَفَقَةِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ، وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. وَيَجِبُ طَلَبُ هِبَةِ الْمَاءِ، وَاسْتِعَارَةُ دَلْوٍ، دُونَ انْتِهَابِ ثَمَنِهِ. وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ يَخْتِاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ، وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَجَبَ التَّيَمُّمُ. وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْمَرَضِ إِلَّا إِذَا خَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عَلَى نَفْسٍ، أَوْ مَنَفَعَةِ عُضْوٍ، أَوْ طُولِ الْمَرَضِ، أَوْ خُدُوثِ شَيْءٍ قَبِيحٍ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ. وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْبَرْدِ إِلَّا إِذَا لَمْ تَنْفَعِ تَدْفِئَةُ أَعْضَائِهِ، وَلَمْ يَجِدْ مَا يُسَجِّنُ بِهِ الْمَاءَ، وَخَافَ عَلَى مَنَفَعَةِ عُضْوٍ، أَوْ خُدُوثِ الشَّيْءِ الْمَذْكُورِ. وَإِنْ خَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ، غَسَلَ الصَّحِيحَ، وَتَيَمَّمَ عَنِ الْجَرِيحِ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ. فَإِنْ كَانَ جُنُبًا قَدَّمَ مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ مُحْدِثًا تَيَمَّمَ عَنِ الْجَرِيحِ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ. ثُمَّ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَبِيْرَةٌ نَزَعَهَا وَجُوبًا، فَإِنْ خَافَ مِنْ نَزَعِهَا، غَسَلَ الصَّحِيحَ، وَمَسَحَ عَلَيْهَا، وَتَيَمَّمَ عَمَّا تَحْتَهَا فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ. وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِذَا وَضَعَ الْجَبِيْرَةَ عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ، أَوْ كَانَتْ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ. وَيَقْضِي إِذَا تَيَمَّمَ لِلْبَرْدِ، أَوْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ فِي الْحَضَرِ، وَالْمُسَافِرِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ.

بَابُ التَّيَمُّمِ

Глава о таяммуме.

يَتَيَمَّمُ الْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ

Таяммум совершает как человек в хъадасе, так и человек в состоянии
джанабы,

لفقد الماء

при отсутствии воды,

والبرد

при сильном холоде,

والمَرَضُ

и при болезни.

فَإِنْ تَيَقَّنَ فَقَدْ الْمَاءَ

Если он точно уверен, что воды нет,

تَيَمَّم بِأَلَا طَلَب

он совершает таяммум без поиска воды.

وَإِنْ تَوَهُم الْمَاءَ أَوْ ظَنَّهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ

А если он допускает наличие воды, предполагает его или сомневается в этом,

فَتَش فِي مَنْزِلِهِ

он ищет в своём месте пребывания,

وَعِنْدَ رَفَقَتِهِ

у своих спутников,

وَتَرَدَّدَ قَدْرَ حَدِّ الْعَوْتِ

и осматривает вокруг на расстоянии предела зова о помощи,

وَقَدْرَهُ بَعْضُهُمْ بِغُلُوَّةِ سَهْمٍ

который некоторые учёные определили как дальность полёта стрелы.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً

Если он не найдёт воды,

تَيَمَّم

то совершает таяммум.

وَإِنْ تَيَقَّنَ وَجُودَ الْمَاءِ

А если он точно знает, что вода есть,

وَجِبَ طَلَبُهُ فِي حَدِّ الْقُرْبِ

то обязан искать её в пределах близкого расстояния,

وَهُوَ سِتَّةُ آلَافِ خَطْوَةٍ

а это шесть тысяч шагов.

إِنْ كَانَ فَوْقَ حَدِّ الْقُرْبِ تَيَمَّم

Если вода находится дальше предела близкого расстояния, он совершает таяммум.

وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ

Лучше отложить молитву,

إِنْ تَيَقَّنَ وُصُولَ الْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ

если он точно знает, что вода появится в конце времени молитвы.

وَلَا يَجِبُ طَلَبُهُ فِي حَدِّ الْعَوْتِ وَحَدِّ الْقُرْبِ

И поиск воды в пределах зова о помощи и в пределах близкого расстояния обязателен только тогда,

إِلَّا إِذَا أَمَّنَ نَفْسًا

когда человек не боится за свою жизнь,

وما لا

за своё имущество,

وانقطاعاً عَنِ الرَّفْقَةِ

не боится отстать от спутников,

وَحُجُوجِ الْوَقْتِ

и не боится выхода времени молитвы.

فَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِيهِ

Если он нашёл воду, которой недостаточно для полного очищения,

وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ

он обязан использовать её,

ثُمَّ يَتَيَمَّمُ

а затем совершить таяммум.

وَيَجِبُ شِرَاءُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ

И он обязан купить воду по обычной рыночной цене,

إِنْ لَمْ يَحْتَاجْ إِلَيْهِ

если эти деньги не нужны ему

لِدَيْنٍ مُسْتَعْرَقٍ

для выплаты долга, который поглощает его имущество,

أَوْ مَوْئِنَةَ سَفَرِهِ

или для расходов в пути,

أَوْ نَفَقَةِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ

или для содержания живого существа, жизнь которого имеет ценность в шариатском значении (мухтарам)

وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

даже если такая нужда возникнет в будущем.

وَيَجِبُ طَلْبُ هَبَةِ الْمَاءِ

И он обязан попросить воду в дар,

وَاسْتِعَارَةَ دَلْوٍ

и попросить ведро взаймы,

دُونَ اتِّهَابِ ثَمَنِهِ

но не обязан брать деньги на покупку воды в дар.

وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَاءٌ

Если же у него есть вода,

يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِعَطَشِ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ

которая нужна для утоления жажды животного категории мухтарам,

وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ

даже если эта нужда ожидается в будущем,

وَجِبَ التَّيَمُّمُ

он обязан совершить таяммум.

وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْمَرَضِ

И он не совершает таяммум из-за болезни,

إِلَّا إِذَا خَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ عَلَى نَفْسٍ

кроме случая, когда он боится, что использование воды навредит его жизни,

أَوْ مَنَفْعَةِ عَضْوٍ

или функции какого-либо органа,

أَوْ طَوْلِ الْمَرَضِ

или приведёт к затягиванию болезни,

أَوْ خُدُوثِ شَيْءٍ قَبِيحٍ فِي عَضْوٍ ظَاهِرٍ

или вызовет заметное уродующее повреждение на открытой части тела.

وَلَا يَتَيَمَّمُ لِلْبَرْدِ

И он не совершает таяммум из-за холода,

إِلَّا إِذَا لَمْ تَنْفَعِ تَدْفِئَةُ أَعْضَائِهِ

кроме случая, когда согревание частей тела не помогает,

وَلَمْ يَجِدْ مَا يَسْخُنُ بِهِ الْمَاءَ

и он не нашёл того, чем можно нагреть воду,

وَخَافَ عَلَى مَنَفْعَةِ عَضْوٍ

и боится за функцию какого-либо органа,

أَوْ خُدُوثِ الشَّيْءِ الْمَذْكُورِ

или боится появления упомянутого уродующего повреждения.

وَإِنْ خَافَ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي بَعْضِ بَدَنِهِ

Если человек боится использовать воду на какой-то части своего тела,

غَسَلَ الصَّحِيحَ

он моет здоровые участки,

وَتَيَمَّمُ عَنِ الْجَرِيحِ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

и совершает таяммум вместо промывания повреждённого участка, протирая лицо и руки.

فَإِنْ كَانَ جَنْبًا

Если он находится в состоянии джанабы,

قَدِمَ مَا شَاءَ

он может начать с чего пожелает: либо с мытья здоровых участков, либо с таяммума.

وَإِنْ كَانَ مُحْدَثًا

А если он находится в состоянии хьадаса,

تَيَمَّمَ عَنِ الْجَرِيحِ وَقْتَ غَسْلِ الْعَلِيلِ

то совершает таяммум вместо повреждённого участка именно тогда, когда по порядку омовения дойдет до мытья больного участка.

ثُمَّ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ جَبِيرَةٌ

Затем, если на повреждённом месте есть повязка, (гипс и т.п.),

نَزَعَهَا وَجُوبًا

он обязан снять её.

فَإِنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهَا

Если же он боится вреда от её снятия,

غَسَلَ الصَّحِيحَ

он моет здоровые участки,

وَمَسَحَ عَلَيْهَا

протирает поверх повязки,

وَتَيَمَّمَ عَمَّا تَحْتَهَا فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

и совершает таяммум вместо того участка, который находится под ней, протирая лицо и руки.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

И он обязан затем восполнить молитву,

إِذَا وَضَعَ الْجَبِيرَةَ عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ

если наложил повязку без омовения,

أَوْ كَانَتْ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

или если повязка была на лице или руках.

وَيَقْضِي إِذَا تَيَمَّمَ لِلْبَرْدِ

И он восполняет молитву, если совершил таяммум из-за холода,

أَوْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ الْمَاءِ فِي الْحَضَرِ

или если совершил таяммум из-за отсутствия воды, находясь не в пути,

وَالْمُسَافِرُ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ

а также путником, совершающий грех самим своим путешествием (то есть отправился в путь для совершения запретного или без разрешения, если для него требуется разрешение).

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ التَّيَمُّمِ

شُرُوطُ التَّيَمُّمِ عَشْرَةٌ: أَنْ يَكُونَ بِثَرَابٍ، وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، وَأَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا، وَأَنْ لَا يُخَالِطُهُ دَقِيقٌ وَنَحْوُهُ، وَأَنْ يَقْصِدَهُ، فَلَوْ سَفَتَهُ الرِّيحُ فَرَدَّدَهُ لَمْ يَكْفِهِ، وَأَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ، وَأَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلًا، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ قَبْلَهُ، وَأَنْ يَقَعَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، وَأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرَضٍ عَيْنِي.

فصل في شروط التيمم

Раздел об условиях таяммума.

شُرُوطُ التَّيَمُّمِ عَشْرَةٌ

Условий таяммума десять:

أَنْ يَكُونَ بِثَرَابٍ

первое - чтобы он совершался землёй (пыльной землёй),

وَأَنْ يَكُونَ طَاهِرًا

второе - чтобы эта земля была чистой,

وَأَنْ لَا يَكُونَ مُسْتَعْمَلًا

третье - чтобы она не была уже использованной (в таяммуме),

وَأَنْ لَا يُخَالِطُهُ دَقِيقٌ وَنَحْوُهُ

четвёртое - чтобы она не была смешана с мукой и т.п.,

وَأَنْ يَقْصِدَهُ

пятое - чтобы человек имел цель использовать именно эту землю для таяммума,

فَلَوْ سَفَتَهُ الرِّيحُ فَرَدَّدَهُ لَمْ يَكْفِهِ

поэтому, если ветер нанёс на него пыль, а он лишь протер ею по лицу или рукам, этого недостаточно.

وَأَنْ يَمْسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَتَيْنِ

шестое - чтобы он протёр лицо и руки двумя ударами (прикосновениями к земле),

وَأَنْ يُزِيلَ النَّجَاسَةَ أَوَّلًا

седьмое - чтобы он сначала удалил наджасу,

وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْقِبْلَةِ قَبْلَهُ

восьмое - чтобы перед таяммумом он приложил усилие для определения кьиблы, (если её направление ему не известно, так как таяммум делается для конкретной молитвы после подготовки к ней).

وَأَنْ يَقَعَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ

девятое - чтобы таяммум был совершён после наступления времени молитвы,

وَأَنْ يَتَيَمَّمَ لِكُلِّ فَرَضٍ عَيْنِي

десятое - чтобы он совершал отдельный таяммум для каждого обязательного индивидуального фарда (фарду 'айн).

فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ

فُرُوضُ التَّيَمُّمِ خَمْسَةٌ: الْأَوَّلُ: النَّقْلُ. الثَّانِي: نِيَّةُ الْاِسْتِبَاحَةِ، وَيَجِبُ قَرْنُهَا بِالضَّرْبِ، وَاسْتِدَامَتُهَا إِلَى مَسْحِ وَجْهِهِ. فَإِنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ اسْتِبَاحَةَ الْفَرَضِ، صَلَّى الْفَرَضَ وَالنَّفْلَ، أَوْ اسْتِبَاحَةَ النَّفْلِ، أَوْ الصَّلَاةَ، أَوْ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ، لَمْ يُصَلِّ بِهِ الْفَرَضَ. الثَّلَاثُ: مَسْحُ وَجْهِهِ. الرَّابِعُ: مَسْحُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. الْخَامِسُ: التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْمَسْحَيْنِ.

فصل في أركان التيمم

Раздел о столпах таяммума.

فروض التيمم خمسة

Обязательных действий при таяммуме пять:

الأول النقل

первое - перенесение земли/пыли (то есть нужно намеренно перенести пригодную для таяммума пыль на лицо и руки);

الثاني نية الاستباحة

второе - намерение получить дозволенность совершения молитвы (то есть намерение не «выйти из состояния осквернения» полностью, а получить разрешение молиться при отсутствии воды или невозможности её использовать);

ويجب قرنها بالضرب

и обязательно соединить это намерение с ударом/прикосновением рук к земле,

واستدامتها إلى مسح وجهه

и сохранять его до начала протирания лица.

فإن نوى بتيممه استباحة الفرض

Если он намерился своим таяммумом получить дозволенность совершения обязательной молитвы,

صلى الفرض والنفل

то он может совершать и обязательную молитву, и дополнительную.

أو استباحة النفل

А если он намерился получить дозволенность только для дополнительной молитвы,

أو الصلاة

или просто для молитвы вообще,

أو صلاة الجنازة

или для джаназа-намаза,

لم يصل به الفرض

то обязательную молитву этим тамаммом он совершать не может.

الثالث مسح وجهه

Третье - протирание лица.

الرابع مسح يديه إلى المرفقين

Четвёртое - протирание рук до локтей включительно.

الخامس الترتيب بين المسحين

Пятое - соблюдение порядка между двумя протираниями: (сначала лицо, затем руки).

وَسُنُّهُ: التَّسْمِيَةُ، وَتَقْدِيمُ الْيَمَنِ، وَمَسْحُ أَعْلَى وَجْهِهِ، وَتَخْفِيفُ الْعُبَارِ، وَالْمُؤَالَاةُ، وَتَفْرِيقُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ الضَّرْبِ، وَنَزْعُ الْحَاتِمِ، وَيَجِبُ نَزْعُهُ فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ. وَمِنْ سُنَنِهِ إِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى الْعُضْوِ، وَمَسْحُ الْعُضْدِ، وَعَدَمُ التَّكْرَارِ، وَالِاسْتِقْبَالُ، وَالشَّهَادَتَانِ بَعْدَهُ. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا، صَلَّى الْفَرَضَ وَحْدَهُ، وَأَعَادَ بِالْمَاءِ.

وسننه التَّسْمِيَةُ

Сунны таяммума: произнесение имени Аллаха,

وَتَقْدِيمُ الْيَمَنِ

начинать с правой стороны,

وَمَسْحُ أَعْلَى وَجْهِهِ

начинать протирание лица с верхней его части,

وَتَخْفِيفُ الْعُبَارِ

уменьшить количество пыли на руках (то есть слегка стряхнуть лишнюю пыль, чтобы её не было чрезмерно много),

والمؤالاة

непрерывность между действиями,

وتفريق الأصابع عند الضرب

раздвигать пальцы при прикосновении/ударе рук о землю,

ونزع الحاتم

снять кольцо,

ويجب نزعُه في الضربة الثانية

а при втором ударе по земле снять его обязательно (чтобы протирание дошло до места под кольцом).

ومن سننه إمرار اليد على العضو

Также из его сунн - проводить рукой по протираемой части тела,

ومسح العضد

протирать верхнюю часть руки выше локтя,

وعدم التكرار

не повторять протирание несколько раз,

والاستقبال

обращаться в сторону кьиблы,

والشهادتان بعده

и произнести две шахады после таяммума.

ومن لم يجد ماءً ولا تُراباً

А тот, кто не нашёл ни воды, ни земли/пыли,

صلى الفَرَضَ وَحْدَهُ

совершает только обязательную молитву,

وَأَعَادَ بِالْمَاءِ

а затем повторяет её с водой, (когда появится возможность).

فَصْلٌ فِي الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا، وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ، وَوَقْتُهِ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ. وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا. وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ، وَمُرُورُ الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلَوِيثَهُ، وَالصَّوْمُ، وَالطَّلَاقُ فِيهِ، وَالِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ. وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ.

فصل في الحيض والاستحاضة والنفاس

Раздел о хайде, истихаде и послеродовом кровотечении.

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ

Минимальная продолжительность хайда - один день и одна ночь (то есть сутки).

وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا

Максимальная продолжительность - пятнадцать дней вместе с ночами.

وْغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ

Обычно он длится шесть или семь дней.

وَوَقْتُهِ بَعْدَ تِسْعِ سِنِينَ

Возможное время его начала - после девяти лет (то есть до этого возраста кровь не считается хайдом).

وَأَقَلُّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بِلَيَالِيهَا

Минимальная чистота между двумя хайдами - пятнадцать дней вместе с ночами.

وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ

Из-за хайда запрещается всё то, что запрещается при джанабе.

وَمُرُورُ الْمَسْجِدِ إِنْ خَافَتْ تَلَوِيثَهُ

А также проходить через мечеть, если она боится испачкать её.

وَالصَّوْمُ

И запрещается поститься.

وَالطَّلَاقُ فِيهِ

И запрещается давать ей развод во время хайда.

وَالِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ

И запрещается интимные отношения в участке тела между пупком и коленом.

وَيَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ الصَّلَاةِ

И она обязана восполнить пропущенные посты, но не обязана восполнять пропущенные молитвы.

فَصْلٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ

وَالْمُسْتَحَاضَةُ تَغْسِلُ فَرْجَهَا، ثُمَّ تَحْشُوهُ، إِلَّا إِذَا أَحْرَقَهَا الدَّمُ، أَوْ كَانَتْ صَائِمَةً. فَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا، تَعْصِبُ بِخِرْقَةٍ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ أَوْ تَتِيمَّمُ فِي الْوَقْتِ، وَتُبَادِرُ بِالصَّلَاةِ. وَإِنْ أَخَّرَتْ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، اسْتَأْنَفَتْ. وَتَجِبُ الطَّهَّارَةُ وَتَجْدِيدُ التَّعْصِيبِ لِكُلِّ فَرْصٍ. وَسَلَسُ الْبَوْلِ، وَسَلَسُ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ، مِثْلُهَا. وَأَقْلُ النَّفَاسِ لِحُطَّةٍ، وَأَكْثَرُهُ سِتُونَ يَوْمًا، وَعَالِيَهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَيَحْرُمُ بِهِ مَا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ.

فصل في المستحاضة

Раздел о женщине с истихадой (кровотечение из-за болезни).

والمستحاضة تغسل فرجها

Женщина с истихадой моет свой половой орган,

ثم تحشوه

затем помещает внутрь что-либо, (задерживающее кровь),

إلا إذا أحرقتها الدَّمُ

кроме случая, когда кровь причиняет ей жжение/вред,

أو كانت صَائِمَةً

или когда она постится.

فإن لم يكفها

Если этого недостаточно,

تعصب بخِرْقَةٍ

она перевязывает место тканью (прокладкой, чтобы удержать кровь).

ثم تتوضأ أو تتيمم في الوقت

Затем она совершает омовение или таяммум (если нет воды) после наступления времени молитвы,

وتبادر بالصَّلَاةِ

и сразу приступает к молитве.

وإن أخرجت لغير مصلحة الصَّلَاةِ

Если же она отложит молитву не ради пользы самой молитвы,

استأنفت

то должна начать заново (то есть повторить необходимые действия очищения).

وتجب الطَّهَّارَةُ

И очищение обязательно

وتجديد التَّغْصِيبِ لكل فرض

с обновлением перевязки для каждой обязательной молитвы.

وسلس البَوْل

Человек с недержанием мочи,

وسلس المَذْي

с постоянным выделением мази,

والودي

и вади

مثلها

имеет такой же хьукм, как женщина с истихадой.

وأقلّ النَّفَاسِ لِحُظَّةٍ

Минимальная продолжительность послеродового кровотечения - одно мгновение.

وَأَكْثَرَهُ سِتُّونَ يَوْمًا

Максимальная продолжительность - шестьдесят дней.

وْغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ يَوْمًا

Обычно оно длится сорок дней.

وَيَحْرَمُ بِهِ مَا يَحْرَمُ بِالْحَيْضِ

Из-за послеродового кровотечения запрещается всё то, что запрещается из-за хайда.

بَابُ الصَّلَاةِ

تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ، فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ إِلَّا الْمُرْتَدَّ، وَلَا عَلَى صَبِيٍّ، وَلَا حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ، وَلَا مَجْنُونٍ إِلَّا الْمُرْتَدَّ، وَلَا عَلَى مُعْمَى عَلَيْهِ إِلَّا السَّكَرَانَ الْمُتَعَدِّيَّ بِسُكْرِهِ. وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ أَمْرُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ، وَضَرْبُهُ عَلَيْهَا لِعَشْرِ. وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ، أَوْ الْمُعْمَى عَلَيْهِ، أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ، أَوْ طَهَّرَتِ الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَلَوْ بِتَكْبِيرَةٍ، وَجِبَ الْقَضَاءُ، بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلَامَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الطَّهَّارَةَ وَالصَّلَاةَ. وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا قَبْلَهَا إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا، بِشَرْطِ السَّلَامَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الْفَرْضَيْنِ وَالطَّهَّارَةِ. وَلَوْ جُنَّ، أَوْ حَاضَتْ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَجِبَ الْقَضَاءُ إِنْ مَضَى قَدْرُ الْفَرْضِ مَعَ الطُّهْرِ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَقْدِيمُهُ.

بَابُ الصَّلَاةِ

Глава о молитве.

تجب الصلاة على كل مسلم

Молитва обязательна для каждого мусульманина,

بالغ

достигшего совершеннолетия,

عاقِل

находящегося в здравом рассудке,

طاهر

и находящегося в состоянии чистоты (от хайда и послеродового кровотечения).

فَلَا قَضَاءَ عَلَى كَافِرٍ

Поэтому неверующий не обязан восполнять молитвы,

إِلَّا الْمُرْتَدَّ

кроме вероотступника.

وَلَا عَلَى صَبِيٍّ

И ребёнок не обязан восполнять молитвы,

وَلَا حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ

и женщина после хайда или послеродового кровотечения тоже не обязана восполнять молитвы.

وَلَا مَجْنُونٍ

И душевно больной (слабоумный) не обязан восполнять молитвы,

إِلَّا الْمُرْتَدَّ

кроме вероотступника (если он стал слабоумным после вероотступничества).

وَلَا عَلَى مَغْمَى عَلَيْهِ

И потерявший сознание не обязан восполнять молитвы,

إِلَّا السَّكَرَانُ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ

кроме пьяного, который сам виновен в своём опьянении (то есть опьянел запретным путём, а не из-за наркоза и т.п.).

وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ وَالسَّيِّدِ

И опекун, а также хозяин раба обязаны

أَمْرَ الصَّبِيِّ الْمُتَمَيِّزِ بِهَا لِسَبْعِ سِنِينَ

приказывать различающему ребёнку совершать молитву с семи лет,

وَضَرْبَهُ عَلَيْهِا لِعَشْرِ

и наказывать его за оставление молитвы с десяти лет.

وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ

Если ребёнок достиг совершеннолетия,

أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ

или слабоумный пришёл в разум,

أَوْ الْمَغْمَى عَلَيْهِ

или потерявший сознание очнулся,

أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ

или неверующий принял Ислам,

أَوْ طَهَّرَتِ الْخَائِضُ

или женщина очистилась от хайда,

أَوْ النُّفْسَاءُ

или женщина очистилась от послеродового кровотечения,

قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ

до выхода времени молитвы,

وَلَوْ بِتَكْبِيرَةٍ

даже если до конца времени оставалось лишь столько, сколько нужно для одного такбира,

وَجِبَ الْقَضَاءُ

то восполнение этой молитвы становится обязательным,

بِشَرْطِ بَقَاءِ السَّلَامَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ

при условии, что не было препятствий,

بِقَدْرِ مَا يَسَعُ الطَّهَّارَةَ وَالصَّلَاةَ

и оставалось достаточно времени для очищения и совершения молитвы.

وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا قَبْلَهَا

И также обязательно восполнить молитву, которая была перед ней,

إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا

если она относится к тем молитвам, которые можно объединять с этой молитвой.

بِشَرْطِ السَّلَامَةِ مِنَ الْمَوَانِعِ

При условии отсутствия препятствий

قَدَرِ الْفَرَضَيْنِ وَالطُّهَارَةِ

на протяжении времени, достаточного для двух обязательных молитв и очищения.

وَلَوْ جَنَ

А если человек потерял рассудок

أَوْ حَاضَتْ

или у женщины начался хайд,

أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ

или человек потерял сознание

أَوَّلَ الْوَقْتِ

в начале времени молитвы,

وَجِبَ الْقَضَاءُ

то восполнение этой молитвы становится обязательным,

إِنْ مَضَى قَدَرُ الْفَرَضِ

если до появления препятствия прошло времени достаточно для совершения обязательной молитвы,

مَعَ الطُّهْرِ

вместе с очищением,

إِنْ لَمْ يُمَكَّنْ تَقْدِيمُهُ

если очищение нельзя было совершить заранее.

فَصْلٌ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ، وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، غَيْرَ ظِلِّ الاسْتِواءِ. وَلَهَا وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ، ثُمَّ اخْتِيَارٌ إِلَى آخِرِهِ. وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَزَادَ قَلِيلًا. وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ: فَضِيلَةٌ أَوَّلُهُ، وَاخْتِيَارٌ إِلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْنِ، ثُمَّ جَوَازٌ إِلَى الْإِصْفَرَارِ، ثُمَّ كَرَاهَةٌ إِلَى آخِرِهِ. وَأَوَّلُ الْمَغْرِبِ بِالْعُرُوبِ، وَيَبْقَى حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ. وَلَهَا ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ، ثُمَّ وَقْتُ اخْتِيَارٍ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ وَقْتُ جَوَازٍ إِلَى الْفَجْرِ الصَّادِقِ، وَهُوَ الْمُنْتَشِرُ ضَوْؤُهُ مُعْتَرِضًا بِالْأُفُقِ، وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ. وَلَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ، ثُمَّ اخْتِيَارٌ إِلَى الْإِسْفَارِ، ثُمَّ جَوَازٌ إِلَى الْحُمْرَةِ، ثُمَّ كَرَاهَةٌ. وَيُكْرَهُ تَسْمِيَةُ الْمَغْرِبِ عِشَاءً، وَالْعِشَاءُ عَتَمَةٌ. وَيُكْرَهُ التَّوْمُ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا، إِلَّا فِي خَيْرٍ أَوْ حَاجَةٍ. وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ، وَيُحْصَلُ ذَلِكَ بِأَنْ يَشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ حِينَ دَخَلَ الْوَقْتُ. يُسْنُ التَّأَخِيرُ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ، لَا الْجُمُعَةِ، فِي الْحَرِّ، بِالْبَلَدِ الْحَارِّ، لِمَنْ يُصَلِّي جَمَاعَةً فِي مَوْضِعٍ بَعِيدٍ، إِلَى حُصُولِ الظِّلِّ، وَلِمَنْ تَيَقَّنَ السُّتْرَةَ آخِرَ الْوَقْتِ، وَلِمَنْ تَيَقَّنَ الْجَمَاعَةَ آخِرَهُ، وَكَذَا لَوْ ظَنَّنَهَا وَلَمْ يَفْحَشِ التَّأَخِيرَ، وَلِلْعِيمِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْوَقْتَ، أَوْ يَخَافَ الْفَوَاتَ. وَمَنْ صَلَّى رَكْعَةً فِي الْوَقْتِ فَهِيَ آدَاءٌ، أَوْ دُوهًا فَقَضَاءٌ. وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا إِلَى أَنْ يَقَعَ بَعْضُهَا خَارِجَهُ.

فصل في مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

Раздел о временах молитвы.

وأول وقت الظهر زوال الشمس

Начало времени зухра - отклонение солнца от зенита.

وآخره مصير ظل كل شيء مثله

А конец времени зухра - когда тень каждой вещи становится равной самой этой вещи,

غير ظل الاستواء

не считая тени, которая была у неё в момент зенита.

ولها وقت فضيلة أوله

У зухра есть время наибольшего достоинства - его начало,

ثم اختيار إلى آخره

затем время предпочтительности - до конца его времени.

وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر

Начало времени асра - когда выходит время зухра,

وزاد قليلا

и тень немного увеличивается после этого.

وَلَهَا أَرْبَعَةٌ أَوْقَاتٌ

У асра есть четыре периода:

فَضِيلَةٌ أَوَّلُهُ

время наибольшего достоинства - его начало,

وَإِخْتِيَارٌ إِلَى مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْنِ

время предпочтительности - пока тень не станет равной двойной длине предмета,

ثُمَّ جَوَازٌ إِلَى الْإِصْفَرَارِ

затем время дозволенности - до пожелтения солнца,

ثُمَّ كَرَاهَةٌ إِلَى آخِرِهِ

затем нежелательное время - до конца времени асра.

وَأَوَّلُ الْمَغْرَبِ بِالْمَغْرُوبِ

Начало времени магъриба - с заходом солнца,

وَيَبْقَى حَتَّى يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ

и оно продолжается, пока не исчезнет красная вечерняя заря.

وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ

Это является началом времени иша.

وَلَهَا ثَلَاثَةٌ أَوْقَاتٌ

У иша есть три периода:

وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ

время наибольшего достоинства - его начало,

ثُمَّ وَقْتُ إِخْتِيَارٍ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ

затем время предпочтительности - до первой трети ночи,

ثُمَّ وَقْتُ جَوَازٍ إِلَى الْفَجْرِ الصَّادِقِ

затем время дозволенности - до истинного рассвета.

وَهُوَ الْمُنْتَشِرُ ضَوْؤُهُ مُعْتَزِّضًا بِالْأَفَقِ

Истинный рассвет - это свет, который распространяется поперёк горизонта.

وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ

Он является началом времени утренней молитвы.

وَلَهَا أَرْبَعَةٌ أَوْقَاتٌ

У субхья есть четыре периода:

وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلُهُ

время наибольшего достоинства - его начало,

ثُمَّ اخْتِيَارَ إِلَى الْإِسْفَارِ

затем время предпочтительности - до заметного рассветного просветления,

ثُمَّ جَوَّازَ إِلَى الْحُمْرَةِ

затем время дозволенности - до появления утренней красноты,

ثُمَّ كَرَاهَةً

затем нежелательное время.

وَيَكْرَهُ تَسْمِيَةَ الْمَغْرِبِ عِشَاءً

И нежелательно называть мағъриб словом «иша»,

وَالْعِشَاءُ عَتَمَةٌ

а иша - словом «'атама» (поздняя ночная молитва).

وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا

И нежелательно спать до неё (то есть до молитвы иша),

وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا

и разговаривать после неё,

إِلَّا فِي خَيْرٍ أَوْ حَاجَةٍ

кроме разговора о благом или по необходимости.

وَأَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ أَوَّلَ الْوَقْتِ

Лучшее из дел - совершение молитвы в начале её времени.

وَيَحْصُلُ ذَلِكَ

И это достигается тем,

بِأَنْ يَشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الصَّلَاةِ حِينَ دَخَلَ الْوَقْتُ

что человек начинает заниматься подготовкой к молитве сразу после наступления её времени.

يَسْنُ التَّأْخِيرَ عَنِ أَوَّلِ الْوَقْتِ

В некоторых случаях желательно отложить молитву от самого начала времени:

لِلْإِبْرَادِ بِالظَّهْرِ

для охлаждения времени зухра (чтобы совершить его когда прохладнее),

لَا الْجُمُعَةَ

но не пятничной молитвы,

فِي الْحَرِّ

в сильную жару,

بِالْبَلَدِ الْحَارِّ

в жаркой местности,

لَمَنْ يُصَلِّيْ جَمَاعَةً فِي مَوْضِعٍ بَعِيدٍ

для того, кто совершает молитву коллективно в отдалённом месте,

إِلَى حُصُولِ الظِّلِّ

пока не появится тень.

وَلَمَنْ تَيَقَّنْ السَّيْرَةَ آخِرَ الْوَقْتِ

И также желательно отложить молитву тому, кто уверен, что к концу времени найдёт одежду/покрытие для закрытия аурата.

وَلَمَنْ تَيَقَّنْ الْجَمَاعَةَ آخِرِهِ

И тому, кто уверен, что к концу времени сможет совершить молитву в джамаате.

وَكَذًا لَوْ ظَنَّهَا

То же самое, если он лишь предполагает, (что джамаат будет в конце времени),

وَلَمْ يَفْحَشِ التَّأْخِيرَ

при условии, что задержка не будет чрезмерной.

وَاللَّغِيمَ

И также желательно отложить молитву при облачности,

حَتَّى يَتَيَقَّنَ الْوَقْتَ

пока он не убедится в наступлении времени,

أَوْ يَخَافُ الْفَوَاتَ

или пока не начнёт опасаться, что время молитвы выйдет.

وَمَنْ صَلَّى رُكْعَةً فِي الْوَقْتِ

Если человек успел совершить один ра'ат до выхода времени молитвы,

فَهِيَ آدَاءٌ

то молитва совершается как своевременная (считается совершенной до выхода времени),

أَوْ دُونَهَا

а если он совершил меньше этого (то есть не успел совершить один ра'ат),

فَقِضَاءٌ

то она считается восполнением.

وَيَحْرَمُ تَأْخِيرَهَا

И запрещено откладывать молитву

إِلَى أَنْ يَقَعَ بَعْضُهَا خَارِجَهُ

до такой степени, что часть её будет совершена уже после выхода времени.

فَصْلٌ فِي الْاجْتِهَادِ فِي الْوَقْتِ

وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ أَخَذَ بِخَبَرِ ثِقَةٍ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ، أَوْ أَذَانَ مُؤَذِّنٍ، أَوْ صِيَاكِ دِيكَ مُجَرَّبٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، اجْتَهَدَ بِقِرَاءَةٍ، أَوْ حِرْفَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. وَيتَخَيَّرُ الْأَعْمَى بَيْنَ تَقْلِيدِ ثِقَةٍ وَالْاجْتِهَادِ. فَإِنْ تَيَقَّنَ صَلَاتَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ، قَضَاهَا. وَيُسْتَحَبُّ الْمُبَادَرَةُ بِقَضَاءِ الْفَائِتَةِ، وَتَقْدِيمُهَا عَلَى الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَا يَخَافُ فَوَاقَهَا، وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْجُمَاعَةَ فِيهَا. وَيَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِقَضَاءِ الْفَائِتَةِ إِنْ فَاتَتْهُ بغيرِ عُذْرٍ.

فصل في الاجتهاد في الوقت

Раздел об определении времени молитвы через иджтихад.

وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ

Если человек не знает, наступило ли время молитвы,

أَخَذَ بِخَبَرِ ثِقَةٍ

он опирается на сообщение надёжного человека,

يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ

если тот сообщает на основе знания,

أَوْ أَذَانَ مُؤَذِّنٍ

или опираясь на азан муаззина,

أَوْ صِيَاكِ دِيكَ مُجَرَّبٍ

или на крик проверенного петуха (который кукарекает например во время утренней молитвы).

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ

Если же он не найдёт ничего из этого,

اجْتَهَدَ بِقِرَاءَةٍ

он самостоятельно определяет время (по косвенным признакам): например, по чтению,

أَوْ حِرْفَةٍ

или по работе/ремеслу,

أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ

или по чему-либо подобному (то есть по привычному делу, продолжительность которого ему известна).

وَيَتَخَيَّرُ الْأَعْمَى

А слепой человек выбирает

بَيْنَ تَقْلِيدِ ثِقَةٍ

между следованием сообщению надёжного человека

وَالْإِجْتِهَادَ

и самостоятельным определением времени.

فَإِنْ تَيَقَّنْ صَلَاتَهُ قَبْلَ الْوَقْتِ

Если же он убедится, что совершил молитву до наступления её времени,

قَضَاهَا

он обязан совершить её заново.

وَيَسْتَحِبُّ الْمُبَادَرَةَ بِقَضَاءِ الْفَائِتَةِ

Желательно поспешить с восполнением пропущенной молитвы,

وَتَقْدِيمِهَا عَلَى الْحَاضِرَةِ

и совершить её раньше текущей молитвы,

الَّتِي لَا يَخَافُ فَوْتَهَا

если он не боится, что время текущей молитвы выйдет,

وَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ فِيهَا

даже если из-за этого он боится упустить джамаат в текущей молитве.

وَيَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِقَضَاءِ الْفَائِتَةِ

А незамедлительное восполнение пропущенной молитвы обязательно,

إِنْ فَاتَتْهُ بِغَيْرِ عَذْرِ

если она была пропущена без уважительной причины.

فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ

تَحْرُمُ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ وَقْتُ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمَحٍ، وَوَقْتُ الْإِسْتِوَاءِ، إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى تَزُولَ، وَوَقْتُ الْإِصْفَرَارِ حَتَّى تَغْرُبَ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ. وَلَا يَحْرُمُ مَا لَهُ سَبَبٌ غَيْرُ مُتَأَخِّرٍ عَنْهَا، كَفَائِتَةٍ، وَكُسُوفٍ، وَسُنَّةٍ وَضُوءٍ، وَنَحِيَّةٍ، وَسَجْدَةٍ تِلَاوَةٍ، وَشُكْرِ، إِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ تَأْخِيرَهَا إِلَيْهَا لِیُصَلِّيَهَا فِيهَا. وَيَحْرُمُ مَا لَهُ سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا، كَصَلَاةِ الْإِسْتِحَارَةِ، وَرَكَعَتَيِ الْإِحْرَامِ، وَالصَّلَاةُ إِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ، إِلَّا التَّحِيَّةَ رَكَعَتَيْنِ، إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ التَّكْبِيرَةَ.

فصل في الصلاة المحرمة من حيث الوقت

Раздел о молитвах, запрещённых из-за времени.

تحرم الصلاة في غير حرم مكة

Запрещается совершать молитву вне харама Мекки

وقت طلوع الشمس

во время восхода солнца,

حتى ترتفع قدر رمح

пока оно не поднимется примерно на высоту копья.

ووقت الاستواء

И во время стояния солнца в зените,

إلا يوم الجمعة

кроме пятницы,

حتى تزول

пока солнце не отклонится от зенита.

ووقت الاصفرار

И во время пожелтения солнца

حتى تغرب

до его захода.

وبعد صلاة الصبح

И после совершения утренней молитвы

حتى تطلع

до восхода солнца.

وبعد صلاة العصر

И после совершения асра

حتى تغرب

до захода солнца.

وَلَا يَحْرَمُ مَا لَهُ سَبَبٌ غَيْرُ مُتَأَخِّرٍ عَنْهَا

Но не запрещается молитва, у которой есть причина, не наступающая после самой молитвы,

كفائتة

например восполнение пропущенной молитвы,

وكسوف

молитва затмения,

وسنة وضوء

сунна после омовения,

وتحية

тахийят аль-масджид,

وسجدة تلاوة

земной поклон чтения Корана,

وشكر

и земной поклон благодарности,

إِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ تَأْخِيرَهَا إِلَيْهَا لِيُصَلِّيَهَا فِيهَا

если человек специально не откладывал их до этого запретного времени, чтобы совершить именно в нём.

وَيَحْرَمُ مَا لَهَا سَبَبٌ مُتَأَخِّرٌ عَنْهَا

И запрещается молитва, причина которой наступает после неё,

كصلاة الاستخارة

например молитва истихара,

وركعتي الإحرام

два раката перед вступлением в ихрам,

وَالصَّلَاةُ إِذَا صَعِدَ الْخُطِيبُ الْمِنْبَرَ

а также молитва после того, как имам поднялся на минбар для хутбы,

إِلَّا التَّحِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ

кроме двух ракатов тахийят аль-масджид,

إِنْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتِ التَّكْبِيرَةِ

если человек не боится пропустить вступительный такбир (пятничного намаза).

بَابُ الْأَذَانِ

يُسْتَحَبُّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ لِلْمَكْتُوبَةِ إِنْ لَمْ يُصَلِّهَا بِفَائِتَةٍ، لِلرَّجُلِ وَلَوْ مُنْفَرِدًا، وَلَوْ سَمِعَ الْأَذَانَ، وَالْجَمَاعَةَ ثَانِيَةً، وَفَائِتَةً. فَإِنْ اجْتَمَعَتْ فَوَائِتُ، أَوْ جَمَعَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا، أَذَّنَ لِلأَوَّلَى وَحْدَهَا. وَيُسْتَحَبُّ الْإِقَامَةُ وَحْدَهَا لِلْمَرْأَةِ، وَأَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ جَمَاعَةً: الصَّلَاةُ جَمَاعَةً. وَشَرَطُ صِحَّةِ الْأَذَانِ الْوَقْتُ، إِلَّا الصُّبْحَ فَيَجُوزُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَإِلَّا الْأَوَّلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالتَّرْتِيبِ، وَالْمُؤَالَاةِ، وَكَوْنُهُ مِنْ وَاحِدٍ، وَبِالْعَرَبِيَّةِ إِنْ كَانَ ثُمَّ مَنْ يُحْسِنُهَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ. وَشَرَطُهُمَا إِسْمَاعُ بَعْضِ الْجَمَاعَةِ، وَإِسْمَاعُ نَفْسِهِ إِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا. وَشَرَطُ الْمُؤَدِّينَ الْإِسْلَامَ، وَالتَّمْيِيزَ، وَالدُّكُورَةَ. وَيُكْرَهُ التَّمْطِيطُ، وَالْكَلَامُ الْيَسِيرُ فِيهِ، وَتَرْكُ إِجَابَتِهِ، وَأَنْ يُؤَدِّنَ قَاعِدًا، أَوْ رَاكِبًا، إِلَّا الْمُسَافِرَ الرَّكَّابَ، وَفَاسِقًا، وَصَبِيًّا، وَجُنُبًا، وَمُحَدِّثًا، إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ فَيُثِمُّهُ، وَالتَّوَجُّهَ فِيهِمَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. وَيُسْنُ تَرْتِيلُهُ، وَالتَّرْجِيعُ فِيهِ، وَالتَّنْوِيبُ فِي الصُّبْحِ أَدَاءً وَفَضَاءً، وَيُسْنُ الْإِلْتِفَاتُ بِرَأْسِهِ وَحْدَهُ يَمِينُهُ فِي «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ»، وَيَسَارُهُ فِي «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ». وَيُسْنُ وَضْعُ أُصْبُعِيهِ فِي صِمَاحِي أَذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ دُونَ الْإِقَامَةِ، وَكَوْنُ الْمُؤَدِّينَ ثِقَةً، وَمُتَطَوِّعًا، وَصَبِيًّا، وَحَسَنَ الصَّوْتِ، وَعَلَى مُرْتَفَعٍ، وَبُحْرَبِ الْمَسْجِدِ، وَجَمْعُ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِنَفْسٍ، وَيَفْتَحُ الرَّاءَ فِي الْأَوَّلَى فِي قَوْلِهِ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ»، وَيُسْكِنُ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ الْمُمَطَّرَةِ، أَوْ ذَاتِ الرِّيحِ، أَوْ الظُّلْمَةِ، بَعْدَ الْأَذَانِ أَوْ الْحَيْعَلَتَيْنِ. وَالْأَذَانُ لِلصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ، وَيُنَوِّبُ فِيهِمَا، وَتَرْكُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَيْهِ، وَتَرْكُ الْمَشْيِ فِيهِ. وَأَنْ يَقُولَ السَّامِعُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّينَ وَالْمُقِيمِ، إِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُولُ عَقِبَ كُلِّ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، وَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعًا فِي الْأَذَانِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ، وَإِلَّا فِي التَّنْوِيبِ، فَيَقُولُ: «صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ»، وَإِلَّا فِي كَلِمَتِي الْإِقَامَةِ: «أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا». وَأَنْ يَقْطَعَ الْقِرَاءَةَ لِلْإِجَابَةِ، وَأَنْ يُجِيبَ بَعْدَ الْجَمَاعِ، وَالْخَلَاءِ، وَالصَّلَاةِ، مَا لَمْ يَطُلِ الْفَضْلُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ. ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ». وَالدُّعَاءُ عَقِبَهُ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقَامَةِ. وَالْأَذَانُ مَعَ الْإِقَامَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِمَامَةِ، وَيُسْنُ الْجُمُعُ بَيْنَهُمَا. وَشَرَطُ الْمُقِيمِ الْإِسْلَامَ وَالتَّمْيِيزَ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ الْإِقَامَةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْأَذَانِ، وَبِصَوْتٍ أَوْخَفَ مِنَ الْأَذَانِ، وَالْإِلْتِفَاتُ فِي الْحَيْعَلَةِ. فَإِنْ أَذَّنَ جَمَاعَةً، فَيُقِيمُ الرَّائِبُ، ثُمَّ الْأَوَّلُ، ثُمَّ يُفْرَغُ. وَالْإِقَامَةُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ، وَالْأَذَانُ بِنَظَرِ الْمُؤَدِّينَ.

فصل في الأذان

Раздел об азане.

يُسْتَحَبُّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ لِلْمَكْتُوبَةِ

Азан и икъяма желательны для обязательной молитвы,

إِنْ لَمْ يَصْلُهَا بِفَائِتَةٍ

если она не совершается вместе с пропущенной молитвой (или с другой молитвой так, что азан уже был дан для первой из них).

للرَّجُلِ

Это желательно для мужчины,

وَلَوْ مُنْفَرِّدًا

даже если он молится один,

وَلَوْ سَمِعَ الْأَذَانَ

даже если он уже слышал азан.

وَلِلْجَمَاعَةِ ثَانِيَةً

И также азан и икъама желательны для второго джамаата,

وفائِتَةٍ

и для пропущенной молитвы.

فَإِنْ اجْتَمَعَ فَوَائِتُ

Если же собралось несколько пропущенных молитв,

أَوْ جُمِعَ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا

или он объединяет две молитвы джам' такъдим или джам' таъхир,

أَذْنَ لِلأَوَّلَى وَحَدَهَا

то азан произносится только для первой молитвы.

وَيَسْتَحَبُّ الْإِقَامَةَ وَحَدَهَا لِلْمَرْأَةِ

Для женщины желательно произносить только икъаму.

وَأَنْ يُقَالَ فِي الصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ جَمَاعَةً

А для суннат-молитвы, совершаемой коллективно, желательно сказать:

الصَّلَاةُ جَمَاعَةً

«Собирайтесь на молитву».

وَشَرَطُ صِحَّةِ الْأَذَانِ الْوَقْتُ

Условие действительности азана - наступление времени молитвы,

إِلَّا الصُّبْحَ

кроме азана на субх:

فَيَجُوزُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ

его можно произнести после половины ночи.

وَالْأَوَّلُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

И кроме первого азана в пятницу (его можно произнести до времени зухра).

وَالتَّزْيِيبَ

Также условием является соблюдение порядка слов азана,
والموالاته

непрерывность между его фразами,

وَكُونَهُ مِنْ وَاحِدٍ

и чтобы азан был произнесён одним человеком.

وبالعربية

И чтобы он был на арабском языке,

إِنْ كَانَ ثُمَّ مَنْ يَحْسِنُهَا

если есть тот, кто умеет произносить его на арабском.

وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ

А тот, кто не умеет, обязан научиться.

وشرطهما إسماع بعض الجماعة

Условие азана и икамы - чтобы их услышала хотя бы часть джамаата,

وإسماع نفسه إِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا

а если человек молится один - чтобы он сам слышал себя.

وشرط المؤذن الإسلام

Условия муаззина: Ислам,

والتمييز

различение/сознательный возраст,

والذكورة

и мужской пол.

وَيَكْرَهُ التَّمْطِيطَ

Нежелательно чрезмерно растягивать слова азана,

وَالكَلَامَ الْيَسِيرَ فِيهِ

вести даже короткий разговор во время него,

وَتَرْكُ إِجَابَتِهِ

оставлять ответ на азан,

وَأَنْ يُؤْذَنَ قَاعِدًا

произносить азан сидя,

أَوْ رَاكِبًا

или верхом,

إِلَّا الْمُسَافِرَ الرَّكَّابَ

кроме путника, который находится верхом в пути (продолжает путь верхом).

وفاسقا

И нежелательно, чтобы азан произносил нечестивец,

وصيبا

ребёнок,

وجنبا

человек в состоянии джанабы,

ومحدثا

или человек в состоянии хьадаса,

إِلَّا إِذَا أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْأَذَانِ

кроме случая, когда хьадас возник у него уже во время азана:

فِيَتِمُّهُ

тогда он завершает азан.

والتوجه فيهما لغير القبلة

И нежелательно во время азана и икъамы обращаться не в сторону кьиблы.

وَيَسُنُّ تَرْتِيلُهُ

Желательно произносить азан размеренно и ясно,

والترجيع فيه

и делать в нём тарджи' (то есть сначала тихо произнести две шахады, затем повторить их громко),

والتثويب في الصُّبْحِ أَذَاءً وَقَضَاءً

и произносить тасвиб в субхе, как при совершении вовремя, так и при восполнении (то есть говорить: «الصلاة خير من النوم» - «молитва лучше сна»).

وَيَسُنُّ الْإِلْتِقَاتِ بِرَأْسِهِ وَحْدَهُ

Желательно поворачивать только голову,

يَمِينُهُ فِي حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ

направо при словах «حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ»,

ويساره فِي حَيِّ عَلَى الْفَلَّاحِ

и налево при словах «حَيِّ عَلَى الْفَلَّاحِ».

وَيَسُنُّ وَضْعَ أَصْبَعِيهِ فِي صِمَاخِي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَانِ

Желательно класть пальцы в отверстия ушей при азане,

دُونُ الْإِقَامَةِ

но не при икъаме.

وَكُونَ الْمُؤَدِّنَ ثِقَّةً

Желательно, чтобы муаззин был надёжным,

ومتطوعاً

делал это добровольно,

وصيتاً

обладал громким голосом,

وَحَسَنَ الصَّوْتِ

имел красивый голос,

وعَلَى مُرْتَفَعٍ

стоял на возвышенном месте,

وبقرب الْمَسْجِدِ

и находился рядом с мечетью.

وَجَمَعَ كُلَّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِنَفْسٍ

Желательно произносить каждые два такбира на одном дыхании.

ويفتح الرَّاءَ فِي الْأَوَّلَى فِي قَوْلِهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

В первом слове «أكبر» из пары «اللَّهُ أكبر الله أكبر» буква ر произносится с фатхой¹,

ويسكن فِي الثَّانِيَةِ

а во втором «أكبر» - с сукуном (потому что на нём делается остановка).

وَقَوْلِ أَلَّا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ

И желательно сказать: «أَلَّا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ» - «молитесь в своих

местах/жилищах»,

فِي اللَّيْلَةِ الْمَمْطَرَةِ

в дождливую ночь,

¹ В первом слове «أكبر» из пары «اللَّهُ أكبر الله أكبر» автор указывает, что при слитном произношении двух такбиров буква ر читается с фатхой. Однако шейх Са‘ид Ба‘али аль-Хадрами, приводя слова Ибн Хишама аль-Ансари - известного египетского грамматика и автора труда «مغني اللبيب» - поясняет, что правильнее читать эту ر с даммой: «اللَّهُ أكبرُ الله أكبر». Причина в том, что по грамматике здесь у ر должна быть дамма, а фатха появляется лишь как техническое облегчение произношения, чтобы не встретились два сукуна подряд. Поэтому лучший вариант - сделать остановку после первого такбира, либо произнести с даммой.

أَوْ ذَاتَ الرِّيحِ

или в ветреную ночь,

أَوْ الظُّلْمَةَ

или в тёмную ночь,

بعد الأذان أو الحيعلتين

после азана или после фраз «حي على الصلاة» и «حي على الفلاح».

وَالْأَذَانَ لِلصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ

И для субха желательно произносить азан два раза,

ويُثَوِّبُ فِيهِمَا

и в обоих азанах произносить тасвиб.

وَتَرْكُ رَدِّ السَّلَامِ عَلَيْهِ

И муаззину желательно не отвечать на салам во время азана,

وَتَرْكُ الْمَشْيِ فِيهِ

и не ходить во время него.

وَأَنْ يَقُولَ السَّامِعُ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ وَالْمَقِيمُ

И желательно, чтобы слушающий повторял то, что говорит муаззин и произносящий икъяму.

إِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ

Кроме хъай'алятайн:

فَيَقُولُ عَقِبَ كُلِّ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

после каждой из них он говорит: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» - «нет силы и мощи, кроме как от Аллаха».

وَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعًا فِي الْأَذَانِ بَعْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ

В азане это говорится четыре раза после хъай'алятайн (потому что каждая из двух фраз повторяется по два раза).

وَالْإِثَابُ فِي التَّوْبِ

И кроме тасвиба:

فَيَقُولُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

после него слушающий говорит: «صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ» - «да будешь ты правдив и благочестив» (это произносится как дуа/благопожелание в ответ на тасвиб).

وَالْإِثَابُ فِي كَلِمَتِي الْإِقَامَةِ

И кроме двух слов икъямы «قد قامت الصلاة»:

أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا

после них он говорит: «да утвердит её Аллах и сохранит её» (то есть пусть она всегда совершится должным образом и сохраняется среди мусульман).

وَأَنْ يَقْطَعَ الْقِرَاءَةَ لِلْإِجَابَةِ

И желательно прервать чтение Корана, чтобы ответить на азан.

وَأَنْ يُجِيبَ بَعْدَ الْجَمَاعِ وَالْخَلَاءِ وَالصَّلَاةِ

И желательно ответить на азан после завершения близости, справления нужды или молитвы,

مَا لَمْ يَطْلُ الْفَضْلُ

если промежуток не стал слишком долгим.

وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ

И после азана желательно произнести салават Пророку ﷺ.

ثُمَّ يَقُولُ

Затем он говорит:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ

«О Аллах, Господь этого совершенного призыва,

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ

и совершаемой молитвы,

آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ

даруй Мухаммаду ﷺ аль-василя - особую высшую степень в Раю - и аль-фадыля, то есть дополнительное достоинство и превосходство,

وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

и возведи его на достохвальную степень, которую Ты обещал ему, (то есть на особое положение заступничества в Судный день)».

وَالدُّعَاءَ عَقْبَهُ

И желательно делать дуа после этого,

وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِقَامَةِ

а также между азаном и икъамой.

وَالْأَذَانَ مَعَ الْإِقَامَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِمَامَةِ

Азан вместе с икъамой лучше, чем быть имамом.

وَيَسُنُّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا

И желательно, чтобы один человек совместил между ними, (то есть азан и икъаму).

وَشَرَطُ الْمُقِيمِ الْإِسْلَامَ وَالتَّمْيِيزَ

Условия произносящего икъаму: Ислам и способность различать.

وَيَسْتَحِبُّ أَنْ تَكُونَ الْإِقَامَةُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْأَذَانِ

Желательно, чтобы икъама произносилась не в том же месте, где был произнесён азан,

وَبصُوتٍ أَوْخَفُضَ مِنَ الْأَذَانِ

и голосом ниже, чем при азане.

وَالِاتِّفَاتِ فِي الْحَيْعَلَةِ

И желательно поворачиваться при словах «حي على الصلاة» и «حي على الفلاح».

فَإِنْ أَذِنَ جَمَاعَةٌ

Если азан произнесли несколько человек,

فَيُقِيمُ الرَّائِبُ

то икъаму произносит штатный муаззин.

ثُمَّ الْأَوَّلُ

Если его нет, то тот, кто первым произнёс азан.

ثُمَّ يَقْرَعُ

(А если порядок не ясен или они равны), между ними бросают жребий.

وَالِإِقَامَةُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ

Икъама произносится по усмотрению имама (то есть её не начинают, пока имам не готов приступить к молитве),

وَالْأَذَانُ بِنَظَرِ الْمُؤَدِّنِ

а азан произносится по усмотрению муаззина (то есть муаззин сам следит за наступлением времени молитвы и отвечает за произнесение азана).

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

فُرُوضُهَا ثَلَاثَةٌ عَشَرَ: الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ، وَيَكْفِيهِ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ، نَحْوُ نِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُنَّةِ الْوُضُوءِ، نِيَّةُ فِعْلِ الصَّلَاةِ. وَفِي الْمُؤَقَّتَةِ وَالَّتِي لَهَا سَبَبٌ نِيَّةُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينِ، كَسُنَّةِ الظُّهْرِ، أَوْ عِيدِ الْفِطْرِ، أَوْ الْأَضْحَى. وَفِي الْفَرْضِ نِيَّةُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينِ، صُبْحًا أَوْ غَيْرَهَا، وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِلْبَالِغِ. وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ عَدَدِ الرُّكْعَاتِ، وَالْإِضَافَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَالْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ. وَيَجِبُ قَرْنُ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرَةِ. الثَّانِي: أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» فِي الْقِيَامِ، وَلَا يَضُرُّ تَحُلُّلُ يَسِيرٍ وَصَفٍ لِلَّهِ تَعَالَى، أَوْ سُكُوتٍ. وَيُتَرَجَّمُ الْعَاجِزُ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ، وَيَجِبُ تَعَلُّمُهُ، وَلَوْ بِالسَّفَرِ، وَيُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ لِلتَّعَلُّمِ. وَيُشْتَرَطُ إِسْمَاعُ نَفْسِهِ التَّكْبِيرِ، وَكَذَا الْقِرَاءَةُ وَسَائِرُ الْأَرْكَانِ. الثَّلَاثُ: الْقِيَامُ فِي الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ، وَيُشْتَرَطُ نَصَبُ فَقَارِ ظَهْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَقَفَ مُنْحِنِيًا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَعَدَ، وَرَكَعَ مُخَاضِيًا جَبْهَتَهُ قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحَاضِيَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ، وَهُمَا عَلَى وَزَانِ رُكُوعِ الْقَائِمِ فِي الْمُحَادَاةِ. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ اضْطَجَعَ عَلَى جَنْبِهِ، وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ اسْتَلْقَى، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ بِشَيْءٍ، وَيَوْمِي بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَإِمَاوُهُ لِلسُّجُودِ أَكْثَرُ قَدَرٍ إِمْكَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَوْمَأَ بِطَرْفِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَجْرَى الْأَرْكَانَ عَلَى قَلْبِهِ. وَيَتَنَقَّلُ الْقَادِرُ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا، لَا مُسْتَلْقِيًا، وَيَقْعُدُ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. وَأَجْرُ الْقَاعِدِ الْقَادِرِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَالْمُضْطَجِعُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ. الرَّابِعُ: الْفَاتِحَةُ، إِلَّا لِمَعْدُورٍ لِسَبْقٍ وَغَيْرِهِ. وَابْتِسْمَلُهُ، وَالتَّشْدِيدَاتُ الَّتِي فِيهَا مِنْهَا. وَلَا يَصِحُّ إِبْدَالُ الظَّاءِ عَنِ الضَّادِ، وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ اللَّحْنِ الْمُخِلِّ بِالْمَعْنَى، وَالْمُؤَالَاهُ. فَتَنْقَطِعُ الْفَاتِحَةُ بِالسُّكُوتِ الطَّوِيلِ إِنْ تَعَمَّدَهُ، أَوْ كَانَ يَسِيرًا وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ الْقِرَاءَةِ، وَبِالدِّكْرِ، إِلَّا إِذَا كَانَ نَاسِيًا، وَإِلَّا إِذَا سُنَّ فِي الصَّلَاةِ، كَالتَّائِمِينَ، وَالتَّعَوُّذِ، وَسُؤَالِ الرَّحْمَةِ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ، وَالرَّدِّ عَلَيْهِ. الْخَامِسُ: الرُّكُوعُ، وَأَقْلُهُ أَنْ يَنْحَنِيَ حَتَّى تَنَالَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَطْمَئِنَّ بِحَيْثُ تَسْتَقِرُّ أَعْضَاؤُهُ، وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَهُ، فَلَوْ هَوَى لِلتِّلَاوَةِ فَجَعَلَهُ رُكُوعًا لَمْ يَكْفِهِ. السَّادِسُ: الْإِعْتِدَالُ، وَهُوَ أَنْ يَعُودَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ، وَشَرْطُهُ الطَّمَأْنِينَةُ، وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَهُ، فَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَعًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكْفِ. السَّابِعُ: السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ، وَأَقْلُهُ أَنْ يَضَعَ بَعْضَ بَشَرَةِ جَبْهَتِهِ عَلَى مُصَلَّاهُ. وَشَرْطُهُ الطَّمَأْنِينَةُ، وَوَضْعُ جُزْءٍ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَجُزْءٍ مِنْ بَطُونِ كَفَيْهِ، وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَتَنَاوُلُ رَأْسِهِ، وَعَدَمُ الْهُوِيِّ لِعَيْرِهِ، فَلَوْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ وَجَبَ الْعُودُ إِلَى الْإِعْتِدَالِ، وَارْتِفَاعُ أَسْفَلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ، وَعَدَمُ السُّجُودِ عَلَى شَيْءٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ. فَلَوْ عَصَبَ جَمِيعَ جَبْهَتِهِ لِجِرَاحَةٍ، وَخَافَ مِنْ نَزْعِ الْعَصَابَةِ، سَجَدَ عَلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ. الثَّامِنُ: الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَشَرْطُهُ الطَّمَأْنِينَةُ، وَأَنْ لَا يُطَوِّلَهُ، وَلَا الْإِعْتِدَالُ، وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِالرَّفْعِ غَيْرَهُ، فَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَعًا مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكْفِهِ. التَّاسِعُ: التَّشَهُدُ الْآخِرُ، وَأَقْلُهُ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ». وَتُشْتَرَطُ مَوَالاتُهُ، وَأَنْ يَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ. الْعَاشِرُ: الْقُعُودُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ. الْحَادِي عَشَرَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَهُ قَاعِدًا، وَأَقْلُهُا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»، أَوْ «عَلَى رَسُولِهِ»، أَوْ «عَلَى النَّبِيِّ». الثَّانِي عَشَرَ: السَّلَامُ، وَأَقْلُهُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ». الثَّلَاثُ عَشَرَ: التَّزْيِيبُ. فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكُهُ، كَانَ سَجْدًا قَبْلَ رُكُوعِهِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَإِنْ سَهَا، فَمَا بَعْدَ الْمَثْرُوكِ لَعَوُ. فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ أَتَى بِهِ، وَإِلَّا تَمَّتْ رُكْعَتُهُ، وَتَدَارَكَ الْبَاقِي. وَلَوْ تَيَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الرُّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، سَجَدَهَا، وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، أَوْ شَكَّ فِيهَا، أَتَى بِرُكْعَةٍ. وَإِنْ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ، وَقَدْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَى، فَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ، وَلَوْ لِلِاسْتِرَاحَةِ، هَوَى لِلِسُجُودٍ، وَإِلَّا جَلَسَ مُطْمَئِنًّا، ثُمَّ يَسْجُدُ. وَإِنْ تَذَكَّرَ تَرَكَ رُكْنَ بَعْدَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَ النَّيَّةَ، أَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ، إِنْ قَرُبَ الْفَصْلُ، وَلَمْ يَمَسَّ نَجَاسَةً. وَلَا يَضُرُّ اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ، وَلَا الْكَلَامُ. وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ.

باب صفة الصَّلَاة

Глава: описание молитвы.

فروضها ثلاثة عشر

Обязательных составляющих молитвы тринадцать.

الأول النِّيَّةُ بِالْقَلْبِ

Первый - намерение сердцем.

ويكفيه في النَّفْلِ الْمُطْلَقِ

В дополнительной молитве, не привязанной к времени и причине, достаточно

نُحُو تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسَنَةِ الْوُضُوءِ

например в тахийят аль-масджид или сунне после омовения,

نِيَّةُ فَعْلِ الصَّلَاةِ

намерения просто совершить молитву.

وَفِي الْمُؤَقَّتَةِ وَالَّتِي لَهَا سَبَبٌ

А в дополнительной молитве, имеющей определённое время или причину,

نِيَّةُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينِ

нужно намерение совершения молитвы и её конкретизация,

كَسَنَةِ الظُّهْرِ

например: сунна зухра,

أَوْ عِيدِ الْفِطْرِ

или молитва праздника разговения,

أَوْ الْأَضْحَى

или молитва праздника жертвоприношения.

وَفِي الْفَرَضِ

А в обязательной молитве

نِيَّةُ الْفِعْلِ وَالتَّعْيِينِ

нужно намерение совершения молитвы и её конкретизация:

صَبَحًا أَوْ غَيْرَهَا

например, субх или другая обязательная молитва,

وَنِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ لِلْبَالِغِ

а для совершеннолетнего также иметь намерение обязательности этой молитвы.

وَيَسْتَحِبُّ ذِكْرَ عَدَدِ الرُّكْعَاتِ

Желательно упомянуть в намерении количество ракатов,

وَالْإِضَافَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

отнести молитву к Аллаху Всевышнему (например: «Я намерился совершить такую-то молитву ради Всевышнего Аллаха»),

وَالْأَدَاءَ وَالْقَضَاءَ

а также указать, совершается она вовремя или как восполнение.

وَيَجِبُ قَرْنَ النِّيَّةِ بِالتَّكْبِيرِ

И обязательно соединить намерение с такбиром.

الثَّانِي أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ فِي الْقِيَامِ

Второе обязательное составляющее - сказать «الله أكبر» стоя.

وَلَا يَضُرُّ تَحَلُّلُ يَسِيرٍ

Не вредит небольшая вставка

وصف لله تَعَالَى

с описанием Аллаха Всевышнего (например الله تعالى أكبر)

أَوْ سَكُوتٍ

или короткая пауза.

وَيَتَرَجَمُ الْعَاجِزُ بِأَيِّ لُغَةٍ شَاءَ

Тот, кто не способен произнести такбир по-арабски, переводит его на любой язык, который пожелает.

وَيَجِبُ تَعَلُّمُهُ

И он обязан выучить его по-арабски,

وَلَوْ بِالسَّفَرِ

даже если для этого потребуется отправиться в путь.

وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِلتَّعْلَمِ

И он откладывает молитву ради обучения (если можно выучить до выхода
времени намаза),

وَيَشْتَرِطُ إِسْمَاعَ نَفْسِهِ التَّكْبِيرِ

и условием является, чтобы он сам слышал свой такбир,

وَكَذَا الْقِرَاءَةِ وَسَائِرِ الْأَرْكَانِ

и так же - своё чтение и остальные словесные столпы молитвы.

الثَّالِثُ الْقِيَامُ فِي الْفَرَضِ لِلْقَادِرِ

Третий столп - стояние в обязательной молитве для того, кто способен стоять.

وَيَشْتَرِطُ نَصْبَ فَقَارِ ظَهْرِهِ

Условием является выпрямление позвоночника/спины.

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَقَفَ مَنَحْنِيًا

Если он не способен стоять прямо, то стоит наклонившись.

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَعَدَ

Если не способен и на это, то молится сидя.

وَرُكْعَ مُحَاذِيَا جَبْهَتِهِ قُدَّامَ رُكْبَتَيْهِ

И совершает руку' сидя так, чтобы его лоб оказался напротив пространства
перед коленями.

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحَاذِيَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ

А лучше - наклониться настолько, чтобы лоб оказался напротив места
суджуда.

وَهُمَا عَلَى وَزَانِ رُكُوعِ الْقَائِمِ فِي الْمُحَاذَاةِ

И оба эти положения соответствуют руку' стоящего человека в смысле
расположения лба при наклоне (минимально достаточно, чтобы лоб оказался
напротив пространства перед коленями, а лучше - напротив места суджуда).

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ اضْطَجَعَ عَلَى جَنْبِهِ

Если он не способен сидеть, то молится лёжа на боку,

وَالْأَيْمَنُ أَفْضَلُ

и правый бок лучше.

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ اسْتَلْقَى

Если не способен лежать на боку, то молится лёжа на спине,

وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ بِشَيْءٍ

приподняв голову чем-либо.

ويومىء برأسه للركوع والسُّجود

И он делает указание головой для руку' и суджуда.

وإيماءه للسُّجود أكثر قدر إمكانه

Причём указание для суджуда должно быть больше (ниже/выраженнее), чем для руку', насколько он способен.

فإن لم يقدر أَوْماً بطرفه

Если он не способен двигать головой, то указывает глазами/взглядом.

فإن لم يقدر أجرى الأركان على قلبه

Если не способен и на это, то проводит столпы молитвы в сердце (то есть мысленно переходит от одного столпа к другому).

ويتنفل القادر قاعدا ومضطجعا

Способный человек может совершать дополнительную молитву сидя или лёжа на боку,

لَا مُسْتَلْقِياً

но не лёжа на спине.

ويُقعد للركوع والسُّجود

И для руку' и суджуда он садится (если он молится лежа на боку).

وأجر القاعد القادر نصف أجر القائم

Награда способного человека, который молится сидя, - половина награды того, кто молится стоя.

والمضطجع نصف أجر القاعد

А награда того, кто молится лёжа на боку, - половина награды того, кто молится сидя.

الرَّابِعُ الْفَاتِحَةُ

Четвёртый столп - чтение суры «аль-Фатиха»,

إِلَّا لِمَعْدُورٍ

кроме того, у кого есть уважительное оправдание,

لِسَبْقٍ وَغَيْرِهِ

например, опоздавшего на молитву за имамом и подобных ему.

والبسْملة

Басмала входит в «аль-Фатиху»,

والتشديدات الَّتِي فِيهَا مِنْهَا

и все ташдида, которые есть в ней, тоже являются её частью.

وَلَا يَصَحُّ إِبْدَالُ الظَّاءِ عَنِ الضَّادِ

И недействительно заменять букву ض на ظ,

وَيَشْتَرِطُ عَدَمَ اللَّحْنِ الْمَخْلِ بِالْمَعْنَى

и условием является отсутствие ошибки в чтении, которая искажает смысл.

والموالة

Также условием является непрерывность чтения.

فَتَنْقَطِعُ الْفَاتِحَةُ بِالسُّكُوتِ الطَّوِيلِ إِنْ تَعَمَّدَهُ

Поэтому чтение «аль-Фатихи» прерывается долгим молчанием, если человек сделал это намеренно,

أَوْ كَانَ يَسِيرًا

или даже коротким молчанием,

وَقَصْدُ بِهِ قَطْعِ الْقِرَاءَةِ

если он намеревался этим прекратить чтение.

وبالذكر

И она также прерывается вставкой зикра,

إِلَّا إِذَا كَانَ نَاسِيًا

кроме случая, когда человек сделал это по забывчивости.

وَالْإِلَّا إِذَا سَنَّ فِي الصَّلَاةِ

И кроме случая, когда этот зикр узаконен в самой молитве,

كَالتَّأْمِينِ

например произнесение «амин»,

والتعوذ

просьба защиты (Аллаха от наказания),

وَسُؤَالِ الرَّحْمَةِ

просьба о милости (при чтении соответствующего аята),

وَسُجُودِ التَّلَاوَةِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ

суджуд тилавы из-за чтения имама,

وَالرَّدِّ عَلَيْهِ

и исправление имама, (если он ошибся в чтении).

الْحَامِسُ الرَّكْعُوعُ

Пятый столп - руку'.

وَأَقْلَهُ أَنْ يَنْحَنِي

Минимум руку' - наклониться настолько,

حَتَّى تَنَالَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ

чтобы его ладони могли достать до коленей.

وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَطْمئنَ

Условием является спокойная фиксация этого положения,

بِحَيْثُ تَسْتَقِرُّ أَعْضَاؤُهُ

так, чтобы все части тела оставались неподвижными

وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَهُ

И чтобы этим наклоном он не намеревался сделать что-то другое.

فَلَوْ هَوَى لِلتَّلَاوَةِ

Поэтому, если он наклонился для суджуда тилиявы,

فَجَعَلَهُ رُكُوعًا

а затем решил засчитать этот наклон как руку',

لَمْ يَكْفِهِ

этого недостаточно.

السَّادِسُ الْإِعْتِدَالُ

Шестой столп - выпрямление после руку'.

وَهُوَ أَنْ يَعُودَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهُ

Это значит вернуться в то положение, в котором он был до руку'.

وَشَرْطُهُ الطُّمَأْنِينَةُ

Его условие - спокойная остановка (фиксация),

وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِهِ غَيْرَهُ

и чтобы этим выпрямлением он не намеревался сделать что-то другое.

فَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرْعًا مِنْ شَيْءٍ

Поэтому, если он поднял голову из-за испуга перед чем-либо,

لَمْ يَكْفِ

этого недостаточно.

السَّابِعُ السُّجُودُ مَرَّتَيْنِ

Седьмой столп - два суджуда.

وَأَقْلَهُ أَنْ يَضَعَ بَعْضَ بَشَرَةِ جَبْهَتِهِ عَلَى مُصَلَّاهُ

Минимум суджуда - положить хотя бы часть открытой кожи лба на место
МОЛИТВЫ.

وَشَرْطُهُ الطُّمَأْنِينَةُ

Его условие - спокойная остановка (фиксация),

وَوَضِعْ جُزْءٌ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

положить хотя бы часть обеих коленей,

وَجُزْءٌ مِنْ بَطْنٍ كَفِيهِ

часть внутренней стороны ладоней,

وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ

и пальцы обеих ног.

وَتَنَاقَلَ رَأْسَهُ

Также условие - чтобы голова опиралась на место суджуда с некоторой тяжестью, (а не просто слегка касалась его).

وَعَدَمُ الْهُوِيِّ لغيره

И чтобы опускание в суджуд не было ради другого действия (по другой причине).

فَلَوْ سَقَطَ عَلَى وَجْهِهِ

Поэтому, если он упал на лицо,

وَجَبَ الْعُودُ إِلَى الْإِعْتِدَالِ

он обязан вернуться в и'тидаль (выпрямится стоя).

وَارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ

И чтобы нижняя часть тела была выше верхней части тела при суджуде.

وَعَدَمُ السُّجُودِ عَلَى شَيْءٍ يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ

И чтобы он не совершал суджуд на том, что движется вместе с его движением,

إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ

кроме случая, когда это находится у него в руке.

فَلَوْ عَصَبَ جَمِيعَ جَبْهَتِهِ لِجِرَاحَةٍ

Если же весь лоб перевязан из-за раны,

وَحَافٍ مِنْ نَزَعِ الْعِصَابَةِ

и он боится вреда от снятия повязки,

سَجَدَ عَلَيْهِ

то совершает суджуд на повязку,

وَلَا قَضَاءَ

и восполнять молитву не обязан.

الثَّامِنُ الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

Восьмой столп - сидение между двумя суджудами.

وَشَرْطُهُ الطَّمَأْنِينَةُ

Его условие - спокойная остановка (фиксация),

وَأَنْ لَا يَطُولَهُ

и чтобы он не затягивал это сидение,

وَلَا الْإِعْتِدَالَ

так же как нельзя затягивать выпрямление после руку’.

وَأَنْ لَا يَقْصِدَ بِالرَّفْعِ غَيْرَهُ

И чтобы, поднимаясь из суджуда, он не намеревался сделать что-то другое.

فَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَزَعًا مِنْ شَيْءٍ

Поэтому, если он поднял голову из-за испуга перед чем-либо,

لَمْ يَكْفِهِ

этого недостаточно.

التَّاسِعُ التَّشَهُُّدُ الْأَخِيرُ

Девятый столп - последний ташаххуд.

وَأَقْلَهُ

Его минимальная форма:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

وتشترط موالاته

Условием является непрерывность его произнесения,

وَأَنْ يَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ

и чтобы он был произнесён на арабском языке.

الْعَاشِرُ الْقُعُودُ فِي التَّشَهُُّدِ الْأَخِيرِ

Десятый столп - сидение во время последнего ташаххуда.

الْحَادِي عَشَرَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Одиннадцатый столп - салават Пророку ﷺ

بعده قاعدا

после ташаххуда, в положении сидя.

وَأَقْلَهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

Минимальная форма салавата: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»,

أَوْ

или: «عَلَى رَسُولِهِ»,

أَوْ

или: «عَلَى النَّبِيِّ».

الثَّانِي عَشَرَ السَّلَام

Двенадцатый столп - салам.

وَأَقْلَهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

Его минимальная форма: «ас-саляму 'аляйкум».

الثَّالِثُ عَشَرَ التَّرْتِيبُ

Тринадцатый столп - соблюдение порядка между столпами.

فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكُهُ

Если человек намеренно нарушит этот порядок,

كَأَن سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ

например совершит суджуд до руку',

بَطُلَتْ صَلَاتُهُ

его молитва становится недействительной.

وَإِنْ سَهَا

А если он нарушил порядок по забывчивости,

فَمَا بَعْدَ الْمَتْرُوكِ لَعُو

то всё, что было совершено после пропущенного столпа, не засчитывается.

فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهِ

Если он вспомнил о пропущенном столпе до того, как дошёл до такого же столпа в следующем ракате,

أَتَى بِهِ

он возвращается к нему и выполняет его.

وَالْإِلَّا تَمَّتْ رَكَعَتُهُ

А если уже дошёл до такого же столпа, то текущий рак'ат засчитывается вместо неполного,

وَتَدَارَكَ الْبَاقِي

и он довершает оставшуюся часть молитвы.

وَلَوْ تَيَقَّنَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ

Если в конце молитвы он точно понял,

تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ

что оставил один суджуд из последнего раката,

سَجْدَهَا

он совершает этот суджуд,

وَأَعَادَ تَشَهُدَهُ

и заново читает ташаххуд.

أَوْ مِنْ غَيْرِهَا

А если пропущенный суджуд был не из последнего раката,

أَوْ شَكَّ فِيهَا

или он сомневается, из какого раката он был,

أَتَى بِرُكْعَةٍ

то он добавляет один рак'ат.

وَإِنْ قَامَ إِلَى الثَّانِيَةِ

Если он встал на второй рак'ат,

وَقَدْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَى

оставив один суджуд из первого раката,

فَإِنْ كَانَ قَدْ جَلَسَ

то если он уже сидел

وَلَوْ لِلِاسْتِرَاحَةِ

хотя бы для краткого сидения отдыха (перед вставанием),

هُوَ لِلشُّجُودِ

он сразу опускается в суджуд.

وَالْإِلَّا جَلَسَ مَطْمَئِنًّا

А если он не сидел, то сначала садится с фиксацией положения,

ثُمَّ يَسْجُدُ

а затем совершает суджуд.

وَإِنْ تَذَكَرَ تَرَكَ رُكْنَ بَعْدَ السَّلَامِ

Если он вспомнил после салама, что оставил какой-либо столп,

فَإِنْ كَانَ النِّيَّةَ

то если это было намерение

أَوْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ

или вступительный такбир,

بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

его молитва недействительна.

وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا

А если это был другой столп,

بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ

он продолжает молитву с того места, где нужно исправить пропуск,

إِنْ قَرَّبَ الْفُضْلَ

если перерыв был коротким,

وَلَمْ يَمَسْ نَجَاسَةً

и он не коснулся наджасы.

وَلَا يَضُرُّ اسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ

При этом не вредит, если он уже повернулся спиной к кьибле,

وَلَا الْكَلَامُ

и не вредит разговор.

وَإِنْ طَالَ الْفُضْلُ

А если перерыв был долгим,

اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ

он начинает молитву заново.

فَصْلٌ فِي سُنَنِ الصَّلَاةِ

وَيُسْنُ التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ قُبِيلَ التَّكْبِيرِ، وَاسْتِصْحَابُهَا، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَكَفَّاهُ مَكْشُوفَتَانِ إِلَى الْكَعْبَةِ، مُفَرَّجَتَا الْأَصَابِعِ، مُحَازِيَاً بِإِهَامِيهِ شَحْمَتِي أُذُنَيْهِ. وَيُنْهِي رَفْعُ الْيَدَيْنِ مَعَ آخِرِ التَّكْبِيرِ، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ، وَالْإِعْتِدَالِ، وَالْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. فَإِذَا فَرَعَ مِنَ التَّحَرُّمِ حَطَّ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ، وَقَبَضَ بِكَفِّ الْيَمَنِ كُوعَ الْيُسْرَى وَأَوَّلَ السَّاعِدِ، وَنَظَرَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ، إِلَّا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَإِلَّا عِنْدَ قَوْلِهِ: «إِلَّا اللَّهُ»، فَيَنْظُرُ مُسَبِّحَتَهُ. وَيَقْرَأُ دُعَاءَ الْإِسْتِفْتَاكِ عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَمِنْهُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا». وَيَقُوتُ بِالتَّعَوُّذِ، وَبِجُلُوسِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ، لَا بِتَأْمِينِهِ مَعَهُ. وَالتَّعَوُّذُ سِرًّا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَالتَّأْمِينُ بَعْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ، وَالْجَهْرُ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ، وَالسُّكُوتُ بَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ وَآمِينَ، وَبَيْنَ آمِينَ وَالسُّورَةِ، وَيُطَوِّهَ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ، وَبَعْدَ فَرَاغِ السُّورَةِ، وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ، غَيْرِ الْفَاتِحَةِ، فِي الصُّبْحِ، وَالْأُولَيَيْنِ مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، إِلَّا الْمَأْمُومَ إِذَا سَمِعَ الْإِمَامَ. وَسُورَةُ كَامِلَةٌ أَفْضَلُ مِنَ الْبَعْضِ، وَتَطْوِيلُ قِرَاءَةِ الرُّكْعَةِ الْأُولَى، وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ لِعَیْرِ الْمَرْءَةِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ فِي رَكْعَتَي الصُّبْحِ، وَأُولَيَيِ الْعِشَاءَيْنِ، وَالْجُمُعَةِ، حَتَّى بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَالْإِسْتِسْقَاءِ، وَالْحُسُوفِ، وَالتَّرَاوِيحِ، وَالْوُتْرِ بَعْدَهَا، وَالْإِسْرَارِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَالتَّوَسُّطُ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الْمُطْلَقَةِ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ، وَقِرَاءَةُ فَصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْمَغْرِبِ، وَطَوَالِهِ لِلْمُنْفَرِدِ، وَإِمَامِ مَخْصُورِينَ رَضُوا، فِي الصُّبْحِ، وَفِي الظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْهُ، وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ، كَالشَّمْسِ وَنَحْوِهَا، وَفِي أُولَى صُبْحِ الْجُمُعَةِ: «الْمُ تَنْزِيلُ»، وَفِي الثَّانِيَةِ: «هَلْ أَتَى». وَسُؤَالُ الرَّحْمَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آيَةِ رَحْمَةٍ، وَالْإِسْتِعَاذَةُ عِنْدَ آيَةِ عَذَابٍ، وَالتَّسْبِيحُ عِنْدَ آيَةِ التَّسْبِيحِ، وَعِنْدَ آخِرِ «وَالْتَيْنِ»، وَآخِرِ «الْقِيَامَةِ»: «بَلَى، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ»، وَآخِرِ «الْمُرْسَلَاتِ»: «آمَنَّا بِاللَّهِ». يَفْعَلُ ذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ، وَيَجْهَرَانِ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ. وَالتَّكْبِيرُ لِلِانْتِقَالِ، وَمَدُّهُ إِلَى الرُّكْنِ بَعْدَهُ، إِلَّا فِي الْإِعْتِدَالِ، فَيَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ».

فصل في سنن الصلاة

Раздел о суннах молитвы.

ويسن التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ

Желательно произнести намерение языком

قبيل التَّكْبِيرِ

непосредственно перед такбиром.

واستصحابها

И желательно сохранять намерение в сердце до завершения молитвы, (то есть помнить, какую именно молитву он совершает; это помогает присутствию сердца и отдаляет от сомнений. Обязательным же является не допустить того,

что противоречит первоначальному намерению: например, намерения прервать молитву).

وَرَفَعَ الْيَدَيْنِ

И желательно поднимать руки

مَعَ ابْتِدَاءِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

с началом вступительного такбира,

وَكَفَّهُ مَكْشُوفَةً

с открытыми ладонями,

إِلَى الْكَعْبَةِ

обращёнными в сторону Каабы,

وَمُفْرَجَةِ الْأَصَابِعِ

с раздвинутыми пальцами,

وَمَا ذِيَا بَاهِمَامِيهِ شَحْمَةً أُذُنَيْهِ

и большими пальцами на уровне мочек ушей.

وَيُنْهِي رَفْعَ الْيَدَيْنِ

И он завершает поднятие рук

مَعَ آخِرِ التَّكْبِيرِ

вместе с окончанием такбира.

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

И поднимает руки перед руку',

وَالِاعْتِدَالَ

при выпрямлении после руку',

وَالْقِيَامِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

и при вставании после первого ташаххуда.

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ التَّحَرُّمِ

Когда он завершит вступительный такбир,

حَطَّ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ

он опускает руки ниже груди

وَقَبْضَ بَكَفِ الْيُمْنَى كَوْعَ الْيُسْرَى

и правой кистью обхватывает левое запястье

وَأَوَّلِ السَّاعِدِ

и начало предплечья.

وَنَظَرَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ

И смотрит на место своего суджуда,

إِلَّا عِنْدَ الْكَعْبَةِ

кроме случая, когда он находится у Каабы: (тогда смотрит на неё).

وَالْإِلَّا عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ

И кроме момента, когда он произносит «إِلَّا اللَّهُ»,

فَيَنْظُرُ مَسْبُحَتَهُ

тогда он смотрит на указательный палец.

وَيَقْرَأُ دُعَاءَ الْاِسْتِفْتَاكِ

И читает дуа открытия молитвы (начала молитвы, вступление)

عَقِبَ تَكْبِيرَةِ الْاِحْرَامِ

сразу после вступительного такбира.

وَمِنْهُ

Из него:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

Аллах превелик,

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا

и хвала Аллаху многая,

وَسُبْحَانَ اللَّهِ بِكْرَةً وَأَصِيلًا

и пречист Аллах утром и вечером.

وَيَفُوتُ بِالتَّعَوُّذِ

Дуа открытия молитвы упускается, если человек уже произнёс та'аввуз

وَيَجْلِسُ الْمَسْبُوقُ مَعَ الْإِمَامِ

Также оно упускается, если опоздавший к молитве сел вместе с имамом.

لَا بِتَأْمِينِهِ مَعَهُ

Но оно не упускается, если он произнёс «амин» вместе с имамом.

وَالْتَعَوُّذُ سِرًّا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

Та'аввуз произносится тихо перед чтением,

وَفِي كُلِّ رُكْعَةٍ

в каждом ракате.

وَالْتَأْمِينُ بَعْدَ فَرَاغِ الْفَاتِحَةِ

И желательно произнести «амин» после завершения «аль-Фатихи»,

وَالْجَهْرُ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ

и произнести его вслух в молитвах с громким чтением.

وَالسُّكُوتَ بَيْنَ آخِرِ الْفَاتِحَةِ وَآمِينَ

Желательна короткая пауза между окончанием «аль-Фатихи» и словом
«амин»,

وَبَيْنَ آمِينَ وَالسُّورَةِ

а также между «амин» и сурой.

وَيَطْوِلُهَا الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَةِ بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ

И имам в молитве с громким чтением удлиняет эту паузу (настолько, чтобы
маъмум) успел прочитать «аль-Фатиху».

وَبَعْدَ فَرَاغِ السُّورَةِ

И также желательно сделать паузу после завершения суры (перед руко’).

وَقِرَاءَةَ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ

Желательно читать что-либо из Корана после «аль-Фатихи»,

غَيْرِ الْفَاتِحَةِ

помимо самой «аль-Фатихи»,

فِي الصُّبْحِ

в молитве субх,

وَالْأَوَّلِينَ مِنْ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ

и в первых двух ракаатах остальных молитв,

إِلَّا الْمَأْمُومَ إِذَا سَمِعَ الْإِمَامَ

кроме маъмума, если он слышит чтение имама.

وَسُورَةٍ كَامِلَةٍ أَفْضَلَ مِنَ الْبَعْضِ

И чтение полной суры лучше, чем чтение части суры.

وَتَطْوِيلِ قِرَاءَةِ الرَّكَعَةِ الْأُولَى

Желательно делать чтение в первом ракате длиннее.

وَالْجَهْرَ بِالْقِرَاءَةِ

И желательно читать вслух

لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ

для всех, кроме женщины в присутствии посторонних мужчин,

فِي رَكْعَتِي الصُّبْحِ

в двух ракаатах субха,

وَأُولَيِ الْعِشَاءِ

в первых двух ракаатах маъгриба и иша,

وَالْجُمُعَةِ

и в пятничной молитве,

حَتَّى بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ

даже после салама имама (если он как опоздавший довершает оставшееся).

وَفِي الْعِيدَيْنِ

И в двух праздничных молитвах,

وَالِاسْتِسْقَاءِ

молитве о ниспослании дождя,

وَالْخُسُوفِ

молитве затмения,

وَالْتَرَاوِيحِ

таравихе,

وَالْوَتْرِ بَعْدَهَا

и витре после таравиха.

وَالْإِسْرَارِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ

А в остальных случаях желательно читать тихо.

وَالْتَوْسُطِ فِي نَوَافِلِ اللَّيْلِ الْمُطْلَقَةِ

В абсолютных дополнительных ночных молитвах желательно чередовать громкое и тихое чтение:

بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ

иногда читать вслух, а иногда - про себя.

وَقِرَاءَةِ قِصَارِ الْمَفْصَلِ فِي الْمَغْرَبِ

И желательно читать короткие суры из муфассала в магърибе (муфассал от суры «аль-Хьуджуарт» и до конца Корана).

وَطَوَالِهِ لِلْمَنْفَرِدِ

А длинные суры муфассала желательно читать тому, кто молится один,

وَأِمَامَ مُحْضَرِينَ رَضُوا

и имаму ограниченного числа молящихся, если они согласны на удлинение,

فِي الصُّبْحِ

в молитве субх.

وَفِي الظُّهْرِ بِقَرِيبٍ مِنْهُ

А в зухре - читать примерно близкое к этому по длине.

وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ بِأَوْسَاطِهِ

А в асре и иша - средние суры муфассала,

كَالشَّمْسِ وَنَحْوِهَا

например суру «аш-Шамс» и подобные ей.

وَفِي أَوَّلَى صَبْحِ الْجُمُعَةِ أَلَمْ تَنْزِيلَ

В первом ракате утренней молитвы пятницы желательно читать суру «ас-Саджда»,

وَفِي الثَّانِيَةِ «هَلْ أَتَى»

а во втором - суру «аль-Инсан».

وَسُؤَالِ الرَّحْمَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ آيَةِ رَحْمَةٍ

И желательно просить милости при чтении аята о милости,

وَالِاسْتِعَاذَةِ عِنْدَ آيَةِ عَذَابِ

просить защиты у Аллаха при чтении аята о наказании,

وَالْتَسْبِيحِ عِنْدَ آيَةِ التَّسْبِيحِ

и произносить тасбих при чтении аята, в котором упоминается прославление Аллаха.

وَعِنْدَ آخِرِ «وَالْتَيْنِ»

А в конце суры «ат-Тин»

وَأَخِرِ «الْقِيَامَةِ»

и в конце суры «аль-Къыяма»

بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

сказать: «Да, и я из числа свидетельствующих об этом».

وَأَخِرِ الْمُرْسَلَاتِ

А в конце суры «аль-Мурсалят»

آمَنَّا بِاللَّهِ

сказать: «Мы уверовали в Аллаха».

يَفْعَلُ ذَلِكَ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ

Это делает и имам, и маъмум,

وَيَجْهَرَانِ بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةِ

и оба произносят это вслух в молитве с громким чтением.

وَالْتَّكْبِيرُ لِلانتقال

И желательно произносить такбир перехода между положениями молитвы,

وَمُدَّهُ إِلَى الرُّكْنِ بَعْدَهُ

растягивая такбир до следующего столпа,

إِلَّا فِي الْاعتِدَالِ

кроме выпрямления после руку’:

فَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

там он говорит: « Да примет Аллах от того, кто восхвалил Его».

فَصْلٌ فِي سُنَنِ الرُّكُوعِ

وَيُسَنُّ فِي الرُّكُوعِ مَدُّ الظَّهْرِ وَالْعُنُقِ، وَنَصَبُ سَاقَيْهِ وَفَخَذَيْهِ، وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، وَتَفْرِيقُ الْأَصَابِعِ، وَتَوَجِيهَهَا لِلْقِبْلَةِ. وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ»، وَثَلَاثًا أَفْضَلَ. وَيَزِيدُ الْمُنفَرِدُ، وَإِمَامُ مَحْضُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَحُجِّي، وَعَظْمِي، وَعَصِي، وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

فصل في سنن الركوع

Раздел о суннах руку’.

ويسن في الركوع مد الظهر والعنق

В руку’ желательно выпрямить спину и шею,

وَنَصَبُ سَاقَيْهِ وَفَخَذَيْهِ

держать голени и бедра прямо,

وَأَخْذُ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ

обхватить колени руками,

وَتَفْرِيقُ الْأَصَابِعِ

раздвинуть пальцы,

وَتَوَجِيهَهَا لِلْقِبْلَةِ

и направить их в сторону къиблы.

وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

И сказать: «Пречист мой Господь Великий, и Ему хвала».

وَثَلَاثًا أَفْضَلَ

Произнести это три раза лучше.

وَيَزِيدُ الْمُنفَرِدُ

А тот, кто молится один добавит,

وَإِمَامُ مَحْضُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ

и имам ограниченного числа молящихся, если они согласны на удлинение,

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ

добавляют: «О Аллах, Тебе я совершил руку’,

وَبِكَ آمَنْتُ

в Тебя я уверовал,

وَلَكَ أَسْلَمْتُ

Тебе я покорился.

خَشَعَ لَكَ سَمْعِي

Мой слух смирился перед Тобой,

وَبَصْرِي

и моё зрение,

وَمَخِي

и мой мозг,

وِعَظْمِي

и мои кости,

وِعَصْبِي

и мои жилы/нервы,

وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي

и всё, что несут мои стопы,

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ради Аллаха, Господа миров».

فَصْلٌ فِي سُنَنِ الْإِعْتِدَالِ

وَيُسَنُّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِلْإِعْتِدَالِ أَنْ يَقُولَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ». فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا قَالَ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلءَ الْأَرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». وَيَزِيدُ الْمُنفَرِدُ، وَإِمَامُ مَحْضُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». وَالْقُنُوتُ فِي اعْتِدَالِ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ، وَأَفْضَلُهُ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطِيتَ، وَفِي شَرِّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُفْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». وَيَأْتِي الْإِمَامُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، وَيُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِهِ، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِيهِ، وَالْجَهْرُ بِهِ لِلْإِمَامِ، وَتَأْمِينُ الْمَأْمُومِ لِلدُّعَاءِ، وَيُشَارِكُهُ فِي الثَّنَاءِ، وَقُنُوتُهُ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ قُنُوتَ إِمَامِهِ. وَيَقْنُتُ فِي سَائِرِ الْمَكْتُوبَاتِ لِلنَّازِلَةِ.

فصل في سنن الاعتدال

Раздел о суннах выпрямления после руку’.

ويسن إذا رفع رأسه للاعتدال

Желательно, чтобы, поднимая голову для выпрямления после руку’,

أَنْ يَقُولَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

он сказал: «да примет Аллах хвалу того, кто восхвалил Его».

فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا

А когда он полностью выпрямится стоя,

قَالَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

сказать: «Господь наш, Тебе хвала»,

مِلءَ السَّمَاوَاتِ

наполняющая небеса,

وَمِلءَ الْأَرْضِ

и наполняющая землю,

وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

и наполняющая всё, что Ты пожелаешь сверх этого.

وَيَزِيدُ الْمُنفَرِدُ

А тот, кто молится один,

وَإِمَامُ مَحْضُورِينَ رَضُوا بِالتَّطْوِيلِ

и имам ограниченного числа молящихся, если они согласны на удлинение,

أهل الثَّناء والمجد

добавляют: « Ты - Тот, Кто достоин восхваления и величия.

أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ

Самые верные слова, которые может сказать раб,

وَكَلَّنَا لَكَ عَبْدُ

а все мы - Твои рабы:

لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيتَ

никто не удержит того, что Ты даровал,

وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ

и никто не даст того, что Ты удержал,

وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

и обладателю богатства/величия не принесёт пользы его богатство/величие перед Тобой».

وَالْقَنُوتُ فِي اعْتِدَالِ ثَانِيَةِ الصُّبْحِ

И (сунной является) читать къунут во время выпрямления после руку' во втором ракате субха.

وأفضله

Лучший его вариант:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ

« О Аллах, води меня прямым путём вместе с теми, кого Ты повёл (то есть укрепи меня на истине и не дай мне сбиться),

وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ

и даруй мне благополучие вместе с теми, кому Ты даровал благополучие,

وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ

и возьми меня под Своё покровительство вместе с теми, кого Ты взял под покровительство,

وَبَارِكْ لِي فِيمَا أُعْطِيتَ

и благослови для меня то, что Ты даровал,

وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ

и защити меня от зла того, что Ты predetermined.

فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ

Поистине, Ты predetermined, и никто не predetermined над Тобой (не отменяет Твоё predetermined).

وَأِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ

И поистине, не будет унижен тот, кого Ты взял под покровительство,

وَلَا يَعْزِزُ مَنْ عَادَيْتَ

и не будет возвышен тот, с кем Ты враждуешь.

تَبَارَكَتِ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Благословен Ты, Господь наш, и превыше всего.

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ

Тебе хвала за всё, что Ты предопределил.

أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Я прошу у Тебя прощения и каюсь перед Тобой».

وَيَأْتِي الْإِمَامَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ

Имам произносит это в форме множественного числа.

وَيَسْنِ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِهِ

И желательно в конце къунута произнести салават Пророку ﷺ.

وَرَفَعَ الْيَدَيْنِ فِيهِ

И желательно поднять руки во время къунута.

وَالْجَهْرَ بِهِ لِلْإِمَامِ

Имаму желательно произносить его вслух.

وَتَأْمِينَ الْمَأْمُومِ لِلدُّعَاءِ

А маъмуму желательно говорить «амин» на дуа имама.

وَيُشَارِكُهُ فِي الثَّنَاءِ

И он присоединяется к имаму в словах восхваления Аллаха (то есть не говорит «амин» там, где не просьба, а хвала).

وَقَنُوتَهُ إِنْ لَمْ يَسْمَعْ قَنُوتَ إِمَامِهِ

и желательно, если маъмум не слышит къунут имама, самому читать къунут.

وَيَقْنَتُ فِي سَائِرِ الْمَكْتُوباتِ لِلنَّازِلَةِ

И къунут читается в остальных обязательных молитвах при бедствии/тяжёлом общем испытании.

فَصْلٌ فِي سُنَنِ السُّجُودِ

وَيُسَنُّ فِي السُّجُودِ وَضْعُ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ، وَمَجَافَةُ الرَّجْلِ مَرْفَقِيهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَبَطْنُهُ عَنْ فَخْذَيْهِ، وَيُجَانِبُ فِي الرُّكُوعِ أَيْضًا، وَتَضُمُّ الْمَرْأَةُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ. وَيَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ»، وَثَلَاثًا أَفْضَلَ. وَيَزِيدُ الْمُنفَرِدُ، وَإِمَامٌ مُحْصُونَ رَضُوا: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». وَاجْتِنَاهُ الْمُنفَرِدُ فِي الدُّعَاءِ فِي سُجُودِهِ، وَالتَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْفَخْذَيْنِ، وَوَضْعَ الْكَفَّيْنِ حَذَوِ الْمُنْكَبَيْنِ، وَضَمُّ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ، وَاسْتِثْبَالُهَا، وَنَشْرُهَا، وَنَصْبُ الْقَدَمَيْنِ، وَكَشْفُهُمَا، وَإِبْرَازُهُمَا مِنْ ثَوْبِهِ، وَتَوَجُّيْهِ أَصَابِعَهُمَا لِلْقِبْلَةِ، وَالِاعْتِمَادُ عَلَى بُطُونِهِمَا.

فصل في سنن السجود

Раздел о суннах суджуда.

ويسن في السجود وضع ركبتيه

В суджуде желательно сначала поставить колени,

ثم يديه

затем руки.

ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه

Мужчине желательно отдалять локти от боков,

وبطنه عن فخذه

а живот - от бёдер.

ويجاني في الركوع أيضا

И также он отдаляет руки от боков в руку'.

وتضم المرأة بعضها إلى بعض

А женщина, (наоборот), прижимает части тела друг к другу (совершает суджуд более собранно: прижимает локти к бокам, а живот - к бёдрам).

وسُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

И в суджуде говорится: «Пречист мой Господь Всевышний, и Ему хвала».

وْثَلَاثًا أَفْضَلَ

Произнести это три раза лучше.

وَيَزِيدُ الْمُنفَرِدُ

А тот, кто молится один,

وَإِمَامٌ مُحْصُونَ رَضُوا

и имам ограниченного числа молящихся, если они согласны на удлинение, добавляют:

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

«Пречистый, Святой, Господь ангелов и Руха (Джабраила).

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ

О Аллах, Тебе я совершил суджуд,

وَبِكَ آمَنْتُ

в Тебя я уверовал,

وَلَكَ أَسْلَمْتُ

Тебе я покорился.

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ

Моё лицо совершило суджуд Тому, Кто создал его,

وَصُورَهُ

придал ему образ,

وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ

и открыл в нём (органы) слуха и зрения

بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

Своей мощью и силой.

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Благословен Аллах, Наилучший из творящих».

وَاجْتِهَادِ الْمُنْفَرِدِ فِي الدُّعَاءِ فِي سُجُودِهِ

Тому, кто молится один, желательно усердствовать в дуа во время суджуда.

وَالْتَفَرُّقَةِ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ

И желательно держать стопы раздельно,

وَالرَّكْبَتَيْنِ

колени раздельно,

وَالْفَخْذَيْنِ

и бёдра раздельно.

وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ حَذْوِ الْمَنْكِبَيْنِ

И желательно ставить ладони на уровне плеч.

وَضَمِّ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ

Желательно соединить пальцы рук,

وَاسْتِقْبَالِهَا

направить их в сторону къиблы,

ونشرها

и раскрыть ладони (не держать их в кулаке и т.п.).

وَنَصَبَ الْقَدَمَيْنِ

И желательно поставить стопы вертикально,

وكشفهما

оставить их открытыми,

وإبرازهما من ثَوْبِهِ

вывести их из-под одежды,

وتوجيه أصابعهما للقبلة

направить пальцы обеих ног в сторону кьиблы,

والاعتماد على بطونهما

и опираться нижней стороной пальцев ног на место суджуда.

فَصْلٌ فِي سُنَنِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

وَيُسَنُّ فِي الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ الْإِفْتِرَاشُ، وَوَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ قَرِيبًا مِنْ رُكْبَتَيْهِ، وَنَشْرُ أَصَابِعِهِمَا وَضَمُّهُمَا، قَائِلًا: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَاعْفُ عَنِّي». وَتُسَنُّ جَلْسَةٌ خَفِيفَةٌ لِلِاسْتِرَاحَةِ قَدَرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، بَعْدَ كُلِّ سَجْدَةٍ يَقُومُ عَنْهَا، إِلَّا سَجْدَةَ التَّلَاوَةِ، وَالْإِعْتِمَادُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ.

فصل في سنن الجلوس بين السجدةين

Раздел о суннах сидения между двумя суджудами.

ويسن في الجلوس بين السجدةين الافتراش

В сидении между двумя суджудами желательно сидеть в положении ифтираш (то есть сесть на левую стопу, а правую поставить вертикально).

ووضع يديه على فخذه

И желательно положить руки на бёдра,

قريباً من ركبتيه

близко к коленям,

ونشر أصابعهما

расправив пальцы обеих рук,

وضمهما

и соединив их.

قائلاً رب اغفر لي

При этом он говорит: «Господи, прости меня,

وارحمي

помилуй меня,

واجبرني

исправь моё положение и восполни мои недостатки,

وارفعني

возвысь меня,

وارزقني

надели меня уделом,

واهديني

веди меня прямым путём,

وعافني

даруй мне благополучие,

واعف عني

и прости меня».

وَتَسْنِ جُلُوسَةً خَفِيفَةً لِلِاسْتِرَاحَةِ

И желательно делать короткое сидение для отдыха

قَدْرَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

примерно на время сидения между двумя суджудами

بَعْدَ كُلِّ سَجْدَةٍ يَقُومُ عَنْهَا

после каждого суджуда, после которого он должен встать,

إِلَّا سَجْدَةَ التَّلَاوَةِ

кроме суджуда тияявы.

وَالاعْتِمَادَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ

И желательно опираться руками на землю при вставании.

فصل في سنن التشهد

وَيُسَنُّ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ التَّوَكُّعُ، وَهُوَ أَنْ يُخْرِجَ رِجْلَهُ مِنْ جِهَةِ يَمِينِهِ، وَيُلْصِقَ وَرْكَهُ بِالْأَرْضِ، إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَيْهِ سُجُودٌ سَهْوًا، أَوْ مَسْبُوقًا، فَيَفْتَرِشُ. وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ، مَبْسُوطَةً مَضْمُومَةً، مُحَازِيًا بِرُؤُوسِهَا طَرَفَ الرُّكْبَةِ. وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى طَرَفِ الرُّكْبَةِ الْيُمْنَى، وَيَقْبِضُ فِي التَّشَهُّدَيْنِ أَصَابِعَهَا، إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ فَيُرْسِلُهَا، وَيَضَعُ الْإِصْبَامَ تَحْتَهَا، كَعَاقِدٍ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ، وَرَفَعَهَا عِنْدَ «إِلَّا اللَّهُ» بِلَا تَحْرِيكِ لَهَا. وَأَكْمَلُ التَّشَهُّدِ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ». وَأَكْمَلُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ». وَالِدُّعَاءُ بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ، وَأَفْضَلُهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ». وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ بِالتَّشَهُّدِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالِدُّعَاءُ، وَالتَّسْبِيحُ.

فصل في سنن التشهد

Раздел о суннах ташаххуда.

ويسن في التشهد الأخير التورك

В последнем ташаххуде желательно сидеть в положении таваррук.

وهو أن يخرج رجله من جهة يمينه

Таваррук - это когда человек выводит левую ногу в сторону правой стороны,

ويلصق وركه بالأرض

и прижимает бедро/левую сторону таза к земле.

إلا من كان عليه سُجُودٌ سَهْوًا

Кроме того, кому предстоит суджуд ас-сахв,

أو مَسْبُوقًا

или того, кто опоздал на молитву за имамом:

فيفترش

они сидят в положении ифтираш.

وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى

И кладёт левую руку на левое бедро,

فِي الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُدِ وَغَيْرِهِ

как во время ташаххуда, так и в других сидениях,

مَبْسُوطَةً

раскрытой,

مَضْمُومَةً

с соединёнными пальцами,

مُحَازِيًا بِرُؤُوسِهَا طَرَفَ الرَّكْبَةِ

так, чтобы кончики пальцев были напротив края колена.

وَوَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى طَرَفِ الرَّكْبَةِ الْيُمْنَى

И желательно положить правую руку на край правого колена.

وَيَقْبِضُ فِي التَّشَهُدِ أَصَابِعَهَا

В обоих ташаххудах он сжимает пальцы правой руки,

إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ فَيُرْسِلُهَا

кроме указательного пальца: его оставляет вытянутым.

وَيَضَعُ الْإِبْهَامَ تَحْتَهَا

И кладёт большой палец под указательный,

كَعَاقِدِ ثَلَاثَةِ وَخَمْسِينَ

как человек, показывающий число пятьдесят три (по старому способу счёта на пальцах).

وَرَفَعَهَا عِنْدَ إِلَّا اللَّهَ

И поднимает указательный палец при словах «إِلَّا اللَّهُ»,

بَلَا تَحْرِيكَ لَهَا

не двигая им (после поднятия).

وَأَكْمَلَ التَّشَهُدَ

Наиболее полная форма ташаххуда:

التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ

«Благословенные приветствия,

الصَّلَوَاتُ

МОЛИТВЫ,

الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ

и всё благое - Аллаху.

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ

Мир тебе, о Пророк,

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

милость Аллаха и Его благодать.

السَّلَامُ عَلَيْنَا

Мир нам

وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

и праведным рабам Аллаха.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха,

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

и свидетельствую, что Мухаммад - Посланник Аллаха».

وَأَكْمَلُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Наиболее полная форма салавата Пророку ﷺ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

«О Аллах, благослови Мухаммада,

عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ

Твоего раба и Твоего Посланника,

النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

пророка-уммийя,

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

а также род Мухаммада,

وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

его жён и его потомство,

كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

как Ты благословил Ибрахима

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

и род Ибрахима.

وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

И ниспошли благодать Мухаммаду, пророку-уммийю,

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

а также роду Мухаммада,

وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

его жёнам и его потомству,

كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

как Ты ниспослал благодать Ибрахиму

وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ

и роду Ибрахима

فِي الْعَالَمِينَ

во всех мирах.

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

Поистине, Ты - Достохвальный, Славный».

وَالدُّعَاءُ بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ

После этого желательно делать дуа, какое он пожелает (из тех, которые

дошли до нас от Пророка ﷺ).

وَأَفْضَلُهُ

Лучшее из них:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

«О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от мучений Ада (Джаханнама),

وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

от мучений могилы,

وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

от испытаний жизни и смерти,

وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

и от зла испытания Масиха ад-Даджжаля».

وَمِنْهُ

И также из этих дуа:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ

«О Аллах, я прибегаю к Твоей защите от тяжести долга и от греха».

وَمِنْهُ

И также из этих дуа:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدِمْتُ

«О Аллах, прости мне то, что я совершил раньше,

وَمَا أَخَّرْتُ

и то, что совершу позже,

وَمَا أَسْرَرْتُ

и то, что я скрыл,

وَمَا أَعْلَنْتُ

и то, что я сделал явно,

وَمَا أَصْرَفْتُ

и то, в чём я преступил меру (совершил исраф),

وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

и то, о чём Ты знаешь лучше меня.

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ

Ты - Тот, Кто выдвигает вперёд,

وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ

и Ты - Тот, Кто отодвигает назад.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

Нет божества, кроме Тебя».

وَيَكْرَهُ الْجَهْرُ بِالتَّشْهَدِ

И нежелательно громко произносить ташаххуд,

وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

салават Пророку ﷺ,

وَالدُّعَاءُ

дуа

وَالتَّسْبِيحُ

и тасбих.

فَصْلٌ فِي سُنَنِ السَّلَامِ

وَأَكْمَلُ السَّلَامِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ»، وَتَسْلِيمَةٌ ثَانِيَةٌ، وَالْإِبْتِدَاءُ بِهِ مُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةِ، وَالْإِلْتِفَاتُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ، بِحَيْثُ يُرَى خَدُّهُ الْأَيْمَنُ فِي الْأُولَى، وَخَدُّهُ الْأَيْسَرُ فِي الثَّانِيَةِ، نَاوِيًا بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ، مِنْ مَلَائِكَةٍ، وَمُسْلِمِي إِنْسٍ وَجِنٍّ. وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ إِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ فَبِالْأُولَى، وَإِنْ كَانَ قِبَالَتَهُ تَحْيَرًا، وَبِالْأُولَى أَحَبُّ. وَيَنْوِي الْإِمَامُ الرَّدَّ عَلَى الْمَأْمُومِ.

فصل في سنن السَّلام

Раздел о суннах салама.

وأكمل السَّلام السَّلام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

Наиболее полная форма салама: «السَّلام عليكم ورحمة الله».

وتسليمة ثَانِيَةٌ

И желательно произнести второй салам.

والابتداء بِهِ مُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةِ

Начинать салам желательно, оставаясь обращённым к кьибле.

والالْتِفَاتُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ

И желательно поворачивать голову при обоих саламах:

بِحَيْثُ يُرَى خَدُّهُ الْأَيْمَنُ فِي الْأُولَى

при первом - так, чтобы была видна правая щека,

وْخَدَهُ الْأَيْسَرُ فِي الثَّانِيَةِ

а при втором - левая щека.

نَاوِيًا بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ

При первом саламе он намеревается выйти из молитвы,

وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ

а также приветствовать тех, кто справа от него:

مِنْ مَلَائِكَةٍ

ангелов,

وَمُسْلِمِي إِنْسٍ وَجِنٍّ

и мусульман из людей и джиннов.

وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ بِالتَّسْلِيمَةِ الثَّانِيَةِ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ

Маъмум во втором саламе намеревается ответить имаму,

إِنْ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ

если сам находится справа от него (от имама).

وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ فَبِالْأُولَى

А если слева от него, то он намеревается ответить ему первым саламом.

وَإِنْ كَانَ قِبَالَتَهُ تَخِيرُ

Если же имам находится перед ним, то маъмум может выбрать любой из двух саламов,

وبالْأُولَى أَحَبُّ

но первым саламом предпочтительнее.

وَيَنْوِي الْإِمَامُ الرَّدَّ عَلَى الْمَأْمُومِ

А имам намеревается ответить маъмуму.

فَصْلٌ فِي سُنَنِ بَعْدِ الصَّلَاةِ وَفِيهَا

وَيُنْدَبُ الذِّكْرُ عَقِبَ الصَّلَاةِ، وَيُسْرُ بِهِ، إِلَّا الْإِمَامَ الْمُرِيدَ تَعْلِيمَ الْحَاضِرِينَ، فَيَجْهَرُ إِلَى أَنْ يَتَعَلَّمُوا. وَيُقْبَلُ الْإِمَامُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، يَجْعَلُ يَسَارَهُ إِلَى الْمِحْرَابِ. وَيُنْدَبُ فِيهِ وَفِي كُلِّ دُعَاءٍ رَفْعَ الْيَدَيْنِ، ثُمَّ مَسْحُ الْوَجْهِ بِهَمَا، وَالِدَعَوَاتُ الْمَأْثُورَةُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ، وَأَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ عَقِبَ سَلَامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نِسَاءً. وَيَمْكُثُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، وَيَنْصَرِفُ فِي جِهَةِ حَاجَتِهِ، وَإِلَّا فَفِي جِهَةِ يَمِينِهِ. وَأَنْ يَفْصَلَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَرْضِ بِكَلَامٍ، أَوْ انْتِقَالٍ، وَهُوَ أَفْضَلُ. وَالنَّفْلُ الَّذِي لَا تُسَنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ. وَمِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ، وَتَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ، وَتَدْبِيرُهَا، وَتَدْبِيرُ الذِّكْرِ، وَالدُّخُولُ فِيهَا بِنَشَاطٍ، وَفَرَاغِ الْقَلْبِ.

فصل في سنن بعد الصلاة وفيها

Раздел о суннах после молитвы и в самой молитве.

وَيُنْدَبُ الذِّكْرُ عَقِبَ الصَّلَاةِ

Желательно совершать зикр после молитвы.

ويسر به

И желательно произносить его тихо,

إِلَّا الْإِمَامَ الْمُرِيدَ تَعْلِيمَ الْحَاضِرِينَ

кроме имама, который хочет обучить присутствующих:

فيجهر إلى أن يتعلموا

он произносит зикр вслух, пока они не научатся.

وَيُقْبَلُ الْإِمَامُ عَلَى الْمَأْمُومِينَ

И имаму желательно повернуться к маъмумам,

يَجْعَلُ يَسَارَهُ إِلَى الْمِحْرَابِ

оставляя левую сторону обращённой к михрабу.

وَيُنْدَبُ فِيهِ وَفِي كُلِّ دُعَاءٍ رَفْعَ الْيَدَيْنِ

И в этом дуа, как и в любом дуа, желательно поднимать руки,

ثُمَّ مَسَحَ الْوَجْهِ بِهَمَا

а затем протереть ими лицо.

والدعوات المأثورة

Желательно читать переданные дуа,

وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ

и произносить салават Пророку ﷺ в начале и в конце дуа.

وَأَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ عَقِبَ سَلَامِهِ

И имаму желательно уйти после салама,

إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نِسَاءً

если там нет женщин.

وَيُمْكِنُ الْمَأْمُومُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ

А маъмуму желательно оставаться на месте, пока имам не встанет,

وَيَنْصَرِفُ فِي جِهَةٍ حَاجَتِهِ

уходит в ту сторону, куда ему нужно,

وَالْأَفْضَلُ فِي جِهَةِ يَمِينِهِ

а если нужды нет - через правую сторону.

وَأَنْ يَفْصَلَ بَيْنَ السُّنَّةِ وَالْفَرَضِ بِكَلَامٍ

И желательно отделять сунну от фарда разговором

أَوْ انْتِقَالَ

или переходом на другое место,

وَهُوَ أَفْضَلُ

и переход на другое место лучше.

وَالنَّفْلُ الَّذِي لَا تَسُنُّ فِيهِ الْجَمَاعَةُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ

Дополнительную молитву, для которой не установлена коллективное совершение, лучше совершать дома.

وَمِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ

Из сунн молитвы - смиренное сосредоточение,

وترتيل القراءة

размеренное чтение,

وتدبرها

размышление над читаемым,

وتدبر الذكر

размышление над зикром,

والدُّخُولُ فِيهَا بِنشاطٍ

вступление в молитву с бодростью,

وفراغ القلب

и с освобождённым от постороннего сердцем.

فصل في شروط الصلاة

الإسلام، والتَّمْيِيزُ، ودُخُولُ الْوَقْتِ، وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا، وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فَرَضًا مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً، وَالطَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثَيْنِ، فَإِنْ سَبَقَهُ بَطَلَتْ، وَالطَّهَارَةُ عَنِ الْحَبَثِ فِي الثُّوبِ، وَالْبَدَنِ، وَالْمَكَانِ. وَلَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَجْهَهُ، وَجَبَ غَسْلُ جَمِيعِهِ، وَلَا يَجْتَنَّهُ. وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ مُتَنَجِّسٍ، ثُمَّ بَاقِيَهُ، طَهَّرَ كُلَّهُ إِنْ غَسَلَ مُجَاوِرَهُ، وَإِلَّا فَيَبْقَى الْمُتَنَتِّصِفُ عَلَى نَجَاسَتِهِ. وَلَا تَصِحُّ صَلَاةٌ مَنْ تُلَاقِيَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ نَجَاسَةً، وَإِنْ لَمْ تَتَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ، وَلَا صَلَاةٌ قَابِضٍ طَرَفِ حَبْلٍ عَلَى نَجَاسَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَتَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ. وَلَا يَضُرُّ مُحَاذَاةُ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ إِصَابَةٍ، فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَتَجِبُ إِزَالَةُ الْوَشْمِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مَخْذُورًا مِنْ مَخْذُورَاتِ التَّيْمُمِ. وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِحْجَارِهِ، وَعَنْ طِينِ الشَّارِعِ الَّذِي تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ، وَيَتَعَذَّرُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِبًا، وَيَحْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنْ الثُّوبِ وَالْبَدَنِ. وَأَمَّا دَمُ الْبَثَرَاتِ، وَالْدَّمَامِيلِ، وَالْقُرُوحِ، وَالْقَيْحِ، وَالصَّدِيدُ مِنْهَا، وَدَمُ الْبَرَاعِيثِ، وَالْقُمَّلِ، وَالْبَعُوضِ، وَالْبَقِ، وَمَوْضِعُ الْحِجَامَةِ وَالْفُصْدِ، وَوَنِيمُ الدُّبَابِ، وَبَوْلُ الْخُقَّاشِ، وَسَلْسُ الْبَوْلِ، وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ، وَمَاءُ الْقُرُوحِ وَالنَّقَاطَاتِ الْمُتَغَيَّرِ رِيحُهُ، فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلٍ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ، إِلَّا إِذَا فَرَشَ الثُّوبَ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ، أَوْ حَمَلَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ ذُونَ كَثِيرِهِ. وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ، غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخَنْزِيرِ. وَإِذَا عَصَرَ الْبَثْرَةَ، أَوْ الدَّمْلَ، أَوْ قَتَلَ الْبُرْعُوثَ، عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطُّ. وَلَا يُعْفَى عَنْ جِلْدِ الْبُرْعُوثِ وَنَحْوِهِ. وَلَوْ صَلَّى بِنَجَسٍ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، أَعَادَهَا. الشَّرْطُ الثَّامِنُ: سِتْرُ الْعَوْرَةِ. وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَالْحُرَّةُ فِي صَلَاتِهَا وَعِنْدَ الْأَجَانِبِ جَمِيعُ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ، وَعِنْدَ مُحَارِمِهَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَشَرْطُ السَّاتِرِ مَا يَمْنَعُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ، وَلَوْ مَاءً كَدِرًا، لَا حَيْمَةً ضَيِّقَةً وَظُلْمَةً. وَلَا يَجِبُ السَّتْرُ مِنْ أَسْفَلٍ، وَيجوزُ سِتْرُ بَعْضِ الْعَوْرَةِ بِيَدِهِ. فَإِنْ وَجَدَ مَا يَكْفِي سَوَاتِيهَ تَعَيَّنَ لَهُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا فَيُقَدِّمُ قُبْلَهُ. وَيُزْرُ قَمِيصُهُ، أَوْ يَشُدُّ وَسْطَهُ، إِنْ كَانَتْ عَوْرَتُهُ تَظْهَرُ مِنْهُ فِي الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ. الشَّرْطُ التَّاسِعُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، إِلَّا فِي صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ، وَإِلَّا فِي نَفْلِ السَّفَرِ الْمُبَاحِ. فَإِنْ كَانَ فِي مَرَقَدٍ أَوْ فِي سَفِينَةٍ، أَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ، وَاسْتَقْبَلَ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَرَقَدٍ وَلَا فِي سَفِينَةٍ، فَإِنْ كَانَ رَاكِبًا اسْتَقْبَلَ فِي إِحْرَامِهِ فَقَطُّ، إِنْ سَهَلَ عَلَيْهِ، وَطَرِيقُهُ قِبْلَتُهُ فِي بَاقِي صَلَاتِهِ. وَيَوْمِي الرَّاكِبُ بِرُكُوعِهِ، وَسُجُودَهُ أَكْثَرُ. وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا اسْتَقْبَلَ فِي الْإِحْرَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. وَمَنْ صَلَّى فِي الْكُعْبَةِ، وَاسْتَقْبَلَ مِنْ بَنَائِهَا شَاخِصًا ثَابِتًا قَدَرِ ثُلَاثِي ذِرَاعٍ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ. وَمَنْ أَمَكَنَهُ مُشَاهَدَتُهَا لَمْ يُقَلَّدْ، فَإِنْ عَجَزَ أَخَذَ بِقَوْلِ ثِقَةٍ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمِهِ، فَإِنْ فَقَدَ اجْتَنَّهُ بِالذَّلَائِلِ، فَإِنْ عَجَزَ لِعَمَاهُ، أَوْ عَمَى بِصِيرَتِهِ، فَلَدَّ ثِقَةً عَارِفًا. وَإِنْ تَحَيَّرَ صَلَّى كَيْفَ شَاءَ، وَيَقْضِي. وَيَجْتَنَّهُ لِكُلِّ فَرَضٍ، فَإِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا اسْتَأْنَفَهَا، وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ عَمَلٍ بِالثَّانِي فِيمَا يَسْتَقْبَلُ، وَلَا قَضَاءَ لِلأَوَّلِ. الشَّرْطُ الْعَاشِرُ: تَرْكُ الْكَلَامِ، فَتَبْطُلُ بِطُلُقٍ بِحَرْفَيْنِ، أَوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ، أَوْ مَمْدُودٍ، وَلَوْ

بِتَنَحُّنٍ، وَإِكْرَاهٍ، وَضَحِكٍ، وَبُكَاءٍ، وَأَنِينٍ، وَنَفْخٍ مِنَ الْقَمِ أَوْ الْأَنْفِ. وَيُعْذَرُ فِي يَسِيرِ الْكَلَامِ إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ، أَوْ نَسِيَ، أَوْ جَهِلَ التَّحْرِيمَ، وَهُوَ قَرِيبُ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ مَنْ نَشَأَ بِنَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ، أَوْ حَصَلَ بِغَلَبَةِ ضَحِكٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَلَا يُعْذَرُ فِي الْكَثِيرِ بِهَذِهِ الْأَعْذَارِ. وَيُعْذَرُ فِي التَّنَحُّنِ لِتَعَذُّرِ الْفِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ. وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ، أَوْ أَطْلَقَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ بِلَا خِطَابٍ، وَلَا بِالتَّلَفُّظِ بِقُرْبَةِ كَالْعِنَقِ وَالنَّذْرِ، وَلَا بِالسُّكُوتِ الطَّوِيلِ بِلَا عُدْرِ. وَيُسْنُ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ كَانَ رَجُلًا، وَتُصَفِّقُ الْمَرْأَةُ بِبَطْنِ كَفِّ عَلَى ظَهْرِ أُخْرَى. الشَّرْطُ الْحَادِي عَشَرَ: تَرْكُ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ، فَلَوْ زَادَ رُكُوعًا، أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَرْكَانِ، بَطَلَتْ إِنْ تَعَمَّدَهُ، أَوْ فَعَلَ ثَلَاثَةَ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٍ، كَثَلَاثِ خُطُواتٍ، أَوْ حَكَّاتٍ فِي غَيْرِ الْجَرْبِ، أَوْ وَثَبَ وَثْبَةً فَاحِشَةً، أَوْ ضَرَبَ ضَرْبَةً مُفْرِطَةً، بَطَلَتْ، سَوَاءً كَانَ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا. وَلَا يَضُرُّ الْفِعْلُ الْقَلِيلُ، وَلَا حَرَكَاتٌ خَفِيفَاتٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ، كَتَحْرِيكِ الْأَصَابِعِ. الشَّرْطُ الثَّانِي عَشَرَ: تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَإِنْ أَكَلَ قَلِيلًا نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ، لَمْ تَبْطُلْ. الشَّرْطُ الثَّلَاثَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَمْضِيَ رُكْنٌ قَوْلِيٌّ أَوْ فِعْلِيٌّ مَعَ الشَّكِّ فِي نِيَّةِ التَّحَرُّمِ، أَوْ يَطُولَ زَمَنُ الشَّلَكِ. الشَّرْطُ الرَّابِعَ عَشَرَ: أَنْ لَا يَنْوِي قَطْعَ الصَّلَاةِ، أَوْ يَتَرَدَّدَ فِي قَطْعِهَا. الشَّرْطُ الْخَامِسَ عَشَرَ: عَدَمُ تَغْلِيْقِ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ.

فصل في شروط الصَّلَاة

Раздел об условиях (действительности) молитвы.

الإِسْلَامُ

Ислам,

والتمييز

возраст различения,

وَدُخُولُ الْوَقْتِ

наступление времени молитвы,

وَالْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا

знание о её обязательности,

وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ فَرَضًا مِنْ فُرُوضِهَا سَنَةً

и чтобы человек не считал какой-либо из её столпов сунной.

وَالطَّهَّارَةُ عَنِ الْحَدَثَيْنِ

И чистота от двух видов хъадаса: малого и большого.

فَإِنْ سَبَقَهُ بَطَلَتْ

Если хъадас возник во время молитвы, она становится недействительной.

وَالطَّهَّارَةُ عَنِ الْخُبَثِ

И чистота от физической нечистоты

فِي الثَّوْبِ

на одежде,

وَالْبَدَنِ

теле

وَالْمَكَانِ

и месте молитвы.

وَلَوْ تَنَجَّسَ بَعْضُ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ

Если какая-то часть его тела или одежды стала нечистой,

وَجْهَلَهُ

но он не знает, какая именно,

وَجِبَ غَسْلُ جَمِيعِهِ

обязательно вымыть всё тело или всю одежду,

وَلَا يَجْتَهِدُ

и здесь он не определяет место нечистоты усердием (предположением).

وَلَوْ غَسَلَ نِصْفَ مُتَنَجِّسٍ

Если он вымыл половину нечистой вещи,

ثُمَّ بَاقِيَهُ

а затем оставшуюся половину,

طَهَرَ كُلَّهُ

то вся вещь становится чистой,

أَنْ غَسَلَ مَجَاوِرَهُ

если при мытье второй части он захватил границу, прилегающую к первой части.

وَالْأَفْئِدَةُ الْفَيْقَى الْمُنْتَصِفِ عَلَى نَجَاسَتِهِ

А если не захватил эту границу, то середина между двумя половинами остаётся нечистой.

وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ يَلَاقِي بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ نَجَاسَةً

И недействительна молитва того, чьё тело или одежда соприкасается с наджасой,

وَإِنْ لَمْ تَتَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ

даже если эта наджаса не движется при его движении.

وَلَا صَلَاةُ قَابِضٍ طَرَفِ حَبْلِ عَلَى نَجَاسَةٍ

И недействительна молитва того, кто держит конец верёвки, связанной с наджасой,

وَإِنْ لَمْ يَتَحَرَّكَ بِحَرَكَتِهِ

даже если она не движется при его движении.

وَلَا يَضُرُّ مُحَاذَاةَ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ إِصَابَةٍ

Но не вредит нахождение наджасы напротив него без соприкосновения,

فِي زُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ

будь то в руку' или в другом положении.

وَتَجِبُ إِزَالَةُ الْوَشْمِ

И обязательно удалить татуировку,

إِنْ لَمْ يَخَفْ مُحْذُورًا مِنْ مُحْذُورَاتِ التَّيَمُّمِ

если он не боится такого вреда, который позволяет совершать таяммум.

وَيَعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ

Прощается место истиджмара (то есть остаточный след после очищения камнями или подобным),

وَعَنْ طِينِ الشَّارِعِ

и уличная грязь,

الَّذِي تَيَقَّنُ نَجَاسَتَهُ

в нечистоте которой он уверен,

وَيَتَعَذَّرُ الْإِحْتِرَازَ عَنْهُ غَالِبًا

если обычно трудно уберечься от неё.

وَيُخْتَلَفُ بِالْوَقْتِ

Это различается в зависимости от времени (в дождливую погоду прощается то, что не прощается в ясную погоду и т.д.),

وَمَوْضِعِهِ مِنَ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ

а также от места попадания грязи на одежду или тело (например, попадание на нижнюю часть одежды прощается, в отличие от верхней части).

وَأَمَّا دَمُ الْبَشَرَاتِ

Что касается крови прыщей,

وَالْدَمَامِيلِ

нарывов,

وَالْقُرُوحِ

ран,

وَالْقَيْحِ

гноя,

وَالصَّدِيدِ مِنْهَا

сукровицы из них,

وَدَمِ الْبَرَاغِيثِ

крови блох,

وَالْقَمَلِ

вшей,

وَالْبَعُوضِ

комаров,

وَالْبَقِ

и клопов,

وَمَوْضِعِ الْحِجَامَةِ وَالْفَصْدِ

а также место хиджамы и кровопускания,

وَوَنِيمِ الذُّبَابِ

мелкие следы/помёт мух,

وَبَوْلِ الْخَفَاشِ

моча летучей мыши,

وَسَلْسِ الْبَوْلِ

нечистота при недержании мочи,

وَدَمِ الْإِسْتِحَاضَةِ

кровь истихады,

وَمَاءِ الْقُرُوحِ وَالنَّفَاطَاتِ

жидкость из ран и волдырей,

الْمُتَغَيَّرِ رِيحِهِ

если её запах изменился,

فَيَعْفَى عَنْ قَلِيلٍ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ

то прощается как малое, так и большое количество всего этого.

إِلَّا إِذَا فَرَشَ الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ ذَلِكَ

Кроме случая, когда человек расстелил одежду, на которой есть эта нечистота
(для молитвы),

أَوْ حَمَلَهُ لَغَيْرِ ضَرُورَةٍ

или взял её без необходимости:

فَيَعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ

тогда прощается только малое количество, но не большое.

ويعفى عَن قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ

И прощается малое количество чужой крови,

غَيْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ

кроме крови собаки и свиньи.

وَإِذَا عَصَرَ الْبَثْرَةَ

Если человек выдавил прыщ,

أَوْ الدَّمْلَ

или нарыв,

أَوْ قَتَلَ الْبَرْغُوْثَ

или убил блоху,

عُفِيَ عَن قَلِيلِهِ فَقَطْ

то прощается только малое количество крови.

وَلَا يُعْفَى عَن جِلْدِ الْبَرْغُوْثِ وَنَحْوِهِ

Но тело/оболочка блохи и подобного не прощается.

وَلَوْ صَلَّى بِنَجَسٍ نَّاسِيَا أَوْ جَاهِلًا

Если человек совершил молитву с наджасой, забыв об этом или не зная,

أَعَادَهَا

он обязан повторить молитву.

الشَّرْطُ الثَّامِنُ سِتْرُ الْعَوْرَةِ

Восьмое условие – закрытие аурата.

وعورة الرجل والأمة

Аурат мужчины и рабыни –

مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ

то, что находится между пупком и коленом.

والحرّة فِي صَلَاتِهَا وَعِنْدَ الْأَجَانِبِ

А аурат свободной женщины в молитве и перед посторонними мужчинами –

جَمِيعَ بَدْنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَيْنِ

всё её тело, кроме лица и кистей рук.

وَعِنْدَ مُحَارِمِهَا

А перед её махрамами

مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ

её аурат - то, что между пупком и коленом.

وَشَرَطَ السَّاتِرِ

Условие закрывающего предмета:

مَا يَمْنَعُ لَوْنُ الْبَشَرَةِ

он должен скрывать цвет кожи,

وَلَوْ مَاءٌ كَدْرًا

даже если это мутная вода.

لَا خِيْمَةٌ ضَيِّقَةٌ وَظُلْمَةٌ

Но не засчитывается тесная палатка и темнота (т.е. если даже в темноте нужно прикрыть аурат во время молитвы).

وَلَا يَجِبُ السِّتْرُ مِنْ أَسْفَلٍ

И не обязательно закрывать аурат снизу (если он одел длинную рубаху, которая снизу открыта, то этого достаточно).

وَيَجُوزُ سِتْرُ بَعْضِ الْعَوْرَةِ بِيَدِهِ

И разрешается закрыть часть аурата рукой.

فَإِنْ وَجَدَ مَا يَكْفِي سَوَاتِيَهُ

Если он нашёл то, чем можно закрыть оба срамных места (перед и зад),

تَعَيْنَ لَهُمَا

то обязан использовать это именно для их закрытия.

أَوْ أَحَدَهُمَا

А если найденного хватает только на одно из них,

فَيَقْدُمُ قَبْلَهُ

то в первую очередь закрывается срамное место спереди.

وَيُزِرُ قَمِيصَهُ

И он застёгивает свою рубашку

أَوْ يَشُدُّ وَسْطَهُ

или завязывает её на поясе,

إِنْ كَانَتْ عَوْرَتُهُ تَظْهَرُ مِنْهُ فِي الرُّكُوعِ أَوْ غَيْرِهِ

если его аурат может открыться из неё в руку' или в другом положении.

الشَّرْطُ التَّاسِعُ اسْتِثْقَالُ الْقَبْلَةِ

Девятое условие - обращение в сторону кьиблы.

إِلَّا فِي صَلَاةٍ شَدَّةِ الْخَوْفِ

Кроме молитвы при сильном страхе,

وَالْإِلَّا فِي نَفْلِ السَّفَرِ الْمُبَاحِ

и кроме дополнительной молитвы во время дозволенного путешествия.

فَإِنْ كَانَ فِي مَرَقَدٍ أَوْ فِي سَفِينَةٍ

Если он находится в дорожной лежанке/паланкине или на корабле,

أَتَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ

то совершает руку' и суджуд полноценно,

وَاسْتَقْبَلَ

и обращается к кьибле.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَرَقَدٍ وَلَا فِي سَفِينَةٍ

А если он не находится ни в дорожной лежанке/паланкине, ни на корабле,

فَإِنْ كَانَ رَاكِبًا

то, если он едет верхом/на транспорте,

اسْتَقْبَلَ فِي إِحْرَامِهِ فَقَطْ

он обращается к кьибле только при вступительном такбире,

إِنْ سَهَلَ عَلَيْهِ

если ему это легко,

وَطَرِيقَهُ قَبْلَتَهُ فِي بَاقِي صَلَاتِهِ

а в остальной части молитвы направлением его пути считается его кьиблой.

وَيَوْمِيءِ الرَّكَبِ بَرَكُوعَهُ

Едущий делает указание для руку',

وَسُجُودَهُ أَكْثَرَ

а для суджуда наклоняется сильнее.

وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا

Если же он идёт пешком,

اسْتَقْبَلَ فِي الْإِحْرَامِ

то обращается к кьибле при вступительном такбире,

وَالرُّكُوعِ

при руку',

وَالسُّجُودِ

при суджуде,

وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

и при сидении между двумя суджудами.

وَمَنْ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ

Тот, кто молится внутри Каабы,

واستقبل من بنائها شاخصاً ثابتاً قدر ثُلثي ذِرَاع

и обращается лицом и телом к устойчивой выступающей части её строения
высотой в две трети локтя,

صَحَّت صَلَاتُهُ

его молитва действительна.

وَمَنْ أَمَكَّنْهُ مَشَاهِدُهَا

Тот, кто может видеть Каабу,

لَمْ يُقَلِّدْ

не следует чужому мнению в определении кьиблы.

فَإِنْ عَجَزَ

Если же он не способен определить её сам,

أَخَذَ بِقَوْلِ ثِقَّةٍ يُخْبِرُ عَنْ عِلْمِ

он опирается на слова надёжного человека, который сообщает на основе
знания.

فَإِنْ فَقَدَ

Если такого человека нет,

اجْتَهِدْ بِالِدَّلَائِلِ

он самостоятельно определяет кьиблу по признакам.

فَإِنْ عَجَزَ لِعَمَاهُ

Если он не способен на это из-за слепоты

أَوْ عَمَى بَصِيرَتِهِ

или из-за слепоты разума (то есть неспособности разобраться в признаках),

قَلَدَ ثِقَّةً عَارِفًا

он следует надёжному знающему человеку.

وَإِنْ تَحِيرَ

Если же он растерялся и не смог определить направление,

صَلَّى كَيْفَ شَاءَ

он молится в какую сторону пожелает,

وَيَقْضِي

а затем восполняет эту молитву.

وَيَجْتَهِدُ لِكُلِّ فَرَضٍ

И он заново определяет кьиблу для каждой обязательной молитвы.

فَإِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا

Если он убедился в ошибке во время молитвы или после неё,

استأنفها

он начинает её заново.

وَإِنْ تَغْيِرَ اجْتِهَادَهُ

А если его иджтихад изменился,

عَمِلَ بِالثَّانِي فِيْمَا يَسْتَقْبِلُ

то в дальнейшем он действует по второму выводу,

وَلَا قَضَاءَ لِلأَوَّلِ

и не восполняет то, что уже совершил по первому выводу.

الشَّرْطُ الْعَاشِرُ تَرْكُ الْكَلَامِ

Десятое условие - оставление посторонней речи,

فَتَبْطُلُ بِنَاطِقِ بِحَرْفَيْنِ

следовательно, молитва становится недействительной из-за произнесения двух букв (преднамеренно),

أَوْ حَرْفٍ مَفْهُمٍ

или одной буквы, имеющей понятный смысл (преднамеренно),

أَوْ مَمْدُودٍ

или одной протяжной буквы,

وَلَوْ بِتَنْحَنُحٍ

даже если это произошло из-за откашливания,

وَأِكْرَاهٍ

или по принуждению,

وَضَحْكٍ

или из-за смеха,

وَبَكَاءٍ

плача,

وَأَنِينٍ

стоны,

وَنَفْخٍ مِنَ الْقَمِّ أَوْ الْأَنْفِ

или выдоха изо рта или носа (все вышесказанное касается преднамеренного произнесения).

وَيُعْذَرُ فِي يَسِيرِ الْكَلَامِ

Но прощается небольшое количество речи,

إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ

если она сорвалась с языка непреднамеренно,

أَوْ نَسِيَ

или человек забыл, что находится в молитве,

أَوْ جَهْلُ التَّخْرِيمِ

или не знал о запрете разговора в молитве,

وَهُوَ قَرِيبٌ عَهْدٌ بِالْإِسْلَامِ

будучи недавно принявшим Ислам,

أَوْ مِنْ نَشَأٍ بِيَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ

или выросшим в местности, далёкой от учёных,

أَوْ حَصَلَ بِغَلَبَةِ ضَحْكَ أَوْ غَيْرِهِ

или если это произошло из-за неконтролируемого смеха или чего-либо подобного.

وَلَا يَغْذَرُ فِي الْكَثِيرِ بِهَذِهِ الْأَعْذَارِ

Но большое количество речи не прощается даже при этих оправданиях.

وَيَعْذَرُ فِي التَّنَحُّحِ لَتَعْذَرِ الْقِرَاءَةُ الْوَاجِبَةُ

И откашливание прощается, если без него невозможно выполнить обязательное чтение.

وَلَوْ نَطَقَ بِنِظْمِ الْقُرْآنِ

Если же человек произнёс слова из Корана

بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ

с намерением дать кому-то что-то понять,

أَوْ أَطْلَقَ

или произнёс их без намерения именно чтения Корана,

بَطَلَتْ صَلَاتُهُ

его молитва становится недействительной (например, если он скажет: «Возьми Писание» - желая дать понять, чтобы тот взял книгу, но сказал это без намерения чтения Корана).

وَلَا تَبْطُلُ بِالذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ بِلَا خُطَابٍ

Молитва не становится недействительной из-за зикра и дуа, если в них нет прямого обращения к человеку.

وَلَا بِالتَّلَفُظِ بِقُرْبَةٍ كَالْعَتَقِ وَالنَّذْرِ

И она не нарушается произнесением слов, являющихся приближением к Аллаху, например освобождением раба или обетом (например: «Я освободил такого-то своего раба ради Аллаха»).

وَلَا بِالسُّكُوتِ الطَّوِيلِ بِلَا عَذْرِ

И не нарушается долгим молчанием, даже без уважительной причины.

وَيَسْنَ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ أَنْ يَسْبَحَ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ كَانَ رَجُلًا

И тому, с кем что-то произошло во время молитвы если это мужчина, сунной является сказать «سبحان الله».

وَتَصْفَقُ الْمَرْأَةُ بِيْطْنِ كَفِّ عَلَى ظَهْرِ أُخْرَى

А женщина хлопает внутренней стороной одной ладони по внешней стороне другой.

الشَّرْطُ الْحَادِي عَشَرَ تَرْكُ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ

Одиннадцатое условие - оставление большого количества действий.

فَلَوْ زَادَ رُكُوعًا أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَرْكَانِ

Если человек добавил руку' или другой столп молитвы,

بَطَلَتْ إِنْ تَعَمَّدَهُ

то молитва становится недействительной, если он сделал это намеренно.

أَوْ فَعَلَ ثَلَاثَةَ أَفْعَالٍ مُتَوَالِيَةٍ

Или если он совершил три последовательных действия,

كَثَلَاتِ خَطَوَاتٍ

например три шага,

أَوْ حَكَاتٍ فِي غَيْرِ الْجَرْبِ

или три почесывания без причины чесотки/сильного зуда,

أَوْ وَثَبَ وَثْبَةً فَاحِشَةً

или сделал чрезмерный прыжок,

أَوْ ضَرَبَ ضَرْبَةً مَفْرُطَةً

или нанёс чрезмерно сильный удар,

بَطَلَتْ سَوَاءً كَانَ غَامِدًا أَوْ نَاسِيًا

молитва становится недействительной, независимо от того, сделал он это намеренно или по забывчивости.

وَلَا يَضُرُّ الْفِعْلُ الْقَلِيلُ

Малое действие не вредит молитве.

وَلَا حَرَكَاتٌ خَفِيفَاتٌ وَإِنْ كَثُرَتْ

Также не вредят лёгкие движения, даже если их много,

كَتَحْرِيكِ الْأَصَابِعِ

например движение пальцами.

الشَّرْطُ الثَّانِي عَشَرَ تَرْكُ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ

Двенадцатое условие - оставление еды и питья.

فَإِنْ أَكَلَ قَلِيلًا نَاسِيًا

Если человек съел немного по забывчивости

أَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ

или по незнанию запрета этого,

لَمْ تَبْطُلْ

молитва не становится недействительной.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ عَشَرَ

Тринадцатое условие –

أَنْ لَا يَمْضِيَ رَكْنٌ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ

чтобы не прошёл словесный или телесный столп молитвы

مَعَ الشَّكِّ فِي نِيَّةِ التَّحَرُّمِ

при наличии сомнения в намерении вступления в молитву,

أَوْ يَطُولُ زَمَنُ الشَّكِّ

или чтобы время этого сомнения не затянулось (даже если он не совершил столп).

الشَّرْطُ الرَّابِعُ عَشَرَ

Четырнадцатое условие –

أَنْ لَا يَنْوِي قَطْعَ الصَّلَاةِ

чтобы человек не намеревался прервать молитву

أَوْ يَتَرَدَّدُ فِي قَطْعِهَا

или не колебался в её прерывании.

الشَّرْطُ الْخَامِسُ عَشَرَ

Пятнадцатое условие –

عَدَمُ تَعْلِيلِ قَطْعِهَا بِشَيْءٍ

не ставить прерывание молитвы в зависимость от чего-либо.

(То есть он не должен думать, например: «Если произойдёт такое-то, я прервал молитву»).

فَصْلٌ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ

وَيُكْرَهُ الْإِلْتِفَاتُ بِوَجْهِهِ إِلَّا لِلْحَاجَةِ، وَرَفْعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ، وَكَفُّ شَعْرِهِ أَوْ ثَوْبِهِ، وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ بِلاَ حَاجَةٍ، وَمَسْحُ غُبَارِ جَبْهَتِهِ، وَتَسْوِيَةُ الْخَصْيِ فِي مَكَانِ سُجُودِهِ، وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ، وَتَقْدِيمُهَا، وَلَصْفُهَا بِالْأُخْرَى، وَالصَّلَاةُ حَاقِنًا، أَوْ حَافِيًا، أَوْ حَازِقًا، إِنْ وَسِعَ الْوَقْتُ، وَمَعَ تَوَقَّانِ الطَّعَامِ إِنْ وَسِعَ أَيْضًا، وَأَنْ يَبْصُقَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ قِبَالَتِهِ، وَيَحْزُمَ فِي الْمَسْجِدِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ، وَأَنْ يَخْفِضَ رَأْسَهُ فِي رُكُوعِهِ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ، إِلَّا لِمَنْ سَبَقَ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيَقْرَأُهَا فِي الْآخِرَتَيْنِ، وَالِاسْتِنَادُ إِلَى مَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ، وَالزِّيَادَةُ فِي جَلْسَةِ الْإِسْتِرَاحَةِ عَلَى قَدْرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِطَالَةُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، وَالِدُّعَاءُ فِيهِ، وَتَرْكُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ، وَمُقَارَنَةُ الْإِمَامِ فِي أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، وَالْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ الْإِسْرَارِ، وَالْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ، وَالْجَهْرُ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَيَحْزُمُ الْجَهْرُ إِنْ شَوَّشَ عَلَى غَيْرِهِ. وَتُكْرَهُ فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالطَّرِيقِ فِي الْبِنَاءِ، وَبَطْنِ الْوَادِي مَعَ تَوَقُّعِ السَّيْلِ، وَالْكَنِيسَةِ، وَالْبَيْعَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَالْحُمَامِ، وَعَطَنِ الْإِبِلِ، وَسَطْحِ الْكَعْبَةِ، وَثَوْبٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، أَوْ شَيْءٍ يُلْهِيهُ، وَالتَّلَثُّمُ، وَالتَّنْفُّبُ، وَعِنْدَ غَلْبَةِ النَّوْمِ.

فصل في مكروهات الصلاة

Раздел о нежелательных действиях в молитве.

ويُكْرَهُ الْإِلْتِفَاتُ بِوَجْهِهِ

Нежелательно поворачиваться лицом в сторону

إِلَّا لِلْحَاجَةِ

кроме как при необходимости.

وَرَفْعُ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ

Нежелательно поднимать взгляд к небу.

وَكَفُّ شَعْرِهِ أَوْ ثَوْبِهِ

Нежелательно подбирать/держать волосы или одежду.

وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ بِلاَ حَاجَةٍ

Нежелательно класть руку на рот без необходимости.

وَمَسْحُ غُبَارِ جَبْهَتِهِ

Нежелательно вытирать пыль со лба.

وَتَسْوِيَةُ الْخَصْيِ فِي مَكَانِ سُجُودِهِ

И нежелательно разравнивать камешки в месте суджуда.

وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ

Нежелательно стоять на одной ноге,

وتقديمها

выдвигать одну ногу вперёд

ولصقتها بالأخرى

или прижимать её к другой.

وَالصَّلَاةَ حَاقِنَا

Нежелательно молиться, сдерживая мочу,

أَوْ حَاقِبَا

или сдерживая нужду в испражнении,

أَوْ حَازِقَا

или сдерживая выход газов,

إِنْ وَسِعَ الْوَقْتُ

если времени молитвы хватает (сначала устранить эту нужду).

وَمَعَ تَوْقَانِ الطَّعَامِ

Также нежелательно молиться при сильном желании поесть,

إِنْ وَسِعَ أَيْضًا

если времени также хватает (сначала поесть).

وَأَنْ يَبْصُقَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ عَنْ يَمِينِهِ

Нежелательно плевать вне мечети направо

أَوْ قِبَالَتِهِ

или перед собой.

وَيُحْرَمُ فِي الْمَسْجِدِ

А в мечети это запрещено.

وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ

Нежелательно класть руку на бок.

وَأَنْ يَخْفِضَ رَأْسَهُ فِي رُكُوعِهِ

И нежелательно опускать голову в руку’.

وَقِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ

Нежелательно читать суру после аль-Фатихи в третьем и четвёртом ракаатах,

إِلَّا مَنْ سَبَقَ بِالْأُولَى وَالثَّانِيَةِ

кроме того, кто не успел на первый и второй ракааты с имамом:

فَيَقْرَأُهَا فِي الْآخِرَتَيْنِ

он читает её в двух последних ракаатах, (которые совершает самостоятельно).

والاستناد إِلَى مَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ

Нежелательно опираться на что-либо так сильно, что если бы эта опора упала, человек упал бы.

وَالزِّيَادَةُ فِي جُلُوسَةِ الْاسْتِرَاحَةِ

Нежелательно задерживаться в сидении для отдыха

عَلَى قَدَرِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

дольше, чем длится сидение между двумя суджудами.

وَإِطَالَةُ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ

Нежелательно удлинять первый ташаххуд,

وَالدُّعَاءَ فِيهِ

и делать в нём дуа.

وَتَرْكُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ الْآخِرِ

Нежелательно оставлять дуа в последнем ташаххуде.

وَمُقَارَنَةُ الْإِمَامِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ

Нежелательно совершать действия молитвы одновременно с имамом.

وَالجَهْرُ فِي مَوْضِعِ الْإِسْرَارِ

Нежелательно читать вслух там, где следует читать тихо,

وَالْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ

и читать тихо там, где следует читать вслух.

وَالجَهْرُ خَلْفَ الْإِمَامِ

Нежелательно читать вслух позади имама.

وَيَحْرُمُ الْجَهْرُ إِنْ شَوَّشَ عَلَى غَيْرِهِ

А если громкое чтение мешает другим, то оно становится запретным.

وَتَكْرَهُ فِي الْمَزْبَلَةِ

Нежелательно совершать молитву на свалке,

وَالْمَجْزَرَةِ

на бойне,

وَالطَّرِيقِ فِي الْبَنَاءِ

на дороге среди построек,

وَبَطْنِ الْوَادِي مَعَ تَوَقُّعِ السَّيْلِ

на дне долины, если есть опасность потока (наводнения),

وَالْكَنِيسَةِ

в церкви,

والبيعة

в синагоге,

والمقبرة

на кладбище,

والحمام

в бане,

وعطن الإبل

в месте отдыха верблюдов у водопоя (то есть там, где они останавливаются после питья и ждут остальных перед выходом на пастбище),

وسطح الكعبة

на крыше Каабы,

وثوب فيه تصاوير

в одежде, на которой есть изображения,

أو شيء يلهيه

или если рядом находится что-либо, отвлекающее его.

والتلثم

Нежелательно закрывать рот одеждой,

والتنقيب

и закрывать нижнюю часть лица (например, никъабом),

وعند غلبة النوم

а также совершать молитву, когда человека одолевает сон.

فَصْلٌ فِي سُتْرَةِ الصَّلَاةِ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى شَاخِصٍ قَدَرُ ثُلَاثِي ذِرَاعٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَمَا دُونَ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ،
بَسَطَ مُصَلًّى، أَوْ حَطَّ حَطًّا. وَيُنْدَبُ دَفْعَ الْمَارِّ حِينَئِذٍ، وَيَحْرُمُ الْمُرُورُ حِينَئِذٍ، إِلَّا إِذَا صَلَّى فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ،
وَالَا لِفُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ الْمُتَقَدِّمِ.

فصل في ستره الصلاة

Раздел о сутре во время молитвы.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى شَاخِصٍ

Желательно молиться в сторону стоящего предмета,

قدر ثُلثي ذراع

высотой примерно две трети локтя,

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَمَا دُونَ

чтобы между молящимся и этим предметом было три локтя или меньше.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ

Если он не найдёт такого предмета,

بسط مصلى

то расстилает молитвенный коврик,

أو حطّ خطا

или проводит линию.

وَيُنْدَبُ دَفْعَ الْمَارِّ حِينَئِذٍ

И в таком случае желательно препятствовать тому, кто хочет пройти перед
ним.

ويحرم المرور حينئذٍ

И в таком случае проходить перед молящимся запрещено,

إِلَّا إِذَا صَلَّى فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ

кроме случая, когда он молится на проезжей/проходной части дороги,

وَالَا لِفُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ الْمُتَقَدِّمِ

или когда человек проходит, чтобы заполнить свободное место в переднем
ряду.

فصل في سُجُودِ السَّهْوِ

تُسْرُ سَجْدَتَانِ لِلْسَّهْوِ بِأَحَدٍ ثَلَاثَةِ أَسْبَابٍ: الْأَوَّلُ: تَرْكُ كَلِمَةِ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، أَوْ الْقُتُوتِ فِي الصُّبْحِ، أَوْ وَتَرِ نَصْفِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ، أَوْ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ، أَوْ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَلِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ. الثَّانِي: فِعْلُ مَا لَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ، وَيُبْطِلُ عَمْدُهُ، كَالْكَلَامِ الْقَلِيلِ نَاسِيًا، أَوْ زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيًّا نَاسِيًا، كَالرُّكُوعِ. وَلَا يَسْجُدُ لِمَا لَا يُبْطِلُ سَهْوُهُ وَلَا عَمْدُهُ، كَالِاتِّفَاتِ، وَالْخُطُوءِ وَالْخُطُوتَيْنِ، إِلَّا إِنْ قَرَأَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ، كَالرُّكُوعِ، أَوْ تَشَهَّدَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، فَيَسْجُدُ، سَوَاءَ فَعَلَهُ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا. وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ، فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ، لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ عَامِدًا بَطَلَتْ، أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا، وَيَسْجُدُ لِلْسَّهْوِ. وَيَجِبُ الْعَوْدُ لِمُتَابَعَةِ إِمَامِهِ. وَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ عَادَ. وَلَوْ تَرَكَهُ عَامِدًا، فَعَادَ إِلَيْهِ، بَطَلَتْ إِنْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ. وَلَوْ نَسِيَ الْقُتُوتَ، فَذَكَرَهُ بَعْدَ وَضْعِ جَنْبَتِهِ، لَمْ يَرْجِعْ لَهُ، أَوْ قَبْلَهُ عَادَ، وَسَجَدَ لِلْسَّهْوِ إِنْ بَلَغَ حَدَّ الرَّكَعِ. الثَّلَاثُ: إِيقَاعُ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ مَعَ التَّرَدُّدِ فِيهِ. فَلَوْ شَكَّ فِي رُكُوعٍ، أَوْ سُجُودٍ، أَوْ رُكْعَةٍ، أَتَى بِهِ وَسَجَدَ، وَإِنْ زَالَ الشَّكُّ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلَّا إِذَا زَالَ الشَّكُّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ. فَلَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، لَزِمَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَقْلَى. وَإِذَا زَالَ الشَّكُّ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَسْجُدْ، أَوْ فِيهَا سَجَدَ. وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ، إِلَّا النِّيَّةَ، وَتَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، وَالطَّهَارَةَ. وَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِسَهْوِ إِمَامِهِ الْمُتَطَهِّرِ وَإِمَامِهِ، وَإِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ، أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ إِمَامَتِهَا، إِلَّا إِنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ خَطَأَ إِمَامِهِ، فَلَا يَتَابِعُهُ. وَلَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ خَلْفَ إِمَامِهِ الْمُتَطَهِّرِ. وَلَوْ ظَنَّ سَلَامَ إِمَامِهِ، فَسَلَّمَ، فَبَانَ خِلَافُهُ، أَعَادَ السَّلَامَ مَعَهُ، وَلَا سُجُودَ. وَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَأْمُومُ فِي تَشَهُّدِهِ تَرَكَ رُكْنٍ غَيْرَ النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ، صَلَّى رُكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ، وَلَا يَسْجُدُ، أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ، أَتَى بِرُكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ، وَسَجَدَ. وَإِذَا سَجَدَ إِمَامُهُ لِلْسَّهْوِ، لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ. فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا، سَجَدَ مَعَهُ وَجُوبًا إِنْ سَجَدَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيدَهُ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ. وَسُجُودُ السَّهْوِ، وَإِنْ كَثُرَ، سَجْدَتَانِ كَسُجُودِ الصَّلَاةِ. وَمَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالسَّلَامِ، وَيَقُوتُ بِالسَّلَامِ عَامِدًا، وَكَذَا نَاسِيًا إِنْ طَالَ الْفَصْلُ، فَإِنْ قَصُرَ عَادَ إِلَى السُّجُودِ.

فصل في سُجُودِ السَّهْوِ

Раздел о суджуд ас-сахв - земном поклоне из-за забывчивости (невнимательности).

يسن سَجْدَتَانِ لِلْسَّهْوِ

Желательно совершить два суджуда ас-сахв

بأحد ثلاثة أسباب

по одной из трёх причин.

الأول

Первая причина –

ترك كلمة من التَّشَهُّد الأول

оставление какого-либо слова из первого ташаххуда (тем более всего ташаххуда),

أو القُنُوت في الصُّبح

или оставление къунута в утренней молитве,

أو وتر نصف رَمَضَانَ الأخير

или в витре второй половины Рамадана,

أو الصَّلَاة على النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّد الأول

или оставление салавата Пророку ﷺ в первом ташаххуде,

أو الصَّلَاة على آلِ فِي التَّشَهُّد الأخير

или оставление салавата семье Пророка ﷺ в последнем ташаххуде.

الثاني

Вторая причина –

فعل ما لا يبطل سَهْوُهُ

совершение того, что не нарушает молитву, если сделано по забывчивости,

وَيَبْطُلُ عَمْدُهُ

но нарушает её, если сделано намеренно.

كَالْكَلَامِ الْقَلِيلِ نَاسِيًا

Например, небольшая речь по забывчивости,

أو زِيَادَةُ رُكْنٍ فَعْلِيًا نَاسِيًا

или добавление телесного столпа по забывчивости,

كَالرُّكُوعِ

например дополнительного руку’.

وَلَا يَسْجُدُ لِمَا لَا يَبْطُلُ سَهْوُهُ وَلَا عَمْدُهُ

Суджуд ас-сахв не совершается из-за того, что не нарушает молитву ни по забывчивости, ни намеренно,

كَالِالتَّغَاتِ

например из-за поворота лица,

وَالْخَطْوَةُ وَالْخَطَوَتَيْنِ

одного шага или двух шагов.

إِلَّا إِنْ قَرَأَ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْقِرَاءَةِ

Кроме случая, когда он прочитал Коран не в месте чтения,

كَالرُّكُوعِ

например в руку',

أَوْ تَشْهَدُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ

или прочитал ташаххуд не в его месте,

أَوْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ

или произнёс салават Пророку ﷺ не в его месте:

فَيَسْجُدُ

тогда он совершает суджуд ас-сахв,

سَوَاءَ فَعَلَهُ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا

независимо от того, сделал он это по забывчивости или намеренно.

وَلَوْ نَسِيَ التَّشَهُُّدَ الْأَوَّلَ

Если человек забыл первый ташаххуд,

فَذَكَرَهُ بَعْدَ انْتِصَابِهِ

и вспомнил о нём после того, как уже полностью выпрямился стоя,

لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ

он не возвращается к нему.

فَإِنْ عَادَ عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ عَامِدًا

Если же он вернулся, зная, что это запрещено, и сделал это намеренно,

بَطُلَتْ

его молитва становится недействительной.

أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا

А если он вернулся по забывчивости или по незнанию, то молитва не нарушается,

وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

и он совершает суджуд ас-сахв.

وَيَجِبُ الْعُودُ لِمُتَابَعَةِ إِمَامِهِ

И он обязан вернуться, если это нужно для следования за своим имамом.

وَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ انْتِصَابِهِ

Если же он вспомнил до полного выпрямления стоя,

عَادَ

он возвращается к первому ташаххуду.

وَلَوْ تَرَكَه غَامِدًا

А если он намеренно оставил первый ташаххуд,

فَعَادَ إِلَيْهِ

а затем вернулся к нему,

بَطَلَتْ

молитва становится недействительной,

إِنْ كَانَ إِلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ

если в момент возвращения он был уже ближе к положению стоя.

وَلَوْ نَسِيَ الْقُنُوتَ

Если человек забыл кьунут,

فَذَكَرَهُ بَعْدَ وَضْعِ جَبْهَتِهِ

и вспомнил о нём после того, как положил лоб в суджуд,

لَمْ يَرْجِعْ لَهُ

он не возвращается к нему.

أَوْ قَبْلَهُ عَادَ

А если вспомнил до этого, то возвращается к кьунуту.

وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ

И совершает суджуд ас-сахв,

إِنْ بَلَغَ حَدَ الرَّكَعِ

если при спуске он уже дошёл до положения, подобного руку’.

الثَّالِثُ

Третья причина –

إِيقَاعُ رُكْنٍ فَعْلِيٍّ مَعَ التَّرَدُّدِ فِيهِ

совершение телесного столпа при сомнении относительно него.

فَلَوْ شَكَّ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ رُكْعَةٍ

Если человек сомневается в руку’, суджуде или ракате,

أَتَى بِهِ

он совершает то, в чём сомневается,

وَسَجَدَ

и совершает суджуд ас-сахв,

وَإِنْ زَالَ الشَّكُّ قَبْلَ السَّلَامِ

даже если сомнение исчезло до салама.

إِلَّا إِذَا زَالَ الشَّكُّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ

Кроме случая, когда сомнение исчезло до того, как он совершил действие, которое могло оказаться лишним (то есть если сомнение исчезло до того, как он совершит это действие, то суджуд ас-сахв не совершается) .

فَلَوْ شَكَّ هَلْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا

Если он сомневается, совершил ли три rakata или четыре,

لَزِمَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْأَقْل

он обязан исходить из меньшего числа.

وَإِذَا زَالَ الشَّكُّ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ

Если сомнение исчезло не в последнем rakate,

لَمْ يَسْجُدْ

он не совершает суджуд ас-сахв.

أَوْ فِيهَا سَجَدَ

А если сомнение исчезло в последнем rakate, он совершает суджуд ас-сахв.

وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ

Сомнение после салама в том, что был оставлен какой-либо столп, не вредит молитве,

إِلَّا النِّيَّةَ

кроме сомнения в намерении,

وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

вступительном takbirе

وَالطَّهَّارَةَ

и очищении.

وَيَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِسَهْوِ إِمَامِهِ الْمُتَطَهِّرِ

Маъмум совершает суджуд ас-сахв из-за забывчивости своего имама, если имам находится в состоянии омовения (то есть если молитва имама действительна).

وَإِمَامِهِ وَإِنْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ

И из-за забывчивости его имама, даже если имам сам оставил суджуд ас-сахв (например, когда он сам опоздал и молится за опоздавшим, то если он совершит суджуд ас-сахв, то и он совершит за ним суджуд),

أَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا

или если у имама нарушилось омовение до завершения намаза.

إِلَّا إِنْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ خَطَأَ إِمَامِهِ

Кроме случая, когда маъмум знает, что имам ошибся (то есть не должен делать суджуд ас-сахв),

فَلَا يُتَابِعُهُ

тогда он не следует за ним,

وَلَا يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ لِسَهْوِ نَفْسِهِ خَلْفَ إِمَامِهِ الْمُتَطَهَّرِ

и маъмум не совершает суджуд ас-сахв из-за собственной забывчивости, которую совершил за имамом, молитва которого действительна.

وَلَوْ ظَنَّ سَلَامَ إِمَامِهِ

Если маъмум подумал, что имам уже дал салам,

فَسَلَّمَ

и сам дал салам,

فَبَانَ خِلَافُهُ

а затем выяснилось, что имам ещё не дал салам,

أَعَادَ السَّلَامَ مَعَهُ

он заново даёт салам вместе с имамом,

وَلَا سُجُودَ

и суджуд ас-сахв не совершается.

وَلَوْ تَذَكَّرَ الْمَأْمُومُ فِي تَشْهَدِهِ تَرَكَ رُكْنَ

Если маъмум во время своего ташаххуда вспомнил, что оставил столп,

غَيْرَ النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

кроме намерения и вступительного такбира,

صَلَّى رُكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ

он совершает один рак'ат после салама имама,

وَلَا يَسْجُدُ

и не совершает суджуд ас-сахв.

أَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ

Или если он сомневается в этом, (то есть сомневается, оставил ли он столп),

أَتَى بِرُكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ

он совершает один рак'ат после салама имама

وَسَجَدَ

и совершает суджуд ас-сахв.

وَإِذَا سَجَدَ إِمَامُهُ لِلْسَّهْوِ

Если его имам совершил суджуд ас-сахв,

لِزِمَهُ مُتَابَعَتَهُ

маъмум обязан последовать за ним.

فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُومُ مَسْبُوقًا

Если маъмум является масбуком, то есть опоздавшим на часть молитвы,

سَجَدَ مَعَهُ وَجُوبًا إِنْ سَجَدَ

он обязан совершить суджуд ас-сахв вместе с имамом, если имам его совершает.

وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يُعِيدَهُ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ

И желательно повторить этот суджуд ас-сахв в конце своей собственной молитвы.

وَسُجُودِ السَّهْوِ وَإِنْ كَثُرَ

Суджуд ас-сахв, даже если причин для него много, –

سَجْدَتَانِ

это два суджуда,

كسجود الصَّلَاةِ

такие же, как суджуды в обычной молитве.

وَمَحَلُّ سُجُودِ السَّهْوِ

Место совершения суджуда ас-сахв –

بَيْنَ التَّشَهُُّدِ وَالسَّلَامِ

между ташаххудом и саламом.

وَيَفُوتُ بِالسَّلَامِ عَامِدًا

Если человек намеренно дал салам, суджуд ас-сахв уже упущен.

وَكَذَا نَاسِيًا إِنْ طَالَ الْفَصْلُ

То же самое, если он дал салам по забывчивости, но после салама прошёл долгий промежуток времени.

فَإِنْ قَصُرَ

Если же промежуток был коротким,

عَادَ إِلَى السُّجُودِ

он возвращается к суджуду ас-сахв.

فَصْلٌ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ

يُسَنُّ سُجُودُ التِّلَاوَةِ لِلْقَارِئِ، وَالْمُسْتَمِعِ، وَالسَّامِعِ، عِنْدَ قِرَاءَةِ آيَةِ سَجْدَةٍ، إِلَّا لِقِرَاءَةِ النَّائِمِ، وَالْجُنُبِ، وَالسَّكَرَانِ، وَالسَّاهِي. وَيَتَأَكَّدُ لِلْمُسْتَمِعِ إِنْ سَجَدَ الْقَارِئُ. وَلَا يَسْجُدُ الْمُصَلِّي لِغَيْرِ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ، إِلَّا الْمَأْمُومَ، فَيَسْجُدُ إِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ، وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. وَيَتَكَرَّرُ السُّجُودُ بِتَكَرُّرِ الْقِرَاءَةِ، وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ وَرَكْعَةٍ، إِلَّا إِذَا قَرَأَهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ، أَوْ فِي الصَّلَاةِ بِقَصْدِ السُّجُودِ فَقَطْ، فَلَا يَسْجُدُ، فَإِنْ فَعَلَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

فصل في سُجُودِ التِّلَاوَةِ

Раздел о суджуде ат-тилява - земном поклоне при чтении аята суджуда.

يسن سُجُودُ التِّلَاوَةِ لِلْقَارِئِ

Суджуд ат-тилява является сунной для читающего,

والمستمع

для того, кто намеренно слушает чтение,

وَالسَّامِعِ

и для того, кто просто услышал его,

عِنْدَ قِرَاءَةِ آيَةِ سَجْدَةٍ

при чтении аята, после которого совершается суджуд.

إِلَّا لِقِرَاءَةِ النَّائِمِ

Кроме случая, когда этот аят был прочитан спящим,

وَالْجُنُبِ

человеком в состоянии джанабы,

وَالسَّكَرَانِ

ПЬЯНЫМ

وَالسَّاهِي

или по невнимательности (неосознанно).

وَيَتَأَكَّدُ لِلْمُسْتَمِعِ إِنْ سَجَدَ الْقَارِئُ

И для слушающего суджуд ат-тилява становится особенно желательным, если читающий совершил суджуд.

وَلَا يَسْجُدُ الْمُصَلِّي لِغَيْرِ قِرَاءَةِ نَفْسِهِ

Молящийся совершает суджуд только для своего чтения (то есть не совершает суджуд ат-тилява из-за чтения другого человека, который например, читает рядом Коран),

إِلَّا الْمَأْمُومَ

кроме маъмума.

فَيَسْجُدُ إِنْ سَجَدَ إِمَامُهُ

Маъмум совершает суджуд ат-тилява, если его совершил имам.

وَالْأُخْرَى بَطُلَتْ صَلَاتُهُ

А иначе (если он не последует за имамом или совершит его из-за чтения другого), его молитва становится недействительной.

وَيَتَكَرَّرُ السُّجُودُ بِتَكَرُّرِ الْقِرَاءَةِ

Суджуд ат-тилява повторяется при повторении чтения аята суджуда,

وَلَوْ فِي مَجْلِسٍ وَرَكْعَةٍ

даже если это произошло в одном собрании и в одном ракате.

إِلَّا إِذَا قَرَأَهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ

Кроме случая, когда он прочитал этот аят во время, в которое молитва нежелательна,

أَوْ فِي الصَّلَاةِ بِقَصْدِ السُّجُودِ فَقَطْ

или прочитал его в молитве только ради того, чтобы совершить суджуд.

فَلَا يَسْجُدُ

В таком случае он не совершает суджуд ат-тилява.

فَإِنْ فَعَلَ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ

А если он всё-таки совершит его, его молитва становится недействительной.

فَصْلٌ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ

وَيُسْنُ سُجُودُ الشُّكْرِ عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَةٍ، وَانْدِفَاعِ نِقْمَةٍ، وَيُظْهِرُهَا لِلْمُتَظَاهِرِ بِمَعْصِيَّتِهِ، أَوْ رُؤْيَا مُبْتَلًى، وَيُسِرُّهَا. وَيُسْتَحَبُّ فِي آيَةِ «ص» فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ سَجَدَ فِيهَا عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، بَطَلَتْ.

فصل في سُجُودِ الشُّكْرِ

Раздел о суджуде аш-шукр - земном поклоне благодарности.

وَيُسْنُ سُجُودُ الشُّكْرِ

Суджуд аш-шукр является сунной

عِنْدَ هُجُومِ نِعْمَةٍ

при внезапной милости/блага,

واندفاع نعمة

или при отведении беды (избавлении от беды).

ويظهرها للمتظاهر بمعصيته

И его желательно совершить открыто перед тем, кто открыто совершает грех, (чтобы это стало для него напоминанием).

أَوْ رُؤْيَا مُبْتَلًى

А также он совершается при виде человека, поражённого испытанием,

ويسرها

но в этом случае его совершают скрытно, (чтобы не причинить ему боль).

وَيُسْتَحَبُّ فِي آيَةِ ص فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ

И суджуд при аяте суры «Сад» желательно совершать вне молитвы.

فَإِنْ سَجَدَ فِيهَا

Если же человек совершил этот суджуд в молитве,

عَامِدًا عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ

намеренно и зная о запрете,

بطلت

его молитва становится недействительной.

فَصْلٌ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ الْمَسْنُونَةِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، ثُمَّ الْكُسُوفُ، ثُمَّ الْحُسُوفُ، ثُمَّ الْإِسْتِسْقَاءُ، ثُمَّ الْوُتْرُ. وَأَقْلُهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ بِالْأَوْتَارِ، وَوَقْتُهِ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ، وَتَأْخِيرُهُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، أَوْ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ، إِذَا كَانَ يَسْتَيْقِظُ أَفْضَلُ. وَيَجُوزُ صَلُّهُ بِتَشْهَدٍ، أَوْ بِتَشْهَدَيْنِ فِي الْآخِرَتَيْنِ. وَإِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، يَفْرَأُ فِي الْأُولَى سُورَةَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ الْمُعَوِّذَاتِ. ثُمَّ يَنْلُو الْوُتْرَ فِي الْفَضِيلَةِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَوْ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهُمَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ التَّرَاوِيحُ، وَهِيَ لِغَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عِشْرُونَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ. ثُمَّ الصُّحَى، رَكْعَتَانِ إِلَى ثَمَانٍ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَوَقْتُهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الْإِسْتِوَاءِ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَى رُبْعِ النَّهَارِ أَفْضَلُ. ثُمَّ رَكْعَتَا الْإِحْرَامِ، وَرَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَرَكْعَتَا التَّحِيَّةِ، ثُمَّ سُنَّةُ الْوُضُوءِ. وَتَحْصُلُ التَّحِيَّةُ بِفَرْضٍ، أَوْ نَفْلٍ هُوَ رَكْعَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ، نَوَاهَا أَوْ لَا، وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ، وَتَقُوتُ بِالْجُلُوسِ عَامِدًا، أَوْ نَاسِيًا وَطَالَ الْفَصْلُ. وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَبَعْدَهُ، وَبَعْدَهَا، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَقَبْلَ الْعِشَاءِ، وَعِنْدَ السَّفَرِ فِي بَيْتِهِ، وَعِنْدَ الْقُدُومِ فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَاةُ الْإِسْتِحَارَةِ، وَالْحَاجَةِ، وَالْأَوَّابِينَ، وَصَلَاةُ التَّسْبِيحِ. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَصَاهَا، وَلَا يُقْضَى مَا لَهُ سَبَبٌ. وَلَا حَصْرٌ لِلنَّفْلِ الْمُطْلَقِ. فَإِنْ أُحْرِمَ بِأَكْثَرٍ مِنْ رَكْعَةٍ، فَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، أَوْ كُلِّ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ، وَلَا يَجُوزُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا نَوَاهُ وَيَنْقُصَ، بِشَرْطِ تَغْيِيرِ النِّيَّةِ قَبْلَ ذَلِكَ. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُسَلِّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَطُولُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ عَدَدِ الرُّكْعَاتِ. وَنَفْلُ اللَّيْلِ الْمُطْلَقِ أَفْضَلُ، وَنِصْفُهُ الْآخِرُ، وَثُلُثُهُ الْأَوْسَطُ أَفْضَلُ. وَيُكْرَهُ قِيَامُ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا، وَتَخْصِيصُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ، وَتَرْكُ تَهْجُدِ اعْتَادَهُ. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، مَسَحَ وَجْهَهُ، وَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، وَقَرَأَ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، وَافْتِتَاحَ تَهْجُدِهِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَإِكْتَارُ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِعْفَارِ بِاللَّيْلِ، وَفِي النَّصْفِ الْآخِرِ، وَالثُّلُثِ الْآخِرِ أَهَمُّ.

فصل في صلاة النفل

Раздел о дополнительных молитвах.

أفضل الصلاة المسنونة صلاة العیدین

Лучшая из установленных суннат-молитв - молитва двух праздников.

ثم الكسوف

Затем - молитва при солнечном затмении,

ثم الحسوف

затем - молитва при лунном затмении,

ثُمَّ الِاسْتِسْقَاءِ

затем - молитва о ниспослании дождя,

ثُمَّ الْوُتْرِ

затем - витр.

وَأَقْلَهُ رَكْعَةٍ

Минимум витра - один рак'ат,

وَأَكْثَرَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ بِالْأُوتَارِ

а максимум - одиннадцать ракатов, причём количество ракатов должно быть нечётным.

وَوَقْتَهُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ

Время витра - между молитвой иша и наступлением рассвета.

وَتَأْخِيرَهُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

И отложить его до окончания ночной молитвы,

أَوْ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ

или до конца ночи,

إِذَا كَانَ يَسْتَيْقِظُ أَفْضَلَ

лучше, если человек уверен, что проснётся.

وَيَجُوزُ وَصْلُهُ بِتَشْهَدٍ

Разрешается совершить витр соединённо, с одним ташаххудом,

أَوْ بِتَشْهَدَيْنِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ

или с двумя ташаххудами в двух последних ракаатах.

وَإِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

Если человек совершает витр в три раката,

يَقْرَأُ فِي الْأُولَى سُورَةَ الْأَعْلَى

то в первом ракате читает суру «аль-А'ля»,

وَفِي الثَّانِيَةِ الْكَافِرُونَ

во втором - суру «аль-Кяфирун»,

وَفِي الثَّالِثَةِ الْمَعُودَاتِ

а в третьем - аль-му'аввизат: «аль-Ихляс», «аль-Фалякъ» и «ан-Нас».

ثُمَّ يَتْلُو الْوُتْرَ فِي الْفَضِيلَةِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

После витра по достоинству идут два раката сунны фаджра.

ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ أَوِ الْجُمُعَةِ

Затем - два раката перед зухром или джумуа,

ورَكَعَتَانِ بَعْدَهُمَا

и два раката после них.

ورَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ

Затем - два раката после магъриба,

وَبَعْدَ الْعِشَاءِ

и два раката после иша.

ثُمَّ التَّرَافِيحِ

Затем - таравих.

وَهِيَ لَغَيْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عِشْرُونَ رَكْعَةً

Для тех, кто не относится к жителям Медины, таравих составляет двадцать ракатов².

يَسْلَمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

Салам даётся после каждых двух ракатов.

بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ

Его время - между иша и фаджром.

ثُمَّ الضُّحَى

Затем по достоинству идёт молитва духа.

رَكْعَتَانِ إِلَى ثَمَانٍ

Она совершается от двух до восьми ракатов,

وَيَسْلَمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

и салам даётся после каждых двух ракатов.

وَوَقْتُهَا بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إِلَى الْاِسْتِوَاءِ

Время молитвы духа - после того, как солнце поднимется над горизонтом, и до зенита.

²Что касается жителей Медины, то раньше они совершали таравих в тридцать шесть ракатов, потому что хотели сравняться с жителями Мекки в дополнительном поклонении. Дело в том, что жители Мекки после каждых четырёх ракатов таравиха совершали таваф вокруг Каабы из семи кругов. В итоге у них получалось четыре тавафа. У жителей Медины не было Каабы, вокруг которой они могли бы совершать таваф, поэтому вместо каждого тавафа они добавляли одну четыре раката. Так к основным двадцати ракатам таравиха они добавляли ещё шестнадцать ракатов, а вместе с тремя ракатами витра получалось тридцать девять ракатов.

Ибн ас-Саббагъ передал от шафиитских учёных, что так не следует поступать никому, кроме жителей Медины, поскольку жители Медины обладают особым достоинством из-за хиджры Пророка ﷺ к ним. Именно поэтому они стремились сравняться с жителями Мекки.

См.: Абу аль-Хусейн Яхья ибн Аби аль-Хайр аль-Имрани, «аль-Баян фи мазхаб аль-Имам аш-Шафии», т. 2, с. 278.

وتأخيرها إلى ربع النَّهَارِ أَفْضَلُ

А отложить её до первой четверти дня - лучше.

ثُمَّ رَكَعَتَا الْإِحْرَامِ

Затем по достоинству идут два rakата ихрама,

ورَكَعَتَا الطَّوَّافِ

два rakата после тавафа,

ورَكَعَتَا التَّحِيَّةِ

два rakата приветствия мечети,

ثُمَّ سُنَّةُ الْوُضُوءِ

затем сунна после омовения.

وَتَحْصِلُ التَّحِيَّةُ بِفَرْضٍ

Тахийят аль-масджид засчитывается и через обязательную молитву,

أَوْ نَفْلٍ هُوَ رَكَعَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ

и через дополнительную молитву в два rakата или больше,

نَوَاهَا أَوْ لَا

независимо от того, намеревался он совершить тахийят аль-масджид или нет.

وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الدُّخُولِ

Она повторяется при каждом новом входе в мечеть.

وَتَقُوتُ بِالْجُلُوسِ عَامِدًا

И она упускается, если человек сел намеренно,

أَوْ نَاسِيًا وَطَالَ الْفَصْلُ

или сел по забывчивости, но затем прошёл долгий промежуток времени.

وَيَسْتَحَبُّ زِيَادَةُ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

Желательно добавить ещё два rakата перед зухром,

وَقَبْلَ الْجُمُعَةِ

и перед джумуа,

وَبَعْدَهُ

и после зухра,

وَبَعْدَهَا

и после джумуа.

وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ

Также желательно совершить четыре rakата перед асром,

وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرَبِ

два раката перед мағрибом,

وَقَبْلَ الْعِشَاءِ

и два раката перед иша.

وَعِنْدَ السَّفَرِ فِي بَيْتِهِ

И желательно совершить молитву перед отправлением в путь у себя дома,

وَعِنْدَ الْقُدُومِ فِي الْمَسْجِدِ

а по возвращении - в мечети.

وَصَلَاةَ الْاسْتِخَارَةِ

Также желательно совершать молитву истихара,

وَالْحَاجَةِ

молитву нужды,

وَالْأَوَابِينَ

молитву аль-аввабин (между мағрибом и иша),

وَصَلَاةَ التَّسْبِيحِ

и молитву тасбих.

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مُؤَقَّتَةٌ فَضَاهَا

Если человек пропустил молитву, имеющую установленное время, он может восполнить её.

وَلَا يَقْضِي مَا لَهُ سَبَبٌ

А молитва, связанная с определённой причиной, не восполняется.

وَلَا حَصْرٌ لِلنَّفْلِ الْمُطْلَقِ

И у абсолютной дополнительной молитвы нет ограничения по количеству.

فَإِنْ أَحْرَمَ بِأَكْثَرِ مِنْ رُكْعَةٍ

Если человек вступил в молитву, намереваясь совершить больше одного раката,

فَلَهُ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رُكْعَتَيْنِ

то он может читать ташаххуд после каждых двух ракатов,

أَوْ كُلِّ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ

или после каждых трёх, или четырёх ракатов.

وَلَا يَجُوزُ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ

Но читать ташаххуд после каждого раката нельзя.

وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا نَوَاهُ

И он может добавить к тому количеству ракатов, которое намеревался совершить,

وَيَنْقُصُ

или уменьшить его,

بِشَرْطِ تَغْيِيرِ النِّيَّةِ قَبْلَ ذَلِكَ

при условии, что изменит намерение до этого.

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْلَمَ مِنْ كُلِّ رُكْعَتَيْنِ

А лучше давать салам после каждых двух ракатов.

وَطَوَّلَ الْقِيَامَ أَفْضَلُ مِنْ عَدَدِ الرُّكْعَاتِ

Долгое стояние в молитве лучше, чем увеличение количества ракатов.

وَنَفَلَ اللَّيْلَ الْمُطْلَقَ أَفْضَلُ

Абсолютная дополнительная молитва ночью лучше.

وَنَصَفَهُ الْآخِرَ

И лучше совершать её во второй половине ночи,

وَثَلَاثَةَ الْأَوْسَطِ أَفْضَلُ

а ещё лучше - в средней трети ночи.

وَيَكْرَهُ قِيَامَ كُلِّ اللَّيْلِ دَائِمًا

Нежелательно постоянно проводить всю ночь в молитве.

وَتَخْصِيصَ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ

И нежелательно выделять именно ночь на пятницу для ночной молитвы.

وَتَرْكَ تَهْجُدَ اعْتَادَهُ

Также нежелательно оставлять тахаджуд, к которому человек уже привык.

وَإِذَا اسْتَيْقَظَ

Когда он просыпается,

مَسَحَ وَجْهَهُ

желательно протереть лицо,

وَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ

посмотреть на небо

وَقَرَأَ «إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

и прочитать аяты: «Поистине, в сотворении небес и земли...» - до конца суры.

وَافْتَتَحَ تَهْجُودَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

И желательно начинать тахаджуд с двух лёгких ракатов.

وَإِكْثَارَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ بِاللَّيْلِ

И желательно больше делать дуа и просить прощения ночью,

وَفِي النِّصْفِ الْآخِرِ

особенно во второй половине ночи,

وَالثَّلَاثِ الْآخِرِ أَهَمُّ

а последняя треть ночи - ещё более важна (для этого).

فصل في صلاة الجماعة وأحكامها

الجماعة في المكتوبة المؤداة للأحرار الرجال المقيمين فرض كفاية، بحيث يظهر الشعار. وفي التراويح والوتر بعدها سنة. وأكد الجماعة في الصبح، ثم العشاء، ثم العصر. والجماعة للرجال في المساجد أفضل، إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر. وما كثرت جماعته أفضل، إلا إذا كان إمامها حنفياً، أو فاسقاً، أو مبتدعاً، أو يتعطل عن الجماعة مسجد قريب، فالجماعة القليلة أفضل. فإن لم يجد إلا جماعة إمامها مبتدع وخوؤه، فهي أفضل من الانفراد. وتذكر الجماعة ما لم يسلم، وفضيلة الإحرام بحضور تحريم الإمام واتباعه فوراً. ويستحب انتظار الداخل في الركوع والتشهد الأخير، بشرط أن لا يطول الانتظار، ولا يمیز بين الداخلين. ويكره أن ينتظر في غيرهما، ولا ينتظر في الركوع الثاني من الكسوف. ويسن إعادة الفرض بنية الفرض مع منفرد، أو مع جماعة، وإن كان قد صلاها معها، وفرضه الأولى. ولا يندب أن يعيد الجنازة.

فصل في صلاة الجماعة وأحكامها

Раздел о коллективной молитве и её положениях.

الجماعة في المكتوبة المؤداة

Коллективное совершение обязательной молитвы, выполняемой в её время,

لأحرار الرجال المقيمين

для свободных мужчин, находящихся не в пути,

فرض كفاية

является коллективной обязанностью,

بحيث يظهر الشعار

так, чтобы был явно проявлен исламский обряд.

وفي التراويح والوتر بعدها سنة

А коллективное совершение таравиха и витра после него является сунной.

وأكد الجماعة في الصبح

Наиболее сильна по значимости коллективная молитва в субхе,

ثمَّ العشاء

затем в иша,

ثمَّ العصر

затем в асре.

والجماعة للرجال في المساجد أفضل

Для мужчин коллективная молитва в мечетях лучше,

إِلَّا إِذَا كَانَتْ الْجُمَاعَةُ فِي الْبَيْتِ أَكْثَرُ

кроме случая, когда дома собирается больше людей.

وَمَا كَثُرَتْ جَمَاعَتُهُ أَفْضَلُ

И та коллективная молитва, где больше людей, лучше.

إِلَّا إِذَا كَانَ إِمَامُهَا حَنْفِيًّا

أَوْ فَاسِقًا

или нечестивец,

أَوْ مُبْتَدِعًا

или приверженец порочного нововведения,

أَوْ يَتَعَطَّلُ عَنِ الْجُمَاعَةِ مَسْجِدَ قَرِيبٍ

или если (из-за хождения к большей группе) близкая мечеть останется без коллективной молитвы.

فَالْجُمَاعَةُ الْقَلِيلَةُ أَفْضَلُ

В таком случае меньшая джама'а лучше.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا جَمَاعَةً إِمَامُهَا مُبْتَدِعٌ وَنَحْوُهُ

Если же он не нашёл никакого коллектива, кроме того, где имам - приверженец нововведения или подобный ему,

فَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِنْفِرَادِ

то такая джама'а всё равно лучше, чем молитва в одиночку.

وَتَذْرَكَ الْجُمَاعَةُ مَا لَمْ يَسْلَمْ

Коллективная молитва считается застигнутой, пока имам ещё не дал салам.

وَفَضِيلَةُ الْإِحْرَامِ

А достоинство вступительного такбира

بِحُضُورِ تَحْرِمِ الْإِمَامِ

достигается присутствием при вступительном такбуре имама

وَاتِّبَاعَهُ قَوْرًا

и немедленным следованием за ним.

وَيَسْتَحَبُّ انْتِظَارُ الدَّاخِلِ فِي الرُّكُوعِ

Желательно немного подождать входящего в молитву человека во время руку',

وَالْتَّشَهُدُ الْآخِرَ

а также во время последнего ташаххуда,

بِشَرْطِ أَنْ لَا يَطُولَ الْإِنْتِظَارُ

при условии, что ожидание не будет долгим,

وَلَا يُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ

и что имам не будет выделять одних входящих перед другими (например, ждать одного из-за личного отношения и не ждать другого).

وَيَكْرَهُ أَنْ يَنْتَظِرَ فِي غَيْرِهِمَا

Нежелательно ждать входящего в других местах молитвы, (кроме руку' и последнего ташаххуда).

وَلَا يَنْتَظِرُ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنَ الْكُسُوفِ

И не следует ждать входящего во втором руку' молитвы затмения.

وَيَسُنُّ إِعَادَةَ الْفَرَضِ بِنِيَةِ الْفَرَضِ

Желательно повторить обязательную молитву с намерением обязательной
МОЛИТВЫ

مَعَ مُنْفَرِدٍ

вместе с тем, кто молится один,

أَوْ مَعَ جَمَاعَةٍ

или вместе с джама'а,

وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَاهَا مَعَهَا

даже если он уже совершил эту молитву с джама'а.

وَفَرْضُهُ الْأَوَّلَى

При этом его обязательной молитвой считается первая.

وَلَا يَنْدُبُ أَنْ يُعِيدَ الْجَنَازَةَ

И не желательно повторять погребальную молитву.

فَصْلٌ فِي أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ

أَعْذَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ: الْمَطَرُ إِنْ بَلَ ثَوْبُهُ، وَلَمْ يَجِدْ كُنًّا، وَالْمَرَضُ الَّذِي يَشْقُ كَمَشَقَّتِهِ، وَتَمْرِيضُ مَنْ لَا مُتَعَهِّدَ لَهُ، وَإِشْرَافُ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوْتِ، أَوْ يَأْنَسُ بِهِ، وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ، وَالصَّهْرُ، وَالْمَمْلُوكُ، وَالصَّدِيقُ، وَالْأُسْتَاذُ، وَالْمُعْتِقُ، وَالْعَتِيقُ. وَمِنْ الْأَعْذَارِ الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ عَرَضِهِ، أَوْ مَالِهِ، وَمُلَازِمَةُ غَرِيبِهِ وَهُوَ مُعْسِرٌ، وَرَجَاءُ عَفْوِ عُقُوبَةٍ عَلَيْهِ، وَمُدَافَعَةُ الْحَدَثِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ، وَفَقْدُ لُبْسٍ لَائِقٍ، وَعَلَبَةُ النَّوْمِ، وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِاللَّيْلِ، وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَالْبَرْدُ، وَالْوَحْلُ، وَالْحَرُّ ظَهْرًا، وَسَقَرُ الرُّفْقَةِ، وَأَكْلُ مُنْتَنِ بَيْنِيَّ إِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ إِزَالَتُهُ، وَتَقْطِيرُ سُفُوفِ الْأَسْوَاقِ، وَالزَّلْزَلَةُ.

فصل في أَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ

Раздел об уважительных причинах для оставления джумуа и коллективной молитвы.

أَعْذَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَطَرُ

К уважительным причинам для оставления джумуа и коллективной молитвы относится дождь,

إِنْ بَلَ ثَوْبُهُ

если он намочит одежду человека,

وَلَمْ يَجِدْ كُنًّا

и человек не найдёт укрытия от него.

وَالْمَرَضُ الَّذِي يَشْقُ كَمَشَقَّتِهِ

Также - болезнь, из-за которой посещение молитвы становится затруднительным подобно трудности выхода под таким дождём.

وَتَمْرِيضُ مَنْ لَا مُتَعَهِّدَ لَهُ

И уход за больным, у которого нет другого человека, кто мог бы о нём позаботиться.

وَإِشْرَافُ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوْتِ

И (нахождение рядом) с близким родственником, который находится при смерти,

أَوْ يَأْنَسُ بِهِ

или с человеком, которому его присутствие приносит утешение (даже если он не родственник),

وَمِثْلُهُ الزَّوْجَةُ

и это касается также жены,

وَالصَّهْرُ

родственник по браку (свойственник),

والمملوك
раб,
والصديق
друг,
والأستاذ
учитель,
والمُعْتَق

тот, кто освободил раба,

والعتيق
и освобождённый раб.
وَمَنْ الْأَعْذَارُ الْخَوْفُ عَلَى نَفْسِهِ

К уважительным причинам относится страх за свою жизнь или здоровье,

أَوْ عَرَضُهُ
или за свою честь,
أَوْ مَالِهِ
или за своё имущество.

وملازمة غريمه وهو مُعْسِر

Также - если кредитор преследует его, а он находится в затруднительном положении и не может выплатить долг.

ورجاء عَفْوٍ عُقُوبَةٍ عَلَيْهِ

И надежда на прощение наказания, которое должно быть применено к нему.

ومدافعة الحدث مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ

И сдерживание нужды - мочи, испражнения или газов, если время молитвы ещё позволяет устранить эту нужду (и совершить её).

وفقد لبس لائق

И отсутствие подходящей одежды.

وَعَلَبَةُ النَّوْمِ

И сильное одоление сном.

وَشِدَّةُ الرِّيحِ بِاللَّيْلِ

И сильный ветер ночью.

وَشِدَّةُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ

И сильный голод или жажда.

وَالْبَرْدِ

И сильный холод.

والوحل

И грязь/слякоть на дороге.

والحر ظهرا

И сильная жара во время зухра.

وسفر الرفقة

И отправление спутников в путь, (если он боится отстать от них).

وأكل منتن نيء

И употребление сырого продукта с неприятным запахом,

إن لم يُمكنه إزالته

если он не может удалить этот запах.

وتقطير سقوف الأسواق

И капание воды с крыш рынков/торговых проходов.

والزلزلة

И землетрясение.

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْقُدْوَةِ

شُرُوطُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ: أَنْ لَا يَعْلَمَ بَطْلَانُ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ بَطْلَانَهَا، كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِبْلَةِ، أَوْ إِنَاءَيْنِ أَوْ ثَوْبَيْنِ، أَوْ كَحَنْفِيٍّ عَلِمَهُ تَرَكَ فَرْضًا، وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ وَجُوبَ قَضَائِهَا، كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُومًا، وَلَا مَشْكُوكًا فِيهِ، وَأُمِّيًّا، وَهُوَ مَنْ لَا يُحْسِنُ حَرْفًا مِنَ الْفَاتِحَةِ، إِلَّا إِذَا افْتَدَى بِهِ مِثْلَهُ، وَأَنْ لَا يَقْتَدِيَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وَلَوْ صَلَّى حَلْفُهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ كُفْرُهُ، أَوْ جُنُونُهُ، أَوْ كَوْنُهُ امْرَأَةً، أَوْ مَأْمُومًا، أَوْ أُمِّيًّا، أَعَادَهَا، إِلَّا إِنْ بَانَ مُحْدِثًا، أَوْ جُنُبًا، أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ أَوْ ظَاهِرَةٌ، أَوْ قَائِمًا لِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ. وَلَوْ نَسِيَ حَدَثَ إِمَامِهِ، ثُمَّ تَذَكَّرَهُ، أَعَادَ.

فصل في شروط القدوة

Раздел об условиях следования за имамом.

شُرُوطُ صِحَّةِ الْقُدْوَةِ

Условия действительности следования за имамом:

أَنْ لَا يَعْلَمَ بَطْلَانُ صَلَاةِ إِمَامِهِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ

чтобы маъмум не знал о недействительности молитвы своего имама из-за хьадаса или другой причины.

وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ بَطْلَانَهَا

И чтобы он не был убеждён в недействительности молитвы имама.

كَمُجْتَهِدَيْنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِبْلَةِ

Например, как два человека, сделавшие иджтихад и разошедшиеся в определении кьиблы,

أَوْ إِنَاءَيْنِ أَوْ ثَوْبَيْنِ

или разошедшиеся в вопросе о двух сосудах или двух одеждах: какой из них чистый, а какой нечистый.

أَوْ كَحَنْفِيٍّ عَلِمَهُ تَرَكَ فَرْضًا

Или как в случае с ханафитом, о котором маъмум знает, что тот оставил фард молитвы.

وَأَنْ لَا يَعْتَقِدَ وَجُوبَ قَضَائِهَا

И чтобы маъмум не был убеждён, что имам обязан восполнить молитву,

كَمُقِيمٍ تَيَمَّمَ

например, если имам - человек, находящийся не в пути, но совершивший таяммум.

وَأَنْ لَا يَكُونَ مَأْمُومًا

И чтобы тот, за кем он следует сам не был маъмумом.

وَلَا مَشْكُوكَا فِيهِ

И чтобы не было сомнения относительно него: (является ли он самостоятельным имамом или сам следует за другим).

وَأُمِّيًّا

И чтобы он не был уммий,

وَهُوَ مِنْ لَا يَحْسِنُ حَرْفًا مِنَ الْفَاتِحَةِ

то есть человеком, который не умеет правильно произнести хотя бы одну букву аль-Фатихи,

إِلَّا إِذَا اقْتَدَى بِهِ مِثْلَهُ

кроме случая, когда он следует за таким же, как он.

وَأَنْ لَا يَقْتَدِيَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ

И чтобы мужчина не следовал в молитве за женщиной.

وَلَوْ صَلَّى خَلْفَهُ

Если человек совершил молитву за имамом,

ثُمَّ تَبَيَّنَ كُفْرُهُ

а затем выяснилось, что тот был неверующим,

أَوْ جُنُونَهُ

или безумным,

أَوْ كَوْنَهُ امْرَأَةً

или женщиной,

أَوْ مَأْمُومًا

или сам был маъмумом,

أَوْ أُمِّيًّا

или был уммий,

أَعَادَهَا

то он обязан повторить молитву.

إِلَّا إِنْ بَانَ مُحْدَثًا

Кроме случая, если выяснилось, что имам был в состоянии малого хъадаса,

أَوْ جَنْبًا

или в состоянии джанабы,

أَوْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ خَفِيَّةٌ أَوْ ظَاهِرَةٌ

или на нём была скрытая или явная наджаса,

أَوْ قَائِمًا لِرَكْعَةٍ زَائِدَةٍ

или он встал на лишний ракат.

وَلَوْ نَسِيَ حَدَّثَ إِمَامِهِ

Если (маъмум знал о хъадасе имама), но забыл об этом,

ثُمَّ تَذَكَّرَهُ

а затем вспомнил об этом,

أَعَادَ

он обязан повторить молитву.

فصل فيما يُعتبر بعد توفّر الشروط السابقة

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجَمَاعَةِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ: أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى إِمَامِهِ بِعَقِبِهِ، أَوْ بِالْيَمِينِ إِنْ صَلَّى قَاعِدًا، أَوْ بِجَنْبِهِ إِنْ صَلَّى مُضْطَجِعًا، فَإِنْ سَاوَاهُ كُرِهَ، وَيُنْدَبُ تَخَلُّفُهُ عَنْهُ قَلِيلًا. وَيَقِفُ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ فَعَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ، أَوْ يَتَأَخَّرَانِ، وَهُوَ أَفْضَلُ. وَلَوْ حَضَرَ ذَكَرَانِ صَفًّا خَلْفَهُ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ أَوْ النِّسْوَةُ. وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ إِنْ لَمْ يَسْبِقُوا إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَإِنْ سَبَقُوا فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ، ثُمَّ النِّسَاءُ. وَتَقِفُ إِمَامَتُهُنَّ وَسَطُهُنَّ، وَإِمَامُ الْعُرَاةِ غَيْرِ الْمَسْتُورِ وَسَطُهُنَّ. وَيُكْرَهُ وَقُوفُهُ مُنْفَرِدًا عَنِ الصَّفِّ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ جَرَّ وَاحِدًا، وَيُنْدَبُ أَنْ يُسَاعِدَهُ الْمَجْرُورُ. الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَعْلَمَ بِانْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ بِرُؤْيَا أَوْ سَمَاعٍ، وَلَوْ مِنْ مُبَلِّغٍ. الشَّرْطُ الثَّلَاثُ: أَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ، وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَسَافَةُ، وَحَالَتِ الْأَبْنِيَّةُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ، بِشَرْطِ إِمْكَانِ الْمُرُورِ. فَإِنْ كَانَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ كُلِّ صَفِّينَ، أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا، فَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ، وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا جِدَارٌ، أَوْ بَابٌ مُعَلَّقٌ أَوْ مُرْدُودٌ، أَوْ شُبَّاكٌ. وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ الشَّارِعِ، وَالنَّهْرِ الْكَبِيرِ، وَالْبَحْرِ بَيْنَ سَفِينَتَيْنِ. وَإِذَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا فِي سُفْلٍ، وَالْآخَرُ فِي عُلوٍّ، اشْتَرَطَ مُحَاذَاةُ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَالْأَكَامِ. وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْمَأْمُومُ خَارِجَهُ، فَالْثَلَاثُمِائَةُ مُحْسُوبَةٌ مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ. نَعَمْ، إِنْ صَلَّى فِي عُلوٍّ دَارِهِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَمْ تَصَحَّ. وَيُكْرَهُ ارْتِفَاعُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ. الشَّرْطُ الرَّابِعُ: نِيَّةُ الْقُدُوءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ، فَلَوْ تَابَعَ بِلَا نِيَّةٍ، أَوْ مَعَ الشَّكِّ فِيهَا، بَطَلَتْ إِنْ طَالَ انْتِظَارُهُ. الشَّرْطُ الْخَامِسُ: تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا، فَإِنْ اخْتَلَفَ، كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ، أَوْ جَنَازَةٍ، لَمْ تَصِحَّ الْقُدُوءُ. وَيَصِحُّ الظُّهْرُ خَلْفَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، وَالْقَضَاءُ خَلْفَ الْأَدَاءِ وَعَكْسُهُ، وَالْفَرَضُ خَلْفَ النَّفْلِ وَعَكْسُهُ. الشَّرْطُ السَّادِسُ: الْمُوَافَقَةُ فِي سُنَّةٍ فَاحِشَةٍ الْمُخَالَفَةِ، فَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ سَجْدَةَ التَّلَاوَةِ، وَسَجَدَهَا الْمَأْمُومُ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ التَّشَهُدَ الْأَوَّلَ، وَتَشَهُدَهُ الْمَأْمُومُ، بَطَلَتْ. وَإِنْ تَشَهَّدَ الْإِمَامُ، وَقَامَ الْمَأْمُومُ عَمْدًا، لَمْ تَبْطُلْ، وَيُنْدَبُ لَهُ الْعُودُ. الشَّرْطُ السَّابِعُ: الْمُتَابَعَةُ، فَإِنْ قَارَنَهُ فِي التَّحَرُّمِ بَطَلَتْ، وَكَذَا إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِرُكْنَيْنِ فَعِلْيَيْنِ، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِهَمَا لِعَيْرِ عُذْرٍ. وَإِنْ قَارَنَهُ فِي غَيْرِ التَّحَرُّمِ، أَوْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ فَعِلْيٍّ، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِهِ، لَمْ يَضُرَّ. وَيَحْرُمُ تَقَدُّمُهُ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ فَعِلْيٍّ. وَإِنْ تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ، كَبُطْءٍ قِرَاءَةٍ بِلَا وَسْوَسةٍ، وَاشْتِغَالٍ الْمُوَافِقِ بِدُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ، أَوْ رَكَعِ إِمَامِهِ فَشَكَ فِي الْفَاتِحَةِ، أَوْ تَذَكَّرَ تَرْكَهَا، أَوْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ قِرَاءَتَهُ، عُذْرٌ إِلَى ثَلَاثَةِ أَزْكَانٍ طَوِيلَةٍ، فَإِنْ زَادَ نَوَى الْمُفَارَقَةَ، أَوْ وَافَقَهُ، وَآتَى بِرُكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ. هَذَا فِي الْمُوَافِقِ، وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ. وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ، إِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فِي فَاتِحَتِهِ، فَإِنْ اشْتَغَلَ بِسُنَّةٍ، كَدُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ، أَوْ التَّعُودِ، قَرَأَ بِقَدْرِهَا، ثُمَّ إِنْ

أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ، وَإِلَّا فَاتَتْهُ، وَوَافَقَهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِرُكْعَةٍ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ، قَطَعَ الْقِرَاءَةَ، وَرَكَعَ مَعَهُ.

فصل فيما يُعتَبَرُ بعد توفر الشُّروط السَّابِقَةِ

Раздел о том, что учитывается после соблюдения предыдущих условий.

يَشْتَرُطُ لَصِحَّةِ الْجَمَاعَةِ سَبْعَةُ شُرُوطٍ

Для действительности коллективной молитвы требуется семь условий.

أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ عَلَى إِمَامِهِ

Первое: чтобы маъмум не стоял впереди своего имама,

بعقبه

своей пяткой, (если он молится стоя),

أَوْ بِأَلْيَتِهِ إِنْ صَلَّى قَاعِدًا

или ягодицами, если он молится сидя,

أَوْ بِجَنْبِهِ إِنْ صَلَّى مُضْطَجِعًا

или боком, если он молится лёжа.

فَإِنْ سَاوَاهُ كَرِهَ

Если же маъмум стоит наравне с имамом, это нежелательно.

وَيَنْدَبُ تَخْلُفَهُ عَنْهُ قَلِيلًا

И желательно, чтобы маъмум стоял немного позади от имама.

وَيَقِفُ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ

Один мужчина становится справа от имама.

فَإِنْ جَاءَ آخَرُ فَعَنْ يَسَارِهِ

Если придёт другой мужчина, то он становится слева от имама,

ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ

затем имам выходит вперёд,

أَوْ يَتَأَخَّرَانِ

или оба маъмума отходят назад,

وَهُوَ أَفْضَلُ

и это лучше, (то есть лучше, чтобы оба маъмума отошли назад).

وَلَوْ حَضَرَ ذَكَرَانِ صَفَا خَلْفَهُ

Если придут двое мужчин, то они становятся в ряд позади имама.

وَكَذَا الْمَرْأَةُ أَوْ النِّسْوَةُ

Так же женщина или несколько женщин, (они становятся позади имама).

وَيَقِفُ خَلْفَهُ الرِّجَالُ

Позади имама становятся мужчины,

ثُمَّ الصِّبْيَانِ

затем мальчики,

إِنْ لَمْ يَسْبِقُوا إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ

если они не опередили взрослых и не заняли первый ряд раньше них.

فَإِنْ سَبَقُوا فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ

Если же они раньше заняли первый ряд, то они имеют больше права
оставаться в нём.

ثُمَّ النِّسَاءِ

Затем становятся женщины.

وَتَقِفُ إِمَامَتُهُنَّ وَسَطُهُنَّ

А женщина, ведущая молитву для женщин, становится посередине их ряда.

وَإِمَامُ الْعَرَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَوْرِ وَسَطُهُمْ

А имам обнажённых, если он сам не прикрыт, становится посередине них.

وَيَكْرَهُ وَقُوفُهُ مُنْفَرِدًا عَنِ الصَّفِّ

Нежелательно, чтобы маъмум стоял отдельно от ряда.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَعَةً

Если он не найдёт места, (чтобы встать в ряд),

أَحْرَمَ

он вступает в молитву, (произносит такбират аль-ихрам),

ثُمَّ جَرَّ وَاحِدًا

затем подтягивает к себе одного человека, (из ряда).

وَيَنْدُبُ أَنْ يَسَاعِدَهُ الْمَجْرُورُ

И желательно, чтобы тот, кого подтягивают, помог ему.

الشَّرْطُ الثَّانِي

Второе условие:

أَنْ يَعْلَمَ بَانْتِقَالَاتِ إِمَامِهِ

чтобы маъмум знал о переходах своего имама, (из одного положения молитвы
в другое),

بِرُؤْيَا أَوْ سَمَاعٍ

через видение или слышание,

وَلَوْ مِنْ مَبْلَغٍ

даже если это будет через того, кто передаёт такбиры имама до остальных.

الشَّرْطُ الثَّالِثُ

Третье условие:

أَنْ يَجْتَمِعَا فِي مَسْجِدٍ

чтобы имам и маъмум находились в одной мечети.

وَإِنْ بَعْدَتْ الْمَسَافَةُ

Даже если расстояние между ними будет большим,

وَحَالَتِ الْأُبْنِيَّةُ

и даже если между ними будут здания,

وَأُغْلِقَ الْبَابُ

и даже если дверь будет закрыта,

بِشَّرْطِ إِمْكَانِ الْمُرُورِ

при условии, что возможен проход, (то есть можно пройти от одного места к другому).

فَإِنْ كَانَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ

Если же они находятся не в мечети,

اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا

то ставится условие, чтобы между ними, (между имамом и маъмумом),

وَبَيْنَ كُلِّ صَفِّينِ

и между каждыми двумя рядами

أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا

не было больше примерно трёхсот локтей (около 150 метров).

فَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ

Поэтому увеличение на три локтя не вредит, (так как мера указана приблизительно).

وَأَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا حِجَارٌ

И чтобы между ними не было стены,

أَوْ بَابٌ مَغْلَقٌ

или закрытой двери,

أَوْ مَرْدُودٌ

или прикрытой двери, (которая препятствует проходу),

أَوْ شَبَاكٌ

или решётки / окна, (которые отделяют их друг от друга).

وَلَا يَضُرُّ تَحْلُلُ الشَّارِعِ

И не вредит, если между ними проходит улица,

وَالنَّهْرَ الْكَبِيرَ

или большая река,

وَالْبَحْرَ بَيْنَ سَفِينَتَيْنِ

или море (если ряды) между двумя кораблями.

وَإِذَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا فِي سَفَلٍ

Если один из них стоит внизу,

وَالْآخَرَ فِي عُلُوٍّ

а другой - наверху,

اِشْتَرَطَ مُحَاذَاةَ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ

то условием является, чтобы один находился напротив другого, (а не был смещён далеко в сторону).

فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَالْأَكَامِ

если это происходит не в мечети и не на холмах / возвышенностях.

وَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ

Если имам находится в мечети,

وَالْمَأْمُومُ خَارِجَهُ

а маъмум - вне мечети,

فَالثَّلَاثُمِائَةِ مُحَسُوبَةٌ مِنْ آخِرِ الْمَسْجِدِ

то триста локтей отсчитываются от края мечети.

نَعَمْ إِنْ صَلَّى فِي عُلُوِّ دَارِهِ

Однако если человек молится наверху своего дома,

بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ

следуя за имамом, который молится в мечети,

قَالَ الشَّافِعِيُّ لَمْ تَصَحَّ

то аш-Шафии сказал: «Такая молитва недействительна».

وَيَكْرَهُ اِرْتِفَاعَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرَ

И нежелательно, чтобы один из них был выше другого,

بِغَيْرِ حَاجَةٍ

без необходимости.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ

Четвёртое условие:

نِيَّةُ الْقُدُوءِ أَوْ الْجَمَاعَةِ

намерение следовать за имамом или намерение коллективной молитвы.

فَلَوْ تَابَعَ بِإِلَا نِيَّةٍ

Если же человек будет следовать за имамом без намерения,

أَوْ مَعَ الشَّكِّ فِيهَا

или с сомнением в наличии этого намерения,

بَطَلَتْ إِنْ طَالَ انْتِظَارُهُ

то его молитва становится недействительной, если его ожидание имама затянулось, (то есть если он долго ждал действий имама без намерения следовать за ним).

الشَّرْطُ الْخَامِسُ

Пятое условие:

تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا

соответствие порядка молитвы имама и маъмума.

فَإِنْ اخْتَلَفَ

Если же порядок их молитв различается,

كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ

как, например, обязательная молитва и молитва затмения,

أَوْ جَنَازَةٍ

или заупокойная молитва,

لَمْ تَصِحَّ الْقُدُوءُ

то следование за имамом недействительно.

وَيَصِحُّ الظُّهْرُ خَلْفَ الْعَصْرِ

Действительно совершать зухр за имамом, который совершает аср,

وَالْمَغْرِبُ

и также за имамом, который совершает магъриб,

وَالْقَضَاءُ خَلْفَ الْأَدَاءِ

и действительно совершать возмещающую молитву за имамом, который совершает молитву вовремя,

وَعَكْسُهُ

и наоборот.

وَالْفَرَضُ خَلْفَ النَّفْلِ

И действительно совершать обязательную молитву за имамом, который совершает дополнительную молитву,

وَعَكْسُهُ

и наоборот.

الشَّرْطُ السَّادِسُ

Шестое условие:

الْمُؤَافَقَةُ فِي سَنَةِ فَاحِشَةِ الْمُخَالَفَةِ

согласованность (следование) в такой сунне, расхождение в которой считается грубым, (то есть маъмум не должен резко отличаться от имама в подобных действиях).

فَلَوْ تَرَكَ الْإِمَامَ سَجْدَةَ التَّلَاوَةِ

Если имам оставит земной поклон чтения,

وسجدها المأموم

а маъмум совершит его,

أَوْ عَكْسَهُ

или наоборот,

أَوْ تَرَكَ الْإِمَامَ التَّشَهُُّدَ الْأَوَّلَ

или если имам оставит первый ташаххуд,

وتشهده المأموم

а маъмум совершит его,

بَطَلَتْ

то молитва становится недействительной.

وَإِنْ تَشَهِدَ الْإِمَامَ

А если имам совершил ташаххуд,

وَقَامَ الْمَأْمُومُ عَمْدًا

а маъмум намеренно встал,

لَمْ تَبْطُلْ

то молитва не становится недействительной,

وَيَنْدَبُ لَهُ الْعُودُ

и желательно для него вернуться, (к ташаххуду, чтобы последовать за имамом).

الشَّرْطُ السَّابِعُ

Седьмое условие:

الْمُتَابَعَةُ

следование за имамом.

فَإِنْ قَارَنَهُ فِي التَّحَرُّمِ

Если маъмум начнёт молитву одновременно с имамом в такбират аль-ихрам,

بطلت

то молитва становится недействительной.

وَكَذًا إِنْ تَقْدَمَ عَلَيْهِ بِرَكْنَيْنِ فَعَلَيْنِ

Так же, если маъмум опередит имама на два действенных столпа молитвы,
(то есть на два действия),

أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِهَمَا لَغَيْرِ عَذَرٍ

или отстанет от него на два таких столпа без уважительной причины.

وَإِنْ قَارَنَهُ فِي غَيْرِ التَّحْرُمِ

Если маъмум совершит одновременно с имамом что-либо, кроме такбират
аль-ихрам,

أَوْ تَقْدَمَ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ فَعَلِي

или опередит его на один действенный столп молитвы, (то есть на одно
действие),

أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ بِهِ

или отстанет от него на один такой столп,

لَمْ يَضُرْ

то это не вредит, (то есть молитва не становится недействительной).

وَيَحْرُمُ تَقْدَمُهُ عَلَيْهِ بِرُكْنٍ فَعَلِي

Однако запрещено опережать имама на один действенный столп молитвы.

وَإِنْ تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ

А если маъмум отстал от имама по уважительной причине,

كَبْطَاءِ قِرَاءَةِ بِلَا وَسْوَسةٍ

например, из-за медленного чтения, не связанного с васвасом, (навязчивыми
сомнениями),

وَاشْتِغَالِ الْمُؤَافِقِ بِدُعَاءِ الْإِفْتِتَاحِ

или из-за того, что мувафикъ, (тот, кто застал с имамом время, достаточное
для чтения аль-Фатихи), был занят чтением вступительной мольбы,

أَوْ رَكَعَ إِمَامُهُ فَشَكَ فِي الْفَاتِحَةِ

или если его имам совершил руку', а маъмум засомневался относительно
чтения аль-Фатихи,

أَوْ تَذَكَرَ تَرْكَهَا

или вспомнил, что оставил её,

أَوْ أَسْرَعَ الْإِمَامُ قِرَاءَتَهُ

или если имам ускорил своё чтение,

عذر إلى ثلاثة أركان طويلة

то маъмуму даётся оправдание до трёх длинных столпов молитвы, (то есть ему дозволяется отстать в пределах этого).

فإن زاد

Если же отставание превысит это,

نوى المفارقة

то он делает намерение отделиться от имама, (и продолжает молитву самостоятельно),

أو وافقه

или переходит в тот столп, который совершает имам,

وأتى برکعة بعد سلامه

а после саляма имама восполняет один ракаат.

هذا في الموافق

Это касается мувафикъа,

وهو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة

а мувафикъ - это тот, кто застал с имамом время, достаточное для чтения аль-Фатихи.

وأما المسبوق

Что же касается масбукъа, (опоздавшего на молитву),

إذا ركع الإمام في فاتحته

если имам совершил руку', пока он (масбукъ) ещё читает аль-Фатиху,

فإن اشتغل بسنة

то если он был занят сунной,

كدعاء الافتتاح

например, вступительной мольбой,

أو التَّعَوُّذ

или та'аввузом,

قرأ بقدرها

то он читает из аль-Фатихи столько, сколько соответствует этому, (то есть столько, сколько времени ушло на эту сунну).

ثم إن أدركه في الركوع

Затем, если он успеет застать имама в руку',

أدرك الركعة

то он застал этот ракаат.

وَالْأَفَاتُّهُ

А если нет, то этот ракаат был им упущен.

وَوَافَقَهُ

И он переходит в тот столп, который совершает имам,

ثُمَّ يَأْتِي بِرُكْعَةٍ

а затем восполняет один ракаат.

وَإِنْ لَمْ يَشْتَغَلْ بِسُنَّةٍ

А если он не был занят сунной,

قَطَعَ الْقِرَاءَةَ

то он прерывает чтение,

وَرُكْعَ مَعَهُ

и совершает руку' вместе с имамом.

فَصْلٌ فِي إِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ الرَّكْعَةِ

وَمَنْ أَذْرَكَ الْإِمَامَ الْمُتَطَهِّرَ رَاكِعًا، وَاطْمَأَنَّ مَعَهُ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ، أَذْرَكَ الرَّكْعَةَ. وَإِنْ أَذْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ زَائِدٍ،
أَوْ فِي الثَّانِي مِنَ الْكُسُوفَيْنِ، لَمْ يُدْرِكْهَا.

فصل في إدراك المسبوق الركعة

Раздел: как масбукъ застаёт ракаат.

وَمَنْ أَذْرَكَ الْإِمَامَ الْمُتَطَهِّرَ رَاكِعًا

Тот, кто застал имама, который будучи в состоянии ритуальной чистоты,
находится в руку',

وَاطْمَأَنَّ مَعَهُ قَبْلَ ارْتِفَاعِهِ

и достиг спокойного положения вместе с ним до того, как имам поднялся из
руку',

أَذْرَكَ الرَّكْعَةَ

тот застал этот ракаат.

وَإِنْ أَذْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ زَائِدٍ

А если он застал имама в лишнем руку', (который он совершил по ошибке),

أَوْ فِي الثَّانِي مِنَ الْكُسُوفَيْنِ

или во втором руку' из двух руку' молитвы затмения,

لَمْ يُدْرِكْهَا

то он не застал этот ракаат.

فَصْلٌ فِي صِفَاتِ الْأَئِمَّةِ الْمُسْتَحَبَّةِ

أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ الْوَالِي، فَيَتَقَدَّمُ، أَوْ يُقَدَّمُ غَيْرُهُ، وَلَوْ فِي مَلِكٍ غَيْرِهِ. وَالسَّائِكُنُ بِمَلِكٍ، أَوْ إِعَارَةً، أَوْ إِجَارَةً، أَوْ وَقْفٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ نَحْوَهَا، يَتَقَدَّمُ أَيْضًا، أَوْ يُقَدَّمُ، إِلَّا أَنَّ الْمُعَيَّرَ أَحَقُّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ، وَالسَّيِّدَ أَحَقُّ مِنْ عَبْدِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتَّبٍ. وَالْإِمَامُ الرَّائِبُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِ الْوَالِي، فَيَتَقَدَّمُ، أَوْ يُقَدَّمُ. ثُمَّ يُقَدَّمُ الْأَفْقَهُ، ثُمَّ الْأَقْرَأُ، ثُمَّ الْأَوْرَعُ، ثُمَّ مَنْ سَبَقَ بِالْهَجَرَةِ هُوَ أَوْ أَحَدُ آبَائِهِ، ثُمَّ مَنْ سَبَقَ إِسْلَامُهُ، ثُمَّ النَّسِيبُ، ثُمَّ حَسَنُ الذِّكْرِ، ثُمَّ نَظِيفُ الثَّوْبِ، ثُمَّ نَظِيفُ الْبَدَنِ، وَطَيِّبُ الصَّنْعَةِ، ثُمَّ حَسَنُ الصَّوْتِ، ثُمَّ حَسَنُ الصُّورَةِ. فَإِنْ اسْتَوَوْا أُقْرِعَ. وَالْعَدْلُ أَوْلَى مِنَ الْفَاسِقِ، وَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ أَوْ أَقْرَأُ، وَالْبَالِغُ أَوْلَى مِنَ الصَّبِيِّ، وَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ أَوْ أَقْرَأُ، وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ. وَيَسْتَوِي الْعَبْدُ الْفَقِيهُ وَالْحُرُّ غَيْرُ الْفَقِيهِ. وَالْمُقِيمُ أَوْلَى مِنَ الْمُسَافِرِ، وَوَلَدُ الْحَالِلِ أَوْلَى مِنَ وَلَدِ الزَّانَا، وَالْأَعْمَى مِثْلُ الْبَصِيرِ.

فصل في صفات الأئمة المستحبة

Раздел о желательных качествах имамов.

أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ الْوَالِي

Наибольшее право быть имамом имеет правитель, (или представитель власти),

فيتقدم

поэтому он сам выходит вперёд, (чтобы вести молитву),

أو يقدم غيره

или назначает другого вместо себя.

ولو في ملك غيره

Даже если это происходит во владении другого человека.

والساكن بملك

Тот, кто проживает в месте на праве собственности,

أو إعارة

или на праве пользования, (по договору безвозмездного предоставления),

أو إجارة

или по договору аренды,

أو وقف

или на основании вакфа,

أو وصية

или завещания,

أَوْ نَحْوَهَا

или чего-либо подобного,

يَتَقَدَّمُ أَيْضًا

также выходит вперёд, (чтобы вести молитву),

أَوْ يَقْدُمُ

или выдвигает другого вместо себя.

إِلَّا أَنَّ الْمُعِيرَ أَحَقُّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ

Однако тот, кто предоставил жилье/помещение в пользование, имеет больше права, чем тот, кто взял её в пользование.

وَالسَّيِّدُ أَحَقُّ مِنْ عَبْدِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتَبٍ

И господин имеет больше права, чем его раб, который не является мукатабом, (то есть рабом, заключившим договор о самовыкупе).

وَالْإِمَامُ الرَّائِبُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِ الْوَالِي

И дежурный (назначенный) имам имеет больше права, чем другие, кроме правителя.

فَيَتَقَدَّمُ

Поэтому он сам выходит вперёд, (чтобы вести молитву),

أَوْ يَقْدُمُ

или выдвигает другого вместо себя.

ثُمَّ قَدَمَ الْأَفْقَه

Затем предпочтение отдаётся тому, кто лучше знает фикх,

ثُمَّ الْأَقْرَأُ

затем тому, кто лучше читает Коран и больше знает наизусть,

ثُمَّ الْأَوْع

затем более богобоязненному в религии,

ثُمَّ مَنْ سَبَقَ بِالْهِجْرَةِ هُوَ أَوْ أَحَدُ آبَائِهِ

затем тому, кто раньше совершил хиджру - сам он или кто-либо из его отцов,

ثُمَّ مَنْ سَبَقَ إِسْلَامَهُ

затем тому, кто раньше принял Ислам,

ثُمَّ النَّسِيبُ

затем тому, кто имеет более знатное происхождение (под «знатностью происхождения» имеется ввиду религиозная семья).

ثُمَّ حَسَنُ الذِّكْرِ

затем тот, кто имеет хорошую репутацию среди людей,

ثُمَّ نَظِيفَ الثَّوْبِ

затем тот, у кого чистая одежда,

ثُمَّ نَظِيفَ الْبَدَنِ

затем тот, у кого чистое тело,

وَطِيبَ الصَّنْعَةِ

и хорошее ремесло, (то есть чистая и не порицаемая работа),

ثُمَّ حَسَنَ الصَّوْتِ

затем тот, у кого красивый голос,

ثُمَّ حَسَنَ الصُّورَةِ

затем тот, у кого приятный внешний вид.

فَإِنْ اسْتَوَوْا

Если же они равны, (по всем перечисленным качествам),

أَقْرَعُ

то между ними бросают жребий.

وَالْعَدْلُ أَوْلَى مِنَ الْفَاسِقِ

Добропорядочный человек имеет больше права, чем нечестивец,

وَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ أَوْ أَقْرَأُ

даже если тот нечестивец лучше знает фикх или лучше знает Коран.

وَالْبَالِغُ أَوْلَى مِنَ الصَّبِيِّ

И совершеннолетний имеет больше права, чем ребёнок,

وَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ أَوْ أَقْرَأُ

даже если ребёнок лучше знает фикх или Коран.

وَالْحُرُّ أَوْلَى مِنَ الْعَبْدِ

И свободный человек имеет больше права, чем раб.

وَيَسْتَوِي الْعَبْدُ الْفَقِيرُ

И равны между собой раб, знающий фикх,

وَالْحُرُّ غَيْرُ الْفَقِيرِ

и свободный человек, не знающий фикх.

وَالْمَقِيمُ أَوْلَى مِنَ الْمُسَافِرِ

И местный житель имеет больше права, чем путник.

وَوَلَدُ الْحَلَالِ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الزَّانَا

И рождённый в дозволенном браке имеет больше права, чем рождённый от прелюбодеяния.

وَالْأَعْمَى مِثْلَ الْبَصِيرِ

И слепой подобен зрячему, (то есть сам по себе факт слепоты не делает его менее достойным быть имамом).

فَصْلٌ فِي بَعْضِ السُّنَنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجَمَاعَةِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَقُومَ إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِقَامَةِ، وَتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَالْأَمْرُ بِذَلِكَ، وَمَنْ الْإِمَامُ أَكَّدَ.
وَأَفْضَلُ الصُّفُوفِ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ لِلرِّجَالِ. وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ الْفَاسِقِ، وَالْأَقْلَفِ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَخْتَتِنْ، وَالْمُبْتَدِعِ،
وَالْتَّمَتَامِ، وَالْفَافَاءِ، وَالْوَأَوَاءِ. وَكَذَا تُكْرَهُ الْجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ، وَهُوَ غَيْرُ مَطْرُوقٍ، إِلَّا إِذَا خَشِيَ
قَوَاتَ فَضِيلَةِ أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَلَمْ يَخْشَ فِتْنَةً. وَيُنْدَبُ أَنْ يَجْهَرَ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ، وَبِقَوْلِهِ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»،
وَالسَّلَامَ. وَيُؤَافِقُهُ الْمَسْبُوقُ فِي الْأَذْكَارِ.

فصل في بعض السنن المتعلقة بالجماعة

Раздел о некоторых суннах, связанных с коллективной молитвой.

يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَقُومَ

Желательно, чтобы человек не вставал, (для начала молитвы),

إِلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْإِقَامَةِ

кроме как после завершения икъямы.

وتسوية الصفوف

И желательно выравнивать ряды,

وَالْأَمْرُ بِذَلِكَ

и велеть это делать, (то есть призывать людей к выравниванию рядов),

وَمَنْ الْإِمَامُ أَكَّدَ

особенно для имама (чтобы он призвал выравнивать ряды).

وأفضل الصفوف الأول فالأول للرجال

И лучшие ряды для мужчин - первый, затем следующий за ним.

وتكره إمامة الفاسق

И нежелательно, чтобы имамом был нечестивец,

والأقف

и необрезанный,

وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَخْتَتِنْ

а это тот, кто не совершил обрезание,

والمبتدع

и приверженец нововведений,

والتمتام

и тот, кто запинается на букве «т»,

والفأفاء

и тот, кто запинается на букве «ф»,

والأواء

и тот, кто запинается на букве «в».

وَكَذَا تَكْرَهُ الْجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدٍ

Так же нежелательно проводить коллективную молитву в мечети,

لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ

у которой есть регулярный имам,

وَهُوَ غَيْرُ مَطْرُوقٍ

если она не является проходной, (то есть если она не общедоступна),

إِلَّا إِذَا خَشِيَ فَوَاتَ فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ

кроме случая, когда есть опасение упустить достоинство совершения
молитвы в начале времени,

وَلَمْ يَخْشَ فِتْنَةً

и при этом нет опасения смуты (из-за того, что он не будет её посещать).

وَيَنْدُبُ أَنْ يُجْهَرَ الْإِمَامُ بِالتَّكْبِيرِ

И желательно, чтобы имам произносил такбир громко,

وَبِقَوْلِهِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ

а также слова: «Самиа-Ллаху лиман хьамидах»,

وَالسَّلَامُ

и салям.

وَيُؤَافِقُهُ الْمَسْبُوقُ فِي الْأَذْكَارِ

И масбукъ произносит азкары, соответствующие тому положению молитвы, в
котором находится вместе с имамом.

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا قَصْرُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، أَدَاءً وَقَضَاءً، لَا فَائِتَةَ الْحَضَرِ، وَالْمَشْكُوكَ أَهْمًا فَائِتَةً سَفَرًا أَوْ حَضَرَ. وَالطَّوِيلُ يَوْمَانِ مُعْتَدِلَانِ بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ. وَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ، إِلَّا فِي ثَلَاثِ مَرَاحِلَ، وَلِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كِرَاهَةً الْقَصْرِ.

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

Глава о молитве путника.

يجوز للمُساَفر سفرًا طويلاً مُباحًا

Путнику, который находится в длительном дозволенном путешествии,

قصر الظُّهر وَالْعَصْر وَالْعِشَاءِ

разрешается сокращать зухр, аср и иша,

رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ

совершая каждую из них по два ракаата.

أَدَاءً وَقَضَاءً

Это касается как молитвы, совершаемой в своё время, так и возмещаемой молитвы, (если она была пропущена в путешествии).

لَا فَائِتَةَ الْحَضَرِ

Но не касается молитвы, пропущенной в состоянии пребывания дома, (то есть не в путешествии).

والمشكوك أَهْمًا فَائِتَةً سفرًا أَوْ حَضَرَ

И не касается молитвы, относительно которой есть сомнение: была ли она пропущена в путешествии или в состоянии пребывания дома.

وَالطَّوِيلُ يَوْمَانِ مُعْتَدِلَانِ

А длительное путешествие - это расстояние двух умеренных дней пути,

بِسَيْرِ الْأَثْقَالِ

при движении с грузом, (то есть обычным неспешным путём, с учётом тяжёлой поклажи).

وَالْإِتْمَامُ أَفْضَلُ

И совершение молитвы без сокращения лучше,

إِلَّا فِي ثَلَاثِ مَرَاحِلَ

кроме пути, в котором уже преодолено расстояние в три мархаля, (в таком случае сокращение лучше, потому что в ханафитском мазхабе это обязательно; трим мархаля – это примерно 121.5 км.),

وَلِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كِرَاهَةً الْقَصْرِ

и кроме того, кто чувствует в себе неприязнь к сокращению молитвы, (для

него сокращение лучше, чтобы не оставлять эту дозволенность из-за внутреннего отвращения и чтобы сломать своё эго в следовании сунне).

فَصْلٌ فِيْمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ السَّفَرُ

وَأَوَّلُ السَّفَرِ الْخُرُوجُ مِنَ السُّورِ فِي الْمُسَوَّرَةِ، وَمِنَ الْعُمَرَانِ مَعَ رُكُوبِ السَّفِينَةِ فِيْمَا لَا سُورَ لَهُ، وَمُجَاوَزَةُ الْحَلَّةِ. وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ سُورَ وَطَنِهِ، أَوْ عُمَرَانَهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسَوَّرٍ، وَبِنَيْتَةِ الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ، وَبِوُصُولِ مَوْضِعِ نَوَى الْإِقَامَةِ فِيهِ مُطْلَقًا، أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صَحِيحَةً، أَوْ لِحَاجَةٍ لَا تَنْقُضِي إِلَّا فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ. وَإِنْ كَانَ يَتَوَقَّعُ قَضَاءَهَا كُلَّ وَقْتٍ تَرَحَّصَ إِلَى ثَمَانِيَةِ عَشَرَ يَوْمًا. وَلَا يَقْصُرُ هَائِمٌ، وَلَا طَالِبٌ غَرِيمٌ أَوْ آبِقٍ لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ، وَلَا زَوْجَةٌ وَعَبْدٌ لَا يَعْرِفَانِ الْمَقْصِدَ.

فَصْلٌ فِيْمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ السَّفَرُ

Раздел об условиях, при которых поездка признаётся путешествием с точки зрения шариата.

وَأَوَّلُ السَّفَرِ

Началом путешествия считается

الْخُرُوجُ مِنَ السُّورِ فِي الْمُسَوَّرَةِ

выход за городскую стену – в населённом пункте, окружённом стеной,

وَمِنَ الْعُمَرَانِ

и выход за пределы застройки –

مَعَ رُكُوبِ السَّفِينَةِ

вместе с посадкой на судно, (если путешествие совершается морским путём),

فِيْمَا لَا سُورَ لَهُ

в населённом пункте, не окружённом стеной.

وَمُجَاوَزَةُ الْحَلَّةِ

(А для живущего в шатрах) – выход за пределы стоянки.

وَيَنْتَهِي سَفَرُهُ

Его путешествие заканчивается

بِوُصُولِهِ سُورَ وَطَنِهِ

по достижении стены места его постоянного жительства

أَوْ عُمَرَانَهُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُسَوَّرٍ

либо его застройки, если оно не окружено стеной,

وَبِنَيْتَةِ الرُّجُوعِ إِلَى وَطَنِهِ

а также намерением вернуться в место своего постоянного жительства (то есть намерением прервать путь),

وَبِوُصُولِ مَوْضِعٍ

а также по прибытии в место,

نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ مُطْلَقًا

в котором он намерился остаться на неопределённый срок,

أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صَحِيحَةً

либо на четыре полных дня, (не считая дня прибытия и дня отбытия),

أَوْ لِحَاجَةٍ

либо ради удовлетворения какой-либо нужды,

لَا تَنْقُضِي إِلَّا فِي الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ

которое заведомо не может быть завершено ранее указанного срока.

وَإِنْ كَانَ يَتَوَقَّعُ قَضَاءَهَا كُلَّ وَقْتٍ

Если же он ожидает, что его дело может завершиться в любой момент,

تَرَحَّصَ إِلَى ثَمَانِيَةِ عَشَرَ يَوْمًا

то он может пользоваться послаблениями путника в течение восемнадцати дней, (не считая дня прибытия и дня отбытия).

وَلَا يَقْصُرُ هَائِمٌ

Не сокращает молитву тот, кто странствует, не зная, куда направляется,

وَلَا طَالِبٌ غَرِيمٌ

а также тот, кто разыскивает должника

أَوْ آبِقٍ

или беглого раба,

لَا يَعْرِفُ مَوْضِعَهُ

не зная его местонахождения.

وَلَا زَوْجَةٌ وَعَبْدٌ

Не сокращают молитву также жена и раб,

لَا يَعْرِفَانِ الْمَقْصِدَ

если они не знают места назначения того, за кем следуют (то есть куда они идут вместе с мужем/хозяином).

فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوطِ الْقَصْرِ وَنَحْوِهِ

وَشُرُوطُ الْقَصْرِ: الْعِلْمُ بِجَوَازِهِ، وَأَنْ لَا يَفْتَدِيَ بِمُتَمِّمٍ، وَلَا بِمَشْكُوكِ السَّفَرِ، وَأَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ فِي الْإِحْرَامِ، وَأَنْ يَدُومَ سَفَرُهُ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِهَا.

فصل في بقية شروط القصر ونحوه

Раздел об остальных условиях сокращения молитвы и подобных вопросах.

وشروط القصر

Условия сокращения молитвы:

العلم بجَوَازِهِ

знание о дозволенности сокращения, (то есть чтобы человек знал, что в его положении сокращать молитву дозволено),

وَأَنْ لَا يَفْتَدِيَ بِمُتَمِّمٍ

и чтобы он не следовал за тем, кто совершает молитву полностью,

وَلَا بِمَشْكُوكِ السَّفَرِ

и не следовал за тем, относительно чьего путешествия есть сомнение.

وَأَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ فِي الْإِحْرَامِ

И чтобы он намерился сократить молитву при такбират аль-ихрам.

وَأَنْ يَدُومَ سَفَرُهُ

И чтобы его путешествие продолжалось

من أول الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِهَا

от начала молитвы до её конца.

فَصْلٌ فِي الْجُمُعِ بِالسَّفَرِ وَالْمَطَرِ

يَجُوزُ الْجُمُعُ بَيْنَ الْعَصْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا، وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ، إِلَّا لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةً الْجُمُعِ، أَوْ شَكَّ فِي جَوَازِهِ، أَوْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا لَوْ تَرَكَ الْجُمُعَ. وَشُرُوطُ التَّقْدِيمِ أَرْبَعَةٌ: الْبَدَاءَةُ بِالْأُولَى، وَنِيَّةُ الْجُمُعِ، وَلَوْ مَعَ السَّلَامِ، وَالْمُؤَالَاةُ بَيْنَهُمَا، وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ. وَيُشْتَرَطُ فِي التَّأْخِيرِ نِيَّتُهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْأُولَى، وَلَوْ بِقَدْرِ رَكْعَةٍ، وَدَوَامُ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا، وَإِلَّا صَارَتْ الظُّهْرُ فَضَاءً. وَيَجُوزُ الْجُمُعُ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ، وَتَأَذَّى بِالْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ.

فصل في الجمع بالسفر والمطر

Раздел о совмещении молитв по причине путешествия и дождя.

يجوز الجمع بين العصرين والعشاءين

Разрешается совмещать две дневные молитвы и две ночные молитвы, (то есть зухр с асром и магъриб с иша),

تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا

как совершая вторую молитву во время первой или первую молитву во время второй.

وَتَرْكُهُ أَفْضَلُ

Но оставление совмещения лучше, (то есть совершение каждой молитвы в своё время предпочтительнее),

إِلَّا لِمَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ كَرَاهَةَ الْجُمُعِ

кроме того, кто чувствует в себе неприязнь к совмещению молитв,

أَوْ شَكَّ فِي جَوَازِهِ

или сомневается в его дозволенности,

أَوْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا

или совершает молитву один

لَوْ تَرَكَ الْجُمُعَ

если он оставит совмещение, (то есть будет совершать молитву один, если не совместит её с другими; если из-за отказа от совмещения человек потеряет коллективную молитву или другое достоинство молитвы, тогда совмещение становится предпочтительнее).

وشروط التقديم أربعة

Условий такъдима четыре:

الْبَدَاءَةُ بِالْأُولَى

начинать с первой молитвы, (например, при совмещении зухра и асра начинать с зухра),

وَنِيَّةَ الْجُمُعِ

и иметь намерение на совмещение,

وَلَوْ مَعَ السَّلَامِ

даже если это намерение будет сделано вместе с саялмом, (то есть в конце первой молитвы),

وَالْمُوَالَاةَ بَيْنَهُمَا

и соблюдать непрерывность между двумя молитвами, (то есть не делать между ними долгий перерыв),

وَدَوَامَ السَّفَرِ إِلَى الْإِحْرَامِ بِالثَّانِيَةِ

и чтобы путешествие продолжалось до такбират аль-ихрам второй молитвы.

وَيَشْتَرِطُ فِي التَّأْخِيرِ

А для таъхира условием является:

نِيَّتَهُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْأُولَى

намерение отложить первую молитву до выхода её времени,

وَلَوْ بِقَدَرِ رَكْعَةٍ

даже если до выхода её времени осталось столько, сколько достаточно для одного ракаата.

وَدَوَامَ السَّفَرِ إِلَى تَمَامِهَا

И чтобы путешествие продолжалось до полного завершения этой молитвы, (то есть до завершения второй молитвы).

وَالْأَصَارَتِ الظَّهْرِ قَضَاءً

А иначе зухр становится возмещаемой молитвой, (то есть будет считаться совершённой не в своё время).

وَيَجُوزُ الْجُمُعُ بِالْمَطَرِ تَقْدِيمًا

И разрешается совмещать молитвы по причине дождя только такъдиман,

لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً

для того, кто совершает молитву коллективно,

فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ

в отдалённом месте,

وَتَأْذَى بِالْمَطَرِ فِي طَرِيقِهِ

и испытывает затруднение из-за дождя на своём пути.

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ، حُرٍّ، ذَكَرٍ، مُقِيمٍ، بِلَا مَرَضٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ. وَتَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ إِذَا حَضَرَ وَقْتُ إِقَامَتِهَا، أَوْ حَضَرَ فِي الْوَقْتِ، وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الْإِنْتِظَارُ. وَمَنْ بَلَغَهُ نِدَاءُ صَيِّتٍ مِنْ طَرَفِ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ، مَعَ سُكُونِ الرِّيحِ وَالصَّوْتِ. لَا عَلَى مُسَافِرٍ سَفَرًا مُبَاحًا، طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا. وَيَحْرُمُ السَّفَرُ بَعْدَ الْفَجْرِ، إِلَّا مَعَ امْتِنَانٍ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ تَوَحُّشِهِ بِتَحَلُّفِهِ عَنِ الرُّفْقَةِ. وَتُسَنُّ الْجَمَاعَةُ فِي ظَهْرِ الْمَعْدُورِينَ، وَيُخْفَوْنَ بِهَا إِنْ خَفِيَ عُذْرُهُمْ. وَمَنْ صَحَّتْ ظُهُرُهُ صَحَّتْ جُمُعَتُهُ. وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، لَا يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالظُّهْرِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ. وَيُنْدَبُ لِلرَّاجِي زَوَالُ عُذْرِهِ تَأْخِيرُ ظُهُرِهِ إِلَى الْيَأْسِ مِنَ الْجُمُعَةِ.

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

Глава о пятничной молитве.

تجب الجمعة

Пятничная молитва обязательна

على كل مكلف

для каждого мукалляфа, (то есть совершеннолетнего, разумного),

حر

свободного,

ذكر

мужчины,

مقيم

местного жителя, (то есть не путника),

بلا مرض

при отсутствии болезни,

ونحوه مما تقدم

и подобных оправданий из того, что было упомянуто ранее.

وتجب على المريض ونحوه

И она становится обязательной для больного и подобных ему, (то есть для того, у кого обычно есть оправдание),

إذا حضر وقت إقامتها

если он присутствует во время её провозглашения,

أو حضر في الوقت

или если он пришёл в её время,

ولم يشق عليه الانتظار

и ожидание не причиняет ему затруднения.

وَمَنْ بَلَغَهُ نِدَاءُ صَيِّتٍ

И также она обязательна для того, до кого доходит призыв громкоголосого человека,

مِنْ طَرَفِ مَوْضِعِ الْجُمُعَةِ

с края места, где проводится пятничная молитва,

مَعَ سُكُونِ الرِّيحِ وَالصَّوْتِ

при спокойном ветре и отсутствии мешающих звуков.

لَا عَلَى مُسَافِرٍ

Но она не обязательна для путника,

سَفَرًا مُبَاحًا

который находится в дозволенном путешествии,

طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا

будь оно длительным или коротким.

وَيُحْرَمُ السَّفَرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

И запрещено отправляться в путь после фаджра, (в пятничный день),

إِلَّا مَعَ إِمْكَانِهَا فِي طَرِيقِهِ

кроме случая, когда он сможет совершить пятничную молитву по дороге,

أَوْ تَوْحُشَ بِتَخْلُفِهِ عَنِ الرَّفْقَةِ

или если, отстав от группы / спутников, он окажется в одиночестве, (окажется в затруднительном положении из-за одиночества, страха или вреда).

وَتَسْنُ الْجَمَاعَةُ فِي ظَهْرِ الْمَعْدُورِينَ

И желательно совершать зухр коллективно тем, у кого есть оправдание, (из-за которого они не обязаны совершать пятничную молитву).

وَيُخْفَوْنَهَا إِنْ خَفِيَ عَذْرَهُمْ

И они скрывают эту коллективную молитву, если их оправдание скрыто, (то есть не очевидно для людей).

وَمَنْ صَحَّتْ ظَهْرُهُ صَحَّتْ جَمْعَتُهُ

И тот, у кого действителен зухр, у того действительна и пятничная молитва, (если он всё же совершит её, то он не обязан совершать зухр).

وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ

А тот, для кого пятничная молитва обязательна,

لَا يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالظَّهْرِ

у него недействительно вступление в зухр, (то есть начало зухра через такбират аль-ихрам),

قبل سلام الإمام

до саляма имама (пятничной молитвы).

وَيَنْدُب لِلرَّاجِي زَوَالَ عَذْرِهِ

И желательно тому, кто надеется, что его оправдание исчезнет,

تَأْخِيرَ ظَهْرِهِ

отложить свой зухр

إِلَى الْيَأْسِ مِنَ الْجُمُعَةِ

до того момента, когда он потеряет надежду застать пятничную молитву.

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ الْجُمُعَةِ

لِلْجُمُعَةِ شُرُوطٌ زَوَائِدُ: الْأَوَّلُ: وَقْتُ الظُّهْرِ، فَلَا تُقْضَى الْجُمُعَةُ، فَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَحْرَمُوا بِالظُّهْرِ.
الثَّانِي: أَنْ تُقَامَ فِي حُطَّةٍ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ. الثَّلَاثُ: أَنْ لَا تَسْبِقَهَا وَلَا تُقَارِهَا جُمُعَةٌ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ أَوْ الْقَرْيَةِ، إِلَّا لِعُسْرِ الْجَمَاعَةِ. الرَّابِعُ: الْجَمَاعَةُ، وَشُرُوطُهَا أَرْبَعُونَ مُسْلِمًا، ذَكَرًا، مُكَلَّفًا، حُرًّا، مُتَوَطِّنًا، لَا يَظْعَنُ إِلَّا لِحَاجَةٍ. فَإِنْ نَقَصُوا فِي الصَّلَاةِ صَارَتْ ظُهْرًا. وَيَجُوزُ كَوْنُ إِمَامِهَا عَبْدًا، أَوْ مُسَافِرًا، أَوْ صَبِيًّا، إِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ. الْخَامِسُ: حُطْبَتَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَفُرُوضُهُمَا خَمْسَةٌ: حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى، وَتَجِبُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي كُلِّ مِنَ الْحُطْبَتَيْنِ. الرَّابِعُ: قِرَاءَةُ آيَةٍ مُفْهِمَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا. الْخَامِسُ: الدُّعَاءُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ. وَشُرُوطُهُمَا: الْقِيَامُ لِمَنْ قَدَرَ، وَكَوْنُهُمَا بِالْعَرَبِيَّةِ، وَبَعْدَ الزَّوَالِ، وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا بِالطُّمَانِينَةِ، وَإِسْمَاعُ الْعَدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَهُمَا وَالصَّلَاةِ، وَطَهَارَةُ الْحَدِيثَيْنِ، وَطَهَارَةُ النَّجَاسَةِ، وَالسَّتْرِ.

فصل في شروط الجمعة

Раздел об условиях пятничной молитвы.

لِلْجُمُعَةِ شُرُوطٌ زَوَائِدُ

У пятничной молитвы есть дополнительные условия, (помимо обычных условий молитвы).

الأول وقت الظهر

Первое: время зухра.

فَلَا تُقْضَى الْجُمُعَةُ

Поэтому пятничная молитва не возмещается, (то есть если её время вышло, она не совершается как джум'а).

فَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ

Если же времени осталось мало,

أَحْرَمُوا بِالظُّهْرِ

то они вступают в зухр, (то есть начинают обычную молитву зухр через такбират аль-ихрам).

الثاني

Второе условие:

أَنْ تُقَامَ فِي حُطَّةٍ بَلَدٍ أَوْ قَرْيَةٍ

чтобы пятничная молитва проводилась в пределах застроенной территории города или села.

الثالث

Третье условие:

أَنْ لَا يَسْبِقَهَا

чтобы её не опередила,

وَلَا يَقَارِنَهَا جُمُعَةٌ

и чтобы одновременно с ней не проводилась другая пятничная молитва

فِي تِلْكَ الْبَلَدِ أَوْ الْقَرْيَةِ

в этом же городе или селе,

إِلَّا لِعَسْرِ الْاجْتِمَاعِ

кроме случая, когда людям трудно собраться в одном месте.

الرَّابِعُ الْجَمَاعَةُ

Четвёртое условие: коллектив.

وَشُرُوطُهَا أَرْبَعُونَ مُسْلِمًا

А условия этого коллектива: сорок мусульман,

ذَكَرًا

мужчин,

مُكَلَّفًا

мукалляфов,

حُرًّا

свободных,

مُتَوَطِّنًا

постоянно проживающих в данной местности,

لَا يَظْعَنُ إِلَّا لِحَاجَةٍ

которые не покидают её, кроме как по нужде.

فَإِنْ نَقَّضُوا فِي الصَّلَاةِ

Если же их количество уменьшится во время молитвы,

صَارَتْ ظَهْرًا

то она становится зухром, (то есть уже не считается пятничной молитвой и завершают её как зухр).

وَيَجُوزُ كَوْنُ إِمَامِهَا عَبْدًا

И дозволено, чтобы её имамом был раб,

أَوْ مُسَافِرًا

или путник,

أَوْ صَبِيًّا

или ребёнок,

إِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ

если он будет сверх сорока, (то есть если помимо него есть сорок тех, кто соответствует условиям пятничной молитвы).

الْخَامِسَ خُطْبَتَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

Пятое условие: две хутбы перед молитвой.

وَفَرُوضُهُمَا خَمْسَةٌ

И обязательных столпов этих двух хутб - пять.

حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى

Восхваление Всевышнего Аллаха,

وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

салават Пророку ﷺ,

وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى

и завещание (призыв) к богобоязненности.

وَتَجِبُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فِي كُلِّ مِنَ الْخُطْبَتَيْنِ

Эти три вещи обязательны в каждой из двух хутб.

الرَّابِعَ قِرَاءَةَ آيَةِ مَفْهُمَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا

Четвёртая обязательная часть: чтение аята, содержащего понятный смысл, в одной из двух хутб.

الْخَامِسَ الدُّعَاءَ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ

Пятый столп: мольба за верующих во второй хутбе.

وَشَرْوْطُهُمَا

А условия двух хутб:

الْقِيَامُ لِمَنْ قَدَرَ

стояние для того, кто способен стоять,

وَكُونُهُمَا بِالْعَرَبِيَّةِ

и чтобы обе хутбы были на арабском языке (то есть пять столпов хутбы),

وَبَعْدَ الزَّوَالِ

и чтобы они были после того, как солнце начинает склоняться от зенита, (то есть после наступления времени зухра).

وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا بِالطَّمَأْنِينَةِ

и сидение между двумя хутбами со спокойствием,

وِإِسْمَاعِ الْعِدَدِ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ

и чтобы их слышало то количество людей, посредством которого пятничная молитва считается состоявшейся, (то есть необходимое число участников),

وَالْأَلَاءَ بَيْنَهُمَا

и непрерывность между двумя хутбами,

وَبَيْنَهُمَا وَالصَّلَاةَ

а также между двумя хутбами и молитвой,

وطهارة الحدثين

и быть чистым двух видов хъадаса, (малого и большого осквернения),

وطهارة النِّجَاسَةِ

и быть чистым от наджасы, (ритуальной нечистоты),

والستر

и закрытие аурата.

فَصْلٌ فِي بَعْضِ سُنَنِ الْخُطْبَةِ وَصَلَاةِ الْجُمُعَةِ

تُسَنُّ عَلَى مَنْبَرٍ، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ فَعَلَى مُرْتَفَعٍ، وَأَنْ يُسَلِّمَ عِنْدَ دُخُولِهِ، وَعِنْدَ طُلُوعِهِ، وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَجْلِسَ حَالَةَ الْأَذَانِ، وَأَنْ يُقْبَلَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ تَكُونَ بَلِيغَةً، مَفْهُومَةً، قَصِيرَةً، وَأَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى نَحْوِ عَصَا بَيْسَارِهِ، وَيُمْنَاهُ بِالْمَنْبَرِ، وَيُبَادِرَ بِالنُّزُولِ. وَيُكْرَهُ التَّفَانُّهُ، وَالْإِشَارَةُ بِيَدِهِ، وَدَقُّهُ دَرَجِ الْمَنْبَرِ. وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى «الْجُمُعَةَ»، وَفِي الثَّانِيَةِ «الْمُنَافِقِينَ»، أَوْ سَبَّحَ «الْأَعْلَى»، وَفِي الثَّانِيَةِ «الْعَاشِيَةَ»، جَهْرًا.

فصل في بعض سنن الخطبة وصلاة الجمعة

Раздел о некоторых суннах хутбы и пятничной молитвы.

тесн على منبر

Желательно произносить хутбу на минбаре.

فإن لم يتيسر

Если же нет возможности,

فعلى مرتفع

то на возвышенном месте.

وأن يسلم عند دخوله

И желательно, чтобы имам давал саям при входе,

وعند طلوعه

и при поднятии на минбар,

وإذا أقبل عليهم

и когда повернётся к людям.

وأن يجلس حالة الأذان

И желательно, чтобы он сидел во время азана.

وأن يقبل عليهم

И чтобы он был обращён лицом и телом к людям.

وأن تكون بليغة

И чтобы хутба была красноречивой,

مفهومة

понятной,

قصيرة

и короткой.

وأن يعتمد على نحو عصا بيساره

И желательно, чтобы он опирался на что-либо вроде посоха левой рукой,

وَيَمْنَاهُ بِالْمَنْبَرِ

а его правая рука была на минбаре.

وَيِيَادِرُ بِالنُّزُولِ

И желательно, чтобы он поспешил спуститься, (после завершения хутбы).

وَيَكْرَهُ التَّفَاتِهِ

И нежелательно, чтобы он поворачивался, (по сторонам во время хутбы),

وَالْإِشَارَةَ بِيَدِهِ

и указывал рукой,

وَدَقَّهُ دَرَجَ الْمَنْبَرِ

и стучал по ступеням минбара.

وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْجُمُعَةَ

И в первом ракаате желательно читать суру «аль-Джуму'а»,

وَفِي الثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ

а во втором - суру «аль-Мунафикъун»,

أَوْ سَبْحِ الْأَعْلَى

или в первом ракаате читает суру «аль-А'ля»,

وَفِي الثَّانِيَةِ الْغَاشِيَةِ

а во втором - суру «аль-Г'ашия»,

جَهْرًا

вслух.

فَصْلٌ فِي سُنَنِ الْجُمُعَةِ

يُسَنُّ الْغُسْلُ لِحَاضِرِهَا، وَوَقْتُهُ مِنَ الْفَجْرِ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهُ إِلَى الرَّوَّاحِ، وَالتَّبَكُّيرُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَلِبْسُ الْبَيْضِ، وَالتَّنْظِيفُ، وَالتَّطْيِبُ، وَالْمَشْيُ بِالسَّكِينَةِ، وَالِاسْتِعَالُ بِقِرَاءَةِ أَوْ ذِكْرِ فِي طَرِيقِهِ، وَفِي الْمَسْجِدِ، وَالْإِنْصَاتُ بِتَرْكِ الْكَلَامِ وَالذِّكْرِ لِلْسَّامِعِ، وَبِتَرْكِ الْكَلَامِ دُونَ الذِّكْرِ لِغَيْرِهِ. وَيُكْرَهُ الْإِحْتِبَاءُ فِيهَا، وَسَلَامُ الدَّاخِلِ، لَكِنْ تَجِبُ إِجَابَتُهُ. وَيُسْتَحَبُّ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَقِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، وَإِكْتِنَارُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا، وَالِدُعَاءُ فِي يَوْمِهَا. وَسَاعَةُ الْإِجَابَةِ فِيمَا بَيْنَ جُلُوسِ الْإِمَامِ لِلْخُطْبَةِ وَسَلَامِهِ. وَيُكْرَهُ التَّحْطِي، وَلَا يُكْرَهُ لِإِمَامٍ، وَمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ، وَالْمُعْظَمُ إِذَا أَلْفَ مَوْضِعًا. وَيُخْرَمُ التَّشَاغُلُ عَنْهَا بَعْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي، وَيُكْرَهُ بَعْدَ الرِّوَالِ. وَلَا تُذْرِكُ الْجُمُعَةُ إِلَّا بِرُكْعَةٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ نَوَاهَا جُمُعَةً، وَصَلَّاهَا ظَهْرًا. وَإِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، اسْتَحْلَفَ مَأْمُومًا مُوَافِقًا لِصَلَاتِهِ، وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ إِمَامِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ تَجْدِيدُ نِيَّةِ الْقُدُورَةِ.

فصل في سنن الجمعة

Раздел о суннах пятницы.

يسن الغسل لحاضرها

Желательно совершить гъусль тому, кто (будет) присутствовать на пятничной молитве.

ووقته من الفجر

И время гъусля начинается с фаджра.

ويسن تأخيره إلى الرواح

И желательно отложить его до отправления, (то есть совершить гъусль ближе ко времени выхода на пятничную молитву).

والتبكير لغير الإمام من طلوع الفجر

И желательно раннее отправление, кроме имама, начиная с рассвета.

ولبس البيض

И желательно надевать белую одежду,

والتنظيف

очищаться и приводить себя в порядок,

والتطيب

и пользоваться благовониями.

والمشي بالسكينة

И желательно идти спокойно и степенно.

والاشتغال بقراءة أو ذكر في طريقه

И желательно заниматься чтением, (Корана), или зикром по дороге,

وفي المسجد

и в мечети.

والإنصات بترك الكلام والذكر للسامع

И желательно внимательно слушать хутбу и оставить разговоры и зикр для того, кто слышит её,

وبترك الكلام دون الذكر لغيره

а для того, кто её не слышит, - оставить разговоры, но не зикр.

ويكره الاحتباء فيها

И нежелательно сидеть в положении ихтиба во время неё, (то есть обхватив колени руками или одеждой).

وسلام الداخل

И нежелательно, чтобы входящий давал салям, (во время хутбы),

لكن يجب إجابته

однако ответить на его салям обязательно.

ويستحب تسميت العاطس

И желательно сказать чихнувшему: «يرحمك الله», (если он сказал: «الحمد لله»).

وقراءة سورة الكهف يومها وليلتها

И желательно читать суру «аль-Кахф» в день пятницы и в её ночь.

وإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما

И побольше произносить салават Пророку ﷺ в них обоих, (то есть в день пятницы и в её ночь)

والدعاء في يومها

и (желательна) дуа в день пятницы.

وساعة الإجابة

А час принятия дуа –

فيما بين جلوس الإمام للخطبة

это время между сидением имама для хутбы

وسلامه

и его салямом, (то есть завершением пятничной молитвы).

وَيَكْرَهُ التَّخْطِي

И нежелательно перешагивать через людей, (пробираясь вперёд через ряды).

وَلَا يَكْرَهُ لِإِمَامٍ

Но это не нежелательно для имама,

وَمَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ فُرْجَةٌ

и для того, перед кем есть свободное место,

وَالْمَعْظَمُ إِذَا أَلْفَ مَوْضِعًا

и для уважаемого человека (ученого, праведника и т.д.), если он привык к определённому месту.

وَيَحْرَمُ التَّشَاغُلُ عَنْهَا بَعْدَ الْأَذَانِ الثَّانِي

И запрещено заниматься тем, что отвлекает от пятничной молитвы, после второго азана.

وَيَكْرَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ

А после зенита солнца, (то есть после наступления времени зухра), это нежелательно.

وَلَا تَذْرُكُ الْجُمُعَةَ إِلَّا بِرُكْعَةٍ

И пятничная молитва не считается застигнутой без одного ракаата, (то есть если человек успел совершить хотя бы один ракаат с имамом, то она застигнута).

فَإِنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ

Если же он застал имама после руку' второго ракаата,

نَوَاهَا جُمُعَةً

то он намеревается на пятничную молитву,

وَصَلَاهَا ظَهْرًا

но совершает её как зухр, (то есть после саляма имама завершает её как обычную молитву зухр).

وَإِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرَهَا

И если у имама нарушилось омовение в пятничной молитве или в другой молитве,

اسْتَخْلَفَ مَأْمُومًا مُوَافِقًا لَصَلَاتِهِ

он оставляет вместо себя маъмума-мувафикъа (который успел на первом ракаате с имамом прочитать аль-Фатиху),

وِيرَاعِي الْمَسْبُوقَ نَظْمَ إِمَامِهِ

а масбукъ (опоздавший) соблюдает порядок молитвы своего имама, (если он станет вместо него),

وَلَا يُلْزَمُهُمْ تَجَدِيدُ نِيَّةِ الْقَدْوَةِ

и им не обязательно обновлять намерение следовать за (новым) имамом.

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

إِذَا التَّحَمَّ الْقِتَالُ الْمُبَاحُ، أَوْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ، أَوْ هَرَبَ هَرَبًا مُبَاحًا مِنْ حَبْسٍ، وَعَدُوٍّ، وَسَبْعٍ، أَوْ دَبَّ عَنْ مَالِهِ، عُذِرَ فِي تَرْكِ الْقِبْلَةِ، أَوْ كَثَرَتِ الْأَفْعَالُ، وَالرُّكُوبُ، وَالْإِيْمَاءُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَحْفَظَ. وَلَا يُعَذَّرُ فِي الصِّيَاحِ.

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

Глава о молитве в состоянии страха.

إِذَا التَّحَمَّ الْقِتَالُ الْمُبَاحُ

Если стороны сошлись в дозволенном сражении, (то есть завязался непосредственный бой),

أَوْ اشْتَدَّ الْخَوْفُ

или страх усилился,

أَوْ هَرَبَ هَرَبًا مُبَاحًا

или человек спасается дозволенным бегством

مِنْ حَبْسٍ

от неправомерного заключения,

وَعَدُوٍّ

врага

وَسَبْعٍ

или хищного зверя,

أَوْ دَبَّ عَنْ مَالِهِ

либо отражает посягательство на своё имущество,

عُذِرَ فِي تَرْكِ الْقِبْلَةِ

то ему дозволяется не обращаться к кьибле,

أَوْ كَثَرَتِ الْأَفْعَالُ

совершать множество действий, (необходимых в сложившейся ситуации),

وَالرُّكُوبُ

совершать молитву верхом

وَالْإِيْمَاءُ بِالرُّكُوعِ

и совершать руку‘ посредством наклонов,

وَالسُّجُودِ أَحْفَظَ

делая поклон при суджуде ниже, (чем при руку‘).

وَلَا يُعْذَرُ فِي الصِّيَاحِ

Однако крик в молитве ему не считается оправданным (то есть портит молитву).

فصل في اللباس

يَحْرُمُ الْحَرِيرُ وَالْقَزُّ لِلذَّكَرِ الْبَالِغِ، إِلَّا لِضَرُورَةٍ، كَجَرَبٍ، وَحَكَّةٍ، وَقَمَلٍ. وَيَجِلُّ الْمَرْكَبُ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِهِ
إِنْ اسْتَوَيَا فِي الْوِزْنِ، وَالْبَاسُ الصَّبِيُّ الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَالْحَرِيرُ لِلْكَعْبَةِ، وَتَطْرِيفٌ مُعْتَادٌ، وَتَرْقِيعٌ
قَدَرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَحَشْوٌ، وَخِيَاطَةٌ بِهِ، وَخَيْطٌ سُبْحَةٌ، وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ فَوْقَ حَائِلٍ. وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْمُرْعَفَةُ
وَالْمُعَصَفَةُ. وَيُسْنُ التَّحْتُمُ بِالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ، دُونَ مِثْقَالٍ، فِي الْخِنْصَرِ، وَالْيَمْنَى أَفْضَلُ. وَيُكْرَهُ نُزُولُ الثَّوبِ مِنَ
الْكُعْبَيْنِ، وَيَحْرُمُ لِلْحَيَلَاءِ. وَيُكْرَهُ لُبْسُ الثِّيَابِ الْحَشِينَةِ لِعَيْرِ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ.

فصل في اللباس

Раздел об одежде.

يحرّم الحرير والقز

Запрещается шёлк и къазз, (вид шёлковой ткани),

للذكر البالغ

для совершеннолетнего мужчины,

إلا لضرورة

кроме случая необходимости,

كجرب

например, при чесотке,

وحكة

зуде,

وقمل

или вшах.

ويحل المركب من حرير وغيره

И дозволена ткань, состоящая из шёлка и другого материала,

إن استويا في الوزن

если они равны по весу (или если шёлка меньше).

والباس الصبي الحرير والذهب والفضة

И дозволено одевать ребёнка в шёлк, а также давать ему носить золото и серебро.

والحرير للكعبة

И дозволено использовать шёлк для Каабы.

وتطريف معتاد

И дозволена обычная шёлковая окантовка, (по краям одежды),

وتطريز

и вышивка,

وترقيع قدر أربع أصابع

и заплата размером до четырёх пальцев,

وحشو

и набивка, (если шёлк используется внутри),

وخيطة به

и шитьё им, (то есть использование шёлковой нити для шитья),

وخيطة سبحة

и нить для чётков.

والجلوس عليه فوق حائل

И дозволено сидеть на шёлке, если между человеком и шёлком есть преграда
(простынь и т.п.).

ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر

И запрещается мужчине носить одежду, окрашенную шафраном, (жёлтый / шафрановый цвет), или сафлором, (жёлто-красный / оранжеватый цвет).

ويسن التَّحْتَمُ بِالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ

И желательно (сунна) для мужчины носить серебряное кольцо,

دون مثقال

весом меньше мискаля, (один мискаль равен 4.25 грамм)

في الخنصر

на мизинце

واليمنى أفضل

лучше на правой руке.

ويكره نزول الثَّوبِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

И нежелательно, чтобы одежда опускалась ниже щиколоток,

ويحرم للخيلاء

а если это делается из высокомерия, то это запрещено.

ويكره لبس الثَّيِّابِ الخشنة

И нежелательно носить грубую / жёсткую одежду,

لغير غرض شرعي

не для шариатской цели.

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

هِيَ سُنَّةٌ، وَوَقْتُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى الِارْتِفَاعِ، وَفَعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا إِذَا ضَاقَ، وَإِحْيَاءُ لَيْلَتَيْهِمَا بِالْعِبَادَةِ، وَالْغُسْلُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَالتَّطَيُّبُ، وَالتَّزَيُّنُ، لِلْقَاعِدِ وَالْخَارِجِ، وَالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، لِلْمُصَلِّي وَغَيْرِهِ، وَخُرُوجُ الْعَجُوزِ بِذِلَّةٍ بِلَا طَيْبٍ، وَالْبُكُورُ لِغَيْرِ الْإِمَامِ، وَالْمَشْيُ ذَهَابًا، وَالرُّجُوعُ بِطَرِيقٍ آخَرَ أَقْصَرَ، كَمَا فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ، وَالْإِسْرَاعُ فِي النَّحْرِ، وَالتَّأْخِيرُ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَكْلُ فِيهِ قَبْلَهَا، وَتَمَرٌ، وَوَتَرٌ. وَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ سَبْعًا يَقِينًا، مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ، بَيْنَ الْإِسْتِفْتَاكِحِ وَالتَّعَوُّذِ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا. وَلَا يُكَبِّرُ الْمَسْبُوقُ إِلَّا مَا أَذْرَكَ. وَقِرَاءَةُ «ق» وَ«افْتَرَبْتُ»، أَوْ «الْأَعْلَى» وَ«الْعَاشِيَةَ». وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، سِرًّا، وَاضِعًا يَمْنَاهُ عَلَى يُسْرَاهُ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ حَطَبَ حُطْبَتَيْنِ، يَجْلِسُ قَبْلَهُمَا جَلْسَةً خَفِيفَةً، وَيَذْكُرُ فِيهِمَا مَا يَلِيقُ، وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى تِسْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعًا، وَلَاَاءً.

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

Глава о праздничных молитвах.

هِيَ سَنَةٌ

Она является сунной.

ووقتها بعد طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ

И её время - после восхода солнца до момента, когда солнце начинает склоняться от зенита, (то есть до наступления времени зухра).

وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا إِلَى الِارْتِفَاعِ

И желательно отложить её пока солнце не поднимется над горизонтом.

وفعلها فِي الْمَسْجِدِ

И желательно совершать её в мечети,

إِلَّا إِذَا ضَاقَ

кроме случая, когда мечеть тесна.

وَإِحْيَاءُ لَيْلَتَيْهِمَا بِالْعِبَادَةِ

И желательно оживлять две ночи этих праздников поклонением.

وَالْغُسْلُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ

И желательно совершать гъусль, начиная с середины ночи.

والتطيب

И желательно пользоваться благовониями,

والتزين

и украшаться / приводить себя в красивый вид,

لِلْقَاعِدِ وَالْخَارِجِ

как тому, кто остаётся дома, так и тому, кто выходит, (на праздничную молитву),

وَالْكِبَارِ وَالصَّغَارِ

как взрослым, так и детям,

لِلْمُصَلِّيِّ وَغَيْرِهِ

как тому, кто совершает праздничную молитву, так и тому, кто её не совершает.

وُخْرُوجِ الْعُجُوزِ بِيَذْلَةِ بِلَا طَيْبِ

И желательно, чтобы пожилая женщина выходила в обычной скромной одежде, без благовоний.

وَالْبُكُورِ لَغَيْرِ الْإِمَامِ

И желательно раннее отправление, кроме имама.

وَالْمَشْيِ ذَهَابًا

И желательно идти пешком по дороге туда,

وَالرُّجُوعِ بِطَرِيقِ آخِرِ أَقْصَرِ

а возвращаться другой дорогой, более короткой,

كَمَا فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ

как и в остальных видах поклонения, (где желательно менять путь).

وَالْإِسْرَاعِ فِي النَّحْرِ

И желательно поторопиться в праздник жертвоприношения, (то есть совершить молитву сразу после того, как солнце поднимется).

وَالْتَّأَخِيرِ فِي الْفِطْرِ

И желательно чуть позже совершить молитву в праздник разговения.

وَالْأَكْلِ فِيهِ قَبْلَهَا

И желательно поесть в праздник разговения до праздничной молитвы,

وَقَمَرِ

финики,

وووتر

нечётное количество.

وَيَكْبَرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

И он произносит такбир в первом ракаате

قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

до чтения (Корана),

سبعاً يَتَقِينَا

семь раз точно (без сомнений; если же сомневается, то доведет до семи, беря за основу меньшее количество),

مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

с поднятием рук,

بَيْنَ الْاِسْتِفْتَاكِ وَالتَّعَوُّذِ

между вступительной мольбой и тааввузом.

وَفِي الثَّانِيَةِ خُمْسًا

А во втором ракаате - пять раз, (то есть пять дополнительных такбиров).

وَلَا يَكْبِرُ الْمَسْبُوقُ إِلَّا مَا أَذْرَكَ

А масбукъ произносит только те такбиры, которые он застал.

وَقِرَاءَةِ قِ وَاقْتَرَبَتْ

И желательно читать суру «Къаф» и суру «аль-Къамар»,

أَوْ الْأَعْلَى وَالْغَاشِيَةِ

или суру «аль-А'ля» и суру «аль-Гъашия».

وَيَقُولُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ الْبَاقِيَّاتِ الصَّالِحَاتِ

И между каждыми двумя такбирами он произносит аль-бакъият ас-салихат:

سُبْحَانَ اللَّهِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَاللَّهُ أَكْبَرُ

سِرًّا

про себя / тихо,

وَأَضِعَا يَمَانَهُ عَلَى يَسْرَاهُ بَيْنَهُمَا

кладя правую руку на левую между этими такбирами.

ثُمَّ خَطْبَ خُطْبَتَيْنِ

Затем он произносит две хутбы,

يَجْلِسُ قَبْلَهُمَا جَلْسَةً خَفِيفَةً

и перед ними слегка присядет.

وَيَذْكُرُ فِيهِمَا مَا يَلِيقُ

И упоминает в них то, что подобает, (то есть наставления, связанные с праздником и состоянием людей).

وَيَكْبِرُ فِي الْأُولَى تِسْعًا

И в первой хутбе произносит такбир девять раз,

وَفِي الثَّانِيَةِ سَبْعًا

а во второй - семь раз,

وَلَاءَ

подряд.

فَصْلٌ فِي تَوَابِعِ مَا مَرَّ

يُكَبِّرُ غَيْرَ الْحَاجِّ بِرَفْعِ الصَّوْتِ إِنْ كَانَ رَجُلًا، مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ، فِي الطَّرِيقِ وَنَحْوَهَا، وَيَتَأَكَّدُ مَعَ الرَّحْمَةِ، ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ، وَيَزِيدُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ». وَتُدَبُّ زِيَادَةً: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا». وَيَسْتَمِرُّ إِلَى تَحْرُمِ الْإِمَامِ. وَيُكَبِّرُ الْحَاجُّ مِنْ ظَهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صُبْحِ آخِرِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ غَيْرُهُ مِنْ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ التَّشْرِيقِ، بَعْدَ صَلَاةِ كُلِّ فَرَضٍ أَوْ نَفْلٍ، أَدَاءً وَقَضَاءً، وَجَنَازَةً. وَإِنْ نَسِيَ، كَبَّرَ إِذَا تَذَكَّرَ. وَيُكَبِّرُ لِرُؤْيَا النَّعَمِ فِي الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ، وَهِيَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ. وَلَوْ شَهِدُوا قَبْلَ الزَّوَالِ بِرُؤْيَا الْهَلَالِ اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ، أَفْطَرْنَا وَصَلَّيْنَا الْعِيدَ، أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ، وَعَدَّلُوا قَبْلَ الْغُرُوبِ، فَآتَتْ وَتَقَضَى، أَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ، صُلِّيَتْ مِنَ الْعَدِّ أَدَاءً.

فصل في تَوَابِعِ مَا مر

Раздел о дополнениях к вышесказанному.

يكبر غير الحاج

Тот, кто не совершает хадж, произносит такбир,

بِرَفْعِ الصَّوْتِ إِنْ كَانَ رَجُلًا

повышая голос, если он мужчина,

من غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ

начиная с захода солнца в две ночи праздников, (то есть в ночь перед праздником разговения и в ночь перед праздником жертвоприношения),

فِي الطَّرِيقِ وَنَحْوَهَا

на дороге и в подобных местах

وَيَتَأَكَّدُ مَعَ الرَّحْمَةِ

особенно при большом скоплении людей.

ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ

Он произносит три такбира подряд:

وَيَزِيدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

и добавляет: нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха,

وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

и Аллах Велик, Аллах Велик,

وَاللَّهُ الْحَمْدُ

и Аллаху принадлежит вся хвала.

وَتُدَبُّ زِيَادَةً

И желательно добавить:

الله أكبر كبيرا

Аллах превелик,

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا

и многая хвала Аллаху,

وَسُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا

и пречист Аллах утром и вечером.

وَيَسْتَمِرُّ إِلَى تَحْرِمِ الْإِمَامِ

И продолжает до такбират аль-ихрам имама праздничной молитвы.

وَيَكْبِرُ الْحَاجُّ مِنْ ظَهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ

Паломник произносит такбир, начиная с зухра дня жертвоприношения,

إِلَى صَبْحِ آخِرِ التَّشْرِيقِ

до фаджра последнего дня ташрикья.

وَيَكْبِرُ غَيْرَهُ

А тот, кто не совершает хадж, произносит такбир

مِنْ صَبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ

начиная с фаджра дня Арафата

إِلَى عَصْرِ آخِرِ التَّشْرِيقِ

до асра последнего дня ташрикья.

بَعْدَ صَلَاةِ كُلِّ فَرَضٍ أَوْ نَفْلٍ

После каждой обязательной или дополнительной молитвы,

أَدَاءً وَقَضَاءً

совершённой как вовремя, так и в качестве возмещения,

وَجَنَازَةً

а также после заупокойной молитвы.

وَإِنْ نَسِيَ

Если он забудет, (произнести такбир),

كَبَّرَ إِذَا تَذَكَّرَ

то произносит такбир, когда вспомнит.

وَيَكْبِرُ لِرُؤْيَا النِّعَمِ فِي الْأَيَّامِ الْمَعْلُومَاتِ

И произносит такбир при виде скота, (предназначенного для жертвоприношения), в известные дни,

وَهِيَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ

а это первые десять дней месяца Зуль-хиджа.

وَلَوْ شَهِدُوا قَبْلَ الزَّوَالِ

Если же свидетели засвидетельствуют до завала (до времени зухра),

بِرُؤْيَاةِ الْهَلَالِ اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ

что видели новолуние прошлой ночью,

أَفْطَرْنَا

то мы прекращаем пост, (так как устанавливается наступление праздника),

وَصَلَيْنَا الْعِيدَ

и совершаем праздничную молитву.

أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ

А если они засвидетельствуют после сконения солнца от зненита (после начала времени зухра),

وَعَدَلُوا قَبْلَ الْغُرُوبِ

и их праведность / надёжность будет подтверждена до захода солнца,

فَأَنْتَ

то праздничная молитва считается упущенной,

وَتَقْضَى

и она возмещается (в любое время).

أَوْ بَعْدَ الْغُرُوبِ

А если это произойдёт после захода солнца,

صَلَّيْتَ مِنَ الْغَدِ أَذَاءً

то она совершается на следующий день как своевременная молитва (потому что учитывается время подтверждения надёжности, а не время свидетельства, следовательно, считается, что словно новолуние увидено только после заката).

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ

هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَهِيَ رَكَعَتَانِ، وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ، وَتَطْوِيلُ الْقِيَامَاتِ، وَتَطْوِيلُ الرُّكُوعَاتِ وَالسَّجَدَاتِ، وَالْجَهْرُ فِي الْقَمَرِ. ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ حُطْبَتَيْنِ، أَوْ وَاحِدَةً، وَيُحِثُّ فِيهِمَا عَلَى الْخَيْرِ. وَيَفُوتُ الْكُسُوفُ بِالْإِنْجِلَاءِ، وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالْخُسُوفُ بِالْإِنْجِلَاءِ، وَبِطُلُوعِ الشَّمْسِ، لَا بِالْفَجْرِ، وَلَا بِغُرُوبِهِ خَاسِفًا. وَإِذَا اجْتَمَعَتْ صَلَوَاتُ، خَافَ فَوَاتَهَا، قَدَّمَ الْقِرْصَ، ثُمَّ الْجَنَازَةَ، ثُمَّ الْعِيدَ، ثُمَّ الْكُسُوفَ. وَإِنْ وَسِعَ الْوَقْتُ، قَدَّمَ الْجَنَازَةَ، ثُمَّ الْكُسُوفَ. وَيُصَلُّونَ لِنَحْوِ الرَّزَازِلِ وَالصَّوَاعِقِ مُنْفَرِدِينَ.

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ

Глава о молитве солнечного и лунного затмения.

هِيَ سَنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ

Она является сунна-муаккада, (то есть сунной, которую Пророк ﷺ постоянно совершал и не оставлял).

وَهِيَ رَكَعَتَانِ

И она состоит из двух ракаатов.

وَيُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ قِيَامَيْنِ وَرُكُوعَيْنِ

И желательно добавить два кыяма и два руку'а, (то есть в каждом ракаате совершать два стояния и два руку'а).

وَتَطْوِيلُ الْقِيَامَاتِ

И желательно удлинять стояния,

وَتَطْوِيلُ الرُّكُوعَاتِ وَالسَّجَدَاتِ

и удлинять руку'ы и суджуды.

وَالْجَهْرُ فِي الْقَمَرِ

И желательно читать вслух при лунном затмении.

ثُمَّ يَخْطُبُ الْإِمَامُ حُطْبَتَيْنِ

Затем имам произносит две хутбы,

أَوْ وَاحِدَةً

или одну хутбу,

وَيُحِثُّ فِيهِمَا عَلَى الْخَيْرِ

и побуждает в них к благу.

وَيَفُوتُ الْكُسُوفُ بِالْإِنْجِلَاءِ

Молитва солнечного затмения упускается с окончанием затмения,

وَبِغُرُوبِ الشَّمْسِ

а также с заходом солнца.

والخسوف بالانجلاء

А молитва лунного затмения упускается с окончанием затмения,

وبطلوع الشمس

а также с восходом солнца,

لَا بِالْفَجْرِ

но не с наступлением фаджра,

وَلَا بِغُرُوبِهِ خَاسِفًا

и не с заходом луны в состоянии затмения.

وَإِذَا اجْتَمَعَ صَلَوَاتُ

И если соберутся несколько молитв,

خَافَ فَوَاتَهَا

и есть опасение, что некоторые из них будут упущены,

قَدَّمَ الْقُرْضَ

то сначала совершается обязательная молитва,

ثُمَّ الْجَنَازَةَ

затем заупокойная молитва,

ثُمَّ الْعِيدَ

затем праздничная молитва,

ثُمَّ الْكُسُوفَ

затем молитва затмения.

وَإِنْ وَسَّعَ الْوَقْتُ

А если времени достаточно,

قَدَّمَ الْجَنَازَةَ

то сначала совершается заупокойная молитва,

ثُمَّ الْكُسُوفَ

затем молитва затмения.

وَيَصْلُونَ لِنَحْوِ الزَّلَازِلِ وَالصَّوَاعِقِ مِنْفَرِدِينَ

А при землетрясениях и ударах молнии и т.п., они молятся отдельно, (то есть каждый совершает молитву самостоятельно).

بَابُ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ

وَيُسْنُ الْاسْتِسْقَاءُ بِالْدُّعَاءِ خَلْفَ الصَّلَاةِ، وَلَوْ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ النَّاسَ بِالْبِرِّ، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ، وَيَخْرُجُونَ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا إِلَى الصَّحَرَاءِ، بِثِيَابِ الْبَذَلَةِ، مُتَخَشِّعِينَ، وَبِالْمَشَايِخِ، وَالصَّبَّيَّانِ، وَالْبَهَائِمِ، بَعْدَ غُسْلٍ وَتَنْظِيفٍ. وَيُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ كَالْعِيدِ بِتَكْبِيرَاتِهِ، وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً، وَبَعْدَهَا أَفْضَلُ، وَ«أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» بَدَلُ التَّكْبِيرِ. وَيَدْعُو فِي الْأَوَّلَى جَهْرًا، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ ثُلُثِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ، وَحَوْلَ الْإِمَامِ وَالنَّاسُ ثِيَابَهُمْ حِينَئِذٍ، وَبَالِغٌ فِيهَا فِي الدُّعَاءِ سِرًّا وَجَهْرًا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ.

بَابُ صَلَاةِ الْاسْتِسْقَاءِ

Глава о молитве испрашивания дождя.

ويسن الاستسقاء بالدُّعاء خلف الصَّلَاةِ

Желательно испрашивать дождь посредством дуа после молитвы,

وَلَوْ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

даже если это будет в хутбе пятницы.

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ النَّاسَ بِالْبِرِّ

Но лучше, чтобы имам велел людям совершать благие дела,

وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ

и поститься три дня.

وَيَخْرُجُونَ فِي الرَّابِعِ صِيَامًا إِلَى الصَّحَرَاءِ

И на четвёртый день они выходят постящимися в пустынную местность /
открытое место,

بِثِيَابِ الْبَذَلَةِ

в простой повседневной одежде,

مُتَخَشِّعِينَ

проявляя смирение,

وَبِالْمَشَايِخِ وَالصَّبَّيَّانِ وَالْبَهَائِمِ

вместе со стариками, детьми и животными,

بَعْدَ غُسْلٍ وَتَنْظِيفٍ

после совершения гъусля и очищения / приведения себя в порядок.

وَيُصَلُّونَ رَكَعَتَيْنِ كَالْعِيدِ بِتَكْبِيرَاتِهِ

И они совершают два ракаата, как праздничную молитву, с её такбирами.

وَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً

И имам произносит две хутбы или одну.

وَبَعْدَهَا أَفْضَلُ

И лучше, чтобы хутба была после неё, (то есть после молитвы).

وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِدَلِّ التَّكْبِيرِ

И он произносит «Астагъфиру-Ллах», (прошу прощения у Аллаха), вместо такбира (в начале хутбы).

وَيَدْعُو فِي الْأَوَّلَى جَهْرًا

И в первой хутбе он делает дуа вслух.

وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بَعْدَ ثَلَاثِ الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ

И он обращается к кьибле после трети второй хутбы.

وَحَوْلَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ ثِيَابَهُمْ حِينَئِذٍ

И в этот момент имам и люди переворачивают / меняют положение своей верхней одежды.

وَبَالَغَ فِيهَا فِي الدُّعَاءِ سِرًّا وَجَهْرًا

И он усердствует в этой хутбе в дуа - как тихо, так и вслух.

ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ

Затем он снова обращается лицом к людям.

فَصْلٌ فِي تَوَابِعِ مَا مَرَّ

وَيُسْنُ أَنْ يُظْهَرَ غَيْرَ عَوْرَتِهِ لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ، وَيَغْتَسِلَ وَيَتَوَضَّأُ فِي السَّيْلِ، فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فَلْيَتَوَضَّأْ.
وَيُسَبِّحْ لِلرَّعْدِ وَالْبَرْقِ، وَلَا يُتَّبِعْهُ بَصَرُهُ. وَيَقُولُ عِنْدَ نَزُولِ الْمَطَرِ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، وَسَيِّبًا نَافِعًا»، وَبَعْدَهُ:
«مُطَرِّنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ». وَيَقُولُ عِنْدَ التَّضَرُّرِ بِكَثْرَةِ الْمَطَرِ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا». وَيُكْرَهُ سَبُّ
الرَّيْحِ.

فصل في تَوَابِعِ مَا مر

Раздел о дополнениях к тому, что было сказано ранее.

ويسن أن يظهر غير عَوْرَتِهِ لِأَوَّلِ مطر السنة

Желательно открыть под первый дождь года те части тела, которые не являются ауратом.

ويغتسل ويتوضَّأ في السَّيْلِ

И желательно совершить гъусль и омовение в потоке воды, (образовавшемся от дождя).

فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا

Если же он не совместит оба, (то есть гъусль и омовение),

فَلْيَتَوَضَّأْ

то пусть совершит хотя бы омовение.

ويسبح للرعْد والبرق

И желательно произносить тасбих при громе и молнии.

وَلَا يُتَّبَعُهُ بَصَرُهُ

И не следует провожать её взглядом, (то есть пристально следить глазами за молнией).

وَيَقُولُ عِنْدَ نَزُولِ الْمَطَرِ

И при ниспослании дождя он говорит:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا

«О Аллах, сделай этот дождь обильным и благим»,

وَسَيِّبًا نَافِعًا

«и полезным даром»

وَبَعْدَهُ مُطَرِّنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

А после него говорит: «Нам был ниспослан дождь по щедрости Аллаха и Его милости».

وَيَقُولُ عِنْدَ التَّضَرُّرِ بِكَثْرَةِ الْمَطَرِ

И при вреде из-за большого количества дождя он говорит:

اللَّهُمَّ حَوَالِنَا وَلَا عَلَيْنَا

«О Аллах, пусть дождь будет вокруг нас, а не над нами».

وَيَكْرَهُ سَبَّ الرِّيحِ

И нежелательно ругать ветер.

فَصْلٌ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ

مَنْ جَحَدَ وَجُوبَ الْمَكْتُوبَةِ كَفَرَ، أَوْ تَرَكَهَا كَسَلًا، أَوْ الْوُضُوءَ، أَوْ الْجُمُعَةَ وَصَلَّى الظُّهْرَ، فَهُوَ مُسْلِمٌ، وَيَجِبُ قَتْلُهُ بِالسَّيْفِ بَعْدَ الْإِسْتِثَابَةِ إِنْ لَمْ يَتُبْ.

فصل في تارك الصلاة

Раздел о тарик ас-солах.

من جحد وجوب المكتوبة

Тот, кто отрицает обязательность предписанной молитвы,
(то есть отрицает Коран и Сунну, поскольку обязательность молитвы
установлена через Коран и Сунну),

كفر

тот становится неверующим.

أَوْ تَرَكَهَا كَسَلًا

А тот, кто оставил её по лени,

أَوْ الْوُضُوءَ

или оставил омовение,

أَوْ الْجُمُعَةَ وَصَلَّى الظُّهْرَ

или оставил пятничную молитву и совершает зухр (вместо пятничной),

فَهُوَ مُسْلِمٌ

тот является мусульманином.

وَيَجِبُ قَتْلُهُ بِالسَّيْفِ

Однако он подлежит наказанию (по решению суда)

بعد الاستتابة

после того, как от него потребуют покаяться,

إِنْ لَمْ يَتُبْ

(наказание применяется) если он не покается (если же он покается в ходе
разбирательства, то наказание отменяется).

بَابُ الْجَنَائِزِ

يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ الْمَوْتِ بِقَلْبِهِ، وَالْإِكْتَارُ مِنْهُ، وَالِاسْتِعْدَادُ لَهُ بِالتَّوْبَةِ، وَالْمَرِيضُ أَوَّلَى. وَيُسْنُ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْمُسْلِمِ، حَتَّى الْأَرْمَدِ، وَالْعَدُوِّ، وَالْجَارِ، وَالْكَافِرِ إِنْ كَانَ جَارًا أَوْ قَرِيبًا، غَيْبًا، وَيُخَفِّفُ، وَيَدْعُو لَهُ بِالْعَافِيَةِ إِنْ احْتَمَلَ حَيَاتَهُ، وَإِلَّا فَيُرْغَبُ فِي تَوْبَةٍ وَوَصِيَّةٍ. وَيُحْسِنُ الْمَرِيضُ ظَنَّهُ بِاللَّهِ، وَيُكْرَهُ الشَّكْوَى، وَتَمَنِّي الْمَوْتِ بِلَا فِتْنَةٍ فِي الدِّينِ، وَإِكْرَاهُهُ عَلَى تَنَاوُلِ الدَّوَاءِ. وَإِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ، أُلْقِيَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَلَا أَيْسَرَ، وَإِلَّا فَعَلَى قَفَاهُ، وَوَجْهُهُ وَأَحْمَصَاهُ لِلْقَبْلَةِ، وَيُرْفَعُ رَأْسُهُ بِشَيْءٍ، وَيُلَقَّنُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، وَلَا يُلْحَقُ عَلَيْهِ، وَلَا يُقَالُ لَهُ: «قُلْ»، وَالْأَفْضَلُ تَلْقِينُ غَيْرِ الْوَارِثِ. فَإِذَا مَاتَ، غُمِضَتْ عَيْنَاهُ، وَشُدَّ لِحْيَاهُ بِعَصَابَةٍ عَرِيضَةٍ، وَلِيَّتْ مَفَاصِلُهُ، وَلَوْ بِدُهْنٍ إِنْ اخْتِيجَ إِلَيْهِ، وَتُنَزَّعُ ثِيَابُ مَوْتِهِ، وَيُسْتَرُّ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ، وَيُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ شَيْءٌ ثَقِيلٌ، وَيُسْتَقْبَلُ بِهِ الْقَبْلَةُ. وَيَتَوَلَّى جَمِيعَ ذَلِكَ أَزْفُقُ مُحَارِمِهِ بِهِ، وَيُدْعَى لَهُ، وَيُبَادَرُ بِبِرَاءَةِ ذِمَّتِهِ، وَإِنْفَازِ وَصِيَّتِهِ. وَيُسْتَحَبُّ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةِ.

بَابُ الْجَنَائِزِ

Глава о погребальных вопросах.

يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ الْمَوْتِ بِقَلْبِهِ

Желательно поминать смерть сердцем,

والإكثار منه

и часто помнить о ней,

والاستعداد له بالتَّوْبَةِ

и готовиться к ней посредством покаяния.

وَالْمَرِيضُ أَوَّلَى

А тем более больному.

وَيُسْنُ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ الْمُسْلِمِ

И желательно навещать больного мусульманина,

حَتَّى الْأَرْمَدِ

даже если у него болезнь глаз, (например, воспаление глаз),

والعدو

и даже если он враг,

وَالْجَارِ

а также соседа.

وَالْكَافِرِ إِنْ كَانَ جَارًا أَوْ قَرِيبًا

И неверующего, если он является соседом или родственником.

غبا

Навещать следует через промежутки, (то есть не слишком часто, чтобы не затруднять больного),

ويخفف

и следует делать посещение легким (коротким).

وَيَدْعُو لَهُ بِالْعَافِيَةِ

И следует делать за него дуа о благополучии / исцелении,

إِنْ اخْتَمَلَ حَيَاتِهِ

если есть вероятность, что он останется жив.

وَالْأَفْرِغْبَةِ فِي تَوْبَةٍ وَوَصِيَّةٍ

А если нет, то его побуждают к покаянию и завещанию.

وَيَحْسِنُ الْمَرِيضَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ

И больному следует иметь хорошее мнение об Аллахе.

وَيَكْرَهُ الشُّكُورَى

И нежелательно жаловаться,

وَتَمْنِي الْمَوْتَ بِلَا فِتْنَةٍ فِي الدِّينِ

и желать смерти, если нет испытания в религии.

وَإِكْرَاهَهُ عَلَى تَنَاوُلِ الدَّوَاءِ

И нежелательно принуждать его принимать лекарство.

وَإِذَا حَضَرَ الْمَوْتَ

А когда к нему приблизится смерть,

أَلْقِي عَلَى شَقِّهِ الْأَيْمَنِ

его кладут на правый бок.

فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْأَيْسَرِ

Если это невозможно, то на левый бок.

وَالْأَفْعَلَى قَفَاهُ

А если и это невозможно, то на затылок (на спину).

وَوَجْهَهُ وَأَخْمَصَاهُ لِلْقَبْلَةِ

Его лицо и подошвы стоп направляют к кьибле.

وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ بِشَيْءٍ

И его голову немного приподнимают чем-либо.

وَيُلْقِنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

И ему подсказывают слова: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

وَلَا يَلْحَ عَلَيْهِ

без настойчивости

وَلَا يُقَالُ لَهُ قُلْ

И не говорят ему: «Скажи».

وَالْأَفْضَلُ تَلْقِينَ غَيْرَ الْوَارِثِ

И лучше, чтобы подсказывание совершал тот, кто не является наследником.

فَإِذَا مَاتَ

Когда он умрёт,

غَمَضَ عَيْنَاهُ

ему закрывают глаза,

وَشَدَّ لِحْيَاهُ بِعَصَابَةٍ عَرِيضَةٍ

и подвязывают его челюсти широкой повязкой.

وَلَيِّنْتَ مَفَاصِلَهُ

И смягчают / сгибают его суставы,

وَلَوْ بِدُهْنٍ إِنْ اِحْتِيَاجٌ إِلَيْهِ

даже с использованием масла, если в этом есть необходимость.

وَتَنَزَعُ ثِيَابَ مَوْتِهِ

И снимают с него одежду, в которой он умер,

وَيَسْتَرِبُّ ثَوْبَ خَفِيفٍ

и накрывают его лёгкой тканью.

وَيُوضَعُ عَلَى بَطْنِهِ شَيْءٌ ثَقِيلٌ

И на его живот кладут что-либо тяжёлое.

وَيَسْتَقْبَلُ بِهِ الْقَبْلَةَ

И его направляют к кьибле.

وَيَتَوَلَّى جَمِيعَ ذَلِكَ أَزْفَقُ مَحَارِمِهِ بِهِ

И всем этим занимается самый мягкий / бережный из его махрамов по отношению к нему.

وَيَدْعَى لَهُ

И за него делают дуа.

وَيَبَادِرُ بِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ

И следует поспешить с освобождением его обязательств, (например, выплатой долгов и исполнением обязательств),

وإِنْفَازِ وَصِيَّتِهِ

и исполнением его завещания.

وَيَسْتَحِبُّ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِهِ لِلصَّلَاةِ

И желательно сообщить о его смерти, чтобы люди пришли на погребальную молитву.

فصل في بيان غسل الميت وما يتعلّق به

غُسْلُهُ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ فُرُوضٌ كِفَايَةٌ. وَأَقْلُ الْغُسْلِ تَعْمِيمُ بَدَنِهِ بَعْدَ إِرَالَةِ النَّجَاسَةِ. وَيُسَنُّ فِي قَمِيصٍ، فِي خَلْوَةٍ، تَحْتَ سَقْفٍ، عَلَى لَوْحٍ، وَيَغُضُّ الْغَاسِلُ وَمَنْ مَعَهُ بَصَرَهُ إِلَّا لِلْحَاجَةِ، وَمَسْحُ بَطْنِهِ بِقُوَّةٍ لِيُخْرَجَ مَا فِيهِ، بَعْدَ إِجْلَاسِهِ مَائِلًا. ثُمَّ وَضَّأَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ لَحْيَتَهُ بِالسِّدْرِ، ثُمَّ غَسَلَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ الْأَيْمَنَ، ثُمَّ الْأَيْسَرَ، ثُمَّ مَا أَذْبَرَ الْأَيْمَنَ، ثُمَّ الْأَيْسَرَ بِالسِّدْرِ، ثُمَّ أزالَهُ، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ الْخَالِصَ مَعَ قَلِيلِ كَافُورٍ، مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، ثَلَاثًا. ثُمَّ يُنَشِّفُهُ بِثَوْبٍ بَعْدَ إِعَادَةِ تَلْبِينِهِ. وَيُكْرَهُ أَخْذُ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ. وَالْأَوَّلَى يَغْسِلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَبِالْمَرْأَةِ النِّسَاءَ. وَحَيْثُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ، أَوْ لَمْ يَخْضُرْ إِلَّا أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ، يُمِّمُ، مَعَ فَوْحِ مَجْمَرَةٍ بِالطِّيبِ، وَكَثْرَةِ صَبٍّ، وَغَسَلَ سَوَاتِيهِ وَالنَّجَاسَةَ بِخُرْقَةٍ، ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى لِيُسَوِّكَهُ بِهَا، وَيُخْرِجَ مَا فِي أَنْفِهِ.

فصل في بيان غسل الميت وما يتعلّق به

Раздел о разъяснении гъусля умершего и того, что с этим связано.

غسله وتكفينه والصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فُرُوضٌ كِفَايَةٌ

Гъусль умершего, заворачивание его в саван, совершение погребальной молитвы над ним и его погребение являются коллективными обязанностями.

وأقل الغسل

Минимум гъусля -

تعميم بدنه

это омыть всё его тело,

بعد إِرَالَةِ النَّجَاسَةِ

после удаления наджасы, (ритуальной нечистоты).

ويسن في قميص

И желательно совершать омовение, оставив на нём рубаху,

في خلوة

в уединённом месте,

تحت سقف

под крышей,

على لوح

на доске / специальном месте для омовения.

ويغض الغاسل ومن معه بصره

И тот, кто оmyвает, а также те, кто находится с ним, опускают взор,

إلا للحاجة

кроме случая необходимости.

وَمَسَحَ بَطْنَهُ بِقُوَّةٍ

И желательно провести по его животу с силой,

لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ

чтобы вышло то, что внутри него,

بَعْدَ إِجْلَاسِهِ مَائِلًا

после того как его посадят в наклонённом положении.

ثُمَّ وَضَّأَهُ

Затем ему совершают омовение.

ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ

Затем моют его голову,

ثُمَّ لَحْيَتَهُ بِالسِّدْرِ

затем его бороду с сидром, (листьями лотоса / средством для очищения).

ثُمَّ غَسَلَ مَا أَمَامَهُ مِنَ الْيَمِينِ

Затем моют переднюю правую сторону его тела,

ثُمَّ الْيُسْرَى

затем переднюю левую сторону,

ثُمَّ مَا أَدْبَرَ الْيَمِينِ

затем заднюю правую сторону,

ثُمَّ الْيُسْرَى

затем заднюю левую сторону с листьями лотоса.

ثُمَّ أزاله

Затем его, (сидр), смывают.

ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ الْبَارِدَ الْخَالِصَ

Затем льют чистую прохладную воду

مَعَ قَلِيلٍ كَافُورٍ

с небольшим количеством камфоры,

مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ

с макушки головы до ног,

ثَلَاثًا

три раза.

ثُمَّ يَنْشِفُهُ بِثَوْبٍ

Затем его вытирают тканью,

بعد إِعَادَةِ تَلْبِينِهِ

после повторного размягчения / сгибания его суставов.

وَيَكْرَهُ أَخْذَ شَعْرِهِ وَظَفَرِهِ

И нежелательно брать что-либо из его волос и ногтей, (то есть стричь волосы или ногти умершего).

وَالأَوَّلَى بِغَسْلِ الرَّجُلِ الرَّجَالِ

И лучше (то есть имеют больше прав), чтобы мужчину омывали мужчины,

وبالمرأة النساء

а женщину - женщины.

وَحَيْثُ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ

А если его омовение невозможно,

أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِلَّا أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ

или не присутствует никто, кроме постороннего мужчины (когда умершая женщина) или посторонней женщины (когда умерший мужчина),

يُحْتَمَمُ

то ему совершают таяммум.

مَعَ فَوْحِ مَجْمَرَةٍ بِالطِّيبِ

При этом желательно, чтобы рядом распространялся аромат благовоний из кадила (специальный сосуд для воскурения благовоний).

وَكَثْرَةَ صَبِّ

И желательно обильно лить воду.

وَوُغَسَلَ سَوَاتِيهِ وَالنَّجَاسَةُ بِخُرْقَةٍ

И омыть его два срамных места и наджасу тряпкой.

ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى

Затем берут другую тряпку,

لِيَسُوكَهُ بِهَا

чтобы очистить ею его рот / зубы,

وَيُخْرِجُ مَا فِي أَنْفِهِ

и удалить то, что находится в его носу.

فَصْلٌ فِي الْكَفَنِ

وَأَقْلُ الْكَفَنِ ثَوْبٌ سَاتِرٌ لِلْعَوْرَةِ. وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ ثَلَاثُ لَفَائِفَ، وَلِلْمَرْأَةِ خَمْسَةٌ: إِزَارٌ، ثُمَّ قَمِيصٌ، ثُمَّ خِمَارٌ، ثُمَّ لِفَافَتَانِ. وَالْبَيَاضُ، وَالْمَغْسُولُ، وَالْقُطْنُ أَفْضَلُ. وَيُبَخَّرُ بِعُودٍ. وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَحْمَلَ الْجَنَازَةَ خَمْسَةٌ، وَالْمَشْيُ قُدَّامَهَا بِقُرْبِهَا، وَالْإِسْرَاعُ بِهَا. وَيُكْرَهُ اللَّعْطُ فِيهَا، وَاتِّبَاعُهَا بِنَارٍ، وَاتِّبَاعُ النِّسَاءِ.

فصل في الكفن

Раздел о саване.

وَأَقْلُ الْكَفَنِ

Минимум савана -

ثوب ساتر للعورة

это ткань, закрывающая аура.

ويسن للرجل ثلاث لفائف

И желательно для мужчины три обёртывающие ткани, (три полотна савана).

وللمرأة خمسة

А для женщины - пять:

إزار

изар, (нижнее покрывало),

ثم قميص

затем рубаха,

ثم خمار

затем химар, (покрывало для головы),

ثم لفافتان

затем две обёртывающие ткани.

والبياض

И желательного белого цвета,

والمغسول

и чтобы ткань была выстирана,

والقطن أفضل

лучше хлопок.

ويبخر بعود

Саван окуривают удом, (благовонием).

والأفضل أن يحمل الجنائزة خمسة

И лучше, чтобы носилки с покойным несли пятеро.

وَالْمَشْيِ قَدَامَهَا بِقَرَبِهَا

И лучше идти перед ним, близко к нему, (то есть перед погребальными носилками).

وَالْإِسْرَاعَ بِهَا

И желательно ускоряться.

وَيَكْرَهُ اللَّغَطَ فِيهَا

И нежелателен шум / громкие разговоры при нем, (то есть во время сопровождения похорон).

وَاتِّبَاعَهَا بِنَارٍ

И нежелательно сопровождать похоронную процессию огнём.

وَاتِّبَاعَ النِّسَاءِ

И нежелательно, чтобы женщины следовали за ней.

فَصْلٌ فِي أَرْكَانِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

أَرْكَانُ صَلَاةِ الْمَيِّتِ سَبْعَةٌ: الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ كَغَيْرِهَا. الثَّانِي: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ. الثَّلَاثُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ. الرَّابِعُ: الْقِيَامُ لِلْقَادِرِ. الْخَامِسُ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ. السَّادِسُ: الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ. السَّابِعُ: السَّلَامُ. وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، وَالْإِسْرَارُ، وَالتَّعَوُّدُ، دُونَ الْإِسْتِفْتَاكِحِ. وَيُشْتَرَطُ فِيهَا شُرُوطُ الصَّلَاةِ. وَيُصَلِّي عَلَى الْعَائِبِ وَالْمَدْفُونِ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْمَوْتِ، إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَوَّلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَصَبَاتُهُ، ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ. وَلَا يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ. وَلَا يُصَلَّى عَلَى السَّقَطِ، إِلَّا إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْحَيَاةِ، كَالِاخْتِلَاجِ، وَيُغَسَّلُ إِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

فصل في أركان صلاة على الميت وما يتعلق بها

Раздел о столпах погребальной молитвы над умершим и о том, что с ней связано.

أَرْكَانُ صَلَاةِ الْمَيِّتِ سَبْعَةٌ

Столпов погребальной молитвы - семь.

الأول النِّيَّةُ كَغَيْرِهَا

Первый: намерение, как и в других молитвах.

الثَّانِي أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ

Второй: четыре такбира.

الثَّلَاثُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ

Третий: чтение аль-Фатихи.

الرَّابِعُ الْقِيَامُ لِلْقَادِرِ

Четвёртый: стояние для того, кто способен стоять.

الْخَامِسُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ

Пятый: салават Пророку ﷺ после второго такбира.

السَّادِسُ الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ

Шестой: дуа за умершего после третьего такбира.

السَّابِعُ السَّلَامُ

Седьмой: салям.

وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ

И сунной является поднимать руки при такбирах,

وَالْإِسْرَارُ

и читать тихо,

والتعوذ

и произнести таааввуз,

دون الاستفتاح

но не читать дуа аль-истифтах.

وَيَشْتَرِطُ فِيهَا شُرُوطُ الصَّلَاةِ

Для неё необходимо соблюдать те же условия молитвы, что и в других молитвах.

وَيُصَلِّي عَلَى الْغَائِبِ وَالْمَدْفُونِ

И совершается (действительна) молитва над отсутствующим умершим и над уже похороненным,

مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْمَوْتِ

если совершающий был из числа тех, на ком лежала обязанность совершить молитву над ним в день его смерти,

إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

кроме Пророка ﷺ, (над ним такая молитва после его погребения не совершается).

وَأُولَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَصَبَاتُهُ

И больше всего права совершить молитву над ним имеют его 'асаба, (родственники по мужской линии),

ثُمَّ ذَوُو الْأَرْحَامِ

затем родственники по материнской линии.

وَلَا يَغْسِلُ الشَّهِيدَ

Шахида не омывают,

وَلَا يَصَلِّي عَلَيْهِ

и над ним не совершают погребальную молитву.

وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبَبِهِ

Шахид - это тот, кто умер в сражении с неверующими по причине этого сражения.

وَلَا عَلَى السَّقَطِ

И не совершается молитва над выкидышем / недоношенным плодом,

إِلَّا إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْحَيَاةِ

кроме случая, когда проявились признаки жизни,

كَالِاخْتِلَاجِ

например, движение / подёргивание,

وَيَغْسَلُ إِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

но его омывают, если он достиг четырёх месяцев.

فَصْلٌ فِي الدَّفْنِ

وَأَقْلُ الدَّفْنِ حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ، وَتَحْرُسُهُ مِنَ السَّبَاعِ. وَأَكْمَلُهُ قَامَةً وَبَسْطَةً، وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ وَنِصْفٌ. وَيَحْرُمُ نَبْشُهُ قَبْلَ بَلَائِهِ، إِلَّا لِمُضْرُورَةٍ.

فصل في الدفن

Раздел о погребении.

وَأَقْلُ الدَّفْنِ

Минимум погребения (необходимой глубины) -

حُفْرَةٌ

это яма,

تَكْتُمُ رَائِحَتَهُ

которая скрывает его запах,

وتحرسه من السباع

и защищает его от хищников.

وأكمّله قامته وبسطته

А лучшая глубина - рост человека с вытянутой рукой вверх,

وذلك أربعة أذرع ونصف

и это составляет четыре с половиной локтя (примерно 2 метра 25 сантиметров).

ويحرم نبشه قبل بلائه

И запрещено раскапывать его могилу до истления тела,

إلا لمضرورة

кроме случая крайней необходимости.

كِتَابُ الزَّكَاةِ

لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ غَيْرِ الْجَنِينِ، وَذَلِكَ فِي أَنْوَاعٍ: الْأَوَّلُ: النَّعَمُ. فَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ إِلَى عَشْرِينَ شَاةٌ: جَذَعَةٌ أَوْ جَذَعُ ضَاْنٍ لَهُ سَنَةٌ، أَوْ ثَنِيَّةٌ مَعَزٍ أَوْ ثَنِيٌّ لَهُ سَنَتَانِ. وَفِي خَمْسٍ وَعَشْرِينَ بَنْتٌ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ، أَوْ ابْنٌ لَبُونٍ لَهُ سَنَتَانِ إِنْ فَقَدَهَا. وَفِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ بَنْتٌ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ، وَفِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ لَهَا ثَلَاثٌ، وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ، وَفِي سِتٍّ وَسَبْعِينَ بَنْتًا لَبُونٍ، وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعَشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونٍ، وَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبَنْتًا لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَنْتٌ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ فَقَدَ وَاجِبَهُ صَعِدَ إِلَى أَعْلَى مِنْهُ، وَأَخَذَ شَاتَيْنِ كَالْأُضْحِيَّةِ، أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا إِسْلَامِيًّا، أَوْ نَزَلَ إِلَى أَسْفَلٍ مِنْهُ، وَأَعْطَى بِخَيْرَتِهِ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا.

كتاب الزكاة

Книга о закате.

لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم

Закат обязателен только для свободного мусульманина,

غير الجنين

кроме плода в утробе, (то есть на его имущество закят не возлагается).

وَذَلِكَ فِي أَنْوَاعٍ

И это касается нескольких видов имущества.

الأول النعم

Первый вид: скот.

فَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ إِلَى عَشْرِينَ شَاةٌ

За каждые пять верблюдов до двадцати выплачивается одна овца, (то есть за 5 - одна овца, за 10 - две, за 15 - три, за 20 - четыре).

جَذَعَةٌ أَوْ جَذَعُ ضَاْنٍ لَهُ سَنَةٌ

Это должна быть джаза'а, (годовалая овца), или джаза', (годовалый баран), из овец, достигших одного года,

أَوْ ثَنِيَّةٌ مَعَزٍ أَوْ ثَنِيٌّ لَهُ سَنَتَانِ

или сания, (двухлетняя коза), или сани, (двухлетний козёл), из коз, достигших двух лет.

وَفِي خَمْسٍ وَعَشْرِينَ بَنْتٌ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ

А за двадцать пять верблюдов выплачивается бинт махад, (годовалая верблюдица),

أَوْ ابْنٌ لَبُونٍ لَهُ سَنَتَانِ إِنْ فَقَدَهَا

или ибн лабун, (двухлетний верблюд), если бинт махад отсутствует.

وَفِي سِتِّ وَثَلَاثِينَ بَنْتِ لَبُونِ لَهَا سِتَّانِ

А за тридцать шесть верблюдов выплачивается бинт лабун, (двухлетняя верблюдица).

وَفِي سِتِّ وَأَرْبَعِينَ حَقَّةً لَهَا ثَلَاثُ

А за сорок шесть верблюдов выплачивается хыккъя, (трёхлетняя верблюдица).

وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةً لَهَا أَرْبَعُ

А за шестьдесят одного верблюда выплачивается джаза'а, (четырёхлетняя верблюдица).

وَفِي سِتِّ وَسَبْعِينَ بَنْتًا لَبُونِ

А за семьдесят шесть верблюдов выплачиваются две бинт лабун, (две двухлетние верблюдицы).

وَفِي إِحْدَى وَتِسْعِينَ حَقَّتَانِ

А за девяносто одного верблюда выплачиваются две хыккъя, (две трёхлетние верблюдицы).

وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونِ

А за сто двадцать одного верблюда выплачиваются три бинт лабун, (три двухлетние верблюдицы).

وَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حَقَّةً وَبَنْتًا لَبُونِ

А за сто тридцать верблюдов выплачиваются одна хыккъя, (трёхлетняя верблюдица), и две бинт лабун, (две двухлетние верблюдицы).

ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَنْتِ لَبُونِ

Затем за каждые сорок верблюдов выплачивается одна бинт лабун, (двухлетняя верблюдица),

وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حَقَّةً

а за каждые пятьдесят верблюдов - одна хыккъя, (трёхлетняя верблюдица).

وَمَنْ فَقَدَ وَاجِبَهُ صَعِدَ إِلَى أَعْلَى مِنْهُ

А тот, у кого отсутствует животное, которое он обязан выплатить, переходит к следующей, более высокой возрастной категории,

وَأَخَذَ شَاتَيْنِ كَالْأَضْحِيَّةِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا إِسْلَامِيَّةً

и получает взамен две овцы, пригодные для жертвоприношения, или двадцать исламских дирхамов, (то есть сборщик заката возвращает ему эту компенсацию),

أَوْ نَزَلَ إِلَى أَسْفَلِ مِنْهُ

либо переходит к более низкой возрастной категории

وَأَعْطَىٰ بَخِيرَتِهِ شَاتَيْنِ أَوْ عَشْرِينَ دِرْهَمًا

и по своему выбору дополнительно отдаёт две овцы или двадцать дирхамов,
(в качестве возмещения разницы).

فَصْلٌ فِي وَاجِبِ الْبَقَرِ

وَفِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ لَهُ سَنَةٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ. وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً لَهَا سَنَتَانِ. وَفِي سِتِّينَ تَبِيعَانِ. ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ.

فصل في واجب البقر

Раздел: что является обязательным с крупного рогатого скота.

وَفِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ لَهُ سَنَةٌ أَوْ تَبِيعَةٌ

За тридцать голов крупного рогатого скота выплачивается таби', (годовалый бычок), или таби'а, (годовалая телка).

وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً لَهَا سَنَتَانِ

А за сорок голов выплачивается мусинна, (двухлетняя корова).

وَفِي سِتِّينَ تَبِيعَانِ

А за шестьдесят голов выплачиваются два таби'а, (два годовалых бычка).

ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ

Затем за каждые тридцать голов выплачивается один таби', (годовалый бычок),

وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

а за каждые сорок голов - одна мусинна, (двухлетняя корова).

فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ

وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى مِائَةٍ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ، فَشَاتَانِ. وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ. وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ. ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

فصل في زكاة الغنم

Раздел о закате с мелкого рогатого скота.

وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً إِلَى مِائَةٍ وَاحِدَى وَعِشْرِينَ فَشَاتَانِ

За сорок овец выплачивается одна овца - до ста двадцати овец включительно, а за сто двадцать одну овцу выплачиваются две овцы.

وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ

А за двести одну овцу выплачиваются три овцы.

وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ

А за четыреста овец выплачиваются четыре овцы.

ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

Затем за каждые сто овец выплачивается одна овца.

فَصْلٌ فِي بَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا مَرَّ

وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْمَعِيبِ مِنْ ذَلِكَ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ نَعْمُهُ مَعِيبَةً كُلُّهَا، وَكَذَلِكَ الْمَرَاضُ. وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الذَّكَرِ فِيمَا تَقَدَّمَ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا، وَلَا أَخْذُ الصَّغِيرِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ صِغَارًا. وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فِي نِصَابٍ، وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ.

فصل في بعض ما يتعلّق بما مر

Раздел о некоторых положениях, связанных с тем, что было упомянуто ранее.

وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْمَعِيبِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ نَعْمُهُ مَعِيبَةً كُلُّهَا

Не разрешается брать в качестве заката животное с изъяном, кроме случая, когда весь скот владельца имеет изъяны.

وَكَذَلِكَ الْمَرَاضُ

То же самое относится к больным животным, (то есть больное животное разрешается брать лишь в том случае, если весь скот болен).

وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الذَّكَرِ فِيمَا تَقَدَّمَ إِلَّا إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا ذُكُورًا

В упомянутых ранее случаях не разрешается брать в качестве заката самца, кроме случая, когда весь скот состоит из самцов.

وَلَا أَخْذُ الصَّغِيرِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ صِغَارًا

Также не разрешается брать в качестве заката животное, не достигшее установленного возраста, кроме случая, когда весь скот состоит из животных, не достигших этого возраста.

وَلَوْ اشْتَرَكَ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ فِي نِصَابٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا الزَّكَاةُ

Если два человека, обязанных выплачивать закат, совместно владеют имуществом, достигающим нисаба, то закат становится обязательным для них обоих.

فَصْلٌ فِي شُرُوطِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ

وَشُرُوطُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ: مُضِيُّ حَوْلٍ كَامِلٍ مُتَوَالٍ فِي مِلْكِهِ، إِلَّا فِي النَّتَاجِ فَيَتَّبَعُ الْأُمَّهُاتِ فِي الْحَوْلِ، وَأَنْ تَكُونَ سَائِمَةً فِي كَلٍّ مُبَاحٍ، وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ السَّوْمِ مِنَ الْمَالِكِ، فَلَا زَكَاةَ فِيمَا سَامَتْ بِنَفْسِهَا، أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُ الْمَالِكِ، وَأَنْ لَا تَكُونَ عَامِلَةً فِي حَرْثٍ وَنَحْوِهِ.

فصل في شروط زكاة الماشية

Раздел об условиях обязательности zakata со скота.

وشروط وجوب زكاة الماشية مُضيّ حول كامل متوال في ملكه

Условиями обязательности zakata со скота являются: истечение полного непрерывного года, в течение которого скот находится в собственности владельца,

إِلَّا فِي النَّتَاجِ فَيَتَّبَعُ الْأُمَّهُاتِ فِي الْحَوْلِ

кроме приплода, который в исчислении года следует за матерями, (то есть для приплода не отсчитывается отдельный год).

وَأَنْ تَكُونَ سَائِمَةً فِي كَلٍّ مُبَاحٍ

А также чтобы в течение этого года скот находился на свободном выпасе, питаясь подножным кормом³,

وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ السَّوْمِ مِنَ الْمَالِكِ

и чтобы в течение всего этого времени скот отправлялся на выпас самим владельцем (или по его поручению, например, его работником).

فَلَا زَكَاةَ فِيمَا سَامَتْ بِنَفْسِهَا

Поэтому zakat не возлагается на скот, который вышел пастись сам по себе,

أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُ الْمَالِكِ

или который отправил на выпас кто-либо, кроме владельца.

وَأَنْ لَا تَكُونَ عَامِلَةً فِي حَرْثٍ وَنَحْوِهِ

И чтобы скот не использовался для работы - вспахивания земли и тому подобного.

³ Подножный корм - это трава и другие растения, растущие на общедоступных пастбищах, не находящихся в частной собственности и не требующие от владельца скота расходов на их приобретение.

بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ

لَا تَجِبُ إِلَّا فِي الْأَقْوَاتِ، وَهِيَ مِنَ التَّمَارِ الرُّطْبِ وَالْعِنَبِ، وَمِنَ الْحَبِّ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْأَرْزُ، وَسَائِرُ مَا يُقْتَاتُ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ. وَنَصَابُهُ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، كُلُّ وَسْقٍ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَالْمُدُّ رَطلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ. وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْكَيْلِ تَمْرًا أَوْ زَبِيبًا إِنْ تَتَمَّرَ أَوْ تَزَبَّبَ، وَإِلَّا فَرُطْبًا وَعِنَبًا. وَيُعْتَبَرُ الْحَبُّ مُصَفًّى مِنَ التَّبَنِ. وَلَا يُكْمَلُ جِنْسٌ بِجِنْسٍ، وَتُضَمُّ الْأَنْوَاعُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَالْعَلْسُ إِلَى الْحِنْطَةِ. وَيُخْرَجُ مِنْ كُلِّ بِقْسَطِهِ إِنْ سَهَلَ، وَإِلَّا أَخْرَجَ مِنَ الْوَسْطِ. وَلَا يُضَمُّ تَمْرٌ عَامٍ إِلَى آخَرَ، وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ، وَيُضَمُّ تَمْرُ الْعَامِ وَزَرْعُهُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ.

بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ

Глава о закате с растительной продукции.

لا تجب إلا في الأقوات

Закат обязателен только с продуктов, являющихся основными продуктами питания.

وَهِيَ مِنَ التَّمَارِ الرُّطْبِ وَالْعِنَبِ

Из плодов к ним относятся свежие финики и виноград,

وَمِنَ الْحَبِّ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالْأَرْزُ

а из зерновых - пшеница, ячмень и рис,

وَسَائِرُ مَا يُقْتَاتُ فِي حَالِ الْإِخْتِيَارِ

а также всё остальное, что обычно употребляется в качестве основного продукта питания при обычных обстоятельствах, (то есть не только во время нужды или голода).

ونصابه خمسة أوسق

Нисаб такого урожая составляет пять васков, (что в современных расчётах приблизительно соответствует 606–744 килограммам, в зависимости от плотности продукта).

كل وسق ستون صاعا

Каждый васк равен шестидесяти са'.

والصاع أربعة أمداد

Один са' равен четырём муддам.

وَالْمُدُّ رَطلٌ وَثُلُثٌ بِالْبَغْدَادِيِّ

А один мудд равен одному багдадскому ратлю и одной трети ратля, (его вес в современном исчислении определяется приблизительно).

وَيَعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْكَيْلِ تَمْرًا أَوْ زَيْبًا إِنْ تَتَمَرُّ أَوْ تَزَيْبُ

Указанный нисаб определяется по объёму сушёных фиников или изюма, если свежие финики и виноград пригодны для превращения в них,

وَأِلَّا فَرَطْبًا وَعِنَبًا

а если они для этого непригодны, то нисаб определяется по свежим финикам и винограду.

وَيَعْتَبَرُ الْحَبُّ مَصْفًى مِنَ التَّبَنِ

Нисаб зерновых определяется после того, как зерно будет очищено от соломы.

وَلَا يَكْمَلُ جَنْسٌ بِجَنْسٍ

Один вид продуктов не дополняется другим видом (для достижения нисаба, например, пшеница не складывается с ячменём),

وَتَضُمُّ الْأَنْوَاعُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ

однако различные сорта одного и того же вида складываются друг с другом.

وَالْعَلْسُ إِلَى الْخِنْطَةِ

Полба (разновидность пшеницы), складывается с пшеницей.

وَيُخْرَجُ مِنْ كُلِّ بِقْسِطِهِ إِنْ سَهَلَ

Если это не представляет затруднений, то закат выплачивается из каждого сорта пропорционально его количеству,

وَأِلَّا أُخْرِجَ مِنَ الْوَسْطِ

а в противном случае выплачивается среднее.

وَلَا يَضُمُّ ثَمَرُ عَامٍ إِلَى آخَرٍ

Урожай фиников одного года не складывается с урожаем другого года (для достижения нисаба).

وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ

То же самое относится к зерновым культурам.

وَيَضُمُّ ثَمَرُ الْعَامِ زَرْعَهُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ

При этом плоды, собранные в течение одного года, складываются между собой, и урожай зерновых одного года также складываются между собой.

فَصْلٌ فِي وَاجِبِ مَا ذَكَرَ وَمَا يَتَّبَعُهُ

وَوَاجِبُ مَا شَرِبَ بِغَيْرِ مُؤُونَةٍ الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِمُؤُونَةٍ كَالنَّوَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَمَا سُقِيَ بِهِمَا سَوَاءٌ أَوْ أَشْكَلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَإِلَّا فَبِقِسْطِهِ. وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِبُدْوِ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ، وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ فِي الزَّرْعِ. وَيُسْنُ خَرْصُ الثَّمَرِ عَلَى مَالِكِهِ، وَشَرْطُ الْخَارِصِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا، مُسْلِمًا، حُرًّا، عَدْلًا، عَارِفًا، وَيُضَمِّنُ الْمَالِكُ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِهِ، وَيَقْبَلُ، ثُمَّ يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيعِ الثَّمَرِ.

فصل في واجب ما ذكر وما يتبعه

Раздел о размере обязательного заката с упомянутых видов урожая и связанных с этим положений.

وواجب ما شرب بِغَيْرِ مؤونة العشر

С урожая, орошаемого без затрат, выплачивается одна десятая (10 %),

وَمَا سُقِيَ بِمُؤُونَةٍ كَالنَّوَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

А с урожая, орошаемого с затратами, например при помощи водоподъемного устройства, приводимого в движение животным, выплачивается половина одной десятой (5 %).

وَمَا سُقِيَ بِهِمَا سَوَاءٌ أَوْ أَشْكَلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ

Если урожай в равной степени орошался обоими способами или невозможно установить, какой способ преобладал, выплачиваются три четверти одной десятой (7,5 %).

وَإِلَّا فَبِقِسْطِهِ

А если один из способов орошения использовался чаще другого (то есть можно определить), размер заката определяется пропорционально каждому из них.

وَلَا تَجِبُ إِلَّا بِبُدْوِ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرِ

Закат с плодов становится обязательным только после появления признаков их созревания,

وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ فِي الزَّرْعِ

а с зерновых культур - после того, как зёрна окрепнут и затвердеют.

وَيُسْنُ خَرْصُ الثَّمَرِ عَلَى مَالِكِهِ

Сунной является произвести предварительную оценку количества плодов для их владельца, (то есть определить предполагаемый объём урожая и размер причитающегося с него заката).

وَشَرْطُ الْخَارِصِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا مُسْلِمًا حُرًّا عَدْلًا عَارِفًا

Условием для того, кто производит такую оценку, является, чтобы он был мужчиной, мусульманином, свободным, добропорядочным и сведущим в этом деле.

وَيُضْمَنُ الْمَالِكُ الْوَاجِبَ فِي ذِمَّتِهِ

После этого владелец принимает на себя обязательство выплатить
установленный размер zakata,

وَيَقْبَلُ

и соглашается с произведённой оценкой,

ثُمَّ يَتَصَرَّفُ فِي جَمِيعِ الثَّمَرِ

а затем может свободно распоряжаться всеми плодами.

بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ

وَزَكَاتُهُ رُبْعُ الْعَشْرِ، وَلَوْ مِنْ مَعْدِنٍ. وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا خَالِصَةً، وَالْمِثْقَالُ أَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا. وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ إِسْلَامِيٍّ، وَالْدِّرْهَمُ سَبْعَةُ عَشَرَ قِيرَاطًا إِلَّا خُمُسَ قِيرَاطٍ. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ. وَلَا شَيْءٌ فِي الْمَعْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا، وَلَا فِي الْحُلِيِّ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ كَنْزَهُ. وَيُشْتَرَطُ الْحَوْلُ فِي النَّقْدِ. وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، وَلَا حَوْلَ فِيهِ، وَلَا فِي الْمَعْدِنِ. وَشَرَطُ الرِّكَازِ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا نِصَابًا، مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ، فِي مَوَاتٍ، أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاءَ.

بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ

Глава о закате с золота и серебра.

وزكاته ربع العشر

Размер заката с них составляет четверть одной десятой (2,5 %),

ولو من معدن

даже если золото или серебро было добыто из месторождения.

ونصاب الذهب عشرون مثقالا خالصة

Нисаб золота составляет двадцать мискалей чистого золота, (приблизительно 85 граммов).

والمثقال أربعة وعشرون قيراطا

Один мискаль равен двадцати четырём киратам, (приблизительно 4.25 грамма).

ونصاب الفضة مائتا درهم إسلامي

Нисаб серебра составляет двести исламских дирхамов (приблизительно 595 граммов).

والدرهم سبعة عشر قيراطا إلا خمس قيراط

Один дирхам равен семнадцати киратам без одной пятой кирата, (то есть шестнадцати киратам и четырём пятым, примерно 2.975 грамма).

وما زاد على ذلك فبحسابه

А с количества, превышающего нисаб, закят выплачивается пропорционально его размеру (то есть 2,5% от общего).

ولا شيء في المعشوش حتى يبلغ خالصه نصابا

Закат не обязателен со сплава, содержащего примеси, пока количество чистого золота или серебра в нём не достигнет нисаба.

ولا في الحلي إن لم يقصد كنزه

Закат также не обязателен с украшений, если владелец не намеревается хранить их в качестве накопления.

وَيَشْتَرُطُ الْحَوْلُ فِي النَّقْدِ

Для обязательности заката с золота и серебра требуется истечение полного года.

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

А с риказа (древнего клада) выплачивается одна пятая (20 %).

وَلَا حَوْلَ فِيهِ

При этом истечение года для риказа не требуется,

وَلَا فِي الْمَعْدِنِ

как не требуется оно и для золота или серебра, добытого из месторождения.

وَشَرَطُ الرِّكَازِ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا نَصَابًا

Условием риказа является, чтобы найденный клад представлял собой золото или серебро в количестве, достигающем нисаба,

مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ

и был из числа кладов, захороненных во времена джахилии, (до возникновения ислама; если на кладе имеются признаки, указывающие на принадлежность мусульманам, то он не считается риказом, а рассматривается по правилам найденного имущества),

فِي مَوَاتٍ

и был найден на необрабатываемой и никому не принадлежащей земле,

أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ

либо на земле, которую нашедший освоил и тем самым приобрёл в собственность.

فَصْلٌ فِي زَكَاةِ التِّجَارَةِ

وَفِي التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، وَشُرُوطُهَا سِتَّةٌ: الْأَوَّلُ: الْعُرُوضُ دُونَ النَّقْدِ. الثَّانِي: نِيَّةُ التِّجَارَةِ. الثَّلَاثُ: اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِالتَّمْلُكِ. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ التَّمْلُكُ بِمُعَاوَضَةٍ. الْخَامِسُ: أَنْ لَا يَنْضَ نَاقِصًا بِنَقْدِهِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ. السَّادِسُ: أَنْ لَا يَقْصِدَ الْقُنْيَةَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ. وَوَاجِبُهَا رُبْعُ عَشْرِ الْقِيَمَةِ، وَيُقَوَّمُ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنَقْدِ الْبَلَدِ إِنْ مَلَكَهُ بَعْرَضٍ. وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ نِصَابًا إِلَّا فِي آخِرِ الْحَوْلِ.

فصل في زكاة التجارة

Раздел о закате с торгового имущества.

وَفِي التِّجَارَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ

С торгового имущества выплачивается четверть одной десятой (2,5 %).

وشروطها ستة

Условий обязательности этого заката шесть.

الأول العروض دون النقد

Первое: имущество должно представлять собой товар, а не деньги.

الثاني نية التجارة

Второе: наличие намерения заниматься торговлей этим имуществом.

الثالث اقتران النية بالتملك

Третье: чтобы намерение торговли присутствовало в момент приобретения имущества.

الرابع أن يكون التملك بمعاوضة

Четвёртое: чтобы имущество было приобретено посредством возмездной сделки, (например, купли-продажи или обмена).

الخامس أن لا ينض ناقصا بنقده في أثناء الحول

Пятое: чтобы в течение года всё торговое имущество не было продано за деньги, в которых оно оценивается, за сумму ниже нисаба, (если это произошло, отсчёт года прерывается и начинается заново).

السادس أن لا يقصد القنية في أثناء الحول

Шестое: чтобы в течение года владелец не вознамерился оставить торговое имущество для личного пользования, (поскольку такое намерение прерывает отсчёт года для торгового заката).

وواجبها ربع عشر القيمة

Обязательный размер заката составляет четверть одной десятой от стоимости торгового имущества, (2,5 %).

وَيَقُومُ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ

Торговое имущество оценивается в той денежной единице, которая составляла первоначальный капитал,

أَوْ بِنَقْدِ الْبَلَدِ إِنْ مَلَكَهٖ بَعْرُضٌ

(а если оно было приобретено в обмен на другое имущество, по бартеру), то его оценивают в денежной единице, преимущественно используемой в данной местности.

وَلَا يَشْتَرَطُ كَوْنُهُ نَصَابًا إِلَّا فِي آخِرِ الْحَوْلِ

И наличие нисаба является условием только в конце года, (то есть стоимость торгового имущества должна достигать нисаба на момент завершения года).

فَصْلٌ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

وَتَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِشُرُوطٍ: إِذْرَاكَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ، وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا، وَأَنْ يَكُونَ مَا يُخْرِجُهُ فَاضِلًا عَنْ مَوْئِنَتِهِ، وَمَوْئِنَةٌ مَنْ عَلَيْهِ مَوْئِنَتُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمُهُ، وَعَنْ دَسْتِ ثَوْبٍ يَلِيْقُ بِهِ، وَمَسْكَنٍ، وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. وَتَجِبُ عَمَّنْ فِي نَفَقَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ زَوْجَةٍ، وَوَلَدٍ، وَوَالِدٍ، وَمَمْلُوكٍ. وَالْوَاجِبُ صَاعٌ سَلِيمٌ مِنَ الْعَيْبِ، مِنْ غَالِبِ قُوَّةِ الْبَلَدِ. وَإِنْ قَدَّرَ عَلَى بَعْضِهِ فَقَطْ أَخْرَجَهُ. وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا فِي رَمَضَانَ، وَيُسَنُّ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ.

فصل في زكاة الفطر

Раздел о закят аль-фитр.

وتجب زكاة الفطر بشروط

Закат аль-фитр становится обязательным при следующих условиях:

إِذْرَاكَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ

чтобы человек застал заход солнца в канун праздника, (то есть был жив в момент захода солнца в последний день Рамадана),

وَأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا

чтобы он был мусульманином,

وَأَنْ يَكُونَ مَا يُخْرِجُهُ فَاضِلًا عَنْ مَوْئِنَتِهِ وَمَوْئِنَةٌ مَنْ عَلَيْهِ مَوْئِنَتُهُ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَيَوْمُهُ

и чтобы то, что он выплачивает в качестве закята аль-фитр, оставалось сверх необходимого ему самому и тем, кого он обязан содержать, на ночь и день праздника,

وَعَنْ دَسْتِ ثَوْبٍ يَلِيْقُ بِهِ

а также сверх необходимого ему комплекта одежды, соответствующего его положению,

وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ

жилища и слуги, в которых он нуждается.

وَتَجِبُ عَمَّنْ فِي نَفَقَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Он также обязан выплатить закят аль-фитр за мусульман, которых обязан содержать:

مِنْ زَوْجَةٍ وَوَلَدٍ وَوَالِدٍ وَمَمْلُوكٍ

за жену, ребёнка, родителя и раба.

وَالْوَاجِبُ صَاعٌ سَلِيمٌ مِنَ الْعَيْبِ مِنْ غَالِبِ قُوَّةِ الْبَلَدِ

Обязательный размер закята аль-фитр составляет один са' продукта без изъянов из числа основных продуктов питания, наиболее распространённых в данной местности.

وَإِنْ قَدَّرَ عَلَى بَعْضِهِ فَقَطَّ أَخْرَجَهُ

Если человек способен выплатить только часть одного са', то он обязан выплатить эту часть.

وَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا فِي رَمَضَانَ

Разрешается выплачивать закят аль-фитр в течение Рамадана.

وَيَسَنُّ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ

Желательно выплатить его до праздничной молитвы.

وَيَحْرَمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِهِ

Запрещается откладывать его выплату до окончания дня праздника, (то есть переносить на следующий день).

فصل

وَتَجِبُ النِّيَّةُ، فَيَنْوِي: «هَذَا زَكَاةُ مَالِي»، وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَيَجُوزُ تَعَجِيلُهَا قَبْلَ الْحَوْلِ. وَشَرَطُ إِجْرَاءِ الْمُعَجَّلِ أَنْ يَبْقَى الْمَالِكُ أَهْلًا لِلزُّجُوبِ إِلَى آخِرِ الْحَوْلِ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَابِضُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ مُسْتَحِقًّا. وَإِذَا لَمْ يُجْزِئْهُ اسْتَرَدَّ إِنْ عَلِمَ الْقَابِضُ أَنَّهَا زَكَاةٌ مُعَجَّلَةٌ.

فصل

Раздел

وتجب النية

Намерение при выплате заката является обязательным.

فينوي هذا زكاة مالي ونحو ذلك

Выплачивающий намеревается: «Это зекат с моего имущества» - или выражает подобное намерение.

ويجوز تعجيلها قبل الحول

Разрешается выплатить зекат заранее, до завершения года.

وشروط إجراء المعجل أن يبقى المالك أهلاً للزُّجوب إلى آخر الحول

Условием действительности досрочно выплаченного зеката является, чтобы владелец оставался обязанным выплачивать зекат до конца года, (то есть чтобы к моменту завершения года сохранялись условия обязательности зеката для него).

وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقاً

И чтобы получивший зекат сохранял право на его получение в конца года.

وإذا لم يُجزئْهُ اسْتَرَدَّ

Если досрочная выплата не была засчитана как зекат (если он не обязан его платить), владелец может потребовать переданное обратно,

إن علم القابض أنها زكاة مُعَجَّلَةٌ

если получатель знал, что это был зекат, выплаченный заранее.

فَصْلٌ فِي قِسْمَةِ الزَّكَاةِ عَلَى مُسْتَحِقِّيْهَا

وَيَجِبُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُوجُودِينَ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، وَهُمْ الْفُقَرَاءُ، وَالْمَسَاكِينُ، وَالْعَارِمُونَ، وَأَبْنَاءُ السَّبِيلِ، وَهُمْ الْمُسَافِرُونَ أَوْ الْمُرِيدُونَ لِلسَّفَرِ الْمُبَاحِ الْمُحْتَاجُونَ، وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُؤَلَّفَةُ، وَهُمْ ضِعْفَاءُ النَّيَّةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَشَرِيفٌ فِي قَوْمِهِ يُتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إِسْلَامَ نُظَرَائِهِ، وَالْغَزَاةُ الذُّكُورُ الْمُتَطَوِّعُونَ، وَالْمُكَاتِبُونَ كِتَابَةً صَحِيحَةً. وَأَقَلُّ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ، إِلَّا إِذَا انْخَصَرُوا وَوَفَّتِ الزَّكَاةُ بِحَاجَتِهِمْ، وَإِلَّا الْعَامِلَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا.

فصل في قسمة الزكاة على مستحقيها

Раздел о распределении заката среди тех, кто имеет право на его получение.

ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية

Закат необходимо распределить между имеющимися представителями
восьми категорий получателей.

وهم الفقراء المساكين والغارمون

К ним относятся бедные, нуждающиеся и должники,

وأبناء السبيل

а также путники.

وهم المسافرون أو المريدون للسفر المباح المحتاجون

Путники - это нуждающиеся люди, которые уже находятся в дозволенном
путешествии или намереваются отправиться в него.

والعاملون عليها

Также к получателям относятся те, кто занимается сбором и распределением
заката,

والمؤلفة

и те, чьи сердца склоняют и укрепляют в исламе,

وهم ضعفاء النية في الإسلام

это мусульмане, чья приверженность исламу ещё слаба,

وشريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه

а также влиятельный человек среди своего народа, от предоставления заката
которому ожидается принятие ислама равными ему людьми.

والغزاة الذكور المتطوعون

Также закат полагается мужчинам-добровольцам, участвующим в военных
походах,

والمكاتبون كِتَابَةً صَحِيحَةً

и рабам, заключившим действительный договор китабы, (то есть договор с хозяином о выплате определённой суммы за своё освобождение).

وَأَقْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَةً مِنْ كُلِّ صَنْفٍ

Закат необходимо предоставить как минимум трём представителям каждой имеющейся категории.

إِلَّا إِذَا انْخَصَرُوا وَوُفِّتَ الزَّكَاةُ بِحَاجَتِهِمْ

Исключением является случай, когда все представители определённой категории известны и их количество ограничено, а средств заката достаточно для удовлетворения их потребностей, (тогда закат распределяется между всеми ими),

وَالْإِلَّا الْعَامِلُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا

и кроме занимающегося сбором и распределением заката, здесь допускается, чтобы он был одним.

فَصْلٌ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

وَالْأَفْضَلُ الْإِسْرَارُ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ، بِخِلَافِ الزَّكَاةِ، وَالتَّصَدُّقُ عَلَى الْقَرِيبِ الْأَقْرَبِ، وَالزَّوْجِ، ثُمَّ الْأَبْعَدِ، ثُمَّ مُحَارِمِ الرِّضَاعِ، ثُمَّ الْمُصَاهِرَةِ، ثُمَّ الْوَلَاءِ، ثُمَّ الْجَارِ، وَعَلَى الْعَدُوِّ، وَأَهْلِ الْخَيْرِ الْمُحْتَاجِينَ، وَفِي الْأَزْمَنَةِ الْفَاضِلَةِ كَالْجُمُعَةِ، وَالْأَمَاكِنِ الْفَاضِلَةِ، وَعِنْدَ الْأُمُورِ الْمُهَمَّةِ كَالْعَزْوِ، وَالْكُسُوفِ، وَالْمَرَضِ، وَفِي الْحَجِّ، وَمَا يُجِبُّهُ، وَبَطِيبِ نَفْسٍ، وَبِبَشْرِ. وَلَا يَحِلُّ التَّصَدُّقُ بِمَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَتِهِ، أَوْ نَفَقَةٍ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، أَوْ لِدَيْنٍ لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاءً. وَيُسْتَحَبُّ بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ، إِذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَلَى الضَّيِّقِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَتَهُ بِمَنْ أَحَدَ مِنْهُ بَبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَيَحْرُمُ السُّؤَالُ عَلَى الْعَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ. وَالْمَنْ بِالصَّدَقَةِ يُحْبِطُهَا. وَتَتَأَكَّدُ بِالْمَاءِ وَالْمَنِيحَةِ.

فصل في صدقة التطوع

Раздел о добровольной милостыне.

وَالْأَفْضَلُ الْإِسْرَارُ بِصَدَقَةِ التَّطَوُّعِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ

Добровольную милостыню предпочтительнее давать тайно, в отличие от обязательного заката.

وَالْتَّصَدُّقُ عَلَى الْقَرِيبِ الْأَقْرَبِ وَالزَّوْجِ ثُمَّ الْأَبْعَدِ

Предпочтительнее давать милостыню сначала ближайшему родственнику и супругу, а затем более дальним родственникам,

ثُمَّ مُحَارِمِ الرِّضَاعِ

затем махрамам по молочному родству,

ثُمَّ الْمُصَاهِرَةِ

затем родственникам по браку,

ثُمَّ الْوَلَاءِ

затем тем, с кем человека связывают отношения вала, (связь, возникшая вследствие освобождения раба),

ثُمَّ الْجَارِ

затем соседу,

وَعَلَى الْعَدُوِّ

а также человеку, враждебно к нему настроенному,

وَأَهْلِ الْخَيْرِ الْمُحْتَاجِينَ

и нуждающимся праведным людям.

وَفِي الْأَزْمَنَةِ الْفَاضِلَةِ كَالْجُمُعَةِ

Также предпочтительно давать милостыню в благословенные времена, например в пятницу,

وَالْأَمَاكِنَ الْفَاضِلَةَ

и в благословенных местах,
وَعِنْدَ الْأُمُورِ الْمَهْمَةِ كَالْغَزْوِ وَالْكَسُوفِ وَالْمَرَضِ

а также при важных обстоятельствах, например во время военного похода,
затмения или болезни,

وَفِي الْحَجِّ

и во время хаджа.

وَبِمَا يُحِبُّهُ

Предпочтительно давать в качестве милостыни то имущество, которое
человек сам любит,

وَبَطِيبِ نَفْسٍ

и делать это с доброй волей (от души),

وَبِبَشَرٍ

и с приветливым выражением лица.

وَلَا يَحِلُّ التَّصَدُّقُ بِمَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ لِنَفَقَتِهِ

Не разрешается отдавать в качестве милостыни то, в чём человек нуждается
для собственного содержания

أَوْ نَفَقَةٍ مِنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ

или для содержания тех, кого он обязан обеспечивать, в течение дня и ночи,

أَوْ لَدَيْنَ لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاءً

а также то, что необходимо ему для погашения долга, если он не
рассчитывает погасить его другим способом.

وَيَسْتَحَبُّ بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ

Желательно давать в качестве милостыни то, что остаётся сверх его
потребностей,

إِذَا لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ عَلَى الضَّيِّقِ

если терпение при последующей стеснённости не будет для него тяжёлым.

وَيَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَتَهُ مِمَّنْ أَخَذَ مِنْهُ بَيْعَ أَوْ غَيْرِهِ

Нежелательно приобретать обратно то имущество, которое он отдал ему в
качестве милостыни, посредством покупки или иной сделки. (Например,
человек подарил нуждающемуся животное, а позднее старается выкупить у
него обратно это животное).

وَيَحْرَمُ السُّؤَالُ عَلَى الْغَنِيِّ بِمَالٍ أَوْ كَسْبٍ

Человеку, обладающему достаточным имуществом или способному
зарабатывать, запрещается просить милостыню.

وَالْمَنُ بِالصَّدَقَةِ يَجْبُطُهَا

Попреки оказанной милостыней лишают её награды.

وَتَتَأَكَّدُ بِالْمَاءِ وَالْمَنِيحَةِ

Особенно рекомендуется оказывать милостыню водой и манихой, (то есть временно предоставлять дойное животное (маниха), чтобы нуждающийся пользовался его молоком, а затем возвратил само животное).

كِتَابُ الصِّيَامِ

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، أَوْ بِرُؤْيَا عَدْلِ الْهَلَالِ. وَإِذَا رُئِيَ الْهَلَالُ بِبَلَدٍ، لَزِمَ مَنْ وَافَقَ مَطْلَعَهُمْ مَطْلَعَهُ. وَلِصِحَّةِ الصَّوْمِ شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ: النِّيَّةُ لِكُلِّ يَوْمٍ، وَيَجِبُ التَّيَيُّتُ فِي الْفَرَضِ دُونَ النَّفْلِ، فَتَجَرُّهُ نِيَّتُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَيَجِبُ التَّعْيِينُ أَيْضًا دُونَ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْفَرَضِ. الثَّانِي: الْإِمْسَاكُ عَنِ الْجَمَاعِ عَمْدًا، وَعَنِ الْإِسْتِمْنَاءِ. الثَّالِثُ: الْإِمْسَاكُ عَنِ الْإِسْتِقَاءَةِ، وَلَا يَضُرُّ تَقْيُّؤُهُ بغيرِ اخْتِيَارِهِ. الرَّابِعُ: الْإِمْسَاكُ عَنِ دُخُولِ عَيْنِ جَوْفًا، كَبَاطِنِ الْأُذُنِ وَالْإِخْلِيلِ، بِشَرْطِ دُخُولِهِ مِنْ مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ. وَلَا يَضُرُّ تَشْرُبُ الْمَسَامِ بِالذُّهْنِ، وَالْكُحْلِ، وَالْإِعْتِسَالِ. فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، لَمْ يُفْطِرْ. وَلَا يُعَذِّرُ الْجَاهِلُ إِلَّا إِنْ قَرَّبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ، أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ. وَلَا يُفْطِرُ بِغُبَارِ الطَّرِيقِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ فَتَحَ فَمِهِ، وَلَا يَبْلَعُ الرَّيْقَ الطَّاهِرَ الْخَالِصَ مِنْ مَعْدِنِهِ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَلَى لِسَانِهِ. وَيُفْطِرُ بِحَزِي الرَّيْقِ بِمَا بَيْنَ الْأَسْنَانِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مَجِّهِ، وَبِالنَّخَامَةِ كَذَلِكَ، وَبِوُصُولِ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ الْجَوْفَ إِنْ بَالَعَ فِي غَيْرِ نَجَاسَةٍ، وَبِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ مِنْ مَضْمَضَةٍ لِتَبَرُّدٍ، أَوْ رَابِعَةٍ، أَوْ عَبَثٍ، وَبِتَبَيُّنِ الْأَكْلِ نَهَارًا، لَا بِالْأَكْلِ مُكْرَهًا. الْخَامِسُ وَالسَّادِسُ وَالسَّابِعُ: الْإِسْلَامُ، وَالنَّقَاءُ عَنِ الْخَيْضِ وَالنَّفَاسِ، وَالْعَقْلُ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ. وَلَا يَضُرُّ الْإِعْمَاءُ وَالسُّكْرُ إِنْ أَفَاقَ لَحْظَةً فِي النَّهَارِ. وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ، وَلَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَلَا النِّصْفُ الْأَخِيرُ مِنْ شَعْبَانَ، إِلَّا لَوَرِدَ، أَوْ نَذَرَ، أَوْ قَضَاءً، أَوْ كَفَّارَةً، أَوْ وَصَلَ مَا بَعْدَ النِّصْفِ بِمَا قَبْلَهُ.

كتاب الصيام

Книга о посте.

يجب صَوْمُ رَمَضَانَ بِاسْتِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Пост в Рамадан становится обязательным после полного завершения
тридцати дней месяца Ша'бан

أَوْ بِرُؤْيَا عَدْلِ الْهَلَالِ

или после того, как заслуживающий доверия человек увидит молодой месяц
Рамадана, (после двадцати девяти дней Ша'бана).

وَإِذَا رُئِيَ الْهَلَالُ بِبَلَدٍ

Если новолуние было замечено в какой-либо местности,

لزم من وافق مطلعهم مطلعاه

то пост становится обязательным для жителей тех местностей, у которых с
ней совпадает область появления молодого месяца, (то есть одинаковый
восход).

ولصحة الصَّوْمِ شُرُوط

Для действительности поста имеются следующие условия:

الأول النِّيَّة لكل يَوْم

Первое: намерение на каждый день поста.

وَيَجِب التَّيَبُّت فِي الْفَرَضِ دُونَ النَّفْلِ

При обязательном посте намерение должно быть ночью, до наступления рассвета, в отличие от добровольного поста,

فَتَجْزئُهُ نِيَّتُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ

поэтому при добровольном посте достаточно иметь намерение до того, как солнце начнёт отклоняться от зенита, (то есть до наступления времени зухра).

وَيَجِب التَّعْيِينَ أَيْضًا دُونَ الْفَرْضِيَّة فِي الْفَرَضِ

При обязательном посте также необходимо конкретно определить вид поста, (например, пост Рамадана или возмещение пропущенного поста), однако (указывать в намерении) подчеркивать обязательность поста не обязательно.

الثَّانِي الْإِمْسَاكُ عَنِ الْجِمَاعِ عَمْدًا

Второе условие: воздержание от намеренного супружеской близости

وَعَنِ الْاسْتِمْنَاءِ

и от истимна.

الثَّالِثُ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْاسْتِقَاءِ

Третье условие: воздержание от вызывания рвоты.

وَلَا يَضُرُّ تَقْيِئُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ

Если же рвота произошла помимо воли человека, то это не нарушает пост.

الرَّابِعُ الْإِمْسَاكُ عَنِ دُخُولِ عَيْنِ جَوْفَا

Четвёртое условие: воздержание от попадания какого-либо материального вещества во внутреннюю полость тела,

كِبَاطِنِ الْأُذُنِ وَالْإِحْلِيلِ

например во внутреннюю часть уха или мочеиспускательный канал,

بِشَرْطِ دُخُولِهِ مِنْ مَنفذٍ مَفْتُوحٍ

при условии, что оно проникло через открытое естественное отверстие тела.

وَلَا يَضُرُّ تَشْرِبُ الْمَسَامِ بِالذَّهْنِ وَالْكَحْلِ وَالْاِغْتِسَالِ

Однако пост не нарушается из-за впитывания через поры масла, использования сурьмы или купания.

فَإِنْ أَكَلَ أَوْ شَرَبَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا لَمْ يُفْطَرْ

Если постящийся по забывчивости или по незнанию поел либо выпил, мало или много, его пост не нарушается.

وَلَا يَغْذَرُ الْجَاهِلُ إِلَّا إِنْ قَرَّبَ عَهْدَهُ بِالْإِسْلَامِ

Однако незнание принимается во внимание только в том случае, если человек принял ислам недавно,
أَوْ نَشَأَ بِيَادِيَةِ بَعِيدَةٍ عَنِ الْعُلَمَاءِ

либо вырос в отдалённой местности, вдали от учёных.

وَلَا يَقْطُرُ بَغَارُ الطَّرِيقِ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَتَحَ فَمَهُ

Попадание дорожной пыли внутрь не нарушает пост, даже если человек намеренно открыл рот.

وَلَا يَبْلَعُ الرَّيْقُ الطَّاهِرُ الْخَالِصَ مِنْ مَعْدَنِهِ

Пост также не нарушается при проглатывании чистой слюны, не смешанной с посторонними веществами и находящейся в месте своего естественного образования, (то есть в полости рта),

وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَلَى لِسَانِهِ

даже если человек собрал её на языке (и затем проглотил).

وَيَقْطُرُ بِحَرِيِّ الرَّيْقِ بَيْنَ الْإِسْنَانِ لِقَدْرَتِهِ عَلَى مَجِّهِ

Однако пост нарушается, если человек вместе со слюной проглотил остатки пищи, находившиеся между зубами, потому что он мог их выплюнуть (то есть если он мог их выплюнуть).

وَبِالنَّخَامَةِ كَذَلِكَ

То же самое относится к мокроте: (если она достигла внешней части рта и человек, имея возможность выплюнуть её, намеренно проглотил её, пост нарушается).

وَبِوَصُولِ مَاءِ الْمَضْمُضَةِ الْجَوْفِ إِنْ بَالِغَ فِي غَيْرِ نَجَاسَةٍ

Пост нарушается и в том случае, если вода при полоскании рта проникла внутрь тела из-за чрезмерного полоскания, когда такая чрезмерность не была необходима для удаления нечистоты.

وَبِغَيْرِ مُبَالَغَةٍ مِنْ مَضْمُضَةٍ لِتَبَرُّدٍ أَوْ رَابِعَةٍ أَوْ عَبَثٍ

Пост также нарушается, (если вода проникла внутрь даже) при обычном, не чрезмерном полоскании рта, совершённом для охлаждения, в четвёртый раз или без необходимости (для забавы).

وَبِتَبَيُّنِ الْأَكْلِ تَهَارًا

(Пост нарушается), если выяснилось, что человек ел уже после наступления дня, (например, полагая, что рассвет ещё не наступил),

لَا بِالْأَكْلِ مُكْرَهًا

но не нарушается, если его принудили к приёму пищи.

الخَامِسَ وَالسَّادِسَ وَالسَّابِعَ الْإِسْلَامَ

Пятым, шестым и седьмым условиями являются: исповедание ислама,

وَالنَّقَاءَ عَنِ الْحَيْضِ وَالنَّفَاسِ

отсутствие хайда и послеродового кровотечения

وَالْعَقْلَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ

и сохранение рассудка в течение всего дня.

وَلَا يَضُرُّ الْإِغْمَاءَ وَالسُّكْرَ إِنْ أَفَاقَ لِحُظَّةٍ فِي النَّهَارِ

Потеря сознания или опьянение не нарушают действительность поста, если человек пришёл в сознание хотя бы на мгновение в течение дня.

وَلَا يَصِحُّ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ

Недействителен пост в дни двух праздников, (праздника разговения и праздника жертвоприношения),

وَلَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

а также в дни ташрикъа, (одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого числа месяца Зуль-хиджа).

وَلَا النِّصْفَ الْأَخِيرَ مِنْ شَعْبَانَ

Также недействителен пост во второй половине месяца Ша'бан,

إِلَّا لَوْرَدٍ

кроме поста, соблюдаемого человеком по своему постоянному обыкновению,

أَوْ نَذْرٍ

или поста по обету,

أَوْ قَضَاءٍ

возмещения пропущенного обязательного поста,

أَوْ كَفَّارَةٍ

поста в качестве искупления

أَوْ وَصَلَ مَا بَعْدَ النِّصْفِ بِمَا قَبْلَهُ

либо если человек начал поститься до наступления второй половины Ша'бана и продолжил пост без после её наступления.

فَصْلٌ فِيْمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ

شَرَطُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ: الْعَقْلُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالْإِطَاقَةُ. وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ، وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهِ لِعَشْرِ إِنْ أَطَاقَهُ.

فصل فيمن يجب عليه الصَّوم

Раздел о тех, на кого возлагается обязанность поститься.

شَرَطُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَالْإِطَاقَةُ

Условиями обязательности поста в Рамадан являются наличие рассудка, достижение совершеннолетия, исповедание ислама и способность соблюдать пост (то есть здоровье).

وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ لِسَبْعٍ

Ребёнку велят соблюдать пост с семилетнего возраста,

وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهِ لِعَشْرِ إِنْ أَطَاقَهُ

а с десятилетнего возраста его наказывают за оставление поста, если он способен его соблюдать.

فَصْلٌ فِيْمَا يُبِيحُ الْفِطْرُ

وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِلْمَرَضِ الَّذِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، وَلِلْخَائِفِ مِنَ الْهَلَاكِ، وَلِغَلَبَةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَلِلْمُسَافِرِ سَفَرًا طَوِيلًا مُبَاحًا، إِلَّا إِنْ طَرَأَ السَّفَرُ بَعْدَ الْفَجْرِ. وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ. وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ، أَوْ شَفِيَ الْمَرِيضُ، وَهُمْ صَائِمُونَ، حُرْمَ الْفِطْرِ، وَإِلَّا اسْتَحَبَّ الْإِمْسَاكُ. وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ بَعْدَ التَّمَكُّنِ، إِلَّا الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ. وَيُسْتَحَبُّ مُوَالَاةُ الْقَضَاءِ وَالْمُبَادَرَةُ بِهِ، وَجَبُ إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ. وَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ فِي رَمَضَانَ عَلَى تَارِكِ النِّيَّةِ، وَالْمُتَعَدِّي بِفِطْرِهِ فِي يَوْمِ الشَّلَكِ إِنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ.

فصل فيما يبيح الفطر

Раздел о причинах, разрешающих прервать пост.

وَيَجُوزُ الْفِطْرُ لِلْمَرَضِ الَّذِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ

Разрешается прервать пост из-за болезни, при которой разрешается совершать таяммум,

وللخائف من الهلاك

а также тому, кто опасается гибели,

ولغلبة الجوع والعطش

и тому, кого одолевает сильный голод или жажда.

وللمسافر سفرا طويلا مُباحا

Также разрешается прервать пост человеку, совершающему дозволенное дальнейшее путешествие,

إِلَّا إِنْ طَرَأَ السَّفَرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

кроме случая, когда он отправился в путь после наступления рассвета, (тогда ему не разрешается прерывать пост этого дня).

وَالصَّوْمُ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ إِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ

Соблюдать пост во время путешествия предпочтительнее, если это не причиняет человеку вреда.

وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ شَفِيَ الْمَرِيضُ وَهُمْ صَائِمُونَ حَرَّمَ الْفِطْرُ

Если ребёнок достиг совершеннолетия, путешественник вернулся из поездки или больной выздоровел в течение дня, когда они уже соблюдали пост, им запрещается прерывать его.

وَإِلَّا اسْتَحَبَّ الْإِمْسَاكُ

Если же они не соблюдали пост, им желательно воздерживаться от всего, что нарушает пост, до конца дня.

وكل من أفطر لعذر أو غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن

Каждый, кто не соблюдал пост по уважительной причине или без неё, обязан возместить его, как только получит возможность,

إلا الصبي والمجنون والكافر الأصلي

кроме ребёнка, умалишённого и немусульманина, который изначально не исповедовал ислам.

ويستحب مؤالة القضاء والمبادرة به

Желательно возмещать пропущенные дни поста подряд и не откладывать их возмещение.

وتجب إن أفطر بغير عذر

Если человек не соблюдал пост без уважительной причины, то возместить его без промедления становится обязательным.

ويجب الإمساك في رمضان على تارك النية

Тому, кто не имел намерение на обязательный пост Рамадана, необходимо воздерживаться от всего, что нарушает пост, до конца дня, (из уважения к святости Рамадана).

والمتعدي بفطره في يوم الشك إن تبين كونه من رمضان

То же самое обязательно для человека, который без основания не соблюдал пост в день сомнения, если впоследствии выяснилось, что этот день относился к Рамадану.

ويجب قضاؤه

При этом он обязан возместить пост этого дня.

فَصْلٌ فِي سُنَنِ الصَّوْمِ

يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ عِنْدَ تَيَقُّنِ الْغُرُوبِ، وَأَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ رُطَبَاتٍ أَوْ تَمَرَاتٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِتْمَرَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَالْمَاءُ، وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ»، وَتَفْطِيرُ صَائِمِينَ، وَأَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمْ، وَالسُّحُورُ، وَتَأْخِيرُهُ مَا لَمْ يَقَعْ فِي شَكٍّ، وَالْإِغْتِسَالُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَبْلَ الصُّبْحِ. وَيَتَأَكَّدُ لَهُ تَرْكُ الْكُذِبِ وَالْغَيْبَةِ، وَيُسْنُّ لَهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ. فَإِنْ شَامَهُ أَحَدٌ، تَذَكَّرَ أَنَّهُ صَائِمٌ. وَتَرْكُ الْحِجَامَةِ، وَالْمَضْغِ، وَذَوْقِ الطَّعَامِ، وَالْقُبْلَةِ، وَتَحْرُمُ إِنْ خَشِيَ فِيهَا الْإِنْزَالَ، وَتَرْكُ السِّوَاكِ بَعْدَ الزَّوَالِ. وَيُسْتَحَبُّ فِي رَمَضَانَ التَّوَسُّعُ عَلَى الْعِيَالِ، وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْأَرْحَامِ وَالْجِيرَانِ، وَإِكْتِنَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالتَّلَاوُذُ، وَالْمُدَارَسَةُ لِلْقُرْآنِ، وَالْإِعْتِكَافُ، لَا سِيَّمَا الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، وَفِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَيَقُولُ فِيهَا: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي»، وَيَكْتُمُهَا، وَيُحْيِيهَا، وَيُحْيِي يَوْمَهَا كُلَّيْلَتَهَا. وَيَحْرُمُ الْوِصَالُ فِي الصَّوْمِ.

فصل في سنن الصوم

Раздел о суннах во время поста.

يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ عِنْدَ تَيَقُّنِ الْغُرُوبِ

Желательно поспешить с разговением после того, как человек убедится в заходе солнца.

وَأَنْ يَكُونَ بِثَلَاثِ رُطَبَاتٍ أَوْ تَمَرَاتٍ

Желательно разговляться тремя свежими финиками или тремя сушёными финиками.

فَإِنْ عَجَزَ فَبِتْمَرَةٍ

Если такой возможности нет, то одним фиником,

فَإِنْ عَجَزَ فَالْمَاءُ

а если нет и его - водой.

وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَهُ اللَّهُمَّ لَكَ صَمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

И желательно при разговении произнести: «О Аллах, ради Тебя я постился и дарованным Тобой пропитанием разговелся».

وَتَفْطِيرُ صَائِمِينَ

Также желательно угостить постящихся,

وَأَنْ يَأْكُلَ مَعَهُمْ

и принимать пищу вместе с ними.

وَالسُّحُورُ

Также желательно принимать сухур

وَتَأْخِيْرُهُ مَا لَمْ يَقْعُ فِيْ شَكٍّ

и откладывать его (ближе к рассвету), пока не впадет в сомнение (опасения, что время рассвета уже наступило).

وَالْاِغْتِسَالُ اِنْ كَانَ عَلَيْهِ غَسْلٌ قَبْلَ الصُّبْحِ

Если человек обязан совершить полное омовение, желательно совершить его до наступления рассвета.

وَيَتَأَكَّدُ لَهُ تَرْكُ الْكَذِبِ وَالْغِيْبَةِ

Постящемуся особенно следует остерегаться лжи и злословия за спиной.

وَيَسْنُ لَهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ الْمُبَاحَةِ

Также сунной является отказываться от дозволенных удовольствий.

فَاِنْ شَاتَمَهُ اَحَدٌ تَذَكَّرَ اَنَّهُ صَائِمٌ

Если кто-либо станет ругать его, ему следует вспомнить, что он постится, (и воздержаться от ответной брани).

وَتَرْكُ الْحِجَامَةِ وَالْمَضْغِ وَذَوْقِ الطَّعَامِ وَالْقَبْلَةِ

Желательно избегать кровопускания, жевания чего-либо, пробования пищи на вкус и поцелуев.

وَتَحْرِمُ اِنْ خَشِيَ فِيْهَا الْاِنْزَالَ

Поцелуи становятся запретными, если человек опасается инзала.

وَالسَّوَاكُ بَعْدَ الزَّوَالِ

Также желательно не пользоваться сиваком после того, как солнце отклонится от зенита.

وَيَسْتَحِبُّ فِي رَمَضَانَ التَّوَسُّعَةَ عَلَى الْعِيَالِ

В Рамадан желательно проявлять щедрость по отношению к своим иждивенцам (к своей семье),

وَالْاِخْسَانَ اِلَى الْاَرْحَامِ وَالْجِيْرَانِ

делать добро родственникам и соседям,

وَإِكْثَارَ الصَّدَقَةِ

чаще раздавать милостыню,

وَالْتِلَاوَةَ وَالْمَدَارَسَةَ لِلْقُرْآنِ

больше читать Коран и изучать его совместно с другими,

وَالْاِعْتِكَافَ لَا سِيَّمَا الْعَشْرَ الْاَوَّلَ

а также совершать и'тикаф, особенно в последние десять дней Рамадана.

وَفِيْهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

Ночь предопределения находится в них.

وَيَقُولُ فِيهَا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

В эти ночи желательно говорить: «О Аллах, поистине, Ты - Прощающий, любишь прощать, так прости же меня».

ويكتمها

Если человеку стало известно, что он застал эту ночь, ему следует скрывать это, (то есть не рассказывать об этом другим, потому что это карамат -особый почет, оказанный ему Всевышним),

ويحييها

и следует оживлять её (проводить в поклонении),

ويحيي يَوْمَهَا كُلَّيْتَهَا

а также проводить её день в поклонении, подобно её ночи.

وَيَحْرَمُ الْوَصَالَ فِي الصَّوْمِ

Запрещается соблюдать непрерывный пост, (то есть продолжать поститься ночью, не разговляясь после захода солнца).

فصل في الجَمَاعِ فِي رَمَضَانَ وَمَا يَجِبُ بِهِ

وَيَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجَمَاعِ، وَلَوْ فِي دُبُرٍ وَبَهِيمَةٍ، لَا عَلَى الْمَرْأَةِ، وَلَا مَنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ غَيْرِ رَمَضَانَ، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجَمَاعِ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَإِنْ زَنِيَا، وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْلٌ فَتَبَيَّنَ نَهَارًا. وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُخْلُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، كُلَّ وَاحِدٍ مُدًّا. وَتَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِطُرُقِ الْجُنُونِ وَالْمَوْتِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، لَا بِالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ، وَلَا بِالْإِعْسَارِ. وَلِكُلِّ يَوْمٍ يُفْسِدُهُ كَفَّارَةٌ.

فصل في الجَمَاعِ فِي رَمَضَانَ وَمَا يَجِبُ بِهِ

Раздел о половом акте в Рамадан и о том, что становится обязательным вследствие этого.

وتجب الكفَّارة على من أفسد صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجَمَاعِ

Искупление (каффарат) становится обязательным для того, кто нарушил пост Рамадана половым актом,

وَلَوْ فِي دُبُرٍ وَبَهِيمَةٍ

لَا عَلَى الْمَرْأَةِ

На женщину каффарат не возлагается.

وَلَا مِنْ جَامِعٍ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا

Также оно не возлагается на того, кто совершил половой акт по забывчивости или под принуждением,

وَلَا عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ غَيْرِ رَمَضَانَ

и на того, кто нарушил половым актом пост не в Рамадан,

وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجَمَاعِ

а также на того, кто нарушил пост иным способом, не половым актом.

وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ وَإِنْ زَنِيَا

Каффарат (искупление) также не возлагается на путешественника и больного, даже если они совершили прелюбодеяние, (поскольку им было разрешено не соблюдать пост по причине путешествия или болезни).

وَلَا عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْلٌ فَتَبَيَّنَ نَهَارٌ

И оно не возлагается на того, кто полагал, что ещё ночь, а затем выяснилось, что уже наступил день (то есть рассвет).

وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي تُخْلُ بِالْعَمَلِ

Искупление (каффарат) заключается в освобождении верующего раба, не имеющего недостатков, препятствующих полноценному труду.

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

Если человек не найдёт такого раба, он обязан поститься два месяца подряд.

فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

Если он не способен на это, то обязан накормить шестьдесят нуждающихся,

كُلِّ وَاحِدًا مَدًا

выдав каждому из них по одному мuddу (продуктов питания).

وَتَسْقُطُ الْكَفَّارَةُ بِطَرَوِ الْجُنُونِ وَالْمَوْتِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ

Обязанность искупления отпадает, если в течение этого дня человек впал в безумие или умер,

لَا بِالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ

но не отпадает вследствие наступления болезни или отправления в путь.

وَلَا بِالْإِعْسَارِ

Также она не отпадает из-за неспособности человека выплатить искупление по причине бедности, (а остаётся его обязанностью до появления возможности).

وَلِكُلِّ يَوْمٍ يُفْسِدُهُ كَفَّارَةٌ

За каждый день поста, нарушенный половым актом, полагается отдельное искупление.

فَصْلٌ فِي الْفِدْيَةِ الْوَاجِبَةِ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ، وَفِي مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ

يَجِبُ مُدٌّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ، وَيُصْرَفُ إِلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لِكُلِّ يَوْمٍ. يُخْرَجُ مِنْ تَرْكَةِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ وَتَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ، أَوْ تَعَدَّى بِفِطْرِهِ، أَوْ يَصُومُ عَنْهُ قَرِيبُهُ، أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ أَوْ الْمَيِّتُ. وَيَجِبُ الْمُدُّ أَيْضًا عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ لِهَرَمٍ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، وَعَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا أَفْطَرَتَا خَوْفًا عَلَى الْوَلَدِ، مَعَ الْقَضَاءِ، وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ حَيَوَانٍ مُشْرِفٍ عَلَى الْهَلَاكِ، وَعَلَى مَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ إِلَى رَمَضَانَ آخَرَ بَعِيرٍ غُدْرٍ.

فصل في الفدية الواجبة بدلا عن الصوم وفيمن تجب عليه

Раздел об обязательной фидье, вместо поста, и о тех, за кого она выплачивается.

يجب مد من غالب قوت البلد

За каждый день необходимо выплатить один мudd основного продукта питания данной местности.

ويصرف إلى الفقراء والمساكين لكل يوم

Этот мudd передаётся бедному или нуждающемуся за каждый день.

يخرج من تركة من مات وعليه صوم رمضان أو غيره

(Фидья) выплачивается из наследства того, кто умер, имея обязанность возместить пост Рамадана или иной обязательный пост,

وتمكن من القضاء

если он имел возможность возместить его при жизни, (но не сделал этого),

أو تعدى بفطره

либо если он нарушил пост без уважительной причины, (даже если впоследствии не успел получить возможность для его возмещения).

أو يصوم عنه قريبه

(Вместо выплаты фидьи) за умершего может поститься его родственник,

أو من أذن له الوارث أو المييت

либо другой человек, которому разрешил поститься за него наследник или сам умерший при жизни.

ويجب المد أيضا على من لا يقدر على الصوم لهم أو مرض لا يرجى برؤه

Выплата одного мuddа за каждый день также обязательна для того, кто не способен поститься из-за преклонного возраста или болезни, выздоровление от которой не ожидается.

وعلى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على الولد مع القضاء

Также мudd обязателен для беременной и кормящей женщины, если они

прервали пост, опасаясь за ребёнка; при этом они также обязаны возместить пропущенный пост.

وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ حَيَوَانٍ مَشْرُوفٍ عَلَى الْهَلَاكِ

И для того, кто прервал пост ради спасения животного, находившегося на грани гибели.

وَعَلَى مَنْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ إِلَى رَمَضَانَ آخِرَ بَعْثَرٍ عَذْرٍ

А также для того, кто без уважительной причины отложил возмещение поста до наступления следующего Рамадана, (он обязан возместить пост и выплатить по одному мудду за каждый пропущенный день).

فَصْلٌ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ

صَوْمُ التَّطَوُّعِ سُنَّةٌ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: مَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ، وَهُوَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُسَافِرِ، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، وَعَاشُورَاءَ، وَتَاسُوعَاءَ، وَالْحَادِي عَشَرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ، وَسِتٌّ مِنْ شَوَّالٍ، وَيُسَنُّ تَوَالِيهَا وَاتِّصَالُهَا بِالْعِيدِ. وَمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشُّهُورِ، وَهِيَ الْأَيَّامُ الْبَيْضُ، وَهِيَ الثَّلَاثُ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْأَيَّامُ السُّودُ، وَهِيَ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ. وَمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْأَسَابِيعِ، وَهُوَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ. وَسُنَّ صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرْمِ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبٌ، وَكَذَا صَوْمُ شَعْبَانَ. وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ، ثُمَّ بَاقِي الْحُرْمِ، ثُمَّ شَعْبَانُ. وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ الْجُمُعَةِ، وَالسَّبْتِ، وَالْأَحَدِ. وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ.

فصل صَوْمِ التَّطَوُّعِ

Раздел о добровольном посте.

صَوْمُ التَّطَوُّعِ سَنَةً

Добровольный пост является сунной.

وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ

Он подразделяется на три вида.

مَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ

Первый вид - пост, повторяющийся ежегодно.

وَهُوَ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِغَيْرِ الْحَاجِّ وَالْمُسَافِرِ

К ним относится пост в день Арафат для того, кто не совершает хадж и не находится в путешествии,

وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ

а также пост в первые дни месяца Зуль-хиджа, (то есть с первого по девятое число, поскольку в десятый день - праздник жертвоприношения - поститься запрещено),

وعاشوراء

пост в день Ашура, (десятого числа месяца Мухьаррам),

وتاسوعاء

пост в день Тасуа, (девятого числа Мухьаррама),

والْحَادِي عَشَرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ

и пост одиннадцатого числа месяца Мухьаррам,

وست من شَوَّالٍ

а также пост в течение шести дней месяца Шавваль.

وَيَسُنُّ تَوَالِيهَا

Желательно соблюдать эти шесть дней подряд

وَاتِّصَالُهَا بِالْعِيدِ

и начинать их сразу после дня праздника разговения.

وَمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشُّهُورِ

Второй вид - пост, повторяющийся ежемесячно.

وَهِيَ الْأَيَّامُ الْبَيْضُ

К ним относится пост в «белые дни» (то есть дни, ночи которых белые),

وَهِيَ الثَّلَاثُ عَشَرَ وَالرَّابِعُ عَشَرَ وَالْخَامِسُ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

то есть в тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый дни каждого лунного месяца.

وَالْأَيَّامُ السُّودُ

А также пост в «чёрные дни» (то есть дни, ночи которых чёрные),

وَهِيَ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ

то есть двадцать восьмой день лунного месяца и два следующих за ним дня, (двадцать девятый и тридцатый).

وَمَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْأَسَابِيعِ

Третий вид - пост, повторяющийся еженедельно.

وَهُوَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

К ним относится пост по понедельникам и четвергам.

وَسُنُّ صَوْمِ الْأَشْهُرِ الْحَرَمِ

Также желательно поститься в Заповедные месяцы:

ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ وَرَجَبٍ

Зуль-к'а'да, Зуль-хиджа, Мух'аррам и Раджаб.

وَكَذَا صَوْمِ شَعْبَانَ

Также желательно поститься в месяце Ша'бан.

وَأَفْضَلُهَا الْمَحْرَمِ

Наилучшим из этих месяцев для поста является Мух'аррам,

ثُمَّ بَاقِي الْحَرَمِ

затем остальные Заповедные месяцы,

ثُمَّ شَعْبَانَ

а затем Ша'бан.

وَيَكْرَهُ إِفْرَادَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَالْأَحَدِ

Нежелательно выделять только пятницу, субботу или воскресенье для соблюдения поста, (не присоединяя к нему пост до или после).

وَأَفْضَلُ الصَّيَامِ صَوْمُ يَوْمٍ وَفَطْرُ يَوْمٍ

Наилучший добровольный пост - поститься через день: один день соблюдать пост, а следующий день не поститься.

بَابُ الْإِعْتِكَافِ

هُوَ سَنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَشُرُوطُهُ سَبْعَةٌ: الْإِسْلَامُ، وَالْعَقْلُ، وَالنَّقَاءُ عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ جُنُبًا، وَأَنْ يَلْبَثَ فَوْقَ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالْجَامِعِ أَوَّلَى، وَأَنْ يَنْوِيَ الْإِعْتِكَافَ. وَتَجِبُ نِيَّةُ الْفَرَضِيَّةِ إِنْ نَذَرَهُ. وَيُجَدِّدُ النِّيَّةَ بِالْخُرُوجِ إِنْ لَمْ يَنْوَ الرُّجُوعَ. وَإِنْ قَدَّرَهُ بِمُدَّةٍ فَيُجَدِّدُهَا إِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ. وَإِنْ كَانَ مُتَتَابِعًا، جَدَّدَهَا إِنْ خَرَجَ لِمَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ. وَإِنْ عَيَّنَ فِي نَذَرِهِ مَسْجِدًا، فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي غَيْرِهِ، إِلَّا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ. وَيَحْرُمُ بَعِيرُ إِذْنِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ.

باب الاعتكاف

Глава об и'тикафе.

هُوَ سَنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ

И'тикаф сунна-муаккада.

وشروطه سبعة

Условий его действительности семь:

الإسلام

исповедание ислама,

والعقل

наличие рассудка,

والنقاء عَنِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

отсутствие хайда и послеродового кровотечения,

وَأَنْ لَا يَكُونَ جُنُبًا

чтобы человек не находился в состоянии большого осквернения, (джанабы),

وَأَنْ يَلْبَثَ فَوْقَ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ

чтобы он пробыл (в месте и'тикафа) дольше времени, необходимого для состояния спокойствия в молитве,

وَأَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ

чтобы и'тикаф совершался в мечети,

وَالْجَامِعِ أَوَّلَى

при этом соборная мечеть, в которой совершается пятничная молитва, предпочтительнее (чтобы не покидать мечеть для пятничной молитвы),

وَأَنْ يَنْوِيَ الْإِعْتِكَافَ

и чтобы человек имел намерение совершить и'тикаф.

وَتَجِبُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ إِنْ نَذَرَهُ

Если человек дал обет совершить и'тикаф, он также должен иметь намерение его обязательности.

وَيَجِدُّ النِّيَّةَ بِالْخُرُوجِ إِنْ لَمْ يَنْوِ الرُّجُوعَ

Если человек вышел из мечети, не имея намерения вернуться, то при возвращении ему необходимо обносить намерение и'тикафа.

وَإِنْ قَدَرَهُ بِمُدَّةٍ فَيَجِدُّهَا إِنْ خَرَجَ لِغَيْرِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

Если он определил для и'тикафа конкретный срок, то должен обновить намерение, если вышел из мечети не для удовлетворения необходимой потребности, (например, не для справления нужды).

وَإِنْ كَانَ مُتَتَابِعًا جَدَّدَهَا إِنْ خَرَجَ لَمَّا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ

Если же он обязался совершать и'тикаф непрерывно, то должен обновить намерение, если вышел по причине, нарушающей непрерывность (и'тикафа).

وَإِنْ عَيْنٌ فِي نَذَرِهِ مَسْجِدًا فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي غَيْرِهِ

Если в своём обете он указал определённую мечеть, то может совершить и'тикаф и в другой мечети,

إِلَّا الْمَسَاجِدَ الثَّلَاثَةَ

кроме трёх мечетей, (Заповедной мечети в Мекке, Мечети Пророка ﷺ в Медине и мечети Аль-Акьса: если в обете была указана одна из них, то и'тикаф необходимо совершить в ней либо в мечети, превосходящей её по достоинству. Так, Заповедная мечеть заменяет Мечеть Пророка ﷺ и мечеть

Аль-Акьса, а Мечеть Пророка ﷺ заменяет мечеть Аль-Акьса).

وَيَحْرَمُ بَعْضُ إِذْنِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ

Женщине запрещается совершать и'тикаф без разрешения мужа, а рабу - без разрешения хозяина.

فَصْلٌ فِيْمَا يُبْطِلُ الْإِعْتِكَافَ، وَفِيْمَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ

وَيُبْطِلُ الْإِعْتِكَافَ بِالْجَمَاعِ، وَالْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ إِنْ أُنْزَلَ، وَبِالْجُنُونِ، وَالْإِعْمَاءِ، وَالْجَنَابَةِ، وَالرَّدَّةِ، وَالسُّكْرِ. وَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَهُ. وَيَقْطَعُ التَّتَابُعَ السُّكْرُ، وَالْكَفْرُ، وَتَعَمُّدُ الْجَمَاعِ، وَتَعَمُّدُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ، لَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَلَا لِلْأَكْلِ، وَلَا لِلشُّرْبِ إِنْ تَعَذَّرَ الْمَاءُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا لِلْمَرَضِ إِنْ شَقَّ لُبُّهُ فِيهِ، أَوْ حَشِيَ تَلَوِيثُهُ. وَمِثْلُهُ الْجُنُونُ وَالْإِعْمَاءُ. وَلَا إِنْ أُكْرِهَ بِغَيْرِ حَقٍّ عَلَى الْخُرُوجِ. وَلَا يَقْطَعُهُ الْحَيْضُ إِنْ لَمْ تَسَعُهُ مُدَّةُ الطُّهْرِ.

فصل فيما يبطل الاعتكاف وفيما يقطع التتابع

Раздел о том, что нарушает и'тикаф, и о том, что обрывает его непрерывность.

وَيُبْطِلُ الْإِعْتِكَافَ بِالْجَمَاعِ

И'тикаф нарушается половым актом,

والمباشرة بشهوة إِنْ أُنْزَلَ

а также прикосновениями с вождением, если они привели к инзалию,

وبالجنون

утратой рассудка,

وَالْإِعْمَاءِ

потерей сознания,

والجنابة

наступлением состояния большого осквернения, (джанабы),

وَالرَّدَّةِ

вероотступничеством

وَالسُّكْرِ

и опьянением.

وَإِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَهُ

Если человек дал обет совершить и'тикаф в течение определённого срока, то соблюдение этого срока становится для него обязательным.

وَيَقْطَعُ التَّتَابُعَ السُّكْرُ وَالْكَفْرُ

Непрерывность и'тикафа прерывается опьянением и проявлением неверия (вероотступничеством),

وتعمد الجماعة

намеренным совершением полового акта

وتعمد الخُرُوج من المَسْجِدِ

и намеренным выходом из мечети.

لَا لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

Однако непрерывность не прерывается, если человек вышел для справления естественной нужды,

وَلَا الْأَكْلِ

для принятия пищи,

وَلَا الشَّرْبِ إِنْ تَعَذَّرَ الْمَاءُ فِي الْمَسْجِدِ

или для питья, если в мечети невозможно найти воду.

وَلَا لِلْمَرَضِ إِنْ شَقَّ لَبَثُهُ فِيهِ

Она также не прерывается, если человек вышел из-за болезни, при которой пребывание в мечети становится для него затруднительным,

أَوْ خَشِيَ تَلْوِثَهُ

либо если он опасается загрязнить мечеть.

وَمِثْلُهُ الْجُنُونُ وَالْإِعْمَاءُ

То же относится к утрате рассудка и потере сознания, (то есть вызванный ими выход из мечети не прерывает непрерывность и'тикафа).

وَلَا إِنْ أَكْرَهَ بَعْضُ حَقِّ عَلَى الْخُرُوجِ

Непрерывность также не прерывается, если человека неправомерно принудили выйти из мечети.

وَلَا يَقْطَعُهُ الْحَيْضُ إِنْ لَمْ تَسْعَهُ مُدَّةُ الطُّهْرِ

Хайд также не прерывает непрерывность и'тикафа, если установленный обетом срок невозможно полностью соблюсти в течение периода чистоты, (то есть если наступление хайда в течение этого срока неизбежно, то непрерывность не нарушается).

كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

هُمَا فَرَضَانِ، وَشَرَطُ وَجُوبِهِمَا: الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالتَّكْلِيفُ، وَالْإِسْتِطَاعَةُ. وَلَهَا شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ: وَجُودُ الزَّادِ وَأَوْعِيَّتِهِ، وَمُؤْنَةُ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ. الثَّانِي: وَجُودُ رَاحِلَةٍ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرَحِلَتَانِ، أَوْ شِقِّ مَحْمِلٍ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَلِلْمَرْأَةِ مَعَ وَجُودِ شَرِيكِ. وَلَا تُشْتَرَطُ الرَّاحِلَةُ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَقْلُ مِنْ مَرَحِلَتَيْنِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ ذَلِكَ كُلِّهِ فَاضِلًا عَنْ دَيْنِهِ، وَمُؤْنَةٍ مِنْ عَلَيْهِ مُؤْنَتُهُمْ ذَهَابًا وَإِيَابًا، وَعَنْ مَسْكَنِ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. الثَّلَاثُ: أَمْنُ الطَّرِيقِ. الرَّابِعُ: وَجُودُ الزَّادِ وَالْمَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادِ حَمْلُهُ مِنْهَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ، وَهُوَ الْقَدْرُ اللَّائِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ، وَعَلَفُ الدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرَحَلَةٍ. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا إِنْ خَرَجَ مَعَهَا زَوْجٌ، أَوْ مُحَرَّمٌ، أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ. الْخَامِسُ: أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ. وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى الْحُجُّ إِلَّا إِذَا وَجَدَ قَائِدًا. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِسْتِئْثَابَةُ، إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِمَالِهِ، أَوْ بِمَنْ يُطِيعُهُ، إِلَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونُ مَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَيُلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ.

كتاب الحج والعمرة

Книга о хадже и умре.

هما فرضان

Хадж и умра являются обязательными (видами поклонения).

وشرط وجوبهما الإسلام والحريّة والتكليف والاستطاعة

Условиями их обязательности являются исповедание ислама, свобода, религиозная дееспособность, (то есть совершеннолетие и наличие рассудка), и способность совершить их.

ولها شروط

У способности (совершить хадж и умру имеются) следующие условия.

الأول وجود الزاد وأوعيته

Первое: наличие провизии (то есть продукты питания) и ёмкостей (для хранения),

ومؤنة ذهابه وإيابه

а также средств, необходимых для поездки (в Мекку) и возвращения обратно.

الثاني وجود راحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان

Второе: наличие средства передвижения у того, кого отделяет от Мекки расстояние в две мархали (81 км) или более,

أو شقّ محمل لمن لا يقدر على الرّاحلة

либо наличие места в одной стороне махмалы, (паланкина, устанавливаемого на вьючном животном), для того, кто не способен ехать верхом на обычном верховом животном.

وللمرأة مع وجود شريك

А для женщины - (помимо паланкина) требуется наличие спутника, (занимающего другую сторону махмала).

وَلَا تَشْتَرِطُ الرَّاحِلَةُ لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ أَقْلَ مِنْ مَرَحِلَتَيْنِ

Средство передвижения не является условием для того, кого отделяет от Мекки расстояние менее двух мархалей,

وَهُوَ قَوِي عَلَى الْمَشْيِ

если он физически способен пройти это расстояние пешком.

وَيَشْتَرِطُ كَوْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ فَاضِلًا عَنْ دِينِهِ

При этом все перечисленные средства должны оставаться сверх суммы, необходимой для погашения его долгов,

وَمَوْئِدَةٍ مِنْ عَلَيْهِ مَوْنَتُهُمْ ذَهَابًا وَإِيَابًا

и сверх средств на содержание тех, кого он обязан обеспечивать, на всё время его поездки и возвращения,

وَعَنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ

а также сверх необходимого ему жилища и слуги, в котором он нуждается.

الثَّالِثُ أَمْنُ الطَّرِيقِ

Третье: безопасность пути.

الرَّابِعُ وَجُودُ الزَّادِ وَالْمَاءِ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْتَادِ حَمْلَهُ مِنْهَا بِثَمَنِ مِثْلِهِ

Четвёртое: наличие провизии и воды в тех местах пути, откуда их обычно берут с собой, по обычной рыночной цене,

وَهُوَ الْقَدَرُ اللَّائِقُ بِهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ

то есть по цене, соответствующей этому товару в данном месте и в данное время.

وعلف الدَّابَّةِ فِي كُلِّ مَرَحِلَةٍ

А также наличие корма для верхового животного на каждом этапе пути.

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ زَوْجٌ أَوْ مُحْرِمٌ أَوْ نِسْوَةٌ ثِقَاتٌ

Хадж не становится обязательным для женщины, если её не сопровождает муж, махрам или несколько надёжных женщин.

الخَامِسُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ بَعْضُ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ

Пятое: чтобы человек мог устойчиво находиться на верховом животном без чрезмерных затруднений.

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى الْحُجُّ إِلَّا إِذَا وَجَدَ قَائِدًا

Хадж не становится обязательным для слепого, если он не найдёт проводника.

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْحُجِّ بِنَفْسِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِسْتِنَابَةُ

Тот, кто не способен совершить хадж лично, обязан поручить его совершение
другому человеку,

إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا بِمَالِهِ

если он располагает средствами, позволяющими нанять человека для
совершения хаджа за него,

أَوْ بِمَنْ يَطِيعُهُ

либо если имеется человек, готовый по его просьбе совершить хадж за него.

إِلَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ

Кроме случая, когда между ним и Меккой меньше расстояния, позволяющего
сокращать молитвы,

فَيُلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ

тогда он обязан совершить хадж лично.

فَصْلٌ فِي الْمَوَاقِيتِ

يُحْرَمُ بِالْعُمْرَةِ كُلِّ وَقْتٍ، وَبِالْحُجِّ فِي أَشْهُرِهِ، وَهِيَ: شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ انْعَقَدَ عُمْرَةٌ. وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَيُحْرَمُ بِالْحُجِّ مِنْهَا، وَبِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ. وَغَيْرُ الْمَكِّيِّ يُحْرَمُ بِالْحُجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَهُوَ لِتِهَامَةِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمُ، وَلَنْجِدِ قَرْنٌ، وَلَأَهْلُ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَلَأَهْلُ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ، وَلَأَهْلُ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ. فَإِنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتِ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ، ثُمَّ أَحْرَمَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، إِنْ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْمِيقَاتِ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ. وَالْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ مِنْ بَلَدِهِ.

فصل في المواقيت

Раздел о микъатах.

يحرم بالعمرة كل وقت

Войти в состояние ихрама для совершения умры разрешается в любое время,

وبالحج في أشهره

а для совершения хаджа - в установленные для него месяцы.

وهي شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

Это месяц Шавваль, месяц Зуль-к'а'да и первые десять дней месяца Зуль-хиджа.

فَلَوْ أَحْرَمَ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ انْعَقَدَ عُمْرَةٌ

Если человек войдёт в ихрам с намерением совершить хадж вне установленного для него времени, его ихрам засчитывается как ихрам для умры.

وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَيُحْرَمُ بِالْحُجِّ مِنْهَا

Тот, кто находится в Мекке, входит в ихрам для хаджа непосредственно в ней,

وبالعمرة من أدنى الحل

а для умры - из ближайшего места за пределами священной территории

Хъарама.

وغير المَكِّيِّ يحرم بالحج والعمرة من المِيقَاتِ

Тот же, кто не является жителем Мекки, входит в ихрам для хаджа и умры от установленного микъата.

وَهُوَ لِتِهَامَةِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمُ

Микъатом для тех, (кто отправляется из) прибрежной части Йемена является

Ялямляма,

ولنجدة قرن

для Неджда - Къарн,

وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتِ عَرَقٍ

для жителей Ирака - Зат 'Иркъ,

وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ

для жителей Шама, Египта и Магъриба - аль-Джухъфа,

وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ دُوَ الْحَلِيفَةِ

а для жителей Медины - Зуль-Хьюлейфа.

فَإِنْ جَاوَزَ الْمَيْقَاتَ مَرِيدًا لِلنَّسْكِ ثُمَّ أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ دَمٌ

Если человек, намереваясь совершить хадж или умру, пересёк микъат, а затем вошёл в ихрам, он обязан совершить искупительное жертвоприношение,

إِنْ لَمْ يَعُدْ إِلَى الْمَيْقَاتِ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنَسْكِ

если не вернулся к микъату до начала совершения обрядов хаджа или умры.

وَالْإِحْرَامُ مِنَ الْمَيْقَاتِ أَفْضَلُ مِنْ بَلَدِهِ

Войти в ихрам от микъата предпочтительнее, чем входить в него из своей местности.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

أَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ: الْإِحْرَامُ، وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَالطَّوْفُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ. وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ، وَهِيَ: الْإِحْرَامُ، وَالطَّوْفُ، وَالسَّعْيُ، وَالْحَلْقُ.

فصل في بيان أركان الحج والعمرة

Раздел о разъяснении столпов хаджа и умры.

أَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ

Столпов хаджа пять:

الْإِحْرَامُ

вступление в состояние ихрама,

وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ

стояние на Арафате,

وَالطَّوْفُ

совершение тавафа,

وَالسَّعْيُ

совершение са'йа между холмами ас-Сафа и аль-Марва

وَالْحَلْقُ

и сбривание (или укорачивание) волос.

وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ أَرْبَعَةٌ

Столпов умры четыре:

وَهِيَ الْإِحْرَامُ وَالطَّوْفُ وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ

вступление в состояние ихрама, совершение тавафа, совершение са'йа и сбривание (или укорачивание) волос.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْإِحْرَامِ

الْإِحْرَامُ نِيَّةُ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ هُمَا، وَيَنْعَقِدُ مُطْلَقًا، ثُمَّ يَصْرِفُهُ لِمَا شَاءَ. وَيُسْتَحَبُّ التَّلْفُظُ بِالنِّيَّةِ، فَيَقُولُ: «نَوَيْتُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ، وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى». وَإِنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ عَنْ غَيْرِهِ، قَالَ: «نَوَيْتُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ عَنْ فُلَانٍ، وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى». وَيُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ مَعَ النِّيَّةِ، وَالْإِكْتَارُ مِنْهَا، وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا لِلرَّجُلِ، إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ فَيُسِرُّ بِهَا. وَصَيَّغَتْهَا: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ». وَيُكْرَهُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الرِّضَا وَالْجَنَّةَ، وَالْإِسْتِعَادَةَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ دَعَا بِمَا أَحَبَّ. وَإِذَا رَأَى الْمُحْرِمَ أَوْ غَيْرَهُ شَيْئًا يُعْجِبُهُ أَوْ يَكْرَهُهُ، قَالَ: «لَبَّيْكَ، إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ».

فصل في بيان الإحرام

Раздел о разъяснении ихрама.

الإحرام نية الحج أو العمرة أو هما

Ихрам - это намерение совершить хадж, умру либо хадж и умру вместе.

وَيَنْعَقِدُ مُطْلَقًا

Ихрам считается действительным и без определения конкретного обряда, (например: «Я вступил в ихрам ради Всевышнего Аллаха»),

ثُمَّ يَصْرِفُهُ لِمَا شَاءَ

а затем человек может определить его для того обряда, который пожелает.

وَيُسْتَحَبُّ التَّلْفُظُ بِالنِّيَّةِ

Желательно произнести намерение (вслух).

فَيَقُولُ نَوَيْتُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Он говорит: «Я вознамерился совершить хадж и вступил в ихрам для его совершения ради Всевышнего Аллаха», - или: «Я вознамерился совершить умру и вступил в ихрам для её совершения ради Всевышнего Аллаха».

وَإِنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ عَنْ غَيْرِهِ

Если же человек совершает хадж или умру за другого,

قَالَ نَوَيْتُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ عَنْ فُلَانٍ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

то он говорит: «Я вознамерился совершить хадж за такого-то человека и вступил в ихрам для его совершения ради Всевышнего Аллаха», - или: «Я вознамерился совершить умру за такого-то человека и вступил в ихрам для её совершения ради Всевышнего Аллаха».

وَيُسْتَحَبُّ التَّلْبِيَةُ مَعَ النِّيَّةِ

Желательно произнести тальбию вместе с намерением (то есть после произнесения намерения),

والإكثار مِنْهَا

и часто повторять её.

وَرَفَعَ الصَّوْتُ بِهَا لِلرَّجُلِ

Мужчине желательно произносить её громко,

إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ فَيَسِرُ بِهَا

кроме первого раза, когда он произносит её тихо.

وصيغتها لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

Тальбия произносится следующим образом: «Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой!

Поистине, вся хвала, все блага и вся власть принадлежат Тебе. Нет у Тебя сотоварища».

ويكررها ثلاثاً

Он повторяет её три раза,

ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

затем призывает благословение на Пророка ﷺ,

ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى الرِّضَا وَالْجَنَّةَ

после чего просит у Всевышнего Аллаха Его довольства и Рая,

والاستعاذة من النَّارِ

и просит защиты от Огня.

ثُمَّ دَعَا بِمَا أَحَبَّ

Затем он обращается к Аллаху с любыми желаемыми мольбами.

وَإِذَا رَأَى الْمُحْرَمَ أَوْ غَيْرَهُ شَيْئًا يُعْجِبُهُ أَوْ يَكْرَهُهُ

Если находящийся в ихраме или другой человек увидит нечто, что ему нравится или не нравится,

قَالَ لَبَيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشَ الْآخِرَةِ

то говорит: «Вот я перед Тобой! Поистине, настоящая жизнь - это жизнь Последней обители».

فَصْلٌ فِي سُنَنِ تَتَعَلَّقُ بِالنُّسْكِ

وَيُسَنُّ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِ عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ، وَلِرَمْيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَتَطْيِيبُ بَدَنِهِ لِلْإِحْرَامِ دُونَ ثَوْبِهِ، وَلُبْسُ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ جَدِيدَيْنِ، ثُمَّ مَغْسُولَيْنِ، وَنَعْلَيْنِ، وَرُكْعَتَانِ يُحْرَمُ بَعْدَهُمَا مُسْتَقْبِلًا عِنْدَ ابْتِدَاءِ سَيْرِهِ. وَيُسْتَحَبُّ دُخُولُ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ، وَمِنْ أَعْلَاهَا، نَهَارًا، مَاشِيًا حَافِيًا، وَأَنْ يَطُوفَ لِلْقُدُومِ، إِنْ كَانَ حَاجًّا أَوْ قَارِنًا، وَدَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ.

فصل في سنن تتعلق بالنسك

Раздел о суннах, связанных с обрядами хаджа и умры.

ويسن الغسل للإحرام

Сунной является совершение полного омовения перед вступлением в ихрам,

ولدخول مكة

перед входом в Мекку,

ولووقوف عرفة ومزدلفة

перед стоянием на Арафате и пребыванием в Муздалифе,

ولرمي أيام التشريق

а также перед бросанием камешков в дни ташрикъа.

وتطيب بدنه للإحرام دون ثوبه

Сунной также является умащение тела благовониями перед вступлением в

ихрам, но не одежды ихрама,

ولبس إزار ورياء أبيضين جديدين ثم مغسولين

надевание белых изара и рида - предпочтительно новых, а при их отсутствии

- выстиранных,

ونعلين

а также сандалий.

وركعتان

И совершение двух ракаатов,

يحرم بعدهما

после которых человек вступает в ихрам,

مستقبلاً

обратившись в сторону къиблы,

عند ابتداء سيره

при начале своего пути.

وَيَسْتَحَبُّ دُخُولَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ

Желательно войти в Мекку до стояния на Арафате,

وَمِنْ أَعْلَاهَا

со стороны её верхней части,

نَهَارًا

в дневное время,

مَاشِيًا حَافِيًا

пешком и босиком.

وَأَنْ يَطُوفَ لِلْقُدُومِ

Также желательно совершить таваф прибытия,

إِنْ كَانَ حَاجَا أَوْ قَارَنَا

если человек совершает хадж ифрад или хадж къиран,

وَدَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ

и вошёл в Мекку до стояния на Арафате (если же он совершает умру либо входит в Мекку уже после стояния на Арафате, то сразу совершает таваф, являющийся столпом соответствующего обряда).

فَصْلٌ فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ وَسُنَنِهِ

وَوَاجِبَاتُ الطَّوَافِ ثَمَانِيَّةٌ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَطَهَارَةُ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، وَجَعْلُ الْبَيْتِ عَلَى يَسَارِهِ، وَالْإِبْتِدَاءُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَمُحَادَاثُهُ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَكَوْنُهُ سَبْعًا، وَكَوْنُهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ، وَخَارِجَ الْبَيْتِ وَالشَّاذِرَوَانَ وَالْحِجْرِ. وَمِنْ سُنَنِهِ الْمَشْيُ فِيهِ، وَاسْتِلَامُ الْحَجَرِ، وَتَقْبِيلُهُ، وَوَضْعُ جَبْهَتِهِ عَلَيْهِ، وَاسْتِلَامُ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَالْأَذْكَارُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ. وَلَا يُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ الْإِسْتِلَامَ وَالتَّقْبِيلَ إِلَّا فِي حُلْوَةٍ. وَيُسَنُّ لِلرَّجُلِ الرَّمْلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ، وَالْإِضْطِبَاجُ فِيهِ، وَالْقُرْبُ مِنَ الْبَيْتِ، وَالْمُؤَالَاةُ، وَالنِّيَّةُ، وَرُكْعَتَانِ بَعْدَهُ.

فصل في واجبات الطواف وسننه

Раздел об обязательных действиях тавафа и его суннах.

وواجبات الطَّوَافِ ثَمَانِيَّةٌ

Обязательных действий тавафа - восемь:

ستر العورة

сокрытие аурата,

وطهارة الحدث والنَّجَسِ

быть чистым от ритуального осквернения и физической нечистоты,

وجعل البيت على يساره

чтобы Кааба была слева от совершающего таваф,

والابتداء من الحجر الأسود

начало тавафа от Чёрного камня,

ومحادثته بِجَمِيعِ بَدَنِهِ

и нахождение напротив него всем телом,

وَكَوْنُهُ سَبْعًا

совершение семи кругов,

وَكَوْنُهُ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ

совершение тавафа внутри мечети,

وخرج البيت والشاذروان والحجر

но за пределами самой Каабы, её выступающего фундамента (шазервана) и

Хиджра Исмаиля (поскольку выступ фундамента и пространство Хиджра относятся к Каабе)⁴.

وَمِنْ سُنَنِهِ الْمَشْيُ فِيهِ

К суннам тавафа относится его совершение пешком,

وَاسْتِلَامَ الْحَجَرِ

прикосновение к Чёрному камню,

وَتَقْبِيلِهِ

его целование

وَوَضْعَ جَبْهَتِهِ عَلَيْهِ

и прикладывание к нему лба.

وَاسْتِلَامَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ

Также к суннам относится прикосновение к Йеменскому углу Каабы,

وَالْأَذْكَارَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ

произнесение поминаний Аллаха во время каждого круга.

وَلَا يَسُنُّ لِلْمَرْأَةِ الْإِسْتِلَامَ وَالتَّقْبِيلَ إِلَّا فِي خُلُوةٍ

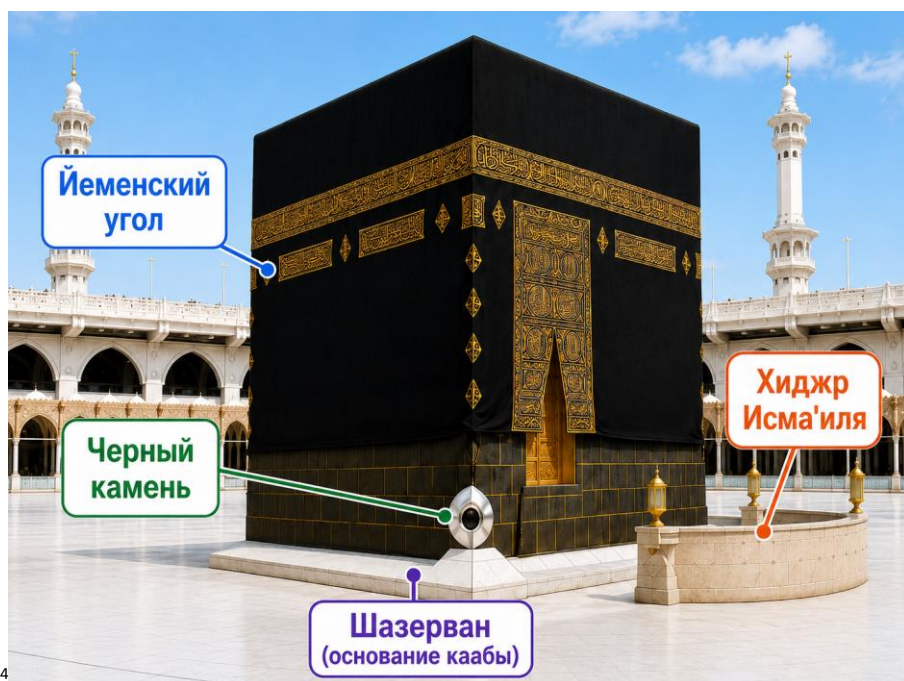
Женщине не является сунной прикасаться к Чёрному камню и целовать его, кроме случая, когда рядом нет посторонних мужчин.

وَيَسُنُّ لِلرَّجُلِ الرَّمْلَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى

Мужчине является сунной идти быстрым шагом с короткими шагами (рамаль) в течение первых трёх кругов

فِي طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ

в тавафа, после которого совершается са'й,



والاضطباع فيه

а также во время этого тавафа пропустить верхнее одеяние под правой подмышкой, оставив правое плечо открытым, а его концы положить на левое плечо (идтыба')⁵,

والقرب من البَيْتِ

находиться ближе к Каабе,

والمواصلة

совершать круги тавафа непрерывно, (не делая между ними длительных перерывов),

وَالنِّيَّة

и намерение на совершение тавафа

(намерение вступить в хадж или умру включает в себя намерение совершить все действия соответствующего обряда, в том числе таваф. Поэтому отдельное намерение перед таким тавафом не является обязательным, однако желательно. При этом он должен совершать обход Каабы осознанно именно в качестве тавафа, а не двигаться вокруг неё с иной целью. Если же таваф совершается отдельно, вне обрядов хаджа или умры, намерение на его совершение обязательно).

وركعتان بعده

и совершить после него два ракаата молитвы.



فَصْلٌ فِي السَّعْيِ

وَوَاجِبَاتُ السَّعْيِ أَرْبَعَةٌ: أَنْ يَبْدَأَ فِي الْأُولَى بِالصَّفَا، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمَرْوَةِ، وَكَوْنُهُ سَبْعًا، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ. وَسُنَنُهُ: الْإِرْتِقَاءُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَامَةً، وَالْأَذْكَارُ، ثُمَّ الدُّعَاءُ ثَلَاثًا بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ، وَالْمَشْيُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَالْعَدْوُ فِي الْوَسْطِ، وَمَكَانُهُ مَعْرُوفٌ.

فصل في السَّعي

Раздел о са'йе.

وواجبات السعي أربعة

Обязательных действий са'йа - четыре:

أَنْ يَبْدَأَ فِي الْأُولَى بِالصَّفَا

начать первый проход от холма Сафа,

وَفِي الثَّانِيَةِ بِالْمَرْوَةِ

а второй - от холма Марва (то есть первый проход совершается от Сафы к Марве, второй - от Марвы к Сафе, и далее таким же образом),

وَكَوْنُهُ سَبْعًا

совершить семь проходов (путь от Сафы до Марвы считается одним проходом, а возвращение от Марвы к Сафе - вторым),

وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ

и совершить са'й после тавафа, являющегося столпом хаджа или умры, либо после тавафа прибытия.

وَسُنَنُهُ الْإِرْتِقَاءُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَامَةً

К суннам са'йа относится поднятие на Сафу и Марву примерно на высоту человеческого роста,

وَالْأَذْكَارُ ثُمَّ الدُّعَاءُ ثَلَاثًا بَعْدَ كُلِّ مَرَّةٍ

произнесение определенных азкаров, а затем дуа, с повторением этого трижды после каждого прохода,

وَالْمَشْيُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

ходьба обычным шагом в начале и в конце каждого прохода,

وَالْعَدْوُ فِي الْوَسْطِ

и ускоренный бег в его средней части (для мужчин),

وَمَكَانُهُ مَعْرُوفٌ

место которого известно (то есть участок между установленными отметками, где мужчинам желательно ускорить движение).

فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ

وَوَاجِبُ الْوُقُوفِ حُضُورُهُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ لَحْظَةً، بَعْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَمَارًا وَنَائِمًا، بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَاقِلًا. وَيَبْقَى إِلَى الْفَجْرِ. وَمِنْ سُنَنِهِ الْجُمُعُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّلْبِيَةُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالتَّلَاوَةُ، وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِكْتَارُ الْبُكَاءِ مَعَهَا، وَالِاسْتِثْبَالُ، وَالطَّهَارَةُ، وَالسِّتَارَةُ، وَالْبُرُوزُ لِلشَّمْسِ، وَعِنْدَ الصَّخَرَاتِ لِلرَّجُلِ، وَحَاشِيَةُ الْمَوْقِفِ لِلْمَرْأَةِ أُولَى، وَالْجُمُعُ بَيْنَ الْعَصْرِينِ لِلْمُسَافِرِ، وَتَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ لِلْمُسَافِرِ لِيَجْمَعَهُمَا بِمُزْدَلِفَةَ.

فصل في الوقوف

Раздел о стоянии на Арафате.

وواجب الوقوف

Обязательным условием для того, чтобы стояния на Арафате считалось действительным

حُضُورُهُ بِأَرْضِ عَرَفَةَ لَحْظَةً

присутствие человека на территории Арафата хотя бы в течение одного мгновения

بعد الزَّوَالِ يَوْمَ عَرَفَةَ

после отклонения солнца от зенита в день Арафата,

ومارًا ونائمًا

даже если он лишь проходит через эту территорию или спит,

بِشَرْطِ كَوْنِهِ عَاقِلًا

при условии, что он находится в здравом рассудке.

وَيَبْقَى إِلَى الْفَجْرِ

Время стояния на Арафате продолжается до наступления рассвета.

وَمِنْ سُنَنِهِ الْجُمُعُ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

К суннам стояния на Арафате относится объединение в нём части дня и части ночи (то есть пребывание на Арафате до захода солнца и некоторое время после него),

والتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّلْبِيَةُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّلَاوَةُ

произнесение тахлиля, такбира, тальбийи и тасбиха, а также чтение Корана,

وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

произнесение салавата Пророку ﷺ

وَإِكْثَارَ الْبُكَاءِ مَعَهَا

и много плачи во время совершения всего перечисленного (из смирения и покорности Аллаху),

وَالِاسْتِقْبَالَ

обращение в сторону къиблы,

وَالطَّهَارَةَ

пребывание в состоянии ритуальной чистоты,

وَالسَّتَارَةَ

и надлежащее прикрытие тела,

وَالْبُرُوزَ لِلشَّمْسِ وَعِنْدَ الصَّخَرَاتِ لِلرَّجُلِ

а для мужчины - нахождение под открытым солнцем и стояние возле больших скал, (расположенных у подножия Джабаль ар-Рахма, где стоял

Посланник Аллаха ﷺ, если это не причиняет ему вреда и не мешает

поклонению),

وَحَاشِيَةَ الْمَوْقِفِ لِلْمَرْأَةِ أُولَى

тогда как женщине предпочтительнее находиться на краю территории стояния, (вдали от скопления мужчин),

وَالْجَمْعَ بَيْنَ الْعَصَرَيْنِ لِلْمُسَافِرِ

и для путника - объединение зухра и асра,

وَتَأْخِيرَ الْمَغْرَبِ إِلَى الْعِشَاءِ لِلْمُسَافِرِ لِيَجْمَعَهُمَا بِمُزْدَلِفَةٍ

и откладывание путником мағриба до времени иша, чтобы объединить их в Муздалифе.

فَصْلٌ فِي الْحَلْقِ

وَأَقْلُ الْحُلُقِ إِزَالَةُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ. وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالْإِبْتِدَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الرَّأْسِ،
وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَاسْتِيعَابُ الرَّأْسِ لِلرَّجْلِ، وَالتَّقْصِيرُ لِلْمَرْأَةِ.

فصل في الحلق

Раздел о сбривании (укорачивании) волос.

وَأَقْلُ الْحُلُقِ إِزَالَةُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ

Минимум, достаточный для выполнения сбривания волос, - удаление трёх
ВОЛОСКОВ.

وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُهُ بَعْدَ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

Желательно совершить его после бросания камешков в Джамрат аль-'Акбаба,

وَالْإِبْتِدَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الرَّأْسِ

и начинать бритьё с правой стороны головы,

وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ

обратившись в сторону къиблы,

وَاسْتِيعَابُ الرَّأْسِ لِلرَّجْلِ

и мужчине желательно сбрить волосы со всей головы,

وَالْتَقْصِيرُ لِلْمَرْأَةِ

а женщине - укоротить волосы.

فَصْلٌ فِي وَاجِبَاتِ الْحُجِّ

وَوَاجِبَاتُ الْحُجِّ سِتَّةٌ: الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ سَاعَةً مِنَ النِّصْفِ الثَّانِي فِيهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ عُذْرٌ، وَرَمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ سَبْعًا، وَرَمِي الْجَمْرَاتِ الثَّلَاثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ سَبْعًا، وَمَبِيتُ لَيْالِيهَا الثَّلَاثِ، أَوِ اللَّيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذَا أَرَادَ النَّفَرُ الْأَوَّلَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، وَالْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ.

فصل في واجبات الحج

Раздел об обязательных действиях хаджа.

وواجبات الحج ستة

Обязательных действий хаджа - шесть:

المبيت بمُزْدَلِفَةَ

ночёвка в Муздалифе,

وَهُوَ أَنْ يَكُونَ سَاعَةً مِنَ النِّصْفِ الثَّانِي فِيهَا

которая заключается в пребывании там в течение некоторой части второй половины ночи (то есть необязательно оставаться в Муздалифе всю ночь),

وَلَا يَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ عُذْرٌ

и она не обязательна для того, у кого имеется уважительная причина;

وَرَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ سَبْعًا

бросание семи камешков в Джамрат аль-'Акбаба;

وَرَمِي الْجَمْرَاتِ الثَّلَاثِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعًا

и бросание камешков в три джамрата в дни ташрикъа - по семь камешков в каждый из них;

وَمَبِيتُ لَيْالِيهَا الثَّلَاثِ

ночёвка в Мине в течение трёх ночей дней ташрикъа

أَوِ اللَّيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِذَا أَرَادَ النَّفَرُ الْأَوَّلَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي

либо ночёвка в течение первых двух ночей, если паломник намеревается совершить первое отбытие на второй день ташрикъа, (то есть покинуть Мину во второй день ташрикъа после бросания камешков и до захода солнца);

وَالْإِحْرَامُ مِنَ الْمِيقَاتِ

вступление в ихрам от установленного микъата;

وَطَوَافُ الْوَدَاعِ

и совершение прощального тавафа.

فَصْلٌ فِي بَعْضِ سُنَنِ الْمَبِيتِ وَالرَّمْيِ وَشُرُوطِهِ

وَيُسَنُّ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِمُزْدَلِفَةَ، وَأَخَذُ حَصَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْهَا، وَقَطْعُ التَّلْبِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالتَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْحُلُقِ، وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ بِنِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَيَبْقَى الرَّمْيُ إِلَى آخِرِ التَّشْرِيقِ، وَالْحُلُقُ وَالطَّوَافُ أَبَدًا. وَتُسَنُّ الْمُبَادَرَةُ بِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فَيَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوفُ، وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَعَى، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَنَى، وَيَبِيتُ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَيَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ، كُلَّ وَاحِدَةٍ سَبْعَ حَصَيَاتٍ. وَيُشْتَرَطُ رَمْيُ السَّبْعِ الْحَصَيَاتِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَتَرْتِيبُ الْجَمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ فِيهَا، وَكَوْنُ الْمَرْمِيِّ حَجْرًا، وَأَنْ يُسَمَّى رَمِيًّا، وَكَوْنُهُ بِالْيَدِ. وَسُنُّهُ أَنْ يَكُونَ بِقَدْرِ حَصَى الْحَذَفِ. وَمَنْ تَرَكَ رَمْيَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، تَدَارَكَهُ فِي بَاقِيهَا.

فصل في بعض سنن المبيت والرمي وشروطه

Раздел о некоторых суннах ночёвки в Муздалифе, бросания камешков и условиях его действительности.

ويسن الوقوف بالمشعر الحرام بمزدلفة

Сунной является пребывание у аль-Маш'ар аль-Харама в Муздалифе,

وأخذ حصى جمرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْهَا

а также собирание там камешков для бросания в Джамрат аль-'Акьаба,

وقطع التَّلْبِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

прекращение произнесения тальбийи с началом бросания камешков в Джамрат аль-'Акьаба

والتَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ

и произнесение такбира при бросании каждого камешка.

وَيَدْخُلُ وَقْتُ الْحُلُقِ وَرَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ بِنِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ

Время сбривания (или укорачивания волос), бросания камешков в Джамрат аль-'Акьаба и совершения тавафа аль-ифада (таваф, который является рукном хаджа) наступает с середины ночи праздника жертвоприношения (середина ночи определяется делением промежутка от захода солнца до наступления рассвета пополам).

وَيَبْقَى الرَّمْيُ إِلَى آخِرِ التَّشْرِيقِ

Время бросания камешков продолжается до окончания дней ташрикьа,

وَالْحُلُقُ وَالطَّوَافُ أَبَدًا

а срок сбривания или укорачивания волос и совершения тавафа аль-ифада всегда (то есть не ограничен определённым временем).

وَتَسْنِ الْمُبَادَرَةَ بِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَعْدَ رَمِي جَمْرَةِ الْعُقْبَةِ

Сунной является поспешить с совершением тавафа аль-ифада после бросания камешков в Джамрат аль-'Акъаба;

فَيَدْخُلُ مَكَّةَ وَيَطُوفُ

паломник входит в Мекку и совершает таваф,

وَيَسْعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَعَى

а затем совершает са'й, если не совершил его ранее (например, после тавафа прибытия),

ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَنَى

после чего возвращается в Мину

وَيَبِيتُ بِهَا لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

и проводит там ночи дней ташрикъа.

وَيَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الْجُمُرَاتِ الثَّلَاثَ بَعْدَ الزَّوَالِ

В каждый из дней ташрикъа после отклонения солнца от зенита (после наступления времени зухра) он бросает камешки в три джамрата,

كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعِ حَصِيَّاتٍ

по семь камешков в каждый из них.

وَيَشْتَرِطُ رَمِي السَّبْعِ الْحَصِيَّاتِ وَاحِدَةً وَاحِدَةً

Условием действительности является бросание семи камешков по одному, (а не нескольких одновременно),

وَتَرْتِيبِ الْجُمُرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

соблюдение последовательности джамратов в дни ташрикъа - (сначала малый, затем средний и после него Джамрат аль-'Акъаба),

وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الزَّوَالِ وَالْغُرُوبِ فِيهَا

а также совершение бросания в промежутке между прохождением солнцем зенита и его заходом в каждый из этих дней.

وَكُونَ الْمَرْمِي حَجَرًا

Также условием является, чтобы бросаемый предмет был камнем,

وَأَنْ يُسَمَّى رَمِيًا

чтобы совершаемое действие считалось бросанием (поэтому недостаточно просто положить или уронить камешек в место бросания),

وَكَوْنَهُ بِالْيَدِ

и чтобы камешек был брошен рукой.

وسننه أن يكون بِقَدَرِ حَصَى الخُذْفِ

Сунной является использование камешков размером с те, которыми обычно бросают пальцами, - (примерно с горошину).

وَمَنْ تَرَكَ رَمِي جَمْرَةِ الْعُقْبَةِ

Тот, кто не совершил бросание камешков в Джамрат аль-'Акъаба

أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

либо пропустил бросание в один или несколько дней ташрикъа,

تَدَارَكَهُ فِي بَاقِيهَا

восполняет его в оставшиеся дни ташрикъа (то есть до окончания установленного времени бросания).

فَصْلٌ فِي تَحْلُلِ الْحَجِّ

لِلْحَجِّ تَحْلُلَانِ: الْأَوَّلُ يَحْصُلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَالْحَلْقِ، وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَبِالثَّلَاثِ يَحْصُلُ التَّحْلُلُ الثَّانِي. وَيَحِلُّ بِالْأَوَّلِ جَمِيعُ الْمُحَرَّمَاتِ، إِلَّا النِّكَاحَ وَعَقْدَهُ، وَالْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ، وَبِالثَّلَاثِ الثَّانِي بَاقِيهَا. وَمَنْ أَرَادَ النَّفَرَ مِنْ مَنَى فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ جَازَ.

فصل في تحلل الحج

Раздел о выходе из состояния ихрама хаджа.

لِلْحَجِّ تَحْلُلَانِ

В хадже имеется два этапа выхода из состояния ихрама.

الأول يحصل بإثنين من رمي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ

Первый выход из ихрама наступает после совершения любых двух из трёх действий: бросания камешков в Джамрат аль-'Акбаба, сбривания (или укорачивания волос) и совершения тавафа аль-ифада (вместе с са'ем, если са'й не был совершён ранее после тавафа прибытия).

وبالثالث يحصل التَّحْلُلُ الثَّانِي

После совершения третьего из этих действий наступает второй, полный выход из состояния ихрама.

ويحلُّ بِالْأَوَّلِ جَمِيعُ الْمُحَرَّمَاتِ

После первого выхода из ихрама становятся дозволенными все действия, запрещённые человеку в ихраме,

إِلَّا النِّكَاحَ وَعَقْدَهُ وَالْمُبَاشَرَةَ بِشَهْوَةٍ

кроме полового сношения, заключения брачного договора (как собственного, так и для другого лица в качестве опекуна или представителя) и телесного контакта с вождением.

وبالتحلل الثَّانِي بَاقِيهَا

А после второго выхода из ихрама становятся дозволенными и все оставшиеся запреты.

وَمَنْ أَرَادَ النَّفَرَ مِنْ مَنَى فِي ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ جَازَ

Тому, кто пожелает покинуть Мину во второй день таширикья, разрешается сделать это (даже без уважительной причины. Это называется первым отбытием - «ан-нафар аль-авваль»; за такое отбытие на него не возлагается искупительное жертвоприношение - дам).

فَصْلٌ فِي أَوْجِهِ أَدَاءِ النَّسَكَيْنِ

وَيُؤَدَّى النَّسَكَانِ عَلَى أَوْجِهِ: أَفْضَلُهَا الْإِفْرَادُ إِنْ اعْتَمَرَ فِي سَنَةِ الْحَجِّ، وَهُوَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ، وَهُوَ أَنْ يَعْتَمِرَ ثُمَّ يَحُجَّ، ثُمَّ الْقِرَانَ، بَأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا، أَوْ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ الطَّوَافِ. وَيَجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ دَمٌ بِأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ، وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ. الثَّانِي: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ. الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى مِيقَاتٍ. وَعَلَى الْقَارِنِ دَمٌ بِشَرْطَيْنِ: أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ، وَأَنْ لَا يَعُودَ إِلَى الْمِيقَاتِ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ.

فصل في أوجه أداء النسكين

Раздел о способах совершения двух обрядов - хаджа и умры.

ويؤدى النساكان على أوجه

Хадж и умра совершаются (одним из) нескольких способов.

أفضلها الإفراد إن اعتمر في سنة الحج

Наилучшим из них является ифрад - при условии, что человек совершит умру в том же году, что и хадж.

وهو أن يحج ثم يعتمر

Ифрад заключается в том, что человек сначала совершает хадж, а затем - умру.

ثم التمتع

Следующим по достоинству является таматту',

وهو أن يعتمر ثم يحج

который заключается в том, что человек сначала совершает умру, (выходит из состояния ихрама), а затем (вступает в ихрам для совершения хаджа) и совершает хадж.

ثم القران

Затем следует къиран,

بأن يحرم بهما

который заключается в одновременном вступлении в ихрам с намерением совершить и хадж, и умру,

أو بالعمرة ثم يحرم بالحج قبل الطواف

либо вступает в ихрам с намерением совершить умру, после чего до начала тавафа присоединяет к ихраму умры намерение совершить хадж.

ويجب على المتمتع دم بأربعة شروط

На совершающего хадж таматту' возлагается искупительное жертвоприношение - дам - при наличии четырёх условий.

الأول أن لا يكون من أهل الحرم

Первое: если он не относился к жителям территории Харама

وَلَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ

и не проживал от его границы ближе расстояния сокращения молитвы (в пределах примерно 81 километра от его границы, поскольку такой человек в данном вопросе приравнивается к жителям Харама).

الثَّانِي أَنْ يَحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ

Второе: чтобы он вступил в ихрам для совершения умры в месяцы хаджа.

الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فِي سَنَةِ وَاحِدَةٍ

Третье: чтобы умра и хадж были совершены в одном и том же году.

الرَّابِعُ أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَى مِيقَاتٍ

Четвёртое: чтобы он не возвращался к микъату (то есть к месту, откуда вступил в ихрам для умры, к другому микъату либо на расстояние пути, позволяющего сокращать молитвы).

وَعَلَى الْقَارِنِ دَمٌ بِشَرْطَيْنِ

На совершающего хадж къиран также возлагается жертвоприношение - дам - при наличии двух условий:

أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ

чтобы он не был жителем Харама (и не относился к тем, кто в данном вопросе приравнивается к его жителям),

وَأَنْ لَا يَعُودَ إِلَى الْمِيقَاتِ بَعْدَ دُخُولِ مَكَّةَ

и чтобы после входа в Мекку он не возвращался к микъату (если он, продолжая находиться в ихраме, вернётся к микъату в этот период, жертвоприношение за къиран с него снимается при условии, что он ещё не приступил к тавафу прибытия).

فَصْلٌ

وَدَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَتَرْكُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمَيْقَاتِ، وَتَرْكُ الرَّمْيِ، وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَمِنَى، شَاةٌ أُضْحِيَّةٌ.
فَإِنْ عَجَزَ، صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَةَ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ.

وَدَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ

Искуплением за хадж таматту' и къиран,

وَتَرْكُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمَيْقَاتِ

за оставление вступления в ихрам от микъата,

وَتَرْكُ الرَّمْيِ

за оставление бросания камешков,

وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَمِنَى

а также за оставление ночёвки в Муздалифе или Мине

شَاةٌ أُضْحِيَّةٌ

является овца, соответствующая требованиям жертвенного животного.

فَإِنْ عَجَزَ

Если же человек не способен принести её в жертву,

صَامَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ

то он постится десять дней:

ثَلَاثَةَ فِي الْحَجِّ

три дня во время хаджа

وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى وَطَنِهِ

и семь дней после возвращения на родину.

فصل في مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ

يَحْرُمُ بِالْإِحْرَامِ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: أَحَدُهَا: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ سِتْرُ رَأْسِهِ أَوْ بَعْضُهُ، وَلُبْسُ مَخِيطٍ يَبْدَنِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ سِتْرُ وَجْهِهَا، وَلُبْسُ الْقَفَّازَيْنِ. الثَّانِي: الطَّيِّبُ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ. الثَّلَاثُ: دَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ. الرَّابِعُ: إِزَالَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ. فَإِنْ لَبَسَ، أَوْ تَطَيَّبَ، أَوْ دَهَنَ شَعْرَهُ، أَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ، أَوْ اسْتَمْنَى فَأَنْزَلَ، عَامِدًا عَالِمًا مُحْتَارًا، لَزِمَهُ. وَإِنْ أَزَالَ ثَلَاثَةَ أَظْفَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مُتَوَالِيًا، أَوْ ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مُتَوَالِيَاتٍ، وَلَوْ نَاسِيًا، وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ، أَوْ إِعْطَاءُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ فُقَرَاءَ، كُلِّ مَسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَفِي شَعْرَةٍ أَوْ ظُفْرٍ مُدٍّ، أَوْ صَوْمٍ يَوْمٍ، وَفِي شَعْرَتَيْنِ أَوْ ظُفْرَيْنِ مُدَّانٍ، أَوْ يَوْمَانِ. الْخَامِسُ: الْجِمَاعُ، فَإِذَا جَامَعَ عَامِدًا عَالِمًا مُحْتَارًا، قَبْلَ التَّحْلِيلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ، وَقَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ، فَسَدَ نُسْكُهُ، وَوَجَبَ إِمَامَتُهُ، وَقَضَاؤُهُ عَلَى الْفُورِ، وَبَدَنَتُهُ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِقَرَةٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَبِسَبْعِ شَيْءٍ، فَإِنْ عَجَزَ فَطَعَامٍ بِقِيَمَةِ الْبَدَنَةِ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ أَيَّامًا. السَّادِسُ: اصْطِيَادُ الْمَأْكُولِ الْبَرِّيِّ، أَوْ الْمَتَوَلَّدِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ. وَيَحْرُمُ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ عَلَى الْحَالَالِ. وَيَحْرُمُ قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ الرَّطْبِ وَقَلْعُهُ، إِلَّا الْإِذْخَرَ وَالشَّوْكَ، وَعَلَفَ الْبَهَائِمِ، وَالِدَّوَاءَ، وَالزَّرْعَ. وَيَحْرُمُ قَلْعُ الْحَشِيشِ الْيَاسِ دُونَ قَطْعِهِ. ثُمَّ إِنْ أَتْلَفَ صَيْدًا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النَّعَمِ، فَفِيهِ مِثْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ، فَفِيهِ قِيَمَةٌ. فَفِي النَّعَامَةِ بَدَنَتُهُ، وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ، وَفِي الظَّبْيَةِ شَاةٌ، وَفِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ. وَيَتَخَيَّرُ فِي الْمِثْلِيِّ بَيْنَ ذَبْحِ مِثْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ فِيهِ، وَيَبْنَ التَّصَدُّقُ بِطَعَامٍ بِقِيَمَةِ الْمِثْلِ، وَالصِّيَامِ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ. وَفِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ، كَالْجَرَادِ، يَتَخَيَّرُ بَيْنَ إِخْرَاجِ طَعَامٍ بِقِيَمَتِهِ، وَالصِّيَامِ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ. وَيَجِبُ فِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ لَهَا سَنَةٌ، وَفِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي هِيَ كَسَبْعِ الْكَبِيرَةِ شَاةٌ. يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَبْحِ ذَلِكَ، وَالتَّصَدُّقِ بِقِيَمَتِهِ طَعَامًا، وَالصِّيَامِ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ. وَفِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ جَدًّا قِيَمَتُهَا، يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِهَا طَعَامًا، أَوْ يَصُومُ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ.

فصل في مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ

Раздел о действиях, запрещённых в состоянии ихрама.

يُحْرَمُ بِالْإِحْرَامِ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ

В состоянии ихрама запрещаются шесть видов действий.

أَحَدُهَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ سِتْرُ رَأْسِهِ أَوْ بَعْضُهُ

Первый вид запрета: мужчине запрещается покрывать всю голову или какую-либо её часть,

وَلِبْسُ مَخِيطٍ يَبْدَنُهُ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ

а также надевать сшитую по форме тела или отдельной его части одежду,

وَعَلَى الْمَرْأَةِ سِتْرُ وَجْهِهَا

а женщине запрещается закрывать лицо

وَلَبَسَ الْقَفَازِينَ

и надевать перчатки.

الثَّانِي الطَّيِّبُ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ

Второй: использование благовоний на теле или одежде.

الثَّالِثُ دَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ

Третий: смазывание маслом волос головы или бороды.

الرَّابِعُ إِزَالَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ

Четвёртый: удаление волос и ногтей.

فَإِنْ لَبَسَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ دَهَنَ شَعْرَهُ

Если человек надел запрещённую одежду, использовал благовония или смазал волосы маслом,

أَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ

либо прикасаясь к (противоположному полу) с вожделением,

أَوْ اسْتَمْنَى فَأَنْزَلَ

либо совершил истимна и случился инзаль,

عَامِدًا عَالِمًا مُحْتَارًا

сделав это намеренно, зная о запрете и по собственной воле,

لِزَمِهِ

на него возлагается искупление.

أَوْ أَزَالَ ثَلَاثَةَ أَظْفَارٍ أَوْ أَكْثَرَ مَتَوَالِيًا

Также оно возлагается на того, кто удалил три ногтя или более один за другим,

أَوْ ثَلَاثَ شَعْرَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ مُتَوَالِيَاتٍ

либо три волоса или более один за другим,

وَلَوْ نَاسِيًا

даже если сделал это по забывчивости.

وَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجْزِي فِي الْأَضْحِيَةِ

В таком случае он обязан принести в жертву животное, отвечающее требованиям жертвенного животного,

أَوْ إِعْطَاءَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ فُقَرَاءَ

либо раздать пищу шестерым нуждающимся или беднякам,

كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ

дав каждому из них по половине са'а,

أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

либо поститься три дня.

وَفِي شَعْرَةٍ أَوْ ظْفَرٍ مَدَّ

За удаление одного волоса или одного ногтя полагается раздать один мudd
пищи

أَوْ صَوْمُ يَوْمٍ

либо поститься один день.

وَفِي شَعْرَتَيْنِ أَوْ ظَفَرَيْنِ مَدَّانِ

За удаление двух волос или двух ногтей полагается раздать два мuddа пищи

أَوْ يَوْمَانِ

либо поститься два дня.

الْخَامِسُ الْجَمَاعُ

Пятый вид запрещённых действий - половой акт.

فَإِذَا جَامَعَ عَامِدًا عَالِمًا مُخْتَارًا

Если человек вступил в половой акт намеренно, зная о запрете и по
собственной воле,

قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ

до первого выхода из состояния ихрама во время хаджа

وَقَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ

или до завершения умры,

فَسَدُّ نُسُكِهِ

то соответствующий обряд становится недействительным.

وَوَجِبَ إِيْتَامُهُ

(Несмотря на это) он обязан завершить его,

وَقِضَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ

а затем без промедления восполнить его - (то есть повторно совершить при
первой возможности).

وَبَدَنَةً

Также он обязан принести в жертву верблюда.

فَإِنْ عَجَزَ فَبَقْرَةٍ

Если он не способен на это, то приносит в жертву корову,

فَإِنْ عَجَزَ فَسَبْعِ شِيَاهِ

если не способен - семь овец,

فَإِنْ عَجَزَ فَطَعَامَ بِقِيَمَةِ الْبَدَنَةِ

если не способен - раздаёт бедным пищу на сумму, равную стоимости верблюда,

فَإِنْ عَجَزَ صَامَ بِعَدَدِ الْأُمْدَادِ أَيَّامًا

а если не способен и на это, то постится по одному дню за каждый мudd пищи, который надлежало бы раздать.

الْسادِسُ اصْطِيَادُ الْمَأْكُولِ الْبَرِيِّ

Шестой вид запрещённых действий - охота на съедобное дикое наземное животное

أَوْ الْمُتَوَلَّدُ مِنْهُ وَمَنْ غَيْرُهُ

либо на животное, рождённое от него и животного другого вида - (домашнего или дикого).

وَيُحْرَمُ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ

На территории Харама такая охота запрещена также тому, кто не находится в состоянии ихрама.

وَيُحْرَمُ قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ الرُّطْبِ وَقَلْعُهُ

Также запрещается срезать или вырывать свежую растительность Харама,

إِلَّا الْإِذْخَرَ وَالشُّوكَ

кроме цимбопогона и колючих растений,

وَعَلْفُ الْبَهَائِمِ وَالِدَوَاءِ وَالزَّرْعِ

а также растений, используемых как корм для животных или лекарство, и посевов.

وَيُحْرَمُ قَلْعُ الْحَشِيشِ الْيَابِسِ دُونَ قَطْعِهِ

Запрещается вырывать сухую траву с корнем, однако срезать её разрешается.

ثُمَّ إِنْ أَتَلَفَ صَيْدًا لَهُ مِثْلٌ مِنَ النِّعَمِ فَفِيهِ مِثْلُهُ

Если человек погубил дикое животное, которому имеется внешне соответствующее животное из домашнего скота, он обязан принести в жертву такое животное.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ فَفِيهِ قِيَمَةٌ

Если же соответствующего животного из домашнего скота нет, он обязан раздать его стоимость.

فَفِي النِّعَامَةِ بَدَلَةٌ

Так, за страуса полагается верблюд,

وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ

за аддакса (дикого быка) или зебру (дикого осла) - корова,

وَفِي الظَّبْيَةِ شَاةٌ

за газель - овца,

وَفِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ

и за голубя - овца.

وَيَتَخَيَّرُ فِي الْمِثْلِيِّ

Если добытое животное имеет соответствующий ему аналог из домашнего скота, нарушителю предоставляется выбор:

بَيْنَ ذَبْحِ مِثْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ فِيهِ

либо зарезать это соответствующее животное на территории Харамы и раздать его мясо там же в качестве милостыни,

وَبَيْنَ التَّصَدُّقِ بِطَعَامِ بَقِيَمَةِ الْمِثْلِ

либо раздать нуждающимся пищу на сумму, равную стоимости этого животного,

وَالصِّيَامِ بِعَدَدِ الْأُمْدَادِ

либо поститься по одному дню за каждый мудд пищи, который можно приобрести на эту сумму.

وَفِيْمَا لَا مِثْلَ لَهُ كَالْجَرَادِ

Если же добытое животное не имеет соответствующего аналога из домашнего скота, как, например, саранча,

يَتَخَيَّرُ بَيْنَ إِخْرَاجِ طَعَامِ بَقِيَمَتِهِ

он выбирает между раздачей пищи на сумму, равную стоимости добычи,

وَالصِّيَامِ بِعَدَدِ الْأُمْدَادِ

и постом по одному дню за каждый мудд этой пищи.

وَيَجِبُ فِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ لَهَا سَنَةٌ

За уничтожение большого дерева полагается корова, достигшая одного года,

وَفِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي هِيَ كَسَبْعِ الْكَبِيرَةِ شَاةٌ

а за небольшое дерево, составляющее примерно одну седьмую большого дерева, - овца.

يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَبْحِ ذَلِكَ

При этом он выбирает между принесением указанного животного в жертву,

وَالتَّصَدُّقِ بِبَقِيَمَتِهِ طَعَامًا

раздачей нуждающимся пищи на сумму, равную его стоимости,

وَالصِّيَامِ بِعَدَدِ الْأُمْدَادِ

и постом по одному дню за каждый мудд этой пищи.

وَفِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ جَدَا قِيَمَتَهَا

За уничтожение совсем маленького дерева возмещается его стоимость:

يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِهَا طَعَامًا

он раздаёт нуждающимся соответствующее количество пищи

أَوْ يَصُومُ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ

либо постится по одному дню за каждый муdd этой пищи.

فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ الْحَجِّ

وَيَجُوزُ لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ الْوَلَدِ غَيْرِ الْمَكِّيِّ مِنَ الْإِحْرَامِ بِتَطَوُّعِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، دُونَ الْفَرَضِ. وَلِلزَّوْجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنَ الْفَرَضِ وَالْمَسْنُونِ، وَلِلسَّيِّدِ مَنْعُ رَقِيقِهِ مِنْ ذَلِكَ فَرَضًا أَوْ سُنَّةً. فَإِنْ أَحْرَمُوا بَعْضَ إِذْنِهِمْ تَحَلَّلُوا، هُمْ وَالْمُحْصَرُّ عَنِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، بِذَبْحِ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ، ثُمَّ الْخَلْقِ، مَعَ اقْتِرَانِ نِيَّةِ التَّحَلُّلِ بِهِمَا. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الذَّبْحِ أَطْعَمَ بِقِيَمَةِ الشَّاةِ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ بِعَدَدِ الْأَمْدَادِ. وَالرَّقِيقُ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْخَلْقِ فَقَطْ. وَيَتَعَيَّنُ مَحَلُّ الْإِحْصَارِ، وَلَا قَضَاءُ عَلَيْهِمْ. وَمَنْ شَرَطَ التَّحَلُّلَ لِفَرَاغِ زَادٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، جَازَ. وَيَتَحَلَّلُ مَنْ قَاتَهُ الْوُفُوفُ بِطَوَافٍ، وَسَعْيٍ، وَحَلْقٍ، وَيَقْضِي، وَعَلَيْهِ دَمٌ كَدَمِ الْمُتَمَتِّعِ، وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ. وَكُلُّ دَمٍ وَجِبَ يَجِبُ ذَبْحُهُ فِي الْحَرَمِ، إِلَّا دَمُ الْإِحْصَارِ. وَالْأَفْضَلُ فِي الْحَجِّ فِي مَتَى، وَفِي الْعُمْرَةِ الْمَرْوَةِ، فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ. وَيَصْرِفُهُ إِلَى مَسَاكِينِهِ.

فصل في موانع الحج

Раздел о препятствиях для совершения хаджа.

وَيَجُوزُ لِلْأَبَوَيْنِ مَنْعُ الْوَلَدِ غَيْرِ الْمَكِّيِّ

Родителям разрешается запретить ребёнку, не являющемуся жителем Мекки,

من الإحرام بتطوع حج أو عمرة

вступать в ихрам для совершения добровольного хаджа или умры,

دون الفرض

но не обязательного хаджа или умры.

وللزَّوجِ مَنْعُ الزَّوْجَةِ مِنَ الْفَرَضِ وَالْمَسْنُونِ

Муж вправе запретить жене совершение как обязательного, так и желательного хаджа или умры.

وللسَّيِّدِ مَنْعُ رَقِيقِهِ مِنْ ذَلِكَ فَرَضًا أَوْ سُنَّةً

Хозяин также вправе запретить своему рабу совершение хаджа или умры - как обязательного, так и желательного.

فَإِنْ أَحْرَمُوا بَعْضَ إِذْنِهِمْ تَحَلَّلُوا

Если они вступили в ихрам без разрешения, (то по требованию соответственно родителей, мужа или хозяина) они обязаны выйти из состояния ихрама.

هَمُّ وَالْمُحْصَرُّ عَنِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

Они, а также человек, которому воспрепятствовали продолжить совершение хаджа или умры (мухьсар), выходят из состояния ихрама

بِذَبْحِ مَا يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ

посредством заклания животного, пригодного для жертвоприношения,

ثُمَّ الْحَلْق

а затем сбривания (или укорачивания волос),

مَعَ اقْتِرَانِ نِيَّةِ التَّحْلُلِ بِهِمَا

вместе с намерением выйти из состояния ихрама посредством обоих этих действий - (заклания животного и сбривания или укорачивания волос).

وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الذَّبْحِ أَطْعَمَ بِقِيَمَةِ الشَّاةِ

Тот, кто не имеет возможности принести животное в жертву, раздаёт нуждающимся пищу на сумму, равную стоимости овцы,

فَإِنْ عَجَزَ صَامَ بِعَدَدِ الْأُمْدَادِ

а если не способен и на это, постится по одному дню за каждый муdd пищи.

وَالرَّقِيقُ يَتَحَلَّلُ بِالنِّيَّةِ مَعَ الْحَلْقِ فَقَطْ

Раб выходит из состояния ихрама только посредством намерения вместе со сбриванием (или укорачиванием) волос.

وَيَتَعَيَّنُ مَحَلُّ الْإِحْصَارِ

(Заклание животного и сбривание или укорачивание волос) должны быть совершены именно в том месте, где человеку воспрепятствовали продолжить хадж или умру.

وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ

И они не обязаны восполнять прерванный обряд (однако если хадж или умра изначально были обязательными, обязанность совершить их сохраняется).

وَمَنْ شَرَطَ التَّحْلُلَ لِفَرَاغٍ زَادَ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ جَازَ

Если человек при вступлении в ихрам поставил условие, что выйдет из него в случае окончания припасов, болезни или иного препятствия, то при наступлении оговорённого обстоятельства ему разрешается выйти из состояния ихрама (если он не обусловил такой выход принесением жертвы, ему достаточно намерения вместе со сбриванием или укорачиванием волос).

وَيَتَحَلَّلُ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ وَحَلْقٍ

Тот, кто пропустил стояние на Арафате, выходит из состояния ихрама посредством совершения тавафа, са'йа и сбривания или укорачивания волос.

وَيَقْضِي

После этого он обязан восполнить хадж,

وَعَلَيْهِ دَمُ كَدَمِ الْمُتَمَتِّعِ

и на него возлагается такое же жертвоприношение, как на совершающего хадж таматту',

وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْقَضَاءِ

которое он приносит в жертву во время восполняемого хаджа.

وكل دم وَجب يجب ذبحه في الحرم

Любое обязательное жертвоприношение должно быть совершено на территории Харама,

إِلَّا دم الإحصار

кроме жертвоприношения при воспрепятствовании продолжению хаджа или умры, (оно совершается в месте препятствия).

وَالْأَفْضَلُ فِي الْحَجِّ فِي مَنَى

Во время хаджа предпочтительнее совершить жертвоприношение в Мине,

وَفِي الْعُمْرَةِ الْمَرْوَةِ

а во время умры - у Марвы,

فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ

в любое время по его желанию.

وَيَصْرَفُهُ إِلَى مَسَاكِينِهِ

Мясо жертвенного животного раздаётся нуждающимся на территории Харама.

بَابُ الْأُضْحِيَّةِ

هِيَ سَنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لَا تَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ، وَقَوْلُهُ: «هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ»، أَوْ: «جَعَلْتُهَا أُضْحِيَّةً». وَلَا يُجْزَى إِلَّا الْإِبِلُ، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ. وَأَفْضَلُهَا بَدَنَةٌ، ثُمَّ بَقَرَةٌ، ثُمَّ ضَائِنَةٌ، ثُمَّ عَنَزٌ، ثُمَّ شَرَكٌ مِنْ بَدَنَةٍ. وَسَبْعُ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْبَدَنَةِ. وَأَفْضَلُهَا الْبَيْضَاءُ، ثُمَّ الصَّفْرَاءُ، ثُمَّ الْعَبْرَاءُ، ثُمَّ الْبَلْقَاءُ، ثُمَّ السَّودَاءُ، ثُمَّ الْحُمْرَاءُ. وَشَرْطُهَا مِنَ الْإِبِلِ أَنْ يَكُونَ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ تَامَةً، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ سَنَتَانِ تَامَتَانِ، وَمِنَ الضَّأْنِ سَنَةٌ تَامَةٌ، وَأَنْ لَا تَكُونَ جَرْبَاءً، وَإِنْ قَلَّ، وَلَا شَدِيدَةَ الْعَرَجِ، وَلَا عَجَفَاءً، وَلَا مَجْنُونَةً، وَلَا عَمِيَاءً، وَلَا عَوْرَاءً، وَلَا مَرِيضَةً مَرَضًا يُفْسِدُ لَحْمَهَا، وَأَنْ لَا يَبِينَ شَيْءٌ مِنْ أُذُنِهَا، وَإِنْ قَلَّ، أَوْ لِسَانِهَا، أَوْ ضَرْعِهَا، أَوْ أَلْيَتِهَا، وَلَا شَيْءٌ ظَاهِرٌ مِنْ فَخْدِهَا، وَأَنْ لَا تَذْهَبَ جَمِيعُ أَسْنَانِهَا، وَأَنْ يَنْوِيَ التَّضْحِيَةَ بِهَا عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ. وَوَقْتُ التَّضْحِيَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَمُضَيِّ قَدَرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ، وَيَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ مِنْ لَحْمِهَا نَيْئًا، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ الْمَنْدُورَةِ. وَيُكْرَهُ أَنْ يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضَحِّيَ.

بَابُ الْأُضْحِيَّةِ

Глава о жертвоприношении в Ид аль-адха.

هِيَ سَنَةٌ مُؤَكَّدَةٌ

Оно является настоящей сунной

لَا تَجِبُ إِلَّا بِالنَّذْرِ

и становится обязательным только вследствие обета

وَقَوْلُهُ هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ

либо если владелец скажет: «Это животное предназначено для праздничного жертвоприношения»,

أَوْ جَعَلْتُهَا أُضْحِيَّةً

или: «Я определил это животное для праздничного жертвоприношения».

وَلَا يَجْزَى إِلَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ

Для жертвоприношения подходят только верблюды, крупный рогатый скот, овцы и козы.

وَأَفْضَلُهَا بَدَنَةٌ

Наилучшим является принесение в жертву верблюда,

ثُمَّ بَقَرَةٌ

затем коровы,

ثُمَّ ضَائِنَةٌ

затем овцы,

ثُمَّ عَنْزٍ

затем козы,

ثُمَّ شَرَكٍ مِنْ بَدَنَةٍ

а затем - участие в принесении в жертву верблюда посредством приобретения доли в нём.

وَسَبْعِ شِيَاهٍ أَفْضَلَ مِنَ الْبَدَنَةِ

При этом принесение в жертву семи овец лучше, чем одного верблюда.

وَأَفْضَلُهَا الْبَيْضَاءُ

Лучшее из них животное белого цвета.

ثُمَّ الصَّفْرَاءُ

Затем предпочтительнее животное жёлтого цвета,

ثُمَّ الْغِبْرَاءُ

затем серого или пепельного,

ثُمَّ الْبَلْقَاءُ

затем пёстрого - с пятнами разных цветов,

ثُمَّ السَّوْدَاءُ

затем чёрного,

ثُمَّ الْحُمْرَاءُ

а затем красного цвета.

وَشَرْطُهَا مِنَ الْإِبِلِ أَنْ يَكُونَ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ تَامَةً

Условием пригодности верблюда для жертвоприношения является достижение им пяти полных лет,

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَعْزِ سَنَتَيْنِ تَامَتَيْنِ

коровы и козы - двух полных лет,

وَمِنَ الضَّأْنِ سَنَةً تَامَةً

а овцы - одного полного года.

وَأَنْ لَا تَكُونَ جَرْبَاءً وَإِنْ قَلَّ

Также животное не должно быть поражено чесоткой, даже в незначительной степени,

وَلَا شَدِيدَةَ الْعَرَجِ

не должно иметь сильной хромоты,

وَلَا عَجْفَاءً

быть истощённым,

وَلَا مَجْنُونَةً

безумным,

وَلَا عَمِيَاءَ

слепым на оба глаза,

وَلَا عَوْرَاءَ

одноглазым

وَلَا مَرِيضَةً مَرَضًا يَفْسِدُ لَحْمَهَا

или страдать болезнью, которая портит его мясо.

وَأَنْ لَا يَبِينَ شَيْءٌ مِنْ أُذُنِهَا وَإِنْ قُلَّ

Также от уха животного не должна отсутствовать даже небольшая часть,

أَوْ لِسَانُهَا أَوْ ضَرْعُهَا أَوْ أَلْيَتُهَا

как и от его языка, вымени или курдюка,

وَلَا شَيْءٌ ظَاهِرٌ مِنْ فَخْذِهَا

и не должна отсутствовать видная часть бедра.

وَأَنْ لَا تَذْهَبَ جَمِيعُ أَسْنَانِهَا

Также у животного не должны отсутствовать все зубы.

وَأَنْ يَنْوِيَ التَّضَحِّيَةَ بِهَا عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ

При заклании животного или до него необходимо иметь намерение совершить праздничное жертвоприношение.

وَوَقْتُ التَّضَحِّيَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ النَّحْرِ

Время праздничного жертвоприношения наступает после восхода солнца в

День жертвоприношения

وَمُضِي قَدَرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ

и по прошествии времени, достаточного для совершения двух ракаатов и произнесения двух проповедей,

وَيَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

и продолжается до окончания последнего дня ташрикья.

وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ مِنْ لَحْمِهَا نِيًّا

Необходимо раздать в качестве милостыни часть мяса жертвенного животного в сыром виде.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا

Не разрешается продавать какую-либо часть жертвенного животного.

وَيَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ الْمَنْدُورَةِ

Всё мясо животного, принесённого в жертву по обету, необходимо раздать в качестве милостыни.

وَيَكْرَهُ أَنْ يَزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُضْحِيَ

Тому, кто намеревается совершить жертвоприношение, нежелательно удалять что-либо из волос, (ногтей) и тому подобного в первые десять дней Зуль-хиджи, пока он не совершит жертвоприношение.

فَصْلٌ فِي الْعَقِيقَةِ

وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ كَالْأَضْحِيَّةِ، وَوَقْتُهَا مِنَ الْوِلَادَةِ إِلَى الْبُلُوغِ، ثُمَّ يَعْقُ عَنْ نَفْسِهِ. وَالْأَفْضَلُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ فِيهِ فِي الرَّابِعِ عَشَرَ، وَإِلَّا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ. وَالْأَكْمَلُ شَاتَانِ لِلذَّكَرِ، وَأَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا، وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ مَطْبُوحًا وَبِجُلُوٍّ، وَالْإِرْسَالُ أَكْمَلُ. وَيُسَنُّ حَلْقُ شَعْرِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ، وَالتَّصَدُّقُ بِزَنْتِهِ ذَهَبًا، ثُمَّ فِضَّةً، وَتَحْنِيكُهُ بِتَمَرٍ، ثُمَّ بِجُلُوٍّ. وَيُكْرَهُ تَلْطِيطُ رَأْسِهِ بِالْدَّمِ، وَلَا بَأْسَ بِالزَّعْفَرَانِ.

فصل في العقيقة

Раздел об акыикъе.

والعقيقة سنة كالأضحية

Акыикъа является сунной, подобно праздничному жертвоприношению.

ووقتها من الولادة إلى البلوغ

Время её совершения продолжается от рождения ребёнка до достижения им совершеннолетия,

ثُمَّ يَعْق عَنْ نَفْسِهِ

а после достижения совершеннолетия он совершает акыикъу за самого себя.

وَالْأَفْضَلُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ

Предпочтительнее совершить её на седьмой день.

فَإِنْ لَمْ يَذْبَحْ فِيهِ فِي الرَّابِعِ عَشَرَ

Если животное не было заклано в этот день, то - на четырнадцатый день,

وَإِلَّا فَفِي الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ

а если и тогда акыикъа не была совершена, то - на двадцать первый день.

وَالْأَكْمَلُ شَاتَانِ لِلذَّكَرِ

Наиболее полным является принесение в жертву двух овец за мальчика.

وَأَنْ لَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا

Желательно не ломать кости жертвенного животного,

وَأَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ مَطْبُوحًا وَبِجُلُوٍّ

раздать его мясо приготовленным, добавив к нему что-либо сладкое,

وَالْإِرْسَالُ أَكْمَلُ

причём отправить приготовленное мясо нуждающимся предпочтительнее, (чем приглашать их к себе).

وَيُسَنُّ حَلْقُ شَعْرِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ

Сунной является сбрить волосы новорождённого после заклания животного

وَالْتَصَدَّقُ بِزَنْتِهِ ذَهَبًا ثُمَّ فِضَّةً

и раздать в качестве милостыни золото, равное по весу сбритым волосам, а если нет возможности, то серебро.

وَتَحْنِيكُهُ بِتَمْرٍ

Также сунной является совершить тахъник фиником - (разжевать его и протереть им нёбо новорождённого),

ثُمَّ حُلُوْ

а при отсутствии финика - чем-либо сладким.

وَيَكْرَهُ تَلْطِیْخَ رَأْسِهِ بِالدَّمِّ

Нежелательно обмазывать голову новорождённого кровью жертвенного животного,

وَلَا بَأْسَ بِالزَّعْفَرَانِ

однако нет ничего предосудительного в нанесении на неё шафрана.

فَصْلٌ فِي مُحَرَّمَاتٍ تَتَعَلَّقُ بِالشَّعْرِ وَنَحْوِهِ

وَيَحْرُمُ تَسْوِيدُ الشَّيْبِ، وَوَصْلُ الشَّعْرِ، وَتَفْلِيحُ الْأَسْنَانِ، وَالْوَشْمُ، وَالْحِنَاءُ لِلرَّجُلِ بِلاَ حَاجَةٍ.

فصل في محرمات تتعلق بالشعر ونحوه

Раздел о запретах, связанных с волосами и т.п.

وَيَحْرُمُ تَسْوِيدُ الشَّيْبِ

Запрещается окрашивать седые волосы в чёрный цвет,

وَوَصْلُ الشَّعْرِ

наращивать волосы или присоединять к ним чужие волосы,

وَتَفْلِيحُ الْأَسْنَانِ

создавать промежутки между зубами (пилить между ними для того, чтобы там оставалось видное пространство),

وَالْوَشْمُ

наносить татуировки,

وَالْحِنَاءُ لِلرَّجُلِ بِلاَ حَاجَةٍ

а мужчине - наносить хну без необходимости.

كِتَابُ الْبَيْعِ

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الصَّيْعَةُ، وَهِيَ: الْإِيجَابُ مِنَ الْبَائِعِ، وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُشْتَرِي. فَالْإِيجَابُ: كَ «بِعْتُكَ» أَوْ «مَلَكْتُكَ»، وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُشْتَرِي: كَ «اشْتَرَيْتُ»، وَ«تَمَلَّكْتُ»، وَ«قَبِلْتُ». وَلَوْ قَالَ: «بِعْنِي»، فَقَالَ: «بِعْتُكَ»، صَحَّ. وَتَصَحُّ الْكِتَابَةِ مَعَ النِّيَّةِ، كَ «جَعَلْتُ لَكَ بِكَذَا». وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ الْقَبُولِ. وَيُشْتَرَطُ: أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ عَلَى وَفْقِ الْإِيجَابِ؛ فَلَوْ قَالَ: «بِعْتُكَ بِأَلْفٍ»، فَقَالَ: «قَبِلْتُ بِخَمْسِ مِثَّةٍ»، لَمْ يَصَحَّ، وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْإِيجَابُ قَبْلَ الْقَبُولِ، وَأَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ يَقْرِيهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مُعَلَّقًا. الرُّكْنُ الثَّانِي: الْعَاقِدَانِ، وَشَرْطُهُمَا أَنْ يَكُونَا بِالْعَيْنِ، عَاقِلَيْنِ، رَشِيدَيْنِ، مُخْتَارَيْنِ. وَلَا يَصَحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ الْمُصْحَفِ، وَكُتِبَ الْحَدِيثُ، وَكُتِبَ الْفِقْهُ الَّتِي فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ، وَلَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ وَالْمُرْتَدُّ، إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ عَلَيْهِ، وَلَا شِرَاءُ الْحَرْبِيِّ سِلَاحًا. وَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا قَبْلَ التَّمْيِيزِ. وَلَا يَصَحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ، وَهُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ شَيْئًا؛ لِيَكُونَ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيَ السَّلْعَةُ، وَإِلَّا فَهَبَةٌ. الرُّكْنُ الثَّلَاثُ: الْمَبِيعُ، وَلَهُ شُرُوطٌ: الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ عَيْنُهُ طَاهِرَةً؛ فَلَا يَصَحُّ بَيْعُ كُلِّ وَخَرٍ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنْتَفِعًا بِهِ؛ فَلَا يَصَحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ، وَآلَةِ اللَّهْوِ، وَكُلِّ سَبْعٍ لَا يَنْفَعُ. الثَّلَاثُ: الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ؛ فَلَا يَصَحُّ بَيْعُ الْآبِقِ مِمَّنْ لَا يَسْهَلُ عَلَيْهِ رَدُّهُ، وَلَا الْمَعْصُوبُ مِنْ غَيْرِ قَادِرٍ عَلَى نَزْعِهِ، وَلَا يَصَحُّ بَيْعُ الْمَرْهُونِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْمُرْهِنِ، وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ. وَلَا يَضُرُّ تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ. وَلَا يَصَحُّ بَيْعُ نَصْفِ مُعَيَّنٍ يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْعَاقِدِ، أَوْ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَيْهِ، أَوْ وَكَالَةٌ عَلَيْهِ. وَلَا يَصَحُّ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ. الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْعَيْنِ؛ فَبَيْعُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ بَاطِلٌ. وَيَصَحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهَا. وَمَعْلُومُ الْقَدْرِ؛ فَلَوْ بَاعَ بِزَنَةِ هَذِهِ الْحَصَاةِ ذَرَاهِمَ، أَوْ بِمَا بَاعَ فَلَانٌ فَرَسَهُ، وَهِيَ لَا يَعْلَمَانِ، بَطَلٌ. وَيَصَحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ. وَمَعْلُومُ الصِّفَةِ؛ فَلَوْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ، أَوْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ، لَمْ يَصَحَّ. وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ، تَعَيَّنَ غَالِبُ نَقْدِ الْبَلَدِ، فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ عَلَى السَّوَاءِ، مُخْتَلِفًا الْقِيَمَةَ، اشْتَرَطَ التَّعْيِينَ. وَمَتَى كَانَ الْعِوَضُ مُشَاهِدًا، كَفَتْ رُؤْيَتُهُ. فَفِي الرَّفِيقِ يُنْظَرُ غَيْرُ عَوْرَتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ اللِّسَانِ وَالْأَسْنَانِ. وَفِي الدَّابَّةِ يُنْظَرُ مُقَدَّمُهَا، وَمُؤَخَّرُهَا، وَقَوَائِمُهَا، وَيُرْفَعُ مَا عَلَيْهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَةُ سِنِّهَا. وَفِي الدَّارِ أَنْ يَرَى سُقُوفَهَا، وَالسَّطْحَ، وَوَجْهَيْ الْجِدَارِ. وَفِي الْبُسْطِ يَرَى وَجْهَيْهَا، بِخِلَافِ الْكِرْبَاسِ. وَلَا يَصَحُّ بَيْعُ الثَّوْبِ الْمَطْوِيِّ. وَلَا يَصَحُّ التَّوَكُّلُ فِي الرُّؤْيَةِ وَحْدَهَا. وَتَكْفِي الرُّؤْيَةُ قَبْلَ الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا، أَوْ يُحْتَمَلُ فِيهِ التَّغْيِيرُ وَعَدَمُهُ، كَالْحَيَوَانِ. وَتَكْفِي رُؤْيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ إِنْ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ، كظَاهِرِ الصُّبْرَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْجُوزِ، وَأَعْلَى الْمَائِعَاتِ فِي ظَرْفِهِ، وَمَا ظَهَرَ مِنْ كُوَّةِ خِرَازَةِ مَمْلُوءَةٍ حِنْطَةً إِنْ عَرَفَ سَعَتَهَا. وَصُبْرَةُ التَّمْرِ كَذَلِكَ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْبُطِيخِ، وَالسَّقَّرِجْلِ، وَالرُّمَّانِ، وَالتَّنَّاحِ. وَلَوْ أَرَاهُ أُمُودَ جَا مِنْ الْمُتَمَاتِلَاتِ، كَالْحِنْطَةِ، وَقَالَ: «بِعْتُكَ مَا فِي هَذَا الْمَخْرَنِ، وَهَذَا

الْأُتُمُودُجُ مِنْهُ»، صَحَّ، بِشَرْطِ رَدِّهِ إِلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْبَيْعِ. وَتَكْفِي رُؤْيَا الصَّوَانِ الْخَلْقِيِّ، كَقَشْرِ الرُّمَّانِ، وَالْبَيْضِ، وَالْجُوزِ وَاللَّوْزِ فِي قَشْرِهِ السُّفْلِيِّ.

كِتَابُ الْبَيْعِ

Книга о купле-продаже.

الرُّكْنُ الْأَوَّلُ: الصِّيغَةُ،

Первая составная часть - договорная формулировка,

وَهِيَ: الْإِيجَابُ مِنَ الْبَائِعِ،

то есть предложение заключить сделку со стороны продавца

وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُشْتَرِي.

и принятие со стороны покупателя.

فَالْإِيجَابُ: كَ «بِعْتُكَ» أَوْ «مَلَكْتُكَ»،

Предложением со стороны продавца являются, например, слова: «Я продал тебе» или «Я передал тебе это в собственность».

وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُشْتَرِي: كَ «اشْتَرَيْتُ»، «تَمَلَّكْتُ»، «قَبِلْتُ»،

А принятием со стороны покупателя являются, например, слова: «Я купил», «Я приобрёл это в собственность» или «Я принял».

وَلَوْ قَالَ: «بِعْنِي»،

Если покупатель скажет: «Продай мне»,

فَقَالَ: «بِعْتُكَ»،

а продавец ответит: «Я продал тебе»,

صَحَّ.

то сделка действительна.

تَصِحُّ الْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَّةِ؛

Заключение сделки в письменной форме действительно при наличии намерения,

كَ «جَعَلْتُ لَكَ بِكَذَا»،

например, если продавец напишет: «Я передал это тебе за такую-то сумму».

وَيَجُوزُ تَقَدُّمُ الْقَبُولِ.

Допускается, чтобы принятие сделки предшествовало (предложению со стороны продавца).

وَيُشْتَرَطُ:

И необходимо соблюдать следующие условия:

أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.

Чтобы между предложением и принятием не было длительной паузы.

وَأَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ عَلَى وَفْقِ الْإِجَابِ؛

Чтобы принятие соответствовало предложению.

فَلَوْ قَالَ: «بِعُتُّكَ بِأَلْفٍ»،

Если продавец скажет: «Я продал тебе за тысячу»,

فَقَالَ: «قَبِلْتُ بِخَمْسِ مِئَةٍ»،

а покупатель ответит: «Я принял за пятьсот»,

لَمْ يَصِحَّ.

то сделка недействительна.

وَأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْإِجَابُ قَبْلَ الْقَبُولِ.

Чтобы предложение не изменялось до принятия.

وَأَنْ يَسْمَعَهُ مَنْ يَقْرُبُهُ.

Чтобы произнесённые слова мог услышать тот, кто находится рядом.

وَأَنْ لَا يَكُونَ مُعَلَّقًا.

Чтобы заключение сделки не ставилось в зависимость от наступления какого-либо условия.

(Например: «Я продал тебе, если пойдёт дождь». Такая сделка недействительна).

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْعَاقِدَانِ.

Вторая составная часть - две стороны, заключающие договор.

وَشَرْطُهُمَا: أَنْ يَكُونَا بِالْعَيْنِ،

Условием для них является, чтобы оба были совершеннолетними,

عَاقِلَيْنِ،

разумными,

رَشِيدَيْنِ،

способными разумно распоряжаться своим имуществом

مُخْتَارَيْنِ.

и действующими по собственной воле.

وَلَا يَصِحُّ شِرَاءُ الْكَافِرِ الْمُصْحَفِ،

Недействительна покупка немусульманином экземпляра Корана,

وَكُتُبِ الْحَدِيثِ،

книг по хадисам

وَكُتُبِ الْفِقْهِ الَّتِي فِيهَا آثَارُ السَّلَفِ،

и книг по фикху, в которых содержатся предания от праведных предшественников.

وَلَا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ وَالْمُرْتَدَّ،

Также недействительна покупка им раба-мусульманина и раба-вероотступника,

إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ عَلَيْهِ،

кроме случая, когда приобретённый раб освобождается в силу самой покупки.

(Например, если приобретаемый раб является родителем или ребёнком покупателя).

وَلَا شِرَاءَ الْحَرْبِيِّ سِلَاحًا.

Также недействительна покупка оружия немусульманином, находящимся в состоянии войны с мусульманами (хьарбий).

وَلَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا،

Не разрешается разлучать рабыню с её ребёнком

قَبْلَ التَّمْيِيزِ.

до достижения им возраста различения.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعُرْبُونِ؛

Продажа с задатком недействительна.

وَهُوَ: أَنْ يَشْتَرِيَ وَيُعْطِيَهُ شَيْئًا؛

Это когда покупатель приобретает товар и передаёт продавцу определённую сумму,

لِيَكُونَ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيَ السِّلْعَةَ،

чтобы она была зачтена в счёт цены, если он согласится оставить товар себе,

وَالْإِلَّا فَهَبَةً.

а если он откажется от товара, то эта сумма остаётся продавцу в качестве дара.

الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمَبِيعُ.

Третья составная часть - предмет продажи.

وَلَهُ شُرُوطٌ:

Для него установлены следующие условия:

الْأَوَّلُ: أَنْ تَكُونَ عَيْنُهُ طَاهِرَةً؛

Первое: чтобы сам предмет продажи был чистым с точки зрения шариата.

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كُلِّبٍ وَخَمْرٍ.

Поэтому продажа собаки и вина недействительна.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مُنْتَفَعًا بِهِ؛

Второе: чтобы предмет продажи приносил дозволенную пользу.

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ،

Поэтому недействительна продажа насекомых,

وَأَلَّةُ اللَّهْوِ،

инструментов запрещённого развлечения,

وَكُلِّ سَبْعٍ لَا يَنْفَعُ.

а также любого хищного животного, от которого нет пользы.

الثَّالِثُ: الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ،

Третье: возможность передать предмет продажи (покупателю).

فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْأَبْقِ،

Поэтому недействительна продажа беглого раба

مِمَّنْ لَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ رُدُّهُ،

тому, кому нелегко вернуть его.

وَلَا الْمَعْصُوبِ،

Также недействительна продажа незаконно захваченного имущества

مِنْ غَيْرِ قَادِرٍ عَلَى نَزْعِهِ.

тому, кто не способен изъять его у захватившего.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَرْهُونِ،

Недействительна продажа заложенного имущества

مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ.

без разрешения залогодержателя.

وَلَا الْجَانِي الْمُتَعَلِّقُ بِرَقَبَتِهِ مَالًا.

Также недействительна продажа раба, совершившего правонарушение, вследствие которого имущественное требование потерпевшего связано непосредственно с самим рабом, (которого должны продать, чтобы рассчитаться с потерпевшим).

وَلَا يَضُرُّ تَعَلُّقُ الْقِصَاصِ.

Однако наличие права на возмездие (къысас) в отношении него не препятствует действительности его продажи.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نِصْفِ مُعَيَّنٍ،

Недействительна продажа определённой половины вещи,

يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ.

которая теряет ценность при отделении этой половины.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لِلْعَاقِدِ،

Четвёртое: чтобы предмет продажи принадлежал лицу, заключающему договор,

أَوْ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَيْهِ،

либо чтобы оно обладало правом распоряжаться им на основании опекуновства,

أَوْ وَكَالَةٌ عَلَيْهِ.

либо действовало на основании представительства (доверенности).

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْفُضُولِيِّ.

Недействительна сделка купли-продажи, заключённая неуполномоченным лицом (фудулий - постороннее лицо, которое не является собственником имущества и не имеет разрешения, доверенности или иного права на его продажу).

الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْعَيْنِ،

Пятое: чтобы конкретный предмет продажи был определён.

فَبَيْعُ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ بَاطِلٌ.

Поэтому продажа одного из двух предметов одежды без уточнения, какого именно, недействительна.

وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ،

Однако действительна продажа одного са' из этой кучи,

وَإِنْ جُهِلَ قَدْرُهَا.

даже если неизвестен её общий объём.

وَمَعْلُومَ الْقَدْرِ،

И чтобы количество предмета продажи и размер цены были известны.

فَلَوْ بَاعَ بِزَنَةِ هَذِهِ الْحَصَاةِ ذَرَاهِمَ،

Следовательно, если он продаст товар за дирхамы общим весом, равным весу этого камешка,

أَوْ بِمَا بَاعَ فُلَانٌ فَرَسَهُ،

или за ту цену, за которую такой-то продал свою лошадь,

وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ،

при том что продавец и покупатель не знают соответствующего количества или цены,

بَطَلٌ.

то сделка недействительна.

وَيَصِحُّ بَيْعُ الصُّبْرَةِ،

Действительна продажа всей кучи товара

كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ.

по одному дирхаму за каждый са'.

وَمَعْلُومَ الصِّفَةِ،

И чтобы свойства (характеристики) предмета продажи были известны.

فَلَوْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ،

Следовательно, если продавец продаст то, чего он не видел,

أَوْ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ،

или покупатель купит то, чего он не видел,

لَمْ يَصِحَّ.

то сделка недействительна.

وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ،

Если товар продан за деньги (без указания вида денежной единицы),

تَعَيَّنَ غَالِبُ نَقْدِ الْبَلَدِ،

то в качестве цены подразумевается наиболее распространённая денежная единица данной местности.

فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ عَلَى السَّوَاءِ،

Если же две денежные единицы распространены в равной степени

مُخْتَلِفًا الْقِيَمَةَ،

и различаются по стоимости,

اشْتُرِطَ التَّعْيِينُ.

то необходимо указать, какая именно из них имеется в виду.

وَمَتَى كَانَ الْعَوَضُ مُشَاهِدًا،

Когда предмет сделки (товар) видим (находится перед сторонами и доступен для осмотра),

كَفَتْ رُؤْيَاهُ.

то достаточно увидеть его.

فَفِي الرَّقِيقِ يُنْظَرُ غَيْرَ عَوْرَتِهِ،

При покупке раба осматривают всё, кроме его аурата,

وَلَا يُشْتَرِطُ رُؤْيَا لِّلسَانِ وَالْأَسْنَانِ.

и не требуется осматривать язык и зубы.

وَفِي الدَّابَّةِ يُنْظَرُ مُقَدِّمُهَا وَمُؤَخَّرُهَا وَقَوَائِمُهَا،

При покупке животного осматривают его переднюю и заднюю части, а также ноги,

وَيُرْفَعُ مَا عَلَيْهَا،

и поднимают (снимают) то, что находится на нём,

وَلَا يُشْتَرَطُ رُؤْيَا سِنَّهَا.

и не требуется осматривать его зубы.

وَفِي الدَّارِ أَنْ يَرَى سُقُوفَهَا وَالسَّطْحَ،

При покупке дома необходимо увидеть его потолок и крышу,

وَوَجْهَيْ الْجِدَارِ.

а также обе стороны стен.

وَفِي البُسْطِ يَرَى وَجْهَيْهَا،

При покупке ковров осматривают обе их стороны,

بِخِلَافِ الكَرْبَاسِ.

в отличие от полотна.

وَلَا يَصِحُّ بَيْنَ الثَّوْبِ الْمَطْوِيِّ.

Продажа сложенной ткани (без её разворачивания и осмотра)
недействительна.

وَلَا يَصِحُّ التَّوَكُّلُ فِي الرُّؤْيَا وَحْدَهَا.

Недействительно поручать другому лицу лишь осмотр товара (вместо себя,
чтобы потом самому заключить сделку).

وَتَكْفِي الرُّؤْيَا قَبْلَ الْعَقْدِ،

Осмотра, совершённого до заключения договора, достаточно

فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا،

в отношении того, что обычно не изменяется,

أَوْ يُحْتَمَلُ فِيهِ التَّغْيِيرُ وَعَدَمُهُ،

а также того, в отношении чего равновероятны изменение и отсутствие
изменения,

كَالْحَيَّوَانِ.

как, например, животное.

وَتَكْفِي رُؤْيَا بَعْضِ الْمَبِيعِ،

Достаточно осмотреть часть предмета продажи,

إِنْ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ،

если она позволяет судить об остальной его части.

كَظَاهِرِ الصُّبْرَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْجُوزِ،

Например видимую часть кучи пшеницы, ячменя или орехов,

وَأَعْلَى الْمَائِعَاتِ فِي ظَرْفِهِ،

верхнюю часть жидкости, находящейся в сосуде,

وَمَا ظَهَرَ مِنْ كُوَّةٍ خِزَانَةٍ مَمْلُوءَةٍ حِنْطَةً،

а также ту часть пшеницы, которая видна через отверстие хранилища,
наполненного ею,

إِنْ عَرَفَ سَعَتَهَا،

если покупателю известна вместимость этого хранилища.

وَصُبْرَةَ التَّمْرِ كَذَلِكَ،

То же самое относится к куче фиников.

بِخِلَافِ نَحْوِ الْبَطِيخِ وَالسَّفَرَجَلِ وَالرُّمَّانِ وَالتُّفَّاحِ.

В отличие от таких плодов, как арбузы, айва, гранаты и яблоки (поскольку
осмотр их части не позволяет судить обо всех остальных плодах).

وَلَوْ أَرَاهُ أُتُمُودَجًا مِنَ الْمُتَمَثِّلَاتِ،

Если продавец покажет покупателю образец однородного товара,

كَالْحِنْطَةِ،

например пшеницы,

وَقَالَ: «بِعْتُكَ مَا فِي هَذَا الْمَخْزَنِ،

и скажет: «Я продал тебе то, что находится в этом хранилище,

وَهَذَا الْأُتُمُودَجُ مِنْهُ»،

и этот образец является его частью»,

صَحَّ،

то сделка действительна

بِشَرْطِ رَدِّهِ إِلَى الْمَبِيعِ قَبْلَ الْبَيْعِ.

при условии, что до заключения сделки образец будет возвращён к
продаваемому товару.

وَتَكْفِي رُؤْيَاهُ الصَّوَانِ الْخَلْقِيَّ،

Достаточно осмотреть естественную защитную оболочку товара,

كَقَشْرِ الرُّمَّانِ،

например кожуру граната,

وَالْبَيْضِ،

(скорлупу) яйца,

وَالْجُوزِ وَاللَّوْزِ فِي قَشْرِهِ السُّفْلِيِّ.

а также скорлупу грецкого ореха и миндаля, находящихся во внутренней
твёрдой оболочке.

فَصْلٌ فِي الرِّبَا

إِذَا بَاعَ طَعَامًا بِجِنْسِهِ، اشْتَرَطَ فِيهِ الْخُلُولُ، وَالتَّقَابُضُ، وَالْمُمَاثَلَةُ، إِمَّا بِالْكَيْلِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ، كَالسَّمَنِ الْمَائِعِ وَالْخُبُوبِ، وَإِمَّا بِالْوِزْنِ، كَالسَّمَنِ الْجَامِدِ. وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْكَيْلِ وَالْوِزْنِ غَالِبُ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِهِ ﷺ، فَإِنْ جُهِلَ، يُرْجَعُ إِلَى عَادَةِ الْبَلَدِ. فَإِنْ بَاعَ طَعَامًا بِطَعَامٍ آخَرَ غَيْرِ جِنْسِهِ، اشْتَرَطَ الْخُلُولُ، وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفْرِقِ، دُونَ الْمُمَاثَلَةِ. وَالتَّقْدُّ بِالنَّقْدِ كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ. وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ وَقْتُ الْجَفَافِ، فَلَا يُبَاعُ رَطْبٌ بِرَطْبٍ، وَلَا يَتَمَرُّ. وَفِي الْخُبُوبِ كَوْنُهُ حَبًّا، فَلَا يُبَاعُ دَقِيقٌ بِدَقِيقٍ. وَلَا تَكْفِي مُمَثَّلَةٌ مَا أَثَرَتْ فِيهِ النَّارُ، إِلَّا نَارَ التَّمْيِيزِ، كَالْعَسَلِ وَالسَّمَنِ. إِذَا بَاعَ جِنْسًا رَبَوِيًّا بِجِنْسِهِ، وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا جِنْسٌ آخَرُ أَوْ نَوْعٌ آخَرُ، كَمُدِّ عَجْوَةٍ بِمُدِّ مِنْهَا وَدِرْهَمٍ، وَكَدِرَاهِمٍ جَيِّدَةٍ وَرَدِيئَةٍ بِجَيِّدَةٍ، أَوْ بِهَمَا، وَكَفِضَةٍ مَغْشُوشَةٍ بِفِضَّةٍ مَغْشُوشَةٍ، أَوْ خَالِصَةٍ، وَكَذَهَبٍ مَغْشُوشٍ بِذَهَبٍ خَالِصٍ، لَمْ يَصَحَّ. وَلَا يَصَحُّ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ، مَا كُوِلَا أَوْ غَيْرُهُ.

فَصْلٌ فِي الرِّبَا

Раздел о риба.

إِذَا بَاعَ طَعَامًا بِجِنْسِهِ،

Если пищевой товар продаётся за пищевой товар того же рода,

اشْتَرَطَ فِيهِ: الْخُلُولُ،

то необходимо, чтобы сделка совершалась без отсрочки,

وَالْتَّقَابُضُ،

чтобы обе стороны получили предметы обмена во владение до расставания,

وَالْمُمَاثَلَةُ،

и чтобы они были равными.

إِمَّا بِالْكَيْلِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ،

Равенство определяется мерой объёма, если товар относится к тому, что
обычно измеряется объёмом,

كَالسَّمَنِ الْمَائِعِ وَالْخُبُوبِ،

как, например, жидкое топлёное масло и зерновые,

وَإِمَّا بِالْوِزْنِ،

либо весом,

كَالسَّمَنِ الْجَامِدِ.

как, например, твёрдое топлёное масло.

وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْكَيْلِ وَالْوِزْنِ،

При определении того, измеряется ли товар объёмом или весом,

غَالِبُ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِهِ ﷺ،

учитывается обычай, преобладавший в Хиджазе во времена Пророка ﷺ.

فَإِنْ جُهَلَ،

Если это неизвестно,

يُرْجَعُ إِلَى عَادَةِ الْبَلَدِ.

то обращаются к обычаю данной местности.

فَإِنْ بَاعَ طَعَامًا بِطَعَامٍ آخَرَ غَيْرِ جِنْسِهِ،

Если пищевой товар продаётся за пищевой товар другого рода,

اشْتُرِيَ: الْحُلُولُ،

то необходимо отсутствие отсрочки

وَالْتَقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ،

и получение обеими сторонами предметов обмена во владение до расставания,

دُونَ الْمُمَثَلَةِ.

однако равенство по количеству не требуется.

وَالنَّقْدُ بِالنَّقْدِ،

Обмен денег на деньги

كَطَعَامٍ بِطَعَامٍ.

подчиняется тем же правилам, что и обмен пищевого товара на пищевой товар.

وَتُعْتَبَرُ الْمُمَثَلَةُ وَقْتُ الْجَفَافِ،

Равенство учитывается в состоянии полной сухости продукта.

فَلَا يُبَاعُ رَطْبٌ بِرَطْبٍ،

Поэтому свежие финики нельзя продавать за свежие финики,

وَلَا يَتَمَرٌ.

как нельзя продавать их и за сушёные финики.

وَفِي الْحُبُوبِ كَوْنُهُ حَبًّا،

А в отношении зерновых равенство учитывается, когда они находятся в виде цельного зерна.

فَلَا يُبَاعُ دَقِيقٌ بِدَقِيقٍ.

Поэтому муку нельзя продавать за муку того же рода.

وَلَا تَكْفِي مُمَثَلَةٌ مَا أَثَرَتْ فِيهِ النَّارُ،

Равенство продуктов, изменившихся под воздействием огня, не считается достаточным,

إِلَّا نَارَ التَّمْيِيزِ،

кроме случаев, когда огонь используется лишь для выделения или очищения
продукта,

كَالْعَسَلِ وَالسَّمْنِ.

как в случае с мёдом и топлёным маслом.

إِذَا بَاعَ جِنْسًا رَبَوِيًّا بِجِنْسِهِ،

Если товар, на который распространяются правила риба, продаётся за товар
того же рода,

وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا جِنْسٌ آخَرُ أَوْ نَوْعٌ آخَرُ،

и к предметам обеих сторон либо к предмету одной из них присоединён товар
другого рода или другой разновидности,

كَمُدِّ عَجْوَةٍ مُدٍّ مِنْهَا وَدِرْهَمٍ،

как, например, при продаже одного мудда фиников сорта «аджва» за один
мудд таких же фиников вместе с одним дирхамом,

وَكَدَرَاهِمَ جَيِّدَةٍ وَرَدِيئَةٍ بِجَيِّدَةٍ،

или при продаже хороших и низкокачественных дирхамов за хорошие
дирхамы,

أَوْ بِهَيْمًا،

либо за хорошие и низкокачественные дирхамы вместе,

وَكَفِضَةٍ مَغْشُوشَةٍ بِفِضَةٍ مَغْشُوشَةٍ،

или при продаже серебра с примесью за серебро с примесью,

أَوْ خَالِصَةٍ،

либо за чистое серебро,

وَكَذَهَبٍ مَغْشُوشٍ بِذَهَبٍ مَغْشُوشٍ،

или при продаже золота с примесью за золото с примесью,

وَبَذَهَبٍ خَالِصٍ،

либо за чистое золото,

لَمْ يَصِحَّ.

то такая сделка недействительна.

وَلَا يَصِحُّ يَبِيعُ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ،

Недействительна также продажа мяса за животное,

مَأْكُولًا أَوْ غَيْرَهُ.

независимо от того, относится это животное к употребляемым в пищу или к
не употребляемым в пищу.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْبَيْعِ وَشُرُوطِهِ

وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إِذَا شُرِطَ فِيهِ شَرْطٌ، إِلَّا فِي صُورٍ؛ مِنْهَا: الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثَلَاثًا أَوْ أَقَلَّ، أَوْ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ، أَوْ قَطْعِ الثَّمَرِ، أَوْ الْأَجْلِ فِيمَا فِي الدِّمَّةِ، وَكَانَ الْأَجْلُ مَعْلُومًا. وَكَذَا بِشَرْطِ الرِّهْنِ الْمُعَيَّنِ، أَوْ الْمُؤَصُّوفِ، بِعَوَضٍ فِي الدِّمَّةِ، وَبِشَرْطِ الْكَفِيلِ كَذَلِكَ. وَكَذَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ، فَإِنْ لَمْ يَرَهْنَ، أَوْ لَمْ يُكْفَلْ لَهُ، أَوْ لَمْ يُشْهَدْ، فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ. وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْإِعْتَاقِ الْمُنَجَّزِ. وَلَوْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ، أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ، كَشَرْطِ أَنْ لَا تَأْكُلَ إِلَّا كَذَا، أَوْ وَصَفًا يُقْصَدُ؛ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا، أَوْ الدَّابَّةِ حَامِلًا، أَوْ لَبُونًا، صَحَّ.

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْبَيْعِ وَشُرُوطِهِ

Раздел о разъяснении купли-продажи и её условий.

وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ إِذَا شُرِطَ فِيهِ شَرْطٌ،

Купля-продажа становится недействительной, если при её заключении поставлено какое-либо условие,

إِلَّا فِي صُورٍ؛

за исключением ряда случаев.

مِنْهَا: الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ثَلَاثًا أَوْ أَقَلَّ،

К ним относится купля-продажа с условием права выбора в течение трёх дней или менее,

أَوْ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعَيْبِ،

либо с условием об освобождении продавца от ответственности за дефект, (например, когда при продаже животного продавец оговаривает, что не отвечает за скрытый дефект, о котором ему неизвестно),

أَوْ قَطْعِ الثَّمَرِ،

либо с условием срезать плоды, (например, если плоды продаются до наступления их зрелости, покупатель должен сразу снять их, не оставляя на дереве),

أَوْ الْأَجْلِ فِيمَا فِي الدِّمَّةِ،

либо с условием установления срока исполнения встречного предоставления (цены товара), являющегося обязательством стороны (то есть купленного в долг, например, продавец продаёт товар за тысячу рублей с условием, что покупатель выплатит эту сумму через месяц),

وَكَانَ الْأَجْلُ مَعْلُومًا.

при условии, что срок известен (уточнён).

وَكَذَا بِشَرْطِ الرِّهْنِ الْمُعَيَّنِ،

Также действительна купля-продажа с условием предоставления в залог конкретно определённого имущества,
(например: «Я продаю тебе этот товар с отсрочкой платежа при условии, что ты передашь мне в залог этот автомобиль»),

أَوْ الْمَوْصُوفِ،

либо имущества, определённого по описанию,
(например: «При условии, что ты предоставишь в залог золотой слиток весом сто граммов такой-то пробы»),

بِعَوَضٍ فِي الذِّمَّةِ،

в обеспечение встречного предоставления, являющегося обязательством стороны,
(то есть в обеспечение цены товара, которую покупатель обязан выплатить).

وَبَشْرَطِ الْكَفِيلِ كَذَلِكَ.

Также действительна купля-продажа с условием предоставления определённого поручителя в обеспечение такого обязательства.

وَكَذَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِشْرَطِ الْإِشْهَادِ،

Также действительна купля-продажа с условием привлечения свидетелей к заключению сделки.

فَإِنْ لَمْ يَزَهِنْ،

Если покупатель не предоставит залог,

أَوْ لَمْ يُكْفَلْ لَهُ،

не предоставит продавцу поручителя

أَوْ لَمْ يُشْهَدْ،

или не привлечёт свидетелей,

فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ.

то продавец имеет право выбора между сохранением сделки и её расторжением.

وَيَصِحُّ الْبَيْعُ بِشْرَطِ الْإِعْتَاقِ الْمُنْجَزِ.

Действительна купля-продажа с условием безусловного освобождения раба.

وَلَوْ شَرَطَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ،

Если поставлено условие, которое и без того вытекает из договора,

أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ،

либо условие, не имеющее практически значимой цели,

كَشْرَطِ أَنْ لَا تَأْكُلَ إِلَّا كَذَا،

например условие, чтобы (продаваемое животное) не ело ничего, кроме того-то,

أَوْ وَصْفًا يُقْصَدُ؛

либо (оговорено) желаемое качество предмета продажи,

كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا،

например, чтобы раб умел писать,

أَوْ الدَّابَّةِ حَامِلًا،

или чтобы продаваемая самка животного была беременной,

أَوْ لَبُونًا،

либо дойной,

صَحَّ.

то такая купля-продажа действительна.

فَصْلٌ فِي مَنْهَيَّاتٍ فِي الْبَيْعِ

يَحْرُمُ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي؛ بَأَنَّ يَفْقَدَ شَخْصٌ مِمَّا تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ بِسَعْرِ وَقْتِهِ، فَيَقُولُ لَهُ آخَرُ: أَنَا أُبِيعُهُ لَكَ عَلَى التَّدْرِيجِ بِأَعْلَى. وَيَحْرُمُ تَلَقِّي السِّلْعِ قَبْلَ قُدُومِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسَّعْرِ، وَهُمْ الْخِيَارُ إِنْ غُبِنُوا. وَيَحْرُمُ سَوْمٌ عَلَى السَّوْمِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ، وَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعٍ غَيْرِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءٍ غَيْرِهِ، وَالنَّجَشُ: بَأَنَّ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ لِعَبْرِ رَغْبَةٍ. وَيَحْرُمُ بَيْعُ السِّلْعَةِ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى بِهَا؛ كَبَيْعِ الرُّطَبِ لِعَاصِرِ الْحُمْرِ، وَالسَّلَاحِ لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ، وَيَصَحُّ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.

فَصْلٌ: فِي مَنْهَيَّاتٍ فِي الْبَيْعِ

Раздел о запрещённых действиях при купле-продаже.

يَحْرُمُ بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي؛

Оседлому жителю запрещается продавать товар за прибывшего жителя пустыни.

بَأَنَّ يَفْقَدَ شَخْصٌ

Это происходит, когда человек прибывает

بِمَتَاعٍ

с товаром,

تَعُمُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ

в котором существует распространённая потребность,

لِيَبِيعَهُ

намереваясь продать его

بِسَعْرِ وَقْتِهِ،

по цене, сложившейся в это время,

فَيَقُولُ لَهُ آخَرُ:

а другой человек говорит ему:

أَنَا أُبِيعُهُ لَكَ

«Я продам его для тебя

عَلَى التَّدْرِيجِ

постепенно, (в розницу),

بِأَعْلَى.

по более высокой цене».

وَيَحْرُمُ تَلَقِّي السِّلْعِ

Запрещается встречать владельцев прибывающих товаров

قَبْلَ قُدُومِهِمْ

до того, как они придут (на рынок)

وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسَّعْرِ،

и узнают сложившуюся там цену.

وَهُمُ الْخِيَارُ

Они имеют право выбора (между сохранением и расторжением сделки),

إِنْ غُبِنُوا.

если вследствие этого продали товар по невыгодной для себя цене.

وَيَحْرُمُ سَوْمٌ عَلَى السَّوْمِ

Запрещается перебивать предложение другого покупателя,

بَعْدَ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ،

после того как цена уже была согласована.

وَالْبَيْعُ عَلَى بَيْعٍ غَيْرِهِ

Запрещается также продажа поверх продажи другого (то есть склонять покупателя отказаться от сделки с другим продавцом, предлагая ему аналогичный товар на более выгодных условиях),

فِي زَمَنِ الْخِيَارِ،

в период действия права выбора.

وَكَذَلِكَ الشِّرَاءُ عَلَى شِرَاءٍ غَيْرِهِ،

Так же запрещается покупка поверх покупки другого (то есть склонять продавца отказаться от сделки с другим покупателем, предлагая купить у него товар по более высокой цене в период действия права выбора).

وَالنَّجَشُ:

Запрещён также наджш

بِأَنْ يَزِيدَ فِي الثَّمَنِ

это когда человек повышает предлагаемую за товар цену,

لِغَيْرِ رَغْبَةٍ.

не имея намерения приобрести его.

وَيَحْرُمُ بَيْعُ السِّلْعَةِ

Запрещается продавать товар

لِمَنْ عَلِمَ

тому, относительно кого известно,

أَنَّهُ يَعْصِي اللَّهَ تَعَالَى بِهَا؛

что посредством этого товара он ослушается Всевышнего Аллаха.

كَبَيْعِ الرُّطْبِ

Например, запрещается продавать свежие финики

لِعَاصِرِ الْخَمْرِ،

тому, кто изготовит из них опьяняющий напиток,

وَالسِّلَاحِ

а также продавать оружие

لِقَاطِعِ الطَّرِيقِ،

разбойнику, нападающему на путников.

وَيَصِحُّ الْبَيْعُ

Однако сама купля-продажа остаётся действительной

فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.

во всех перечисленных случаях.

فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفَقَةِ

إِذَا جُمِعَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ، صَحَّ فِيمَا يَصِحُّ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ بِاعْتِبَارِ قِيَمَتَيْهِمَا، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إِنْ جَهِلَ. وَلَوْ تَلَفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ، انْقَسَخَ الْبَيْعُ فِي التَّالِفِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي. وَلَوْ جُمِعَ بَيْنَ مُخْتَلَفِي الْحُكْمِ؛ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، صَحَّ، وَيُوزَعُ الْمُسَمَّى عَلَى قِيَمَتَيْهِمَا. وَتَتَعَدَّدُ الصَّفَقَةُ بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ، وَتَتَعَدَّدُ الْمُشْتَرِي، وَبِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ، كـ«بِعْتُكَ ذَا بَكْذَا، وَذَا بَكْذَا»، وَالْإِعْتِبَارُ بِالْعَاقِدِ.

فَصْلٌ: فِي تَفْرِيقِ الصَّفَقَةِ

Раздел о разделении сделки (о множественности сделки).

إِذَا جُمِعَ

Если в одной сделке объединили

مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ

то, продажа чего действительна,

وَمَا لَا يَصِحُّ،

и то, продажа чего недействительна,

صَحَّ فِيمَا يَصِحُّ

то купля-продажа является действительной в отношении того, продажа чего действительна,

بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ

за приходящуюся на него долю общей цены,

بِاعْتِبَارِ قِيَمَتَيْهِمَا،

определяемую исходя из соотношения стоимости обоих предметов.

(Например, человек одним договором продаёт две книги за 2400 рублей. Одна книга принадлежит самому продавцу, а другая – постороннему человеку, который не уполномочивал его на продажу. Рыночная стоимость первой книги составляет 1000 рублей, а второй – 2000 рублей. Продажа собственной книги действительна, а продажа чужой книги недействительна. Поскольку стоимость собственной книги составляет одну треть общей стоимости двух книг, на действительную часть сделки приходится одна треть общей договорной цены, то есть 800 рублей).

وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ

Покупатель имеет право выбора

إِنْ جَهِلَ.

если он не знал об обстоятельстве, делающем часть продажи недействительной.

(Например, если покупатель не знал, что одна из двух книг не принадлежит продавцу, он вправе либо сохранить действительную часть сделки и

приобрести принадлежащую продавцу книгу за приходящуюся на неё часть цены, либо отказаться и от этой части сделки).

وَلَوْ تَلَفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ

Если часть проданного имущества погибла или была полностью утрачена

قَبْلَ قَبْضِهِ،

до получения проданного имущества покупателем во владение,

انْقَسَخَ الْبَيْعُ

то купля-продажа автоматически прекращается

فِي التَّالِفِ

в отношении погибшей части

بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ،

с отпадением приходящейся на неё части цены,

وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي.

а покупатель получает право выбора в отношении оставшейся части. (Например, человек продал два телефона за 100 000 рублей, однако до передачи телефонов во владение покупателя один из них сгорел. Если рыночная стоимость каждого телефона составляла 50 000 рублей, то договор автоматически прекращается в отношении сгоревшего телефона, а приходящаяся на него часть цены отпадает. Покупатель вправе либо приобрести сохранившийся телефон за 50 000 рублей, либо отказаться от всей сделки).

وَلَوْ جُمِعَ

Если в одной сделке объединили

بَيْنَ مُخْتَلَفِي الْحُكْمِ؛

два договора, различающихся по своим правовым нормам,

كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ،

например, куплю-продажу и аренду,

صَحَّ،

то оба договора являются действительными,

وَيُوزَعُ الْمُسَمَّى

а оговорённое общее встречное предоставление распределяется

عَلَى قِيَمَتَيْهِمَا.

между ними соразмерно стоимости предмета продажи и стоимости предоставляемого в аренду пользования.

(Например, человек говорит: «Я продал тебе этот компьютер и предоставил тебе эту квартиру в аренду на один месяц за общую сумму 90 000 рублей».

Если обычная рыночная стоимость компьютера составляет 80 000 рублей, а обычная арендная плата за квартиру за один месяц — 20 000 рублей, их соотношение составляет четыре к одному. Поэтому общая договорная сумма в размере 90 000 рублей распределяется следующим образом: 72 000 рублей приходится на продажу компьютера, а 18 000 рублей — на аренду квартиры).

وَتَتَعَدَّدُ الصَّفَقَةُ

Сделка рассматривается как несколько самостоятельных сделок

بِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ،

при наличии нескольких непосредственно заключающих договор продавцов, (например, если два совладельца земельного участка непосредственно продают одному покупателю принадлежащие им доли, с правовой точки зрения имеются две сделки: одна — в отношении доли первого продавца, а другая — в отношении доли второго продавца),

وَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي،

а также при наличии нескольких непосредственно заключающих договор покупателей, (например, если один продавец продаёт земельный участок двум покупателям и каждый из них приобретает половину участка, с правовой точки зрения имеются две сделки: одна — с первым покупателем, а другая — со вторым),

وَبِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ،

а также при раздельном указании цены каждого предмета,

كـ«بِعْتُكَ ذَا بِكَذَا، وَذَا بِكَذَا»،

например: «Я продал тебе это за такую-то сумму, а то — за такую-то сумму». (Например, продавец говорит: «Я продал тебе эту книгу за 1000 рублей, а эту ручку — за 200 рублей». Несмотря на то, что оба предмета продаются одновременно, с правовой точки зрения имеются две самостоятельные сделки, поскольку цена каждого предмета была указана отдельно).

وَالْإِغْتِنَاؤُ بِالْعَاقِدِ.

При определении единства или множественности сделки учитывается лицо, непосредственно заключающее договор, а не лицо, в интересах которого он заключается.

(Например, если два собственника поручили одному представителю продать принадлежащее им имущество и представитель продал его покупателю одним договором, то сделка рассматривается как одна, поскольку договор непосредственно заключило одно лицо. И наоборот, если один собственник поручил двум представителям продать принадлежащее ему имущество и каждый представитель заключил отдельный договор в отношении соответствующей части имущества, то имеются две самостоятельные сделки, поскольку договоры были непосредственно заключены двумя лицами).

فَصْلٌ فِي الْخِيَارِ

يُثْبِتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ الْبَيْعِ؛ كَالصَّرْفِ، وَبَيْعِ الطَّعَامِ، وَالسَّلَمِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالتَّشْرِيكِ.
وَلَا خِيَارَ فِي الْإِبْرَاءِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْهَبَةِ، وَالْإِجَارَةِ. وَيَنْقَطِعُ الْخِيَارُ بِالتَّخَايُرِ، فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا سَقَطَ حَقُّهُ
دُونَ الْآخَرِ، وَبِالتَّفَرُّقِ بِأَبْدَانِهِمَا بِاخْتِيَارِهِمَا، وَيُعْتَبَرُ فِي التَّفَرُّقِ الْعُرْفُ.

فَصْلٌ: فِي الْخِيَارِ

Раздел о праве выбора.

يُثْبِتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ

Право выбора, сохраняющееся до физического расхождения сторон после заключения договора, устанавливается

فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ الْبَيْعِ؛

во всех видах купли-продажи:

كَالصَّرْفِ،

например, при обмене денег на деньги,

وَبَيْعِ الطَّعَامِ،

продаже пищевого продукта,

وَالسَّلَمِ،

саляме – продаже товара с полной предоплатой, определённого посредством описания и подлежащего передаче впоследствии,

وَالتَّوْلِيَةِ،

таулии – продаже товара по первоначальной закупочной цене,

وَالتَّشْرِيكِ.

и ташрике – продаже определённой доли приобретённого товара за соответствующую часть его закупочной цены.

(Например, продавец и покупатель заключили договор купли-продажи автомобиля, но ещё физически не разошлись. Пока расхождение не произошло, каждый из них вправе отказаться от сделки. Такое же право сохраняется при обмене денег, продаже пищевого продукта, а также при заключении договора салям, таулии и ташрика. При таулии человек, купивший телефон за 50 000 рублей, продаёт его другому за те же 50 000 рублей. При ташрике человек, купивший товар за 100 000 рублей, продаёт другому, например, половину этого товара за 50 000 рублей. Разница между таулией и ташриком состоит в том, что при таулии по закупочной цене продаётся весь товар, а при ташрике – определённая его доля за соответствующую часть закупочной цены).

وَلَا خِيَارَ

Право выбора в маджлисе нету

فِي الْإِبْرَاءِ،

при освобождении должника от обязательства (прощении долга),

وَالنِّكَاحِ،

заключении брака,

وَالْهَبَةِ،

дарении

وَالْإِجَارَةِ.

и аренде.

(Например, если кредитор освободил должника от долга, он не может отменить это лишь на том основании, что стороны ещё не разошлись. Точно так же право выбора до расхождения сторон отсутствует при заключении брака, дарении и аренде).

وَيَنْقَطِعُ الْخِيَارُ

Право выбора прекращается

بِالتَّخَايُرِ،

посредством выбора сторонами обязательности договора.

(Например, после заключения договора продавец и покупатель подтверждают друг другу, что оставляют сделку в силе. После этого их право отказаться от неё прекращается, даже если они ещё не разошлись).

فَإِنْ اخْتَارَ أَحَدُهُمَا

Если только одна из сторон выбрала обязательность договора,

سَقَطَ حَقُّهُ

то её право выбора прекращается,

دُونَ الْآخَرِ،

тогда как право другой стороны сохраняется.

(Например, продавец сказал: «Я оставляю сделку в силе», а покупатель ничего не сказал. Продавец уже не вправе отказаться от сделки на основании права выбора, связанного с отсутствием расхождения сторон, однако покупатель продолжает сохранять это право).

وَبِالتَّفَرُّقِ

Право выбора также прекращается при расхождении сторон

بِابْتِدَائِهِمَا

посредством их физического расхождения

بِاخْتِيَارِهِمَا،

по собственной воле.

(Например, продавец и покупатель заключили договор в магазине, после чего покупатель добровольно вышел из магазина, а продавец остался внутри).

وَيُعْتَبَرُ فِي التَّفَرُّقِ

При определении того, произошло ли расхождение сторон,

الْعُرْفُ.

учитывается обычай.

(Например, если договор был заключён в небольшой комнате, выход одной из сторон из этой комнаты обычно считается расхождением. Если же договор был заключён на большом рынке или открытой площади, расхождение определяется в соответствии с тем, что по обычаю считается физическим расхождением сторон. Если обе стороны покинули место заключения договора вместе и продолжают идти рядом, право выбора сохраняется, поскольку они ещё не разошлись).

فَصْلٌ: فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

وَيَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُمَا، وَلَا أَحَدَهُمَا، وَلَا لِأَحَدٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا، فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ الْبَيْعِ، لَا فِي الرِّبَا، وَالسَّلَمِ، وَمَا يُسْرَعُ فَسَادُهُ، وَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ ثَلَاثًا لِلْبَائِعِ فِي الْمُسَرَّاةِ. وَالْمَلِكُ فِي الْمَيْعِ لِلْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ، وَالْمَلِكُ فِيهِ لِلْبَائِعِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ، وَمَوْقُوفٌ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ، بَانَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي مِنْ حِينَ الْعَقْدِ، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ. وَيَحْصُلُ الْقَسْخُ وَالْإِجَازَةُ بِاللَّفْظِ، وَوُطْءُ الْبَائِعِ وَإِعْتَاْفُهُ قَسْخٌ، وَيَصِحُّ، وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ مِنَ الْمُشْتَرِي إِجَازَةٌ.

فَصْلٌ: فِي خِيَارِ الشَّرْطِ

Раздел об обусловленном праве выбора.

وَيَجُوزُ شَرْطُ الْخِيَارِ

Допускается установить (при заключении сделки) право выбора (между сохранением и расторжением сделки)

لَهُمَا،

для обеих сторон.

(Например, продавец и покупатель условились, что каждый из них в течение трёх дней вправе сохранить или расторгнуть сделку).

وَلَا أَحَدَهُمَا،

а также только для одной из сторон.

(Например, право расторгнуть сделку в течение трёх дней предоставлено только покупателю),

وَلَا لِأَحَدٍ،

но не для постороннего лица (не являющегося стороной договора).

(Продавец и покупатель не могут предоставить такое право человеку, не являющемуся стороной договора).

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

Сроком на три дня

فَمَا دُونَهَا،

или менее.

(Допускается установить право выбора на один, два или три дня, но не на больший срок).

فِي جَمِيعِ أَصْنَافِ الْبَيْعِ،

Это допускается во всех видах купли-продажи,

لَا فِي الرِّبَا،

кроме обмена рибавийного имущества.

(Например, при обмене евро на рубли нельзя установить право выбора на один или несколько дней, поскольку валюты должны быть переданы до расхождения сторон без права выбора).

وَالسَّلَمُ،

а также сделки саялам.

(Например, при полной предоплате за пшеницу, передаваемую через три месяца, нельзя установить право выбора до трёх дней).

وَمَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ،

И продажи имущества, которое быстро портится.

(Например, при продаже свежей рыбы нельзя устанавливать право выбора на срок, за который она может испортиться).

وَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ ثَلَاثًا

Не допускается устанавливать трёхдневное право выбора

لِلْبَائِعِ

для продавца

فِي الْمَصْرَاقِ.

при продаже мусарра - (животного, которое перед продажей намеренно не доили, чтобы создать впечатление его высокой молочности).

وَالْمِلْكُ فِي الْمَبِيعِ

Право собственности на проданный предмет (в период действия обусловленного права выбора) принадлежит

لِلْمُشْتَرِي

покупателю,

إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ،

если право выбора предоставлено только ему.

وَالْمِلْكُ فِيهِ

Право собственности на проданный предмет принадлежит

لِلْبَائِعِ

продавцу,

إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ،

если право выбора предоставлено только ему.

وَمَوْقُوفٌ

Вопрос о праве собственности остаётся приостановленным,

إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا،

если право выбора принадлежит обеим сторонам.

فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ،

Если сделка была окончательно оставлена в силе,

بَانَ أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي

то становится ясно, что проданный предмет принадлежал покупателю

مِنْ حِينَ الْعَقْدِ،

с самого момента заключения договора.

وَالْأَلاَّ

А иначе (если сделка была расторгнута),

فَلِلْبَائِعِ.

проданный предмет считается принадлежавшим продавцу.

وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ

Расторжение сделки осуществляется

وَالْإِجَازَةُ

и её окончательное одобрение (завершение)

بِالْلَفْظِ.

посредством словесного заявления.

(Например, сторона говорит: «Я расторгаю сделку» или: «Я оставляю её в силе»).

وَوَظُّءُ الْبَائِعِ

Вступление продавца в близость с проданной рабыней

وِإِعْتَاْفُهُ

и освобождение им проданного раба

فَسْخٌ،

считаются расторжением сделки,

وَيَصِحُّ.

и эти действия являются действительными.

(Если продавец в период своего права выбора освободил проданного раба, сделка считается расторгнутой, а освобождение - действительным).

وَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ

Совершение этих действий

مِنَ الْمُشْتَرِي

покупателем

إِجَازَةً.

считается окончательным подтверждением сделки.

(Если покупатель в период своего права выбора освободил приобретённого раба, это означает, что он оставил сделку в силе).

فَصْلٌ: فِي خِيَارِ النَّقْصِ

يُنْبِئُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ، وَهُوَ: مَا يُنْقِصُ الْقِيَمَةَ أَوْ الْعَيْنَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ، إِذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ، سَوَاءٌ قَارَنَ الْعَقْدَ أَوْ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ كَرِنَاهُ، وَسَرَفَتِهِ، وَإِبَاقِهِ، وَكَبُولِهِ فِي الْفِرَاشِ، إِنْ صَارَ عَادَةً لَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ، وَكَجَمَاحِ الدَّابَّةِ، وَرَمَحِهَا، وَعَضَّهَا، وَخَبَطَهَا. وَلَوْ مَاتَ بِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِمَرَضٍ، فَلَا يَضْمَنُ. وَلَوْ بَاعَ بِشَرَطِ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْعُيُوبِ، صَحَّ، وَبَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بَاطِنٍ قَدِيمٍ بِالْحَيَوَانِ، إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ. وَلَوْ تَلَفَ الْمَبِيعُ أَوْ وَقَفَهُ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ، رَجَعَ بِالْأَرْضِ. وَالرَّدُّ عَلَى الْقَوْرِ، وَيَرْدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ؛ فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ، وَيُشْهَدُ عَلَى الْفَسْخِ حَتَّى يُنْهِيَهُ إِلَى الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ، وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ الْإِسْتِحْدَامِ، وَالْأَلَا يَحْدُثُ عِنْدَهُ عَيْبٌ آخَرٌ، فَإِنْ حَدَثَ آخَرٌ بِآفَةٍ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ. وَلَوْ اخْتَلَفَ فِي أَنَّ الْعَيْبَ قَدِيمٌ أَوْ حَدِيثٌ، صُدِّقَ الْبَائِعُ بِبَيِّنِهِ، وَإِذَا رَدَّهُ فَالزَّوَائِدُ لَهُ.

فَصْلٌ: فِي خِيَارِ النَّقْصِ

Раздел о праве выбора вследствие недостатка.

يُنْبِئُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ،

Право возврата товара устанавливается при наличии недостатка.

وَهُوَ:

Недостаток - это

مَا يُنْقِصُ الْقِيَمَةَ

то, что уменьшает стоимость товара

أَوْ الْعَيْنَ

или сам товар

نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ،

таким образом, что из-за него утрачивается правомерная цель приобретения,

إِذَا غَلَبَ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ عَدَمُهُ،

если подобный недостаток обычно отсутствует у товаров данного вида.

سَوَاءٌ قَارَنَ الْعَقْدَ

Независимо от того, существовал недостаток при заключении договора

أَوْ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ؛

или возник до принятия товара покупателем во владение.

(Например, покупатель вправе вернуть животное, заболевшее после сделки, но до его передачи).

كَرِنَاهُ،

Например, совершение проданным рабом прелюбодеяния,

وَسَرَقَتِهِ،

кражи

وَأَبَاقِهِ،

или побега.

(Подобное поведение раба считалось недостатком, уменьшающим его стоимость).

وَكَبُولِهِ فِي الْفِرَاشِ،

А также мочеиспускание в постель,

إِنْ صَارَ عَادَةً لَهُ

если оно стало для него привычным

وَهُوَ كَبِيرٌ،

во взрослом возрасте.

(Если это регулярно происходит со взрослым человеком, оно считается недостатком).

وَكَجَمَاحِ الدَّابَّةِ،

А также необузданность животного,

وَرَنَجْهَا،

его привычка лягаться (ударять ногами),

وَعَضِّهَا،

кусаться

وَحَبْطِهَا.

и его опасная, неровная походка (при которой оно может сбросить всадника).

وَلَوْ مَاتَ بِهِ

Если проданное животное умерло вследствие этого недостатка

بَعْدَ الْقَبْضِ

после принятия его (покупателем во владение)

بِمَرَضٍ،

по причине болезни,

فَلَا يَضْمَنُ.

то (покупатель) не несёт за это ответственность.

(Если животное после передачи умерло от прежней болезни, продавец возвращает покупателю уплаченную цену).

وَلَوْ بَاعَ

Если продавец продал товар

بَشْرَطِ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْعُيُوبِ،

с условием освобождения от ответственности за недостатки,

صَحَّ،

то это условие действительно,

وَبَرِيءٌ

и продавец освобождается от ответственности

مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بَاطِنٍ قَدِيمٍ

за любой скрытый недостаток, существовавший при заключении сделки,

بِالْحَيَوَانِ،

в проданном животном,

إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ.

если продавец о нём не знал.

(Например, продавец не отвечает за неизвестную ему скрытую болезнь животного, если оговорил освобождение от недостатков).

وَلَوْ تَلَفَ الْمَبِيعُ

Если проданный товар утрачен

أَوْ وَقَفَهُ،

или покупатель передал его в вакф,

ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ،

а затем узнал о существовавшем недостатке,

رَجَعَ بِالْأَرْشِ.

то он вправе потребовать арш - (возмещение, соответствующее уменьшению стоимости товара из-за недостатка).

وَالرُّدُّ عَلَى الْفَوْرِ،

Возврат товара должен быть произведён незамедлительно.

(Обнаружив недостаток, покупатель не должен без причины откладывать возврат).

وَيَرْدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ

Покупатель возвращает товар продавцу

أَوْ وَكِيلِهِ

или его представителю,

أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ؛

либо обращается по этому вопросу к судье.

فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا

Если продавец отсутствует,

رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ،

то покупатель обращается к судье.

وَيُشْهَدُ عَلَى الْفَسْخِ

И привлекает свидетелей для засвидетельствования расторжения сделки,

حَتَّى يُنْهِيَهُ إِلَى الْبَائِعِ أَوْ الْحَاكِمِ،

пока не сообщит о нём продавцу или судье

(покупатель при свидетелях заявляет о расторжении, а затем сообщает об этом продавцу).

وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ الْإِسْتِخْدَامِ،

Для возврата условием является прекратить использование товара.

وَأَلَّا يَحْدُثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ آخَرُ،

А также чтобы у товара, находящегося у покупателя, не возник другой недостаток.

فَإِنْ حَدَثَ آخَرُ بِآفَةٍ

Если вследствие случайного происшествия (бедствия и т.п.) у товара возник другой недостаток,

سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ.

то право на принудительный возврат прекращается.

(Например, если у животного после покупки сломалась нога, покупатель не может принудительно вернуть его продавцу).

وَلَوْ اخْتَلَفَ

Если возникло разногласие

فِي أَنَّ الْعَيْبَ قَدِيمٌ أَوْ حَدَثَ،

относительно того, был ли недостаток прежним или возник позднее,

صَدِّقَ الْبَائِعُ بِيَمِينِهِ،

то принимаются слова продавца после принесения им клятвы.

وَإِذَا رَدَّهُ

Если покупатель возвратил товар,

فَالزَّوَائِدُ لَهُ.

то возникший прирост принадлежат покупателю.

(Например, родившийся у купленного животного детёныш остаётся покупателю после возврата животного).

فَصْلٌ: فِي التَّصْرِیَةِ

تَحْرُمُ التَّصْرِیَةُ، وَیَنْبُتُ بِهَا الْخِیَارُ عَلَى الْفَوْرِ. فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ الْحَلْبِ رَدًّا مَعَهَا صَاعٌ تَمْرٍ إِنْ كَانَ الْحِیَوَانُ مَأْكُولًا.

فَصْلٌ: فِي التَّصْرِیَةِ

Раздел о тасрийи.

تَحْرُمُ التَّصْرِیَةُ،

Тасрийа - (намеренное недоение животного перед продажей для создания впечатления его высокой молочности) - запрещена,

وَیَنْبُتُ بِهَا الْخِیَارُ

и вследствие неё устанавливается право выбора

عَلَى الْفَوْرِ.

незамедлительно.

فَإِنْ رَدَّ بَعْدَ الْحَلْبِ

Если покупатель возвратил животное после доения,

رَدًّا مَعَهَا صَاعٌ تَمْرٍ

то вместе с ним он возвращает один са' фиников

إِنْ كَانَ الْحِیَوَانُ مَأْكُولًا.

если мясо этого животного дозволено употреблять в пищу.
(Один са' фиников возвращается взамен надоенного молока).

فصل: في أحكام المبيع قبل قبضه وبيان القبض وتوابعه

المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. فإن تلف أو أتلفه البائع انفسخ البيع وسقط الثمن. وإن أتلفه المشتري فهو كقبضه إياه. وإن أتلفه الأجنبي بغير حق، تحيز المشتري على التراخي بين أن يجيزه ويُعزم الأجنبي، أو يفسخ، فيُعزم البائع الأجنبي. وإن أتلفه بسبب صياله عليه أو اقتصاصه منه، انفسخ. ولا يصح بيع المبيع ولا إجارته، ولا رهنه، ولا هبته قبل قبضه. ومثله ما استأجره آخر لبحر صنعة، بخلاف الإعتاق، أو التدبير، أو الإيلاد، أو الوقف، والتزويج. والثمن كالمبيع قبل قبضه. ويجوز الاعتياض عن الثمن إذا كان في الدمة، وكذا القرض، وقيمة المتلف، فإن كان المستبدل موافقاً في علة الربا اشترط قبض البدل في المجلس، أو غير موافق؛ كدراهم عن طعام، اشترط التعيين في المجلس دون القبض. وأما بيع الدين لغير من هو عليه، فهو باطل. وقبض العقار: بالتخلية، والمنقول: بالنقل، وما يتناول باليد: بالتناول باليد، ولا يجوز للمشتري قبض المبيع إلا إذا سلم الثمن، أو كان مؤجلاً، أو أذن له البائع في قبضه. ولو اشترى شيئاً وهو في يده، فقبضه يحصل بنفس البيع. وإذا اشترى الشيء مقدراً بكيل، أو وزن، أو ذرع، أو عد، فلا بد من قبضه بذلك التقدير، ويُجزى على تسليم المبيع أولاً إذا لم يخف فواته، فإن كان الثمن معيناً أُجبراً.

فصل: في أحكام المبيع قبل قبضه وبيان القبض وتوابعه

Раздел о положениях, касающихся проданного товара до его принятия во владение, разъяснении способов принятия во владение и связанных с этим вопросах.

المبيع قبل قبضه

Проданный товар до принятия (покупателем во владение)

من ضمان البائع.

под ответственностью продавца.

فإن تلف

Если товар погиб

أو أتلفه البائع

или продавец уничтожил его,

انفسخ البيع

то договор купли-продажи прекращается,

وسقط الثمن.

а обязанность уплаты цены отпадает.

(Если цена уже была уплачена, продавец возвращает её покупателю).

وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْمُشْتَرِي

Если товар уничтожил покупатель,

فَهُوَ كَقَبْضِهِ إِيَّاهُ.

то это приравнивается к принятию им товара во владение.

(Договор сохраняется, а цена подлежит уплате).

وَإِنْ أَتْلَفَهُ الْأَجْنَبِيُّ

Если товар уничтожило третье лицо

بِغَيْرِ حَقٍّ،

без законного основания,

تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي عَلَى التَّرَاخِي

то покупателю предоставляется право выбора, которое не требуется осуществлять незамедлительно,

بَيْنَ أَنْ يُجِيزَهُ

между тем, чтобы сохранить договор в силе

وَيُعَرِّمَ الْأَجْنَبِيَّ،

и взыскать возмещение с третьего лица,

أَوْ يَفْسَخَ،

либо расторгнуть договор,

فَيُعَرِّمُ الْبَائِعُ الْأَجْنَبِيَّ.

после чего возмещение с третьего лица взыскивает продавец.

(При сохранении договора возмещение получает покупатель, а при его расторжении - продавец).

وَإِنْ أَتْلَفَهُ

Если же третье лицо уничтожило товар

بِسَبَبِ صَيَالِهِ عَلَيْهِ

из-за того, что тот напал на него,

أَوْ اقْتِصَاصِهِ مِنْهُ،

либо в порядке законного возмездия в отношении него,

انْفُسَخَ.

то договор купли-продажи прекращается.

(Например, если проданное животное напало на третье лицо и он убил его, защищаясь, договор прекращается. То же относится к проданному рабу, в отношении которого правомерно осуществлено возмездие за совершённое им преступление).

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَبِيعِ

Продажа приобретённого товара недействительна,

وَلَا إِجَارَتُهُ،

как и передача его в аренду,

وَلَا رَهْنُهُ،

в залог

وَلَا هِبَتُهُ

или в дар

قَبْلَ قَبْضِهِ.

до принятия его покупателем во владение.

وَمِثْلُهُ

То же правило применяется

مَا اسْتَأْجَرَهُ آخَرُ لِنَحْوِ صَنْعَةٍ،

к вещи (товару), для выполнения работы над которым был нанят мастер. (Например, к ткани, переданной мастеру для пошива одежды: пока владелец ткани не рассчитается с мастером, он не вправе продать изготовленную одежду, поскольку право мастера связано с ней до оплаты труда).

بِخِلَافِ الْإِعْتِقِ،

В отличие от освобождения раба,

أَوْ التَّدْبِيرِ،

или освобождения раба, обусловленного смертью его владельца (тадбир),

أَوْ الْإِيلَادِ،

или обретения рабыней статуса матери ребёнка, (то есть статуса умм аль-валад вследствие рождения ею ребёнка от владельца),

أَوْ الْوَفْفِ،

или передачи имущества в вакф,

وَالْتَزْوِيجِ،

а также заключения брака (для раба или рабыни).

(Все перечисленные действия действительны до принятия приобретённого имущества во владение).

وَالثَّمَنُ كَالْمَبِيعِ

И цена подобна проданному товару

قَبْلَ قَبْضِهِ.

до её получения.

(То есть до получения цены к ней применяются те же правила, что и к проданному товару до принятия его во владение).

وَيَجُوزُ الْإِعْتِيَاظُ عَنِ الثَّمَنِ

Допускается получить другое имущество взамен цены,
إِذَا كَانَ فِي الدِّمَّةِ،

если она является долговым обязательством, (а не конкретно определённой вещью).

(Например, если покупатель обязан уплатить продавцу 100 000 рублей, стороны могут договориться, что вместо этой суммы покупатель рассчитается с ним другим имуществом, товаром).

وَكَذَا الْقَرْضُ،

То же относится к долгу по займу.

(Например, вместо возврата 100 000 рублей заёмщик может с согласия заимодавца передать ему другое имущество).

وَقِيَمَةُ الْمُتْلَفِ،

И то же относится к стоимости уничтоженного имущества, подлежащей возмещению.

(Например, если человек уничтожил чужой телефон и обязан возместить его стоимость, владелец телефона может согласиться получить вместо денежных средств другое имущество).

فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَبَدَّلُ

Если имущество, получаемое взамен цены,

مُؤَافَقًا فِي عِلَّةِ الرَّبَا

имеет с заменяемой ценой-долгом общее основание действия правил риба,

اَشْتَرَطَ قَبْضُ الْبَدَلِ فِي الْمَجْلِسِ،

то требуется получить замену до расхождения сторон с места заключения соглашения.

(Например, человек продал автомобиль, а покупатель обязан уплатить ему цену в рублях. Затем стороны договорились, что вместо рублей покупатель рассчитывается долларами. Поскольку рубли и доллары имеют общее основание действия правил риба, то есть оба являются денежными средствами, покупатель должен передать доллары продавцу до расхождения сторон).

أَوْ غَيْرَ مُوَافِقٍ؛

Если же имущество, получаемое взамен цены, не имеет с заменяемой ценой-долгом общего основания действия правил риба,

كَدَرَاهِمَ عَنْ طَعَامٍ،

например, дирхамы, получаемые вместо продовольствия,

اَشْتَرَطَ التَّعْيِينُ

то требуется конкретно определить имущество, передаваемое взамен,

فِي الْمَجْلِسِ

до расхождения сторон с места заключения соглашения,

دُونَ الْقَبْضِ.

но его получение во владение на месте не является обязательным.

(Например, человек продал автомобиль за определённое количество пшеницы, которое покупатель должен передать позднее. Затем стороны договорились, что вместо пшеницы покупатель рассчитается рублями. До расхождения сторон должны быть определены именно конкретные купюры, передаваемые вместо пшеницы, а не только названа сумма. Однако передавать эти купюры продавцу во владение в том же месте необязательно).

وَأَمَّا بَيْعُ الدَّيْنِ

Что же касается продажи долга

لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ،

не тому лицу, на котором лежит этот долг,

فَهُوَ بَاطِلٌ.

то такая продажа недействительна.

(Например, если один человек должен другому 100 000 рублей, кредитор не вправе продать право требования этого долга третьему лицу).

وَقَبْضُ الْعَقَارِ:

Принятие недвижимого имущества во владение осуществляется

بِالتَّحْلِيلَةِ،

посредством предоставления покупателю беспрепятственного доступа к нему.

(Например, продавец освобождает дом и предоставляет покупателю возможность войти в него и распоряжаться им).

وَالْمَنْقُولِ:

А принятие движимого имущества во владение осуществляется

بِالنَّقْلِ،

посредством его перемещения в место, которое не относится к владению продавца.

(Например, купленный мешок зерна переносят из помещения продавца в другое место, которое не находится в его владении).

وَمَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ:

А принятие во владение того, что обычно принимают рукой, осуществляется

بِالتَّنَاوُلِ بِالْيَدِ،

посредством его непосредственного получения в руки.

(Например, покупатель принимает из рук продавца книгу или одежду).

وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ الْمَبِيعِ

Покупателю не разрешается принимать проданный товар во владение,

إِلَّا إِذَا سَلَّمَ الثَّمَنَ،

кроме случая, когда он передал цену продавцу,

أَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا،

либо когда уплата цены была отсрочена,

أَوْ أُذِنَ لَهُ الْبَائِعُ فِي قَبْضِهِ.

либо когда продавец разрешил ему принять товар во владение (без предварительной уплаты цены).

(Например, при немедленной оплате покупатель не вправе забрать товар до уплаты цены, если продавец не разрешил ему сделать это раньше).

وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا

Если же человек приобрёл вещь,

وَهُوَ فِي يَدِهِ،

которая уже находилась в его владении,

فَقَبْضُهُ يَحْصُلُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ.

то её принятие во владение осуществляется в силу самого заключения договора купли-продажи.

(Например, если арендатор покупает вещь, которая уже находится у него, новое физическое получение этой вещи не требуется).

وَإِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ

Если человек приобрёл вещь,

مُقَدَّرًا بِكَيْلٍ،

количество которой определено мерой объёма,

أَوْ وَزْنٍ،

или весом,

أَوْ ذَرْعٍ،

или мерой длины,

أَوْ عَدٍّ،

или количеством единиц,

فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ

то её принятие во владение обязательно должно осуществляться

بِذَلِكَ التَّقْدِيرِ،

посредством соответствующего измерения.

(Например, если приобретено сто килограммов зерна, его принятие во владение осуществляется посредством взвешивания, а если сто метров ткани - посредством измерения её длины).

وَيُجْبَرُ

И продавца принуждают

عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ أَوَّلًا

первым передать проданный товар,

إِذَا لَمْ يَخَفْ فَوَائِدَهُ،

если он не опасается утраты возможности (получить цену).

(Например, если цена является денежным долгом покупателя и нет опасения, что он скроется или распорядится своим имуществом так, что продавец не сможет получить причитающуюся сумму, продавца принуждают первым передать товар).

فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا

Если же цена является конкретно определённой вещью (то есть в наличии на месте сделки),

أُجْبِرَا.

то и продавец, и покупатель принуждаются к передаче причитающегося с каждого из них.

(Например, если автомобиль продан за конкретно указанный золотой слиток, продавца принуждают передать автомобиль, а покупателя - передать именно этот слиток).

فَصْلٌ: فِي بَيْعِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ عَلَى أَصْلِهِمَا

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الثَّمَرَةِ وَحْدَهَا قَبْلَ بُدْوِ صِلَاحِهَا، وَلَا الزَّرْعِ وَحْدَهُ قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ، فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ الشَّجَرِ أَوْ الزَّرْعِ مَعَ الْأَرْضِ جَازَ بِلاَ شَرْطٍ.

فَصْلٌ: فِي بَيْعِ الثَّمَرِ وَالْحَبِّ عَلَى أَصْلِهِمَا

Раздел о продаже плодов и зерна, остающихся на своей основе (стебле, дереве).

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الثَّمَرَةِ وَحْدَهَا

Недействительна продажа отдельно плодов

قَبْلَ بُدْوِ صِلَاحِهَا،

до появления признаков их пригодности.

(То есть до начала созревания плодов).

وَلَا الزَّرْعِ وَحْدَهُ

Также недействительна продажа отдельно посева

قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ

до затвердевания зерна,

إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ،

кроме как с условием его срезания.

(Например, незрелую пшеницу разрешается продать как зелёную массу при условии, что покупатель сразу её скосит).

فَإِنْ بَاعَهُ مَعَ الشَّجَرِ

Если же он продал плоды вместе с деревьями

أَوْ الزَّرْعِ مَعَ الْأَرْضِ

или посев вместе с землёй,

جَازَ بِلاَ شَرْطٍ.

то это дозволено без условия (срезания).

(Например, если продаётся сад вместе с находящимися на деревьях незрелыми плодами или земля вместе с растущим на ней посевом, условие о немедленном сборе или срезании не требуется).

فَصْلٌ: فِي التَّحَالُفِ

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ فِي صِفَةِ الْبَيْعِ تَحَالُفًا، فَيَخْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينًا يَنْفِي فِيهَا كَلَامَ صَاحِبِهِ، وَيُثْبِتُ كَلَامَ نَفْسِهِ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَتَرَاضِيَا بِشَيْءٍ فَسَخَّ الْبَيْعَ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ، وَيَرُدُّ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِيعَ أَوْ قِيَمَتَهُ إِنْ تَلَفَ. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ.

فَصْلٌ: فِي التَّحَالُفِ

Раздел о разрешении разногласия относительно сделки посредством взаимных клятв, в которых каждая сторона отвергает утверждение другой и подтверждает своё.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ

Если продавец и покупатель разошлись во мнениях

فِي صِفَةِ الْبَيْعِ

относительно условий сделки,

تَحَالُفًا،

то они оба приносят клятву.

(Например, если они разошлись относительно размера цены, срока платежа или иных условий договора купли-продажи).

فَيَخْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَمِينًا

Каждый из них приносит клятву,

يَنْفِي فِيهَا كَلَامَ صَاحِبِهِ،

в которой отрицает утверждение другой стороны

وَيُثْبِتُ كَلَامَ نَفْسِهِ،

и подтверждает собственное утверждение.

ثُمَّ إِنْ لَمْ يَتَرَاضِيَا بِشَيْءٍ

Затем, если они не придут к взаимному соглашению,

فَسَخَّ الْبَيْعَ أَحَدُهُمَا

сделку расторгает один из них

أَوْ الْحَاكِمُ،

или судья.

وَيَرُدُّ الْمُشْتَرِيَ الْمَبِيعَ

Покупатель возвращает проданный товар,

أَوْ قِيَمَتَهُ إِنْ تَلَفَ.

а если товар погиб или был утрачен, то возвращает его стоимость.

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ

Если же они разошлись во мнениях относительно действительности самой сделки,

صُدِّقَ مُدَّعِي الصَّحَّةِ.

то принимается утверждение того, кто заявляет о действительности сделки.

(Например, если одна сторона утверждает, что сделка была заключена действительным образом, а другая заявляет о её недействительности, то принимается утверждение стороны, заявляющей о действительности сделки).

فَصْلٌ: فِي تَصْرِفِ الرَّقِيقِ

لَا يَصِحُّ تَصْرِفُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ. فَإِنْ أَدْنَى لَهُ تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الْإِذْنِ، وَلَا يَمْلِكُ الْقَنْ وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ.

فَصْلٌ: فِي تَصْرِفِ الرَّقِيقِ

Раздел об имущественных распоряжениях раба.

لَا يَصِحُّ تَصْرِفُ الْعَبْدِ

Имущественное распоряжение раба недействительно

بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ.

без разрешения его владельца.

(Например, раб не вправе самостоятельно продать или купить имущество без разрешения владельца).

فَإِنْ أَدْنَى لَهُ

Если же владелец разрешил ему,

تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الْإِذْنِ،

то он вправе распоряжаться в пределах данного разрешения.

(Например, если ему разрешили заниматься торговлей определённым товаром, он вправе совершать сделки лишь в пределах этого разрешения).

وَلَا يَمْلِكُ الْقَنْ

Раб, полностью находящийся в рабстве, не приобретает права собственности,

وَلَوْ بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ.

даже если его владелец передаст ему имущество в собственность.

فَصْلٌ: فِي السَّلَمِ

وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ الْبَيْعُ بِشُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ. الثَّانِي: كَوْنُ الْمُسْلِمِ فِيهِ فِي الدِّمَّةِ. الثَّلَاثُ: بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ فِيهِ مُوَجَّلاً، وَلِحْمِلِهِ مُؤَنَّةً، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ؛ كَالْمَفَازَةِ. الرَّابِعُ: الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ إِنْ كَانَ مُوَجَّلاً. الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ عِنْدَ حُلُولِهِ. السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ فِيهِ مَعْرُوفَ الْمَقْدَارِ بِالْوِزْنِ، أَوْ الْكِيلِ، أَوْ الذَّرْعِ، أَوْ الْعَدِّ. السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْأَوْصَافِ الَّتِي لَا يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا، فَإِذَا أَسْلَمَ فِي الرَّقِيقِ يَذْكُرُ نَوْعَهُ، وَلَوْنَهُ، وَذُكُورَتَهُ، وَأُنْثَوَتَهُ، وَسِنَّهُ، وَقَدَّهُ، وَثِيْبَةَ الْجَارِيَةِ وَبَكَارَتَهَا، وَفِي التَّمْرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْخُبُوبِ يَذْكُرُ لَوْنَهُ، وَنَوْعَهُ، وَبَلَدَهُ، وَصِغَرَ الْحَبَّةِ وَكِبَرَهَا، وَعَتَقَهُ وَحَدَاتَتَهُ، وَكَوْنَهُ مَسْقِيًّا أَوْ غَيْرَهُ. الثَّامِنُ: مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ مَعَ عَدْلَيْنِ آخَرَيْنِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَبَدَلَ عَنِ الْمُسْلِمِ فِيهِ وَالْمَبِيعِ غَيْرُ نَوْعِهِ؛ كَتَمَرٍ عَنْ رُطْبٍ، وَيَجُوزُ بِأَزْدًا مِنَ الْمَشْرُوطِ فِي الصِّفَةِ إِنْ رَضِيَ.

فَصْلٌ: فِي السَّلَمِ

Раздел о саляме - продаже товара, определённого посредством описания и являющегося обязательством продавца, при уплате цены на месте заключения договора.

وَيَصِحُّ السَّلَامُ

Салям (заказ) действителен

فِيمَا يَصِحُّ فِيهِ الْبَيْعُ

в отношении всего, что может быть предметом действительной купли-продажи,

بِشُرُوطٍ:

при соблюдении следующих условий.

الْأَوَّلُ:

Первое условие:

قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ

получение продавцом капитала салама, то есть всей установленной цены,

فِي الْمَجْلِسِ.

на месте договора.

(Покупатель должен полностью передать продавцу установленную цену до того, как стороны разойдутся после заключения договора).

الثَّانِي:

Второе условие:

كَوْنُ الْمُسْلِمِ فِيهِ

чтобы товар, являющийся предметом салама,

فِي الدِّمَةِ.

находился в обязательстве продавца.

(То есть предметом договора должна быть не конкретно выделенная вещь, а обязанность продавца передать товар с установленными признаками.

Например, предметом договора являются не зёрна из определённого мешка, а сто килограммов пшеницы установленного сорта и качества, которые продавец обязан передать в обусловленное время).

الثَّالِثُ:

Третье условие:

بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ

определение места передачи товара,

إِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ فِيهِ مُؤَجَّلًا،

если передача товара салама отсрочена

وَلِحُمْلِهِ مُؤَنَّةٌ،

и его перевозка (от места выдачи) требует расходов,

أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ

либо если место заключения договора

لَا يَصْلُحُ لِلتَّسْلِيمِ؛

не подходит для передачи товара,

كَالْمَفَاةِ.

например, если договор заключён в безлюдной пустынной местности.

الرَّابِعُ:

Четвёртое условие:

الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ

известность срока исполнения обязательства,

إِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا.

если передача товара отсрочена.

(Нельзя устанавливать неопределённый срок, например говоря: «Я передам товар через некоторое время». Необходимо определить конкретный срок, известный обеим сторонам).

الخَامِسُ:

Пятое условие:

أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ

чтобы существовала возможность передать товар
عِنْدَ حُلُولِهِ.

при наступлении срока исполнения обязательства.

السادس:

Шестое условие:

أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ

чтобы товар салама

مَعْرُوفَ الْمِقْدَارِ

был в известном количестве,

بِالْوَزْنِ،

определяемое по весу,

أَوْ الْكَيْلِ،

или посредством меры объёма,

أَوْ الذَّرْعِ،

или посредством измерения длины,

أَوْ الْعَدِّ.

или посредством подсчёта.

(Например, количество пшеницы может быть определено по весу или мере объёма, количество ткани - по длине, а количество однородных штучных товаров - числом единиц).

السابع:

Седьмое условие:

أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْأَوْصَافِ

чтобы были известны характеристики товара,

الَّتِي لَا يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا،

которые нельзя оставлять без указания.

(То есть должны быть указаны характеристики, отсутствие которых способно привести к существенным различиям в товаре, его стоимости или назначении).

فَإِذَا أَسْلَمَ فِي الرَّقِيقِ

Если договор салам заключается в отношении раба,

يَذْكُرُ نَوْعَهُ،

указывается его происхождение или этнический тип,
(например: араб, индеец и т.п.),

وَلَوْنُهُ،

цвет его кожи,

وَذَكُورَتُهُ،

является ли он мужчиной,

وَأُنْثَتُهُ،

или женщиной,

وَسِنُّهُ

его возраст

وَقَدُّهُ،

и рост,

(например: высокий, низкий или среднего роста),

وَتُيُوبَةُ الْجَارِيَةِ

а в отношении рабыни - является ли она сейиб

وَبِكَارَتِهَا،

или бикр.

وَفِي التَّمْرِ

При заключении договора салам в отношении фиников

وَعَيْرِهِ مِنَ الْخُبُوبِ

и иных подобных плодов и зерновых продуктов

يَذْكُرُ لَوْنُهُ،

указывается их цвет,

وَنَوْعُهُ،

сорт,

وَبَلَدُهُ،

место происхождения,

وَصِغَرُ الْحَبَّةِ

малый размер отдельных зёрен или плодов

وَكِبَرُهَا،

либо их крупный размер,

وَعَتَقُهُ

относятся ли они к старому урожаю

وَحَدَائِثُهُ،

или к новому урожаю,

وَكُونُهُ مَسْقِيًّا

а также являются ли они выращенными с орошением

أَوْ غَيْرُهُ.

или без орошения.

الثَّامِنُ:

Восьмое условие:

مَعْرِفَةُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ

чтобы обе стороны договора знали значение установленных характеристик
товара

مَعَ عَدْلَيْنِ آخَرَيْنِ

наряду с двумя другими добропорядочными лицами.

(То есть значения характеристик товара должны быть известны продавцу, покупателю и ещё минимум двум справедливым и заслуживающим доверия лицам, чтобы при возникновении разногласия существовали лица, к знанию которых можно было бы обратиться).

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَبَدَلَ

Не допускается замена

عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ

товара саляма

وَالْمَبِيعِ

или проданный товар

غَيْرُ نَوْعِهِ؛

товаром другого вида,

كَتَمَرٍ عَنْ رُطْبٍ،

например, сушёные финики вместо свежих фиников.

(То есть вместо товара обусловленного вида нельзя принимать товар иного вида, даже если оба товара имеют близкое происхождение).

وَيَجُوزُ

Однако допускается (принять товар)

بَارِدًا مِنَ الْمَشْرُوطِ فِي الصِّفَةِ

более низкого качества, чем было обусловлено договором,

إِنْ رَضِيَ.

если лицо, которому причитается товар, согласно на это.

(Например, если по договору должны быть переданы финики высшего сорта, покупатель вправе добровольно согласиться принять финики более низкого сорта).

فَصْلٌ: فِي الْقَرْضِ

وَيَصِحُّ قَرْضُ كُلِّ مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَاضُ جَارِيَةٍ تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ، وَيَرُدُّ مِثْلَهُ. وَلَوْ شَرَطَ صَحِيحًا عَنْ مُكَسَّرٍ، أَوْ زِيَادَةً، أَوْ أَجَلًا وَلَهُ فِيهِ غَرَضٌ، بَطَلَ، أَوْ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا صَحَّ. وَمِلْكُ الْمُقْتَرِضِ بِالْقَبْضِ، وَلِلْمُقْرِضِ الرَّجُوعُ فِيهِ مَا دَامَ بَاقِيًا.

فَصْلٌ: فِي الْقَرْضِ

Раздел о займе.

وَيَصِحُّ قَرْضُ كُلِّ مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ،

Дозволяется предоставлять в заём всё, что может быть предметом (товаром) договора саям.

وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ،

Для заключения договора обязательно наличие предложения и принятия.

(То есть одна сторона должна выразить предложение предоставить имущество в заём, а другая - принять это предложение).

وَلَا يَجُوزُ إِقْرَاضُ جَارِيَةٍ تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ،

Не дозволяется предоставлять заёмщику в качестве займа рабыню, близость с которой для него дозволена.

(Причина состоит в том, что в результате получения предмета займа заёмщик становится его собственником и теоретически мог бы вступить с ней в близость, а затем возвратить её прежнему владельцу в случае невозможности вернуть займ. Это уподобило бы такой договор передаче рабыни для близости с последующим возвратом).

وَيَرُدُّ مِثْلَهُ.

Заёмщик обязан возвратить равноценный аналог полученного имущества.

(То есть он обязан вернуть имущество того же вида, количества и соответствующего качества).

وَلَوْ شَرَطَ صَحِيحًا عَنْ مُكَسَّرٍ،

Если заимодавец поставит условие о возврате целых и полноценных монет вместо повреждённых или ломаных монет,

أَوْ زِيَادَةً،

либо увеличение (суммы, количества),

(то есть потребует вернуть большее количество или имущество более высокого качества, чем было передано),

أَوْ أَجَلًا وَلَهُ فِيهِ غَرَضٌ،

либо установит срок возврата, в установлении которого имеется выгода для самого заимодавца,

بَطَلَ،

то договор займа становится недействительным.

(Причина заключается в том, что заимодавец обусловил получение выгоды от займа. К этому относится как количественная прибавка, так и улучшение качества возвращаемого имущества либо иная обусловленная выгода).

أَوْ رَهْنًا أَوْ كَفِيلًا صَحَّ.

Однако если заимодавец поставит условие о предоставлении залога или поручителя, договор действителен.

(Залог и поручительство служат средствами обеспечения возврата займа, а не дополнительной имущественной выгодой заимодавца).

وَمِلْكُ الْمُقْتَرِضِ بِالْقَبْضِ،

Заёмщик приобретает предмет займа в собственность посредством его получения.

(После получения имущества заёмщик становится его собственником и получает право распоряжаться им).

وَلِلْمُقْتَرِضِ الرَّجُوعُ فِيهِ مَا دَامَ بَاقِيًا.

Заимодавец вправе потребовать возвращения самого предмета займа, пока он сохраняется в наличии.

(То есть пока переданная вещь продолжает существовать у заёмщика и не была израсходована, уничтожена, отчуждена или существенно изменена, заимодавец вправе потребовать возвратить именно её).

بَابُ الرَّهْنِ

لَا يَصِحُّ إِلَّا بِأَمْرِ: الْأَوَّلُ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ. الثَّانِي: أَنَّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ؛ كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ. الثَّلَاثُ: أَنَّ يَكُونَ الْعَاقِدُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ، فَلَا يَرَهُنُ الْوَلِيُّ مَالَ مَحْجُورِهِ إِلَّا لِضُرُورَةٍ؛ كَنَفَقَةِ وَكَسَوَةٍ، وَكَذَا انْتِظَارُ الْعَلَّةِ أَوْ نَفَاقِ سِلْعَةٍ، وَلَا يَرَهُنُّ إِلَّا لِضُرُورَةٍ، كَمَا لَوْ وَرِثَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا. الرَّابِعُ: أَنَّ يَكُونَ الْمَرَهُونُ عَيْنًا، فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ دَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ، وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ عَيْنًا وَلَوْ نَقْدًا لِيَرَهْنَهَا، إِذَا بَيَّنَّ جِنْسَ الدَّيْنِ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ وَالْمُرْتَهِنُ. الْخَامِسُ: أَنَّ يَكُونَ الْمَرَهُونُ بِهِ دَيْنًا ثَابِتًا لِأَزْمًا مَعْلُومًا، فَلَا يَصِحُّ بِعَيْنٍ، وَلَا بِمَا سَيُفْرَضُهُ، وَبَدَلَيْنِ الْجُعَالَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ.

بَابُ الرَّهْنِ

Глава о залоге.

لَا يَصِحُّ إِلَّا بِأَمْرِ:

Договор залога действителен только при соблюдении следующих условий.

الأَوَّلُ:

Первое условие:

الإِيجَابُ وَالْقَبُولُ.

Наличие предложения и принятия.

الثَّانِي:

Второе условие:

أَنَّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ؛

чтобы в договоре не устанавливалось условие, противоречащее сути залога, كَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ.

Например, условие о предоставлении залогодержателю права пользоваться предметом залога.

(Назначение залога состоит в обеспечении исполнения долга. Сам по себе договор залога не предоставляет залогодержателю права пользоваться заложенным имуществом).

الثَّلَاثُ:

Третье условие:

أَنَّ يَكُونَ الْعَاقِدُ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ،

чтобы лицо, заключающее договор, обладало полной свободой имущественного распоряжения.

فَلَا يَرَهُنُّ الْوَلِيُّ مَالَ مَحْجُورِهِ إِلَّا لِضُرُورَةٍ؛

Поэтому опекун не вправе передавать имущество своего подопечного в залог, кроме случая крайней необходимости,

كَنْفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ،

например, при необходимости обеспечить его содержание и одежду,

وَكَذَا انْتِظَارُ الْغَلَّةِ أَوْ نَفَاقُ سِلْعَةٍ،

а также когда требуется дожидаться поступления дохода от имущества либо реализации (принадлежащего подопечному) товара.

(Например, у подопечного имеется имущество, но отсутствуют наличные средства для приобретения еды и одежды. Если вскоре ожидается поступление дохода от его имущества либо продажа принадлежащего ему товара, опекун вправе временно передать часть имущества подопечного в залог и получить необходимые средства, не продавая имущество поспешно или по невыгодной цене).

وَلَا يَرْهَنُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ،

Также опекун не вправе принимать имущество в залог в интересах подопечного, кроме случая необходимости,

كَمَا لَوْ وَرِثَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا.

например, если подопечный унаследовал право требования по долгу с отсроченным сроком исполнения.

(В таком случае опекун может принять от должника залог, чтобы обеспечить сохранность унаследованного подопечным права требования).

الرَّابِعُ:

Четвёртое условие:

أَنْ يَكُونَ الْمَرْهُونُ عَيْنًا،

чтобы предмет залога являлся материальным имуществом, (то есть конкретной вещью),

فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ دَيْنٍ وَمَنْفَعَةٍ،

поэтому недействителен залог долгового требования или права пользования.

(Предметом залога должна быть материальная вещь. Нельзя, например, заложить право требования долга с другого лица или право проживания в доме).

وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِيرَ عَيْنًا

Разрешается взять у другого лица вещь во временное безвозмездное пользование,

وَلَوْ نَقْدًا

даже деньги - (золотые или серебряные монеты),

لِيَرْهَنَهَا،

чтобы (с разрешения собственника) передать эту вещь в залог,

إِذَا بَيَّنَّ جِنْسَ الدَّيْنِ

если (собственнику вещи) разъяснён вид обеспечиваемого долга,

وَقَدَرَهُ

его размер,

وَصِفَتَهُ

его характеристики,

وَالْمُرْتَهِنَ.

а также указано лицо, которому вещь будет передана в залог.

(То есть человек может с разрешения собственника взять принадлежащую ему вещь, в том числе деньги, и передать именно эту вещь в залог для обеспечения своего долга. При этом собственнику необходимо сообщить вид и размер долга, его существенные характеристики, например срок исполнения, а также указать залогодержателя).

الخَامِسُ:

Пятое условие:

أَنْ يَكُونَ الْمُرْهُونُ بِهِ دَيْنًا

чтобы обеспечиваемое залогом обязательство являлось долгом,

ثَابِتًا

который уже возник,

لَا زَمًا

окончательно (без права на расторжение в одностороннем порядке),

مَعْلُومًا،

и был известен (по своему виду, размеру и характеристикам).

فَلَا يَصِحُّ بَعْثُهُ،

Поэтому недействителен залог, предоставляемый для обеспечения обязанности возратить конкретную вещь.

(Например, если человек передал другому вещь на хранение, получатель обязан вернуть именно эту вещь. Однако такая обязанность не является долгом, закрепившимся за ним, поэтому она не может обеспечиваться залогом).

وَلَا بِمَا سَيُفْرَضُهُ،

Недействителен также залог в обеспечение займа, который будет предоставлен будущем,

(поскольку соответствующий долг ещё не возник),

وَيَدَيْنِ الْجُعَالَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ.

а также залог в обеспечение вознаграждения по договору джу'аля до завершения обусловленной работы.

(Например, если человеку обещано вознаграждение за нахождение потерянной вещи, залог, предоставленный в обеспечение выплаты этого вознаграждения до завершения работы, недействителен, поскольку до выполнения работы право на вознаграждение ещё не возникло и не закрепились окончательно).

فصل: في أحكام الرهن

لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِلَّا بِقَبْضِهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَلَوْ رَهْنَهُ شَيْئًا فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْ إِلَّا بِمُضِيِّ زَمَنِ يَمْكُنُهُ فِيهِ قَبْضُهُ بَعْدَ إِذْنِهِ لَهُ فِيهِ، وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ. وَلَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ التَّصَرُّفُ فِي الْمَرْهُونِ بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ، وَلَا التَّزْوِيجُ، وَلَا الْإِجَارَةُ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا أَوْ يَحُلُّ قَبْلَ تَمَامِهَا، وَيَصِحُّ إِعْتَاقُهُ وَاسْتِیْلَادُ الْمَرْهُونِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَيَعَزَّمُ الْقِيَمَةَ. وَإِذَا لَزِمَ الرَّهْنُ فَالْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ إِلَّا إِذَا شَرَطَا وَضَعَهُ عِنْدَ آخَرَ، وَيَسْتَحِقُّ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أَقْدَمَ بِثَمَنِهِ مِنْ غَيْرِهِ. وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ كَنَفَقَتِهِ عَلَى الْمَالِكِ، وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ دُونَ الرَّدِّ. وَإِذَا وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ، فَهُوَ زَانٍ، وَبَدَلُ الْمَرْهُونِ إِذَا تَلَفَ رَهْنٌ مِثْلُهُ، وَلَا تَكُونُ زَوَائِدُهُ الْمُنْفَصِلَةُ كَالْوَلَدِ مَرْهُونَةً، بَلْ لِلرَّاهِنِ.

فصل: في أحكام الرهن

Раздел о нормах, связанных с залогом.

لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِلَّا بِقَبْضِهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ،

Залог становится обязательным только после получения залогодержателем предмета залога с разрешения собственника.

وَلَوْ رَهْنَهُ شَيْئًا فِي يَدِهِ

Если залогодатель заложил вещь, уже находившуюся у залогодержателя,

لَمْ يَلْزَمْ إِلَّا بِمُضِيِّ زَمَنِ يَمْكُنُهُ فِيهِ قَبْضُهُ بَعْدَ إِذْنِهِ لَهُ فِيهِ،

залог становится обязательным только по истечении времени, достаточного для получения этой вещи в качестве предмета залога, после того как собственник разрешил ему это.

وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنِ الرَّهْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

До получения предмета залога залогодатель вправе отказаться от залога.

وَلَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ بَعْدَ الْقَبْضِ التَّصَرُّفُ فِي الْمَرْهُونِ بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ،

После получения залогодержателем предмета залога залогодатель не вправе распоряжаться им способом, прекращающим право собственности (например, продавать или дарить его),

وَلَا التَّزْوِيجُ،

а также выдавать заложенную рабыню замуж

وَلَا الْإِجَارَةَ إِنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا أَوْ يَحُلُّ قَبْلَ تَمَامِهَا،

и сдавать заложенное имущество в аренду, если долг уже подлежит погашению либо срок его погашения наступит до окончания аренды.

وَيَصِحُّ إِعْتَاقُهُ وَاسْتِیْلَادُ الْمَرْهُونِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا،

Если залогодатель состоятелен, действительны освобождение им
заложенного раба и обращение заложенной рабыни в умм валад,
وَيَغْرُمُ الْقِيَمَةَ.

и он обязан возместить стоимость предмета залога
(возмещённая стоимость становится предметом залога вместо него).

وَإِذَا لَزِمَ الرَّهْنُ

Когда залог становится обязательным,

فَالْيَدُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ

предмет залога находится у залогодержателя (то есть он обладает этим
правом, а не залогодатель),

إِلَّا إِذَا شَرَطَا وَضَعَهُ عِنْدَ آخَرَ،

кроме случая, когда стороны условились передать его на хранение третьему
лицу.

وَيَسْتَحِقُّ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَ الْمُرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ،

Залогодержатель вправе продать предмет залога при необходимости (для
погашения долга),

وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ أَقْدَمَ بَيْنَهُ مِنْ غَيْرِهِ.

и имеет преимущественное право перед другими лицами на сумму,
вырученную от его продажи.

وَمُؤْنَةُ الْمُرْهُونِ كَنَفَقَتِهِ عَلَى الْمَالِكِ،

Расходы, связанные с предметом залога, как и расходы на его содержание,
несёт собственник.

وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ،

Предмет залога является вверенным имуществом у залогодержателя (поэтому
он не отвечает за его гибель без своей вины),

وَيُصَدَّقُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ دُونَ الرَّدِّ.

и заявление залогодержателя о его гибели принимается, но заявление о его
возврате залогодателю не принимается.

وَإِذَا وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ الْمُرْهُونَةَ بِغَيْرِ شُبْهَةٍ،

Если залогодержатель вступит в половую связь с заложенной рабыней без
шубхи (то есть без обстоятельства, создающего ошибочное представление о
дозволенности),

فَهُوَ زَانٍ،

то он является прелюбодеем.

وَيَبْدُلُ الْمُرْهُونَ إِذَا تَلَفَ

Возмещение за предмет залога в случае его гибели

رَهْنٌ مِثْلُهُ،

также становится предметом залога вместо него (например, стоимость, взысканная с лица, уничтожившего его).

وَلَا تَكُونُ زَوَائِدُهُ الْمُنْفَصِلَةُ كَالْوَلَدِ مَرْهُونَةً،

Отделившийся прирост предмета залога, например приплод, не становятся предметом залога,

بَلْ لِلرَّاهِنِ.

а принадлежат залогодателю.

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ انْفِكَائِ الرَّهْنِ وَاخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

وَيَنْفَسَخُ الرَّهْنُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ، وَبِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ. وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الْمَرْهُونِ بِهِ، صُدِّقَ الرَّاهِنُ بِبَيْمِينِهِ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَيْعٍ، وَإِلَّا تَخَالَفَا، وَفُسِخَ الْبَيْعُ كَمَا سَبَقَ.

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ انْفِكَائِ الرَّهْنِ وَاخْتِلَافِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Раздел о прекращении залога и разногласиях между сторонами договора.

وَيَنْفَسَخُ الرَّهْنُ

Залог прекращается

بِالْبَرَاءَةِ مِنْ جَمِيعِ الدَّيْنِ،

при полном освобождении от долга (например, вследствие его погашения или прощения),

وَبِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ.

а также при его расторжении залогодержателем.

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَعَاقِدَانِ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ

Если стороны договора - залогодатель и залогодержатель - разойдутся во мнениях

فِي قَدْرِ الْمَرْهُونِ بِهِ،

относительно размера долга, обеспеченного залогом,

صُدِّقَ الرَّاهِنُ بِبَيْمِينِهِ

то принимаются слова залогодателя после принесения им клятвы,

إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَيْعٍ،

если залог не был условием при договоре купли-продажи.

وَإِلَّا تَخَالَفَا،

В противном случае обе стороны приносят клятвы,

وَفُسِخَ الْبَيْعُ كَمَا سَبَقَ.

и договор купли-продажи расторгается, как было разъяснено ранее.

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرَكَةِ

مَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ كَانَتْ تَرَكَّتُهُ مَرْهُونَةً بِدَيْنِهِ، سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ قَضَائِهِ، وَمَا حَدَثَ مِنَ التَّرَكَةِ مِنْ زَوَائِدَ مُنْفَصِلَةٍ، كَكَسْبِ الْعَبْدِ وَالْوَلَدِ، فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ.

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرَكَةِ

Раздел об обременении наследственного имущества долгом.

مَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ دَيْنٌ

Если человек умер, имея долг,

كَانَتْ تَرَكَّتُهُ مَرْهُونَةً بِدَيْنِهِ،

то его наследственное имущество становится залогом для обеспечения его долга (связанным с погашением этого долга),

سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا،

независимо от того, мал долг или велик.

فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ قَضَائِهِ،

Поэтому распоряжение наследника этим имуществом посредством продажи или иным способом недействительно до погашения долга.

وَمَا حَدَثَ مِنَ التَّرَكَةِ مِنْ زَوَائِدَ مُنْفَصِلَةٍ،

А отделимый прирост, возникший от наследственного имущества (после смерти наследодателя),

كَكَسْبِ الْعَبْدِ وَالْوَلَدِ،

например заработок раба или родившееся потомство,

فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ.

принадлежат наследникам (не связано с долгом умершего).

بَابُ الْحَجْرِ

الصَّبِيُّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ إِلَى الْبُلُوغِ رَشِيدًا، وَالْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ إِلَى الْإِفَاقَةِ. وَالْبُلُوغُ: بِكَمَالِ خَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةٍ، أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ بَعْدَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ، أَوْ نَبَاتِ شَعْرِ الْعَانَةِ فِي وَلَدِ الْكَافِرِ، أَوْ الْحَيْضِ فِي الْمَرْأَةِ، أَوْ الْحَبْلِ. وَالرُّشْدُ: صَالِحُ الدِّينِ وَالْمَالِ؛ فَلَا يَزْتَكِبُ كَبِيرَةً كَالزَّانَا، وَلَا يُصِرُّ عَلَى صَغِيرَةٍ، وَلَا يُبَذِّرُ، وَلَيْسَ مِنَ التَّبَذِيرِ صَرْفُ الْمَالِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ وَالطَّعَامِ الَّذِي لَا يَلِيقُ. وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ حَدَثَ فَوَلَايَتُهُ لِلْقَاضِي، فَيَحْجُرُ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَلَغَ سَفَهًا فَوَلِيَّتُهُ وَلِيُّهُ فِي الصَّعَرِ. وَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ تَصَرُّفٌ فِي الْمَالِ. فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَتَلَفَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَيَصِحُّ إِفْرَازُهُ بِالْحَدِّ وَالْقَصَاصِ، وَطَلَاقُهُ، وَخُلْعُهُ، وَهُوَ فِي الْعِبَادَةِ كَالرَّشِيدِ. وَوَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ: أَبُوهُ، ثُمَّ جَدُّهُ، ثُمَّ وَصِيُّ مَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا، ثُمَّ السُّلْطَانُ. وَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ فِي مَالِهِ إِلَّا بِالْمَصْلَحَةِ، وَلَا يَبِيعُ عَقَارَهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ. وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرَضٍ مُؤَجَّلًا لِمَصْلَحَةٍ، وَإِذَا بَاعَ مُؤَجَّلًا أَشْهَدَ وَأَخَذَ رَهْنًا. وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ، وَيُرْكَبُ مَالُهُ، وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا ادَّعَى بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ بَيْعًا بَغَيْرِ مَصْلَحَةٍ، لَمْ يُصَدَّقْ، وَإِنْ ادَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيِّ وَقِيمَ الْحَاكِمِ صَدَّقَ بِبَيْعِهِ.

بَابُ الْحَجْرِ

Глава об ограничении в распоряжении имуществом.

الصَّبِيُّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ

Ребёнок ограничен в распоряжении своим имуществом

إِلَى الْبُلُوغِ رَشِيدًا،

до достижения им совершеннолетия и установления у него рушда (праведности в религии и способности разумно распоряжаться имуществом).

وَالْمَجْنُونُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ

А умалишённый ограничен в распоряжении своим имуществом

إِلَى الْإِفَاقَةِ.

до тех пор, пока к нему не вернётся рассудок.

وَالْبُلُوغُ:

Совершеннолетие устанавливается:

بِكَمَالِ خَمْسِ عَشْرَةِ سَنَةٍ،

достижением полных пятнадцати лет,

أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ بَعْدَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ،

или выходом маны после достижения полных девяти лет,

أَوْ نَبَاتِ شَعْرِ الْعَانَةِ فِي وَلَدِ الْكَافِرِ،

или появлением волос на лобке у ребёнка-немусульманина (в случае необходимости определения возраста пленных),

أَوْ الْحَيْضِ فِي الْمَرْأَةِ،

или наступлением хайда у женщины,

أَوْ الْحَبْلِ.

или беременностью.

وَالرُّشْدُ:

Рушд заключается

صَلَاحُ الدِّينِ وَالْمَالِ؛

в праведности в религии и разумном обращении с имуществом.

فَلَا يَزْتَكِبُ كَبِيرَةً كَالزَّانَا،

То есть человек не совершает больших грехов, например прелюбодеяния,

وَلَا يُصِرُّ عَلَى صَغِيرَةٍ،

и не упорствует в совершении малого греха,

وَلَا يُبَذِّرُ،

а также не растрчивает имущество неразумно.

وَلَيْسَ مِنَ التَّبَذِيرِ صَرْفُ الْمَالِ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ

Расходование имущества на благие дела не считается расточительством,

وَالطَّعَامِ الَّذِي لَا يَلِيقُ.

как и расходование на пищу, не соответствующую его положению.

(Например, на дорогую и изысканную пищу, которую обычно не употребляет человек его положения).

وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِسَفَهِ حَدَثَ

Если человек был ограничен в распоряжении имуществом из-за возникшей у него впоследствии неразумности,

(то есть после достижения им совершеннолетия и установления у него рушда он утратил способность разумно распоряжаться имуществом),

فَوَلَايَتُهُ لِلْقَاضِي،

то опекуновство над ним принадлежит кадию,

فَيَحْجُرُ عَلَيْهِ،

и кади ограничивает его в распоряжении имуществом.

وَإِنْ بَلَغَ سَفِيهًا

Если же он достиг совершеннолетия, не обладая рушдом,

فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي الصِّغَرِ.

то его опекуном остаётся тот, кто был его опекуном в детстве.

وَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسْفِهِ تَصَرُّفٌ فِي الْمَالِ.

Имущественное распоряжение человека, ограниченного из-за неразумного обращения с имуществом, недействительно.

فَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَتَلَفَ

Поэтому, если он купил какую-либо вещь и она погибла или была утрачена,
فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

то он не обязан возмещать её.

وَيَصِحُّ إِفْرَاؤُهُ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ،

Однако действительно его признание в совершении преступления, за которое
полагается установленное наказание или возмездие,

وَطَلَاؤُهُ،

а также совершённый им развод

وَحُلْعُهُ،

и хуль' (расторжение брака за возмещение, предоставляемое женой).

وَهُوَ فِي الْعِبَادَةِ كَالرَّشِيدِ.

А в вопросах поклонения он подобен человеку, обладающему рушдом.

(То есть на него распространяются религиозные обязанности
совершеннолетнего, обладающего рассудком и они от него действительны).

وَوَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ:

Опекуном ребёнка и умалишённого является:

أَبُوهُ،

его отец,

ثُمَّ جَدُّهُ،

затем его дед по отцу,

ثُمَّ وَصِيِّ مَنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْهُمَا،

затем васий того из них, кто умер позже,
(то есть лицо, которому последний умерший из отца или деда поручил после
своей смерти управлять имуществом подопечного),

ثُمَّ السُّلْطَانُ.

затем правитель (или назначенный им кади).

وَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَلِيُّ فِي مَالِهِ

Опекун распоряжается имуществом подопечного только

إِلَّا بِالْمَصْلَحَةِ،

при наличии пользы для подопечного.

وَلَا يَبِيعُ عَقَّارَهُ

И он не продаёт недвижимое имущество подопечного,

إِلَّا لِلْحَاجَةِ

кроме случая нужды

أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ.

или очевидной выгоды для подопечного.

وَلَهُ بَيْعُ مَالِهِ بِعَرَضٍ مُؤَجَّلًا لِمَصْلَحَةٍ،

Опекун вправе продать имущество подопечного за другой товар с отсрочкой оплаты, если в этом есть польза для подопечного.

وَإِذَا بَاعَ مُؤَجَّلًا

Если он продал имущество с отсрочкой оплаты,

أَشْهَدَ

то привлекает свидетелей

وَأَخَذَ رَهْنًا.

и берёт залог в обеспечение выплаты отсроченной цены.

وَيَأْخُذُ لَهُ بِالشُّفْعَةِ

Опекун осуществляет за подопечного право преимущественного выкупа,

إِنْ كَانَ لَهُ فِيهَا مَصْلَحَةٌ،

если в этом есть польза для подопечного.

(Например, если подопечному принадлежит доля в общей недвижимости, а совладелец продал свою долю постороннему лицу, опекун выкупает эту долю для подопечного по цене продажи, если это выгодно для него).

وَيُزَكِّي مَالَهُ،

И выплачивает закат с его имущества,

وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ.

и расходует на его содержание в разумных пределах, согласно обычаю.

فَإِذَا ادَّعَى بَعْدَ بُلُوغِهِ عَلَى الْآبِ وَالْجَدِّ

Если после достижения совершеннолетия он заявит, что отец или дед

بَيْعًا بَغَيْرِ مَصْلَحَةٍ،

продали его имущество без пользы для него,

لَمْ يُصَدَّقْ،

то его слова не принимаются.

وَإِنْ ادَّعَاهُ عَلَى الْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْحَاكِمِ

Если же он заявит об этом в отношении васийа или опекуна, назначенного
кадием,

صَدَّقَ بِيَمِينِهِ.

то его слова принимаются после принесения им клятвы.

بَابُ الصُّلْحِ

إِذَا ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً، فَهُوَ إِجَارَةٌ. أَوْ عَلَى بَعْضِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ، فَهُوَ هِبَةٌ لِبَعْضِهَا. أَوْ عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ الْمُدَّعَى، فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَنْ بَاقِيهِ. وَلَوْ قَالَ مَنْ غَيْرِ سَبَقِ خُصُومَةٍ: صَالِحِي عَن دَارِكَ بِكَذَا، فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا إِذَا نَوَى بِهِ الْبَيْعَ. وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ مَعَ الْإِنْكَارِ.

بَابُ الصُّلْحِ

Глава о мировом соглашении.

إِذَا ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا

Если человек предъявил другому требование относительно конкретной вещи или долга,

ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً

а затем заключил с ним мировое соглашение, по которому взамен получает право пользования чем-либо на определённый срок,

فَهُوَ إِجَارَةٌ.

то такое соглашение является договором аренды (то есть к нему применяются нормы договора аренды).

(Например, человек потребовал возврата принадлежащего ему автомобиля, находящегося у другого, и тот признал его право на автомобиль, после чего они договорились, что автомобиль останется у ответчика, а истец взамен будет пользоваться принадлежащим ответчику помещением в течение одного года. Или человек потребовал уплаты долга, должник признал его, после чего они договорились, что в счёт этого долга кредитор будет пользоваться домом должника в течение одного года. В обоих случаях применяются нормы аренды, поскольку конкретная вещь или долг выступают платой за право пользования на определённый срок).

أَوْ عَلَى بَعْضِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ

А если мировое соглашение заключено на получение части конкретной вещи, являющейся предметом требования,

فَهُوَ هِبَةٌ لِبَعْضِهَا.

то оставленная другой стороне часть этой вещи считается подаренной ей (то есть к ней применяются нормы дарения).

(Например, если человек заявил, что весь дом принадлежит ему, и ответчик признал это, после чего истец согласился получить только половину дома, то оставленная ответчику половина считается подаренной ему).

أَوْ عَلَى بَعْضِ الدَّيْنِ الْمُدَّعَى

А если мировое соглашение заключено на выплату части заявленного долга,

فَهُوَ إِبْرَاءٌ عَنْ بَاقِيهِ.

то должник освобождается от оставшейся части долга (то есть к этому применяются нормы освобождения от долга).

(Например, если человек требует уплаты долга в размере ста, должник признаёт этот долг, после чего кредитор соглашается получить семьдесят, то должник освобождается от оставшихся тридцати).

وَلَوْ قَالَ مِنْ غَيْرِ سَبَقِ خُصُومَةٍ:

Если же без предшествовавшего спора человек сказал (владельцу дома):

صَالِحِي عَنْ دَارِكَ بِكَذَا

«Заклучи со мной мировое соглашение относительно твоего дома за такую-то сумму»,

فَهُوَ بَاطِلٌ

то такое соглашение недействительно,

إِلَّا إِذَا نَوَّيَا بِهِ الْبَيْعَ.

кроме случая, когда обе стороны намеревались тем самым заключить договор купли-продажи.

وَلَا يَصِحُّ الصُّلْحُ مَعَ الْإِنْكَارِ.

И мировое соглашение недействительно, если тот, к кому предъявлено требование, отрицает его.

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ التَّرَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الشَّارِعِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ، وَلَا يُبْنَى فِيهِ دَكَّةٌ، وَلَا يُغْرَسُ فِيهِ شَجَرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ.
وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ وَيُسْنِدَ إِلَيْهِ مَتَاعًا لَا يَضُرُّ. وَلَا يُجْبِرُ شَرِيكَهُ عَلَى الْعِمَارَةِ، فَإِذَا أَرَادَ إِعَادَةَ
مَا اهْتَدَمَ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يُمْنَعْ، وَيَكُونُ الْمُعَادُ مِلْكَهُ.

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ التَّرَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

Раздел о столкновении интересов при осуществлении общих прав.

لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الشَّارِعِ

Не разрешается занимать общественную дорогу или иным образом
распоряжаться ею

بِمَا يَضُرُّ الْمَارِّينَ،

так, чтобы это причиняло вред проходящим по ней людям.

وَلَا يُبْنَى فِيهِ دَكَّةٌ،

И нельзя возводить на ней скамью,

وَلَا يُغْرَسُ فِيهِ شَجَرَةٌ

и сажать на ней дерево,

وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ.

даже если это не причиняет вреда проходящим.

(Поскольку дорога предназначена для общего пользования, отдельный человек не вправе постоянно занимать какую-либо её часть постройкой или насаждением).

وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى جِدَارِ الْأَجْنَبِيِّ

Однако человек вправе опереться на стену, принадлежащую другому,

وَيُسْنِدَ إِلَيْهِ مَتَاعًا لَا يَضُرُّ.

и прислонить к ней вещи, если это не причиняет вреда.

وَلَا يُجْبِرُ شَرِيكَهُ عَلَى الْعِمَارَةِ،

Совладелец не может принудить другого совладельца к восстановлению или ремонту общего имущества.

فَإِذَا أَرَادَ إِعَادَةَ مَا اهْتَدَمَ بِمَالِ نَفْسِهِ

Если же он пожелает за собственный счёт восстановить то, что разрушилось,

لَمْ يُمْنَعْ،

то ему не препятствуют,

وَيَكُونُ الْمُعَادُ مِلْكَهُ.

а восстановленное им становится его собственностью.

(Например, если общая стена двух совладельцев разрушилась, один из них не может обязать другого участвовать в расходах на её восстановление. Однако он вправе восстановить её за собственный счёт, и возведённая им часть будет принадлежать ему).

بَابُ الْحَوَالَةِ

تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِشُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَصَرِيحُهُ: «أَحْلُتُكَ عَلَى فُلَانٍ بِالَّذِي لَكَ عَلَيَّ»، فَإِنْ قَالَ: «أَحْلُتُكَ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا» فَكِنَايَةٌ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ لَازِمَيْنِ، وَتَصِحُّ بِالْتَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ. الثَّلَاثُ: تَسَاوِيهِمَا فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ؛ كَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ. الرَّابِعُ: عِلْمُ الْمُحْتَالِ وَالْمُحِيلِ بِالتَّسَاوِي.

بَابُ الْحَوَالَةِ

Глава о переводе долга (хавалья).

تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِشُرُوطٍ:

Перевод долга действителен при соблюдении следующих условий.

الأَوَّلُ:

Первое условие:

الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ،

наличие предложения и принятия.

وَصَرِيحُهُ:

Прямой формулировкой перевода долга являются слова:

«أَحْلُتُكَ عَلَى فُلَانٍ بِالَّذِي لَكَ عَلَيَّ»،

«Я перевёл тебя на такого-то для получения долга, который я должен тебе». (То есть должник переводит своего кредитора на третье лицо, которое должно ему такую же сумму, чтобы кредитор получил долг непосредственно от этого лица).

فَإِنْ قَالَ:

Если же он сказал:

«أَحْلُتُكَ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا»

«Я перевёл тебя на такого-то для получения такой-то суммы»,

فَكِنَايَةٌ.

то это является косвенной формулировкой (и перевод долга действителен при наличии соответствующего намерения).

الثَّانِي:

Второе условие:

أَنْ يَكُونَ الدَّيْنَانِ لَازِمَيْنِ،

чтобы оба долга были обязательными,

(то есть долг переводящего лица перед кредитором и долг третьего лица перед переводящим должны уже существовать как обязательные долги и не прекращаться по одностороннему отказу одной из сторон).

وَتَصِحُّ بِالْتَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ.

Однако перевод долга действителен в отношении цены в период действия права выбора в договоре купли-продажи.

(Хотя в этот период цена ещё не является окончательно обязательной, перевод действителен, поскольку она должна стать обязательной, если договор купли-продажи не будет расторгнут).

الثَّالِثُ:

Третье условие:

تَسَاوِيهِمَا فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ؛

чтобы оба долга совпадали по размеру и характеристикам,

كَالْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ.

например, чтобы оба подлежали немедленной выплате или оба были отсроченными.

(Нельзя перевести немедленно подлежащий выплате долг на долг, срок выплаты которого ещё не наступил).

الرَّابِعُ:

Четвёртое условие:

عِلْمُ الْمُحْتَالِ وَالْمُجِيلِ بِالتَّسَاوِي.

чтобы кредитор, право требования которого переводится (мухьтал), и его первоначальный должник, переводящий долг (мухьил), знали о равенстве обоих долгов.

(То есть они должны знать, что долг мухьила перед мухьталом и та часть долга мухьала алейхи перед мухьилом, на которую совершается перевод, равны по размеру и характеристикам. Например, если мухьил должен мухьталу 1000 рублей, а мухьал алейх должен мухьилу 2000 рублей, мухьил может перевести на него долг в размере 1000 рублей. После этого мухьил освобождается от долга перед мухьталом, мухьал алейх должен выплатить мухьталу 1000 рублей, а оставшиеся 1000 рублей он продолжает быть должен мухьилу).

فَصْلٌ: فِي الضَّمَانِ

وَيَصِحُّ الضَّمَانُ بِشُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: كَوْنُ الضَّامِنِ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ. الثَّانِي: كَوْنُ الْمَضْمُونِ دَيْنًا ثَابِتًا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا سَيُفْرَضُ. الثَّلَاثُ: كَوْنُهُ لَازِمًا، فَلَا يَصِحُّ بِالْجُعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ، وَيَصِحُّ ضَمَانُ التَّمَنِ فِي الْخِيَارِ. الرَّابِعُ: كَوْنُهُ مَعْلُومًا لِلضَّامِنِ. الْخَامِسُ: مَعْرِفَةُ الْمَضْمُونِ لَهُ. السَّادِسُ: الصِّعَةُ؛ كـ «ضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَى فُلَانٍ». السَّابِعُ: أَلَّا يَشْتَرِطَ الضَّامِنُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ. الثَّامِنُ: أَنْ لَا يَكُونَ مُؤَقَّتًا بِمُدَّةٍ، وَلَا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ. التَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، فَلَوْ قَالَ: «ضَمِنْتُ أَحَدَ الدَّيْنَيْنِ» فَلَا يَصِحُّ. الْعَاشِرُ: أَنْ لَا يَشْتَرِطَ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ.

فَصْلٌ: فِي الضَّمَانِ

Раздел о финансовом поручительстве (доман).

وَيَصِحُّ الضَّمَانُ بِشُرُوطٍ:

Финансовое поручительство действительно при соблюдении следующих условий.

الأَوَّلُ:

Первое условие:

كَوْنُ الضَّامِنِ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ.

чтобы поручитель имел право самостоятельно совершать безвозмездные имущественные распоряжения.

(То есть он должен быть совершеннолетним и обладать рушдом).

الثَّانِي:

Второе условие:

كَوْنُ الْمَضْمُونِ دَيْنًا ثَابِتًا،

чтобы обеспечиваемое поручительством обязательство уже возникло,

فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا سَيُفْرَضُ.

поэтому недействительно поручительство за то, что будет дано в долг в будущем.

(Например, если человек сказал: «Я ручаюсь за возврат суммы, которую ты в будущем одолжишь такому-то», - такое поручительство недействительно, поскольку на момент его заключения долг ещё не возник).

الثَّلَاثُ:

Третье условие:

كَوْنُهُ لَازِمًا،

чтобы обеспечиваемый долг был окончательно закреплён,

فَلَا يَصِحُّ بِالْجُعْلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ،

поэтому недействительно поручительство за вознаграждение по договору джу'аля до завершения работы.

(Например, если человеку пообещали определённое вознаграждение за нахождение потерянной вещи, то до того, как он найдёт её, нельзя поручиться за выплату этого вознаграждения, поскольку оно ещё не закреплёно окончательно).

وَيَصِحُّ ضَمَانُ الثَّمَنِ فِي الْخِيَارِ.

Однако действительно поручительство за выплату цены (проданного товара) в период действия права выбора в договоре купли-продажи.

(Хотя в этот период цена ещё не закрепились окончательно, поручительство за неё действительно, поскольку она станет обязательной, если договор не будет расторгнут).

الرَّابِعُ:

Четвёртое условие:

كَوْنُهُ مَعْلُومًا لِلضَّامِنِ.

чтобы обеспечиваемый долг был известен поручителю.

(То есть поручитель должен знать вид, размер и характеристики долга, за который он ручается).

الْخَامِسُ:

Пятое условие:

مَعْرِفَةُ الْمَضْمُونِ لَهُ.

чтобы кредитор, в пользу которого даётся поручительство, был известен.

السَّادِسُ:

Шестое условие:

الصِّيغَةُ؛

наличие формулировки, выражающей принятие поручителем обязательства на себя,

كَ «ضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَى فُلَانٍ»

например: «Я поручился за долг, который тебе должен такой-то».

السَّابِعُ:

Седьмое условие:

أَلَّا يَشْتَرِطَ الضَّامِنُ الْخِيَارَ لِنَفْسِهِ.

чтобы поручитель не устанавливал для себя право выбора расторгнуть поручительство.

الثَّامِنُ:

Восьмое условие:

أَنْ لَا يَكُونَ مُؤَقَّتًا بِمُدَّةٍ،

чтобы поручительство не ограничивалось определённым сроком

وَلَا مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ.

и не ставилось в зависимость от условия.

(Например, недействительно сказать: «Я ручаюсь за его долг в течение одного месяца» или: «Если пойдёт снег, то я ручаюсь за него»).

التَّاسِعُ:

Девятое условие:

أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا،

чтобы обеспечиваемый поручительством долг был определён,

فَلَوْ قَالَ:

поэтому, если человек сказал:

«ضَمِنْتُ أَحَدَ الدَّيْنَيْنِ»

«Я поручился за один из двух долгов»,

فَلَا يَصِحُّ.

то такое поручительство недействительно.

(Поскольку не определено, за какой именно из двух долгов он поручился).

الْعَاشِرُ:

Десятое условие:

أَنْ لَا يَشْتَرِطَ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ.

чтобы поручитель не ставил условием освобождение основного должника от долга.

(То есть поручительство не освобождает основного должника. После его заключения кредитор вправе потребовать уплаты долга от основного должника или поручителя, однако после полной выплаты долга одним из них обязательство обоих прекращается).

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ كَفَالَةِ الْبَدَنِ

وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِأَدَمِيٍّ بِعَيْنٍ يَلْزُمُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ مُؤَنَّةٌ رَدَّهَا؛ كَالْمَغْصُوبِ،
وَالْمُسْتَعَارِ، وَالْمُسْتَأْمَرِّ.

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ كَفَالَةِ الْبَدَنِ

Раздел о поручительстве за явку человека (кафалят аль-бадан).

وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ لِأَدَمِيٍّ

Действительно поручительство за явку человека, обязанного перед другим человеком

بِعَيْنٍ يَلْزُمُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ مُؤَنَّةٌ رَدَّهَا؛

возвратить конкретную вещь, возврат которой за свой счёт обязан
осуществить тот, у кого она находится,

كَالْمَغْصُوبِ،

например вещь, захваченную без права,

وَالْمُسْتَعَارِ،

вещь, взятую во временное безвозмездное пользование,

وَالْمُسْتَأْمَرِّ.

или товар, взятый для осмотра перед покупкой.

(То есть поручитель обязуется обеспечить явку человека, обязанного
возвратить такую вещь. Например, если человек незаконно удерживает чужой
автомобиль, третье лицо может поручиться за его явку к владельцу
автомобиля или в суд для рассмотрения требования о возврате).

فصل

وَإِذَا صَحَّ الضَّمَانُ طَالَِبَ الْمَضْمُونُ لَهُ الضَّامِنَ وَالْأَصِيلَ، وَإِذَا بَرِيَ الْأَصِيلُ بَرِيَ الضَّامِنُ دُونَ عَكْسِهِ. وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ. وَلَوْ طُولِبَ الضَّامِنُ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ بِتَخْلِيصِهِ. وَلِلضَّامِنِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ وَإِنْ لَمْ يَأْذُنْ لَهُ فِي الدَّفْعِ. وَمَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ رَجَعَ عَلَيْهِ. وَلَا يَرْجِعُ الضَّامِنُ وَالْمُؤَدِّي بِالْإِذْنِ إِلَّا إِذَا أَشْهَدَا، أَوْ أَدَّيَا بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ، أَوْ صَدَّقَهُمَا الْغَرِيمُ فِي الدَّفْعِ.

وَإِذَا صَحَّ الضَّمَانُ

Если финансовое поручительство действительно,
طَالَِبَ الْمَضْمُونُ لَهُ الضَّامِنَ وَالْأَصِيلَ،

то кредитор вправе потребовать уплаты долга как от поручителя, так и от
основного должника.

وَإِذَا بَرِيَ الْأَصِيلُ

Если основным должник освобождается от долга,

بَرِيَ الضَّامِنُ

то освобождается от обязательства и поручитель,
دُونَ عَكْسِهِ.

но не наоборот.

(Например, если основным должник выплатил долг или кредитор освободил его от долга, поручитель также освобождается от обязательства. Однако если кредитор освободил только поручителя от поручительства, обязательство основного должника сохраняется).

وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا

Если один из них - основной должник или поручитель - умер,

حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ الْآخَرِ،

то срок выплаты отсроченного долга наступает в отношении умершего, но не
в отношении другого.

(Например, если долг был отсрочен на один год и поручитель умер через месяц, кредитор вправе потребовать его выплаты из наследственного имущества поручителя. Однако для основного должника первоначальный срок выплаты сохраняется. Если же умер основной должник, долг подлежит выплате из его наследственного имущества, тогда как в отношении поручителя первоначальный срок сохраняется).

وَلَوْ طُولِبَ الضَّامِنُ

Если кредитор потребовал уплаты долга от поручителя,

فَلَهُ مُطَابَقَةُ الْأَصِيلِ بِتَخْلِيصِهِ.

то поручитель вправе потребовать от основного должника освободить его от этого требования.

(То есть он вправе потребовать, чтобы основной должник сам выплатил долг кредитору и тем самым освободил поручителя от обязательства. Это относится к случаю, когда поручительство было принято с разрешения основного должника).

وَلِلضَّامِنِ الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ

Поручитель вправе потребовать от основного должника возмещения выплаченного им долга,

إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الضَّمَانِ

если основной должник разрешил ему принять поручительство,

وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الدَّفْعِ.

даже если отдельно не разрешил ему выплатить долг.

وَمَنْ أَدَّى دَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

Тот, кто выплатил долг другого человека с его разрешения,

مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ

не являясь его поручителем,

رَجَعَ عَلَيْهِ.

вправе потребовать от него возмещения выплаченной суммы.

وَلَا يَرْجِعُ الضَّامِنُ وَالْمُؤَدِّي بِالْإِذْنِ

Однако поручитель и тот, кто выплатил чужой долг с разрешения должника, не вправе требовать от него возмещения,

إِلَّا إِذَا أَشْهَدَا

кроме случая, если они привлекли свидетелей выплаты,

أَوْ أَدَّيَا بِحُضْرَةِ الْأَصِيلِ،

или выплатили долг в присутствии основного должника,

أَوْ صَدَّقَهُمَا الْغَرِيمُ فِي الدَّفْعِ.

либо кредитор подтвердил, что они выплатили ему долг.

(То есть для взыскания выплаченной суммы с основного должника необходимо подтвердить факт выплаты: свидетельскими показаниями, присутствием основного должника при выплате или признанием кредитора).

فَصْلٌ: فِي الشَّرَكَةِ

وَتَصِحُّ الشَّرَكَةُ بِشُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: كَوْنُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَهْلِ التَّوَكُّلِ وَالتَّوَكُّلِ. الثَّانِي: الصِّيعَةُ؛ وَهُوَ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ. الثَّلَاثُ: كَوْنُ الْمَالَيْنِ مِثْلَيْنِ وَلَوْ دَرَاهِمَ مَعْشُوشَةً. الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ. الْخَامِسُ: حَلْطُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ. وَبِتَصَرُّفٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِلَا ضَرَرٍ، فَلَا يَبِيعُ مُؤَجَّلًا، وَلَا يَغْيِرُ نَقْدَ الْبَلَدِ، وَلَا يَغْنِي فَا حِشٍ، وَلَا يُسَافِرُ بِهِ. وَلِكُلِّ فَسْحُهُ مَتَى شَاءَ، وَتَنْفَسِحُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَجُنُونِهِ، وَإِعْمَائِهِ. وَالشَّرِيكُ أَمِينٌ؛ فَيَقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ، وَالْخُسْرَانِ فِي مَالِ الشَّرَكَةِ، وَالتَّلَفِ.

فَصْلٌ: فِي الشَّرَكَةِ

Раздел о товариществе (шарика).

وَتَصِحُّ الشَّرَكَةُ بِشُرُوطٍ:

Договор товарищества действителен при соблюдении следующих условий.
الأَوَّلُ:

Первое условие:

كَوْنُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ أَهْلِ التَّوَكُّلِ وَالتَّوَكُّلِ.

чтобы каждый из двух товарищей имел право как назначать другого своим представителем, так и принимать на себя полномочия представителя. (Поскольку каждый из товарищей разрешает другому распоряжаться общим имуществом и одновременно действует в отношении доли другого как его представитель).

الثَّانِي:

Второе условие:

الصِّيعَةُ؛

наличие формулировки,
وَهُوَ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلَى الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ.

то есть слов, указывающих на разрешение вести торговлю общим имуществом.

الثَّلَاثُ:

Третье условие:

كَوْنُ الْمَالَيْنِ مِثْلَيْنِ

чтобы имущество, вносимое обоими товарищами, относилось к заменимому имуществу,

وَلَوْ دَرَاهِمَ مَعْشُوشَةً.

даже если это монеты с примесью неблагородного металла.

الرَّابِعُ:

Четвёртое условие:

أَنْ يَكُونَ مِنْ جَنْسٍ وَاحِدٍ

чтобы имущество обоих товарищей было одного рода

بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ.

и обладало одинаковыми характеристиками.

(Например, нельзя заключить такое товарищество, если один вносит золото, а другой - серебро, либо если один вносит пшеницу высшего сорта, а другой - пшеницу низкого сорта).

الخَامِسُ:

Пятое условие:

خَلَطُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ.

чтобы имущество обоих товарищей было смешано до заключения договора. (После смешивания имущество каждого из них не должно быть отличимо от имущества другого).

وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِلَا ضَرَرٍ،

Каждый из товарищей распоряжается общим имуществом так, чтобы не причинять вреда товариществу.

فَلَا يَبِيعُ مُؤَجَّلًا،

Поэтому он не продаёт товар с отсрочкой платежа,

وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ،

не продаёт его за денежную единицу, отличную от обычно используемой в данной местности,

وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ،

не продаёт его с существенным занижением цены

وَلَا يُسَافِرُ بِهِ،

и не отправляется с имуществом товарищества в поездку.

(Однако такие действия допускаются с разрешения другого товарища).

وَلِكُلِّ فَسْخُوحُهُ مَتَى شَاءَ،

Каждый из товарищей вправе расторгнуть договор товарищества в любое время.

وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا،

Договор также прекращается со смертью одного из них,

وَجُنُونِهِ،

утратой им рассудка вследствие безумия

وَإِغْمَائِهِ.

или потерей им сознания.

وَالشَّرِيكَ أَمِينٌ؛

Товарищ является доверенным лицом в отношении имущества товарищества,

فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ،

поэтому принимаются его слова о возврате имущества,

وَالْحُسْرَانِ فِي مَالِ الشَّرِكَةِ،

об убытке, понесённом имуществом товарищества,

وَالْتَلَفِ.

и о его гибели.

(То есть если товарищ утверждает, что возвратил имущество, что капитал уменьшился вследствие торгового убытка или что имущество погибло без допущенного им нарушения или небрежности, его слова принимаются после клятвы).

بَابُ الْوَكَالَةِ

لَهَا أَزْكَانُ: الْأَوَّلُ: الْمُوَكَّلُ، وَشَرْطُهُ: صِحَّةُ مُبَاشَرَةٍ مَا وَكَّلَ فِيهِ بِمِلْكٍ أَوْ وَلَايَةٍ؛ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، وَلَا امْرَأَةٍ فِي النِّكَاحِ، وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْأَعْمَى. الثَّانِي: الْوَكِيلُ، وَشَرْطُهُ: صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ؛ فَلَا تَصِحُّ وَكَالَةُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مُحْرِمٍ فِي النِّكَاحِ، وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ عَبْدٍ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ. الرَّكْنُ الثَّلَاثُ: الْمُوَكَّلُ فِيهِ، وَشَرْطُهُ: أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكَّلُ، فَلَوْ وَكَّلَ بَبَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ طَلَاقٍ مَنْ سَيَنْكِحُهَا لَمْ يَصِحَّ. وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا تَدْخُلُهُ الْوَكَالَةُ، فَلَا تَصِحُّ فِي عِبَادَةِ إِلَّا الْحَجَّ وَنَحْوَهُ، وَلَا فِي شَهَادَةِ وَسَائِرِ الْأَيْمَانِ، وَلَا فِي إِقْرَارٍ، وَلَا فِي نَذْرِ. وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْأُجُوهِ، فَلَوْ وَكَّلَهُ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لَمْ تَصِحَّ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ بَيَّنَّ نَوْعَهُ إِلَّا لِلتَّجَارَةِ. الرَّابِعُ: الْإِيجَابُ مِنَ الْمُوَكَّلِ؛ كـ«وَكَّلْتُكَ»، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ، وَلَا يَصِحُّ تَغْلِيْفُهَا بِشَرْطٍ، وَلَكِنْ لَوْ وَجَدَ صَحَّ تَصَرُّفُهُ.

بَابُ الْوَكَالَةِ

Глава о представительстве (вакаля).

لَهَا أَزْكَانُ:

Договор представительства имеет следующие столпы:

الأَوَّلُ:

Первый столп:

المُوكَّلُ،

доверитель،

وشَرْطُهُ:

условием для которого является

صِحَّةُ مُبَاشَرَةٍ مَا وَكَّلَ فِيهِ

наличие у него права самостоятельно совершить действие, которое он поручает представителю،

بِمِلْكٍ أَوْ وَلَايَةٍ؛

на основании права собственности либо опекунских или иных законных полномочий.

(То есть человек может поручить другому только то действие, которое он сам вправе совершить как собственник имущества, опекун или иное уполномоченное лицо).

فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ،

Поэтому недействительно назначение представителя несовершеннолетним и человеком, утратившим рассудок،

وَلَا امْرَأَةٍ فِي النِّكَاحِ،

а также назначение женщиной представителя для заключения её брака,
وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْأَعْمَى.

однако действительно назначение представителя незрячим человеком.
(Женщина не может назначить представителя для заключения своего брака, поскольку в шафиитском мазхабе она сама не заключает брачный договор: его заключает её брачный опекун).

الثَّانِي:

Второй столп:

الْوَكِيلُ،

представитель,

وَشَرْطُهُ:

условием для которого является

صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ التَّصَرُّفِ لِنَفْسِهِ؛

чтобы он имел право самостоятельно совершать соответствующее действие от своего имени.

فَلَا تَصِحُّ وَكَالَتُهُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ،

Поэтому недействительно назначение представителем несовершеннолетнего и человека, утратившего рассудок,

وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مُحْرِمٍ فِي النِّكَاحِ،

а также женщины и человека, находящегося в состоянии ихрама, для заключения брака,

وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ عَبْدٍ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ.

однако раба можно назначить представителем для принятия брачного договора.

(То есть раб может от имени жениха произнести формулу принятия брака).

الرُّكْنُ الثَّالِثُ:

Третий столп:

الْمُوَكَّلُ فِيهِ،

предмет представительства, (то есть действие, совершение которого поручается представителю),

وَشَرْطُهُ:

условием для которого является,

أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكَّلُ،

чтобы доверитель обладал правом совершить это действие,

فَلَوْ وَكَّلَ بَيْنِعَ عَبْدٍ سَيِّمِلِكُهُ

поэтому, если он назначил представителя для продажи раба, которого приобретёт в будущем,

أَوْ طَلَّاقٍ مِنْ سَيِّنِكِهَا

или для развода с женщиной, на которой впоследствии женится,

لَمْ يَصِحَّ.

то такое представительство недействительно.

(Поскольку в момент назначения представителя доверитель ещё не имеет права продать этого раба или развестись с этой женщиной).

وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا تَدْخُلُهُ الْوَكَاةُ،

А также чтобы поручаемое действие относилось к числу действий, допускающих представительство.

فَلَا تَصِحُّ فِي عِبَادَةِ

Поэтому представительство недействительно в совершении поклонения,

إِلَّا الْحَجَّ وَنَحْوَهُ،

кроме хаджа и подобных ему видов поклонения,

(То есть видов поклонения, которые при наличии установленных условий допускается совершать за другого человека),

وَلَا فِي شَهَادَةٍ

а также недействительно представительство в даче свидетельских показаний,

وَسَائِرِ الْأَيْمَانِ،

в принесении каких-либо клятв,

وَلَا فِي إِفْرَارٍ،

в признании за собой права другого лица или обязанности перед ним

وَلَا فِي نَذْرِ.

и в принесении обета.

(Эти действия непосредственно связаны с личностью самого человека, поэтому другой не может совершить их от его имени).

وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ،

А также чтобы поручаемое действие было хотя бы в некоторой степени определено,

فَلَوْ وَكَّلَهُ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ

поэтому, если доверитель уполномочил представителя совершать от его имени все его дела - малые и большие,

لَمْ تَصِحَّ،

то такое представительство недействительно.

(Поскольку предоставленные полномочия являются чрезмерно
неопределёнными и могут охватывать действия, которые доверитель не имел
в виду).

وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ

Если доверитель поручил представителю купить раба,

بَيْنَ نَوْعِهِ

то он должен указать его вид,

إِلَّا لِلتَّجَارَةِ.

кроме случая, когда он поручил купить его для торговли.

(Если раб приобретается не для торговли, цель доверителя может зависеть от
его вида и характеристик, поэтому вид необходимо определить. Если же
покупка совершается для последующей торговли, представителю
предоставляется более широкое усмотрение при выборе).

الرَّابِعُ:

Четвёртый столп:

الْإِيجَابُ مِنَ الْمُوَكَّلِ؛

волеизъявление доверителя о назначении представителя,

كَ «وَكَّلْتُكَ» ،

например: «Я назначил тебя своим представителем»,

وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ،

при этом словесное принятие со стороны представителя не является
обязательным.

(То есть представителю не обязательно произносить словесное согласие: его
согласие может выражаться исполнением порученного действия).

وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيلُهَا بِشَرْطٍ،

Недействительно ставить назначение представителя в зависимость от
условия,

وَلَكِنْ لَوْ وُجِدَ

однако если это условие наступило,

صَحَّ تَصَرُّفُهُ.

то действие, совершённое представителем после его наступления,
действительно.

(Например, если человек сказал: «Если Зайд придёт, то ты назначен моим
представителем для продажи этого имущества», - поставленное в
зависимость от условия представительство недействительно. Однако если
Зайд пришёл и представитель после этого продал имущество, продажа
действительна, поскольку слова доверителя содержали разрешение
совершить это действие после наступления условия).

فصل: في أحكام الوكالة

الوكيل بالبيع لا يصح بيعه إلا بنقد البلد، ولا يبيع مؤجلاً، ولا بعن فاحش، ولا لنفسه، ولا لمخجوره، ولا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن إن كان البيع حالاً، فإن خالف ضمن. وإذا وكله في شراء شيء لا يشتري معيياً، فإن اشتراه جاهلاً صح وله رده. وليس للوكيل أن يوكل بغير إذنه إلا إذا كان لا يليق به، أو لا يحسنه، أو وكله في شيء كثير لا يمكنه الإتيان بجمعه؛ فيوكل فيها. وأحكام العقد؛ كالرؤية تتعلق بالوكيل، وإذا اشترى الوكيل بئمن في الذمة طالب البائع من شاء من الوكيل والموكل، ويكون الوكيل كالضامن. وتنفسخ الوكالة: بفسخ أحدهما، وبموته، وجنونه، وإغمائه، والوكيل أمين، فيقبل قوله في التلف والرد.

فصل: في أحكام الوكالة

Раздел о нормах представительства.

الوكيل بالبيع

Представитель, уполномоченный продать имущество,

لا يصح بيعه إلا بنقد البلد،

может продать его только за денежную единицу, обычно используемую в данной местности,

ولا يبيع مؤجلاً،

не продаёт с отсрочкой платежа,

ولا بعن فاحش،

не продаёт с существенным занижением цены,

ولا لنفسه،

не продаёт самому себе

ولا لمخجوره،

и лицу, находящемуся под его опекой,

(поскольку в этих случаях возникает конфликт между интересами доверителя и личными интересами представителя).

ولا يسلم المبيع

И не передаёт проданный товар (покупателю),

حتى يقبض الثمن

пока не получит его цену,

إن كان البيع حالاً،

если продажа была совершена с немедленной оплатой.

فإن خالف ضمن.

Если же представитель нарушил эти правила, то он несёт ответственность
(обязан возместить причинённый ущерб).

وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ شَيْءٍ

Если доверитель поручил представителю купить какую-либо вещь,

لَا يَشْتَرِي مَعِيْبًا،

то представитель не покупает вещь с дефектом.

فَإِنْ اشْتَرَاهُ جَاهِلًا

Если же он купил её, не зная (о дефекте),

صَحَّ

то покупка действительна,

وَلَهُ رُدُّهُ.

и он вправе вернуть её продавцу.

وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكَّلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

Представитель не вправе без разрешения доверителя назначать другого
представителя,

إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يَلِيْقُ بِهِ

кроме случая, когда выполнение порученного действия не соответствует его
положению,

أَوْ لَا يُحْسِنُهُ،

или он не умеет надлежащим образом его выполнять,

أَوْ وَكَّلَهُ فِي شَيْءٍ كَثِيرٍ

либо ему поручено совершить множество действий,

لَا يُمَكِّنُهُ إِلَّا تَيَانُ جَمْعِهِ؛

которые он не способен выполнить все вместе.

فَيُؤَكَّلُ فِيهَا.

В таких случаях он вправе назначить другого представителя для выполнения
этих действий.

وَأَحْكَامُ الْعُقْدِ؛

Нормы, связанные с договором,

كَالرُّؤْيَةِ

например осмотр (товара),

تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ،

относятся к представителю.

(То есть учитывается осмотр товара представителем, поскольку именно он
непосредственно заключает договор от имени доверителя).

وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِثَمَنِ فِي الدِّمَّةِ

Если представитель приобрёл товар в долг за определённую цену,

طَالَِبُ الْبَائِعِ مَنْ شَاءَ مِنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوكِّلِ،

то продавец вправе потребовать её уплаты как от представителя или доверителя, по своему выбору,

وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَالضَّامِنِ.

а представитель в этом отношении подобен поручителю.

وَتَنْفَسَخُ الْوَكَالَةُ:

Договор представительства прекращается

بِفَسْخِ أَحَدِهِمَا،

при его расторжении одной из сторон,

وَبِمَوْتِهِ،

со смертью одной из сторон,

وَجُنُونِهِ،

при утрате одной из сторон рассудка вследствие безумия

وَإِعْمَائِهِ،

и при потере одной из сторон сознания.

وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ،

Представитель является доверенным лицом в отношении переданного ему имущества,

فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي التَّلَفِ وَالرَّدِّ.

поэтому принимаются его слова о гибели имущества и о его возврате (доверителю).

(Если представитель утверждает, что имущество погибло без допущенного им нарушения или небрежности либо что он возвратил его доверителю, его слова принимаются после клятвы).

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

شَرَطُ الْمُقَرَّرِ: أَنْ يَكُونَ بِالْعَا، عَاقِلًا، مُخْتَارًا. وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الصَّبِيِّ بِالْبُلُوغِ بِالْإِخْتِلَامِ دُونَ السِّنِّ. وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الرَّقِيقِ بِالْعُقُوبَةِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ جَنَائِيَةٍ وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ فَقَطُّ. وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْمَأْذُونِ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ، وَيُؤَدِّيَهَا مَنْ كَسَبَهُ وَمَالِ تِجَارَتِهِ. وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ. وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرَّرِ لَهُ: أَهْلِيَّةُ الْإِسْتِحْقَاقِ لِلْمُقَرَّرِ بِهِ، فَلَوْ أَقَرَّ لِصِهْمَةٍ بِشَيْءٍ لَمْ يَصِحَّ، وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِلْحَمَلِ. وَإِذَا كَذَّبَ الْمُقَرَّرُ لَهُ بَطَلَ الْإِقْرَارُ. وَصِغَةُ الْإِقْرَارِ بِالْدَيْنِ: أَنْ يَقُولَ: «عَلَيَّ» أَوْ «فِي ذِمَّتِي»، وَبِالْعَيْنِ: «عِنْدِي» وَ«مَعِي». وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرَّرِ بِهِ: أَنْ لَا يَكُونَ مَلَكًا لِلْمُقَرَّرِ، فَلَوْ قَالَ: «تُؤَيِّ لِرَبِّدٍ»، أَوْ: «دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْنِدٍ لِعَمْرٍو»، لَمْ يَصِحَّ. وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ إِلَّا إِنْ صَارَ فِي يَدِهِ. وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ، فَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ» وَفَسَّرَهُ بِحَبَّةٍ أَوْ نَحْسٍ يُفْتَنَى قُبْلَ. وَالْإِقْرَارُ بِالظَّرْفِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالْمَظْطُوفِ، وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ، فَلَوْ قَالَ: «عِنْدِي لَهُ ثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ» لَمْ يَكُنْ مُقَرَّرًا بِالصُّنْدُوقِ، أَوْ أَقَرَّ بِالصُّنْدُوقِ أَوْ الْخَاتَمِ أَوْ الْجَرَّةِ لَمْ يَكُنْ مُقَرَّرًا بِمَا فِيهِ. وَلَوْ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً لَمْ يَلْزَمُهُ إِلَّا دِرْهَمٌ، فَلَوْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ دَخَلَ الْأَقْلُ فِي الْأَكْثَرِ. وَلَوْ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ أَوْ أَسْنَدَهُمَا إِلَى جِهَتَيْنِ كَثَمَنِ وَقَرَضٍ، أَوْ قَالَ: «قَبَضْتُ يَوْمَ السَّبْتِ عَشْرَةً»، ثُمَّ قَالَ: «قَبَضْتُ يَوْمَ الْأَحَدِ عَشْرَةً»، لَزِمَهُ الْمَالَانِ. وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ كَلْبٍ»، أَوْ «فَضَيْتُهُ إِيَّاهُ»، أَوْ «أَلْفٌ لَا يَلْزَمُ»، لَزِمَهُ، أَوْ «أَلْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» فَلَا. وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ هَبَةٍ، ثُمَّ قَالَ: «كَانَ فَاسِدًا»، لَمْ يُقْبَلْ.

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

Книга о признании прав и обязательств (икърар).

شَرَطُ الْمُقَرَّرِ:

Условиями для лица, совершающего признание, являются:

أَنْ يَكُونَ بِالْعَا، عَاقِلًا، مُخْتَارًا.

чтобы он был совершеннолетним, обладал рассудком и действовал добровольно.

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الصَّبِيِّ بِالْبُلُوغِ بِالْإِخْتِلَامِ

Принимается признание несовершеннолетнего о том, что он достиг совершеннолетия вследствие поллюции,

دُونَ السِّنِّ.

но не (признание о достижении совершеннолетия) по возрасту.

(Поскольку наступление поллюции известно прежде всего самому человеку, тогда как достижение установленного возраста должно подтверждаться доказательством).

وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الرَّقِيقِ بِالْعُقُوبَةِ،

Действительно признание раба в совершении деяния, влекущего наказание.

وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ جَنَائَةٍ

Если же он признал за собой денежное обязательство, возникшее вследствие совершённого им правонарушения,

وَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ

а его хозяин отрицает правдивость его слов,

تَعَلَّقَ بِدَيْنِهِ فَقَطُّ.

то этот долг закрепляется только за рабом как его личное обязательство.
(То есть он не взыскивается с хозяина и раб не продаётся для его погашения,
а сам долг взыскивается с раба после его освобождения).

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْمَادُونِ بِدُيُونِ الْمَعَامَلَةِ،

Принимается признание раба, которому хозяин разрешил вести торговлю, в отношении долгов, возникших из торговых сделок,

وَيُؤَدِّيَهَا مِنْ كَسْبِهِ وَمَالِ تِجَارَتِهِ.

и эти долги выплачиваются из его заработка и торгового имущества.

وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَرِيضِ

Действительно признание человека, находящегося в предсмертной болезни,

لِوَارِثٍ أَوْ غَيْرِهِ.

как в пользу наследника, так и в пользу иного лица.

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرَّرِ لَهُ:

Условием для лица, в пользу которого совершается признание, является

أَهْلِيَّةُ الْإِسْتِحْقَاقِ لِلْمُقَرَّرِ بِهِ،

способность обладать правом на то, что признаётся принадлежащим ему.

فَلَوْ أَقَرَّ لِتَهِيمَةٍ بِشَيْءٍ

Поэтому, если человек признал, что какое-либо имущество принадлежит животному,

لَمْ يَصِحَّ،

то такое признание недействительно,

وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِلْحَمْلِ.

однако действительно признание в пользу плода, находящегося в утробе матери.

(Например, человек сказал: «У меня находятся 100 000 рублей, которые умерший завещал ребёнку, находящемуся в утробе этой женщины». Такое признание действительно, и если ребёнок родится живым, эти деньги будут принадлежать ему).

وَإِذَا كَذَّبَ الْمُتَّقِرُ لَهُ

Если лицо, в пользу которого совершено признание, отвергло его признание,
بَطَلَ الْإِقْرَارُ.

то признание утрачивает силу.

(Например, если человек признал, что должен другому определённую сумму, а тот заявил, что никакого долга перед ним нет, признание не имеет силы).

وَصِيغَةُ الْإِقْرَارِ بِالذَّيْنِ:

Формулировка признания долга состоит в том, чтобы человек сказал:

أَنْ يَقُولَ: «عَلَيَّ»

«На мне лежит обязанность (выплатить это)»

أَوْ «فِي ذِمَّتِي»،

или: «Это находится в моём обязательстве»,

وَبِالْعَيْنِ:

а формулировка признания права на конкретную вещь:

«عِنْدِي»

«Она находится у меня»

وَوَعْدِي»

или: «Она при мне».

(Выражения «на мне» и «в моём обязательстве» указывают на долг, тогда как «у меня» и «при мне» - на конкретную вещь, находящуюся у признающего).

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرَّرِ بِهِ:

Условием для предмета признания является,

أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقَرَّرِ،

чтобы он не был собственностью признающего (то есть не называл его своей собственностью).

(Поскольку признание означает сообщение о том, что право на имущество уже принадлежит другому человеку, а не передачу ему имущества, принадлежащего признающему).

فَلَوْ قَالَ: «تَوْبِي لِزَيْدٍ»،

Поэтому, если он сказал: «Моя одежда принадлежит Зайду»,

أَوْ: «دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو»،

или: «Мой долг, который обязан выплатить Зайд, принадлежит Амру»,

لَمْ يَصَحَّ.

то такое признание недействительно.

وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ

Если человек признал право другого лица на вещь, находящуюся у третьего лица,

لَمْ يُؤَاخِذْ بِهِ

то на основании этого признания от него не требуют передать эту вещь,

إِلَّا إِنْ صَارَ فِي يَدِهِ.

кроме случая, когда она впоследствии окажется у него.

(Например, человек сказал: «Автомобиль, находящийся у Бакра, принадлежит Зайду». Пока автомобиль находится у Бакра, признавший не обязан перед Зайдом. Однако если впоследствии автомобиль окажется у признавшего, он будет обязан передать его Зайду в соответствии со своим признанием).

وَيَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ،

Действительно признание неопределённого права.

فَإِنْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ»

Если человек сказал: «Я должен ему нечто»,

وَفَسَّرَهُ بِحَبَّةٍ

а затем пояснил, что имел в виду одно зерно,

أَوْ نَحْسٍ يُثْقَنَى

или нечистую вещь, которую дозволено держать,

فُقِيلَ.

то его пояснение принимается.

(Например, он может пояснить, что обязан вернуть одно пшеничное зерно или принадлежащую другому человеку обученную охотничью собаку).

وَالْإِقْرَارُ بِالظَّرْفِ

Признание права другого человека на предмет, в котором находится вещь,

لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالْمَظْرُوفِ،

не является признанием его права на содержимое,

وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ،

и наоборот: признание права на содержимое не является признанием права на сам предмет.

فَلَوْ قَالَ: «عِنْدِي لَهُ ثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ»

Поэтому, если человек сказал: «У меня находится принадлежащая ему одежда в сундуке»,

لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالصُّنْدُوقِ،

то это не является признанием того, что сундук также принадлежит ему.

أَوْ أَقَرَّ بِالصُّنْدُوقِ

А если он признал, что другому принадлежит сундук,

أَوْ الْخَاتَمِ

перстень

أَوْ الْجِرَّةِ

или сосуд (кувшин, горшок),

لَمْ يَكُنْ مُقَرَّرًا بِمَا فِيهِ.

то это не является признанием права на то, что в них находится.

وَلَوْ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ مَرَّاتٍ كَثِيرَةً

Если человек многократно признал, что должен один дирхам,

لَمْ يَلْزَمْهُ إِلَّا دِرْهَمٌ،

то на него возлагается обязанность выплатить только один дирхам.

فَلَوْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ

Если же в повторных признаниях были названы разные суммы,

دَخَلَ الْأَقْلُ فِي الْأَكْثَرِ.

то меньшая сумма включается в большую.

(Например, если человек сначала признал долг в сто рублей, а затем - в двести рублей, на него возлагается долг в двести, а не в триста рублей, поскольку признанные сто рублей считаются частью двухсот).

وَلَوْ وَصَفَهُمَا بِصِفَتَيْنِ مُخْتَلِفَتَيْنِ

Если же в двух признаниях он описал долг разными характеристиками

أَوْ أَسْنَدَهُمَا إِلَى جِهَتَيْنِ

или указал разные основания его возникновения,

كَتَمَنِ وَقَرْضٍ،

например в одном случае назвал его ценой от продажи, а в другом - займом,

أَوْ قَالَ: «قَبَضْتُ يَوْمَ السَّبْتِ عَشْرَةً»

либо сказал: «В субботу я получил десять»,

ثُمَّ قَالَ: «قَبَضْتُ يَوْمَ الْأَحَدِ عَشْرَةً»

а затем сказал: «В воскресенье я получил десять»,

لَزِمَهُ الْمَالَانِ.

то он обязан выплатить обе суммы.

(Например, если человек сначала признал долг в тысячу рублей как неоплаченную цену товара, а затем признал долг в тысячу рублей как полученный займ, он обязан выплатить две тысячи рублей, поскольку указаны два разных основания возникновения долга).

وَلَوْ قَالَ: «لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ كَلْبٍ»،

Если человек сказал: «Я должен ему тысячу в качестве цены за собаку»,

أَوْ «قَضَيْتُهُ إِلَيْهِ»

или: «Я должен ему тысячу, но уже выплатил её ему»,

أَوْ «أَلْفٌ لَا يَلْزَمُ»

либо: «Я должен ему тысячу, которая не является для меня обязательной»,

لَزِمَهُ

то обязанность выплатить тысячу возлагается на него.

(В первом случае признание долга действительно, а указание на недействительное основание - продажу собаки - не отменяет самого признания. Во втором случае заявление о последующей выплате требует отдельного доказательства. В третьем случае слова о необязательности долга исключают полностью предшествующее признание и поэтому они не принимаются).

أَوْ «أَلْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

Но если он сказал: «Я должен ему тысячу, если пожелает Аллах»,

فَلَا.

то обязанность на него не возлагается.

(Поскольку выражение «если пожелает Аллах» не содержит безусловного подтверждения долга).

وَلَوْ أَقَرَّ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ

Если человек признал факт заключения договора купли-продажи или дарения,

ثُمَّ قَالَ: «كَانَ فَاسِدًا»

а затем заявил: «Этот договор был недействительным»,

لَمْ يُقْبَلْ.

то его последующее заявление не принимается.

(Поскольку первоначальное признание договора понимается как признание действительного договора, а последующее утверждение о его недействительности противоречит этому признанию и нуждается в доказательстве).

فَصْلٌ: فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

إِذَا أَقَرَّ بِنَسَبٍ لِحَقِّهِ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ، وَأَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُّ إِنْ كَانَ بِالْعَا، وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيِّتًا وَيَرِثُهُ.

فَصْلٌ: فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

Раздел о признании родства.

إِذَا أَقَرَّ بِنَسَبٍ

Если человек признал родство другого лица с собой,

لِحَقِّهِ

то родство этого лица с ним устанавливается

بِشَرْطٍ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ،

при условии, что это не противоречит очевидному (чувственному восприятию или очевидным фактам),

(например, признание человека своим сыном недействительно, если признаваемый старше него или разница в их возрасте такова, что рождение от него невозможно).

وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْرُوفَ النَّسَبِ مِنْ غَيْرِهِ،

чтобы происхождение признаваемого лица не было уже достоверно установлено от другого человека,

وَأَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُسْتَلْحَقُّ إِنْ كَانَ بِالْعَا،

и чтобы лицо, родство которого признаётся, подтвердило это признание, если оно является совершеннолетним.

وَيَصِحُّ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيِّتًا

Действительно также признание родства с умершим человеком,

وَيَرِثُهُ.

и признавший наследует его.

(Например, человек может признать умершего своим сыном. В таком случае, если это неоспоримо доказано, родство устанавливается, и он получает право на наследство умершего).

بَابُ الْعَارِيَةِ

شَرَطُ الْمُعِيرِ: صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ، فَلَا يَصِحُّ إِعَارَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ، وَأَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَنْفَعَةِ،
فَيُعِيرُ الْمُسْتَأْجِرَ دُونَ الْمُسْتَعِيرِ. وَشَرَطُ الْمُسْتَعَارِ: كَوْنُهُ مُنْتَفِعًا بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، وَلَا تَصِحُّ إِعَارَةُ الدَّرَاهِمِ،
وَلَا تَصِحُّ عَارِيَةُ الْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ إِلَّا لِلْمَحْرَمِ أَوْ امْرَأَةٍ، أَوْ زَوْجٍ، أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى، أَوْ شَوْهَاءً. وَلَا
بُدَّ مِنْ لَفْظٍ؛ كـ «أَعَرْتُكَ» أَوْ «أَعَرْنِي»، وَمُؤَنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلِكُلِّ مِنْهُمَا رُدُّ الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ. وَإِذَا
اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْغَرْسِ، ثُمَّ رَجَعَ الْمُعِيرُ، قَلَعَ الْمُسْتَعِيرُ بِنَاءَهُ أَوْ غِرَاسَهُ إِنْ شَرِطَ عَلَيْهِ أَوْ اخْتَارَ
الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ، وَإِلَّا كَانَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنَ أَرْضَ نَقْصِهِ، أَوْ أَبْقَاهُ بِالْأُجْرَةِ. وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلزَّرَاعَةِ
وَرَجَعَ الْمُعِيرُ، أَبْقَاهَا إِلَى الْحَصَادِ بِالْأُجْرَةِ. وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً، وَقَالَ: «اسْتَعَرْتُهَا»، فَقَالَ: «أَجَرْتُكَهَا»، فَالْقَوْلُ
قَوْلُ الْمَالِكِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: «عَصَبْتُهَا مِنِّي». وَيَجِبُ ضَمَانُ الْعَارِيَةِ بِقِيَمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ.

بَابُ الْعَارِيَةِ

Глава о передаче вещи во временное безвозмездное пользование (ссуда).

شَرَطُ الْمُعِيرِ:

Условиями для лица, передающего вещь во временное безвозмездное пользование, являются:

صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ،

чтобы он имел право самостоятельно совершать безвозмездные
имущественные распоряжения,

فَلَا يَصِحُّ إِعَارَةُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ،

поэтому недействительна передача вещи во временное безвозмездное
пользование несовершеннолетним, человеком, утратившим рассудок, и
неразумно распоряжающимся имуществом.

وَأَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلْمَنْفَعَةِ،

А также чтобы он обладал правом пользования этой вещью,

فَيُعِيرُ الْمُسْتَأْجِرَ

поэтому арендатор вправе передать арендованную вещь во временное
безвозмездное пользование другому,

دُونَ الْمُسْتَعِيرِ.

в отличие от того, кто сам получил вещь во временное безвозмездное
пользование.

(Арендатор обладает правом пользования вещью на протяжении срока
аренды, поэтому может безвозмездно предоставить это право другому, если в
договоре аренды это не запрещено. Получивший же вещь во временное
безвозмездное пользование обладает лишь разрешением лично пользоваться
ею и не вправе передавать её другому без разрешения собственника).

وَشَرَطُ الْمُسْتَعَارِ:

Условием для вещи, передаваемой во временное безвозмездное пользование,
является

كَوْنُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ،

чтобы ею можно было пользоваться с сохранением самой вещи.

وَلَا تَصِحُّ إِعَارَةُ الدَّرَاهِمِ،

Поэтому недействительна передача денежных монет во временное
безвозмездное пользование.

وَلَا تَصِحُّ عَارِيَةُ الْجَارِيَةِ لِلْخِدْمَةِ

Также недействительна передача рабыни для оказания услуг,

إِلَّا لِلْمَحْرَمِ

кроме передачи её мужчине, являющемуся для неё махрамом,

أَوْ امْرَأَةٍ،

женщине,

أَوْ زَوْجٍ،

её мужу,

أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى،

либо если она является маленькой девочкой, к которой обычно не
испытывают влечения,

أَوْ شَوْهَاءَ.

или имеет внешность, при которой обычно не возникает влечения.

وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظٍ؛

Для заключения договора необходима словесная формулировка,

كَ «أَعَرْتُكَ»

например: «Я передал тебе эту вещь во временное безвозмездное
пользование»

أَوْ «أَعَرْنِي»،

или: «Передай мне эту вещь во временное безвозмездное пользование».

(Во втором случае договор заключается, если собственник после этой
просьбы передаёт вещь).

وَمُؤَنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ،

Расходы по возврату вещи несёт тот, кто получил её во временное
безвозмездное пользование.

(Например, если для возврата вещи собственнику требуется перевозка, её
стоимость оплачивает получивший вещь).

وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا رُدُّ الْعَارِيَةِ مَتَى شَاءَ.

Каждая из сторон вправе вернуть вещь когда пожелает (собственник может потребовать возврата вещи, а получивший её - вернуть её собственнику).

وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ أَوْ لِلْعَرْسِ،

Если человек получил землю во временное безвозмездное пользование для строительства или посадки деревьев,

ثُمَّ رَجَعَ الْمُعِيرُ

а затем собственник потребовал вернуть землю,

فَقَلَعَ الْمُسْتَعِيرُ بِنَاءَهُ أَوْ غَرَسَهُ

то получивший землю разбирает возведённое им строение или выкорчёвывает посаженные им деревья,

إِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ

если это было поставлено ему условием при заключении договора

أَوْ اخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ،

либо если он сам предпочёл удалить строение или насаждения.

وَالْأَ

В противном случае

كَانَ لِلْمُعِيرِ أَنْ يَقْلَعَهُ

собственник земли вправе потребовать удаления строения или насаждений

وَيَضْمَنَ أَرْضَ نَقْصِهِ،

с возмещением уменьшения их стоимости, вызванного удалением,

أَوْ أَبْقَاهُ بِالْأُجْرَةِ.

либо оставить их на земле за арендную плату.

(Например, человек с разрешения собственника построил на предоставленной ему земле небольшое здание. Когда собственник потребовал вернуть землю, пользователь не пожелал разбирать здание. Тогда собственник может потребовать его разборки, возместив разницу между стоимостью здания до и после разборки, либо оставить его на земле с взиманием платы за пользование участком).

وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلزَّرْعَةِ

Если человек получил землю во временное безвозмездное пользование для посева,

وَرَجَعَ الْمُعِيرُ

а затем собственник потребовал её возврата,

أَبْقَاهَا إِلَى الْحَصَادِ بِالْأُجْرَةِ.

то он оставляет посев на земле до сбора урожая за плату.

(То есть собственник не вправе потребовать уничтожения ещё не созревшего посева. Посев оставляют до времени сбора урожая, а получивший землю выплачивает собственнику плату за пользование ею в течение оставшегося срока).

وَلَوْ رَكِبَ دَابَّةً،

Если человек ездил верхом на (чужом) животном

وَقَالَ: «اسْتَعْرُثُهَا»،

и затем заявил (в ходе судебного разбирательства): «Я получил его во временное безвозмездное пользование»,

فَقَالَ: «أَجَرْتُكَهَا»،

а владелец сказал: «Я сдал его тебе в аренду»,

فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ،

то принимаются слова владельца.

(Следовательно, пользователь обязан выплатить обычную арендную плату, поскольку он признаёт, что пользовался имуществом владельца, а спор касается лишь того, было ли это пользование безвозмездным).

وَكَذَا لَوْ قَالَ: «عَصَبْتُهَا مِنِّي»

То же правило действует, если владелец сказал: «Ты завладел им без моего разрешения».

(То есть принимаются слова владельца о том, что он не разрешал пользоваться животным. Поэтому пользователь обязан возместить стоимость пользования им, а также несёт ответственность за его гибель или повреждение).

وَيَجِبُ ضَمَانُ الْعَارِيَةِ

Получивший вещь во временное безвозмездное пользование обязан возместить её стоимость в случае её гибели

بِقِيَمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ.

по стоимости на день гибели.

بَابُ الْعَصَبِ

وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَهُوَ: أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ كَرُكُوبِ دَابَّتِهِ، وَالْجُلُوسِ عَلَى فِرَاشِهِ، أَوْ دُخُولِ دَارِهِ وَإِزْعَاجِهِ مِنْهَا، وَعَلَى الْعَاصِبِ الرَّدُّ بِمُؤَنَّتِهِ. وَإِنْ تَلَفَ الْمَعْصُوبُ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ، ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَبِقِيَمَتِهِ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا. وَالْمِثْلِيُّ: مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، كَالْمَاءِ، وَالْحُبُّوبِ، وَالْأَذْهَانِ، وَالنُّحَاسِ، وَالْمِسْكِ، وَالْقُطْنِ، وَالْعِنَبِ، وَالزَّيْتِ، وَالذَّقِيقِ، لَا الْعَالِيَةِ وَالْثِيَابِ وَالْأَحْشَابِ. وَأَمَّا الْمُتَقَوِّمُ: فَيُضْمَنُ بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنَ الْعَصَبِ إِلَى التَّلَفِ. وَالتَّلَفُ بِلَا غَضَبٍ بِقِيَمَةِ مِثْلِهِ يَوْمَ التَّلَفِ. وَالْأَيْدِي الْمُرْتَبِئَةُ عَلَى يَدِ الْعَاصِبِ أَيْدِي ضَمَانٍ، وَإِنْ جَهَلَ صَاحِبُهَا الْعَصَبُ. وَلَا يُضْمَنُ الْحُمُرُ وَسَائِرُ النَّجَاسَاتِ. وَلَوْ خَلَطَ الْمَعْصُوبُ بِغَيْرِهِ لَزِمَهُ تَمْيِيزُهُ مِنْهُ وَإِنْ شَقَّ، فَإِنْ تَعَدَّرَ فَكَالتَّلَافِ.

بَابُ الْعَصَبِ

Глава о неправомерном завладении чужим правом (гъасб).

وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ،

Гъасб относится к числу тяжких грехов.

وَهُوَ:

Он заключается в том,

أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛

что человек без законного основания устанавливает власть над правом
другого человека,

كَرُكُوبِ دَابَّتِهِ

например, садится верхом на чужое животное без разрешения,

وَالْجُلُوسِ عَلَى فِرَاشِهِ،

садится на чужую постель,

أَوْ دُخُولِ دَارِهِ

либо входит в чужой дом

وَإِزْعَاجِهِ مِنْهَا،

и вытесняет оттуда его владельца.

(То есть гъасбом является не только захват чужой вещи, но и неправомерное
лишение человека возможности пользоваться принадлежащим ему
имуществом).

وَعَلَى الْعَاصِبِ الرَّدُّ بِمُؤَنَّتِهِ.

Человек, неправомерно завладевший чужим имуществом, обязан возвратить
его за свой счёт.

وَإِنْ تَلَفَ الْمَعْصُوبُ فِي يَدِهِ

Если неправомерно захваченная вещь погибла, находясь у него,

أَوْ أَتْلَفَهُ

либо он сам уничтожил её,

ضَمِنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا،

то он обязан возместить её равнозначной вещью, если она имеет аналог,

وَبَقِيَمَتِهِ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا.

а если она относится к имуществу, возмещаемому по стоимости, то есть не имеет аналога, - он обязан выплатить её стоимость.

وَالْمِثْلِيُّ:

Аналогичное имущество - это

مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ،

то, что обычно отмеряется мерой объёма или взвешивается,

كَالْمَاءِ،

например вода,

وَالْحَبُّوبِ،

зерновые,

وَالْأَذْهَانِ،

масла,

وَالنُّحَاسِ،

медь,

وَالْمِسْكِ،

мускус,

وَالْقُطْنِ،

хлопок,

وَالْعِنَبِ،

виноград,

وَالزَّيْبِ،

изюм

وَالدَّقِيقِ،

и мука,

لَا الْغَالِيَةَ

но не парфюм - (гъалия, благовоние из мускуса, амбры, уда и масла),

وَالثِّيَابِ

не одежда

وَالْأُخْشَابَ.

и не древесина.

(Здесь речь идёт о случаях, когда нет стандарта. Если же есть стандарт, то они относятся к мислий).

وَأَمَّا الْمُتَقَوُّمُ:

Что касается имущества, возмещаемого по стоимости,

فَيُضْمَنُ بِأَقْصَى قِيَمِهِ

то оно возмещается по наивысшей стоимости, которую имело

مِنَ الْعَصَبِ إِلَى التَّلَفِ.

за период с момента неправомерного завладения до момента его утраты.

(Например, если неправомерно захваченное животное в момент захвата стоило 100 000 рублей, затем его стоимость возросла до 130 000 рублей, а ко дню его гибели снизилась до 90 000 рублей, захвативший обязан возместить 130 000 рублей - наивысшую стоимость за весь период неправомерного владения).

وَالْتَّلَفُ بِلَا غَضَبٍ

А при уничтожении чужого имущества без предшествующего неправомерного завладения им

بِقِيَمَةِ مِثْلِهِ يَوْمَ التَّلَفِ.

возмещается стоимость аналогичной вещи на день утраты.

(То есть если человек непосредственно уничтожил чужую вещь, не завладевая ею до этого, он возмещает её стоимость на день утраты).

وَالْأَيْدِي الْمُرْتَبِئَةُ عَلَى يَدِ الْعَاصِبِ

Все лица, к которым последовательно перешла вещь от совершившего гъасб,

أَيْدِي ضَمَانٍ

несут ответственность за неё,

وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهَا الْعَصَبُ.

даже если тот, у кого она оказалась, не знал, что вещь была незаконно захвачена.

(Например, человек незаконно завладел чужим автомобилем, а затем продал его другому, который не знал о гъасбе. Если автомобиль попал в аварию и сгорел, находясь у покупателя, собственник вправе потребовать возмещения как от первоначально захватившего, так и от того, у кого автомобиль находился при утрате).

وَلَا يُضْمَنُ الْخَمْرُ

Не возмещается стоимость вина

وَسَائِرُ التَّجَاسَّاتِ.

и остальных нечистых вещей.

وَلَوْ خَلَطَ الْمُعْصُوبَ بِغَيْرِهِ

Если человек смешал неправомерно захваченное имущество с другим имуществом,

لَرِمَهُ تَمْيِيزُهُ مِنْهُ

то он обязан отделить захваченное имущество от другого,

وَإِنْ شَقَّ،

даже если это сложно.

فَإِنْ تَعَدَّرَ

Если же отделить его невозможно,

فَكَالتَّالِفِ.

то захваченное имущество рассматривается как утраченное.

بَابُ الشُّفْعَةِ

لَا تَتَّبْتُ إِلَّا فِي أَرْضٍ وَمَا فِيهَا مِنَ الْبِنَاءِ وَالْأَشْجَارِ لِشَرِيكِهِ، وَلَا تَتَّبْتُ إِلَّا فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ؛ كَبَيْعٍ وَغَيْرِهِ، وَلَا يُؤْخَذُ حَتَّى يَنْقَطَعَ خِيَارُ الْبَائِعِ. وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ التَّمْلُكِ؛ كـ «تَمَلَّكْتُ»، وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ رِضَا الْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ، أَوْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ تَسْلِيمُ التَّمَنِ إِلَيْهِ. وَيُؤْخَذُ الشَّقْصُ بِمِثْلِ التَّمَنِ أَوْ قِيَمَتِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ، وَإِذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّقْصِ نَقَضَ نَصْرُفَهُ، أَوْ أَخَذَهُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي. وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ عَلَى الْقَوْرِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ، فَلَوْ قَصَرَ بَطَلَ حَقُّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ.

بَابُ الشُّفْعَةِ

Глава о преимущественном праве совладельца на приобретение проданной доли (шув'а).

لَا تَتَّبْتُ إِلَّا فِي أَرْضٍ

Право шув'а возникает только в отношении земли

وَمَا فِيهَا مِنَ الْبِنَاءِ وَالْأَشْجَارِ

и находящихся на ней строений и деревьев

لِشَرِيكِهِ،

в пользу совладельца этой земли.

(То есть если один из совладельцев продал свою долю постороннему лицу, другой совладелец вправе приобрести проданную долю на тех же условиях, на которых её приобрёл покупатель).

وَلَا تَتَّبْتُ إِلَّا فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ؛

Право шув'а возникает только в отношении имущества, право собственности на которое было приобретено посредством возмездной сделки,

كَبَيْعٍ وَغَيْرِهِ،

например купли-продажи или иной подобной сделки.

(Поэтому право шув'а не возникает, если доля перешла к другому лицу безвозмездно, например в качестве дара или по наследству).

وَلَا يُؤْخَذُ

Проданная доля не может быть приобретена на основании права шув'а,

حَتَّى يَنْقَطَعَ خِيَارُ الْبَائِعِ.

пока не прекратится право продавца на расторжение сделки.

(То есть пока продавец сохраняет право отменить договор, сделка ещё не стала окончательной, поэтому совладелец не может воспользоваться правом шув'а).

وَلَا بُدَّ مِنْ لَفْظِ التَّمْلُكِ؛

Для осуществления права шуф'а необходимо произнести формулировку, выражающую приобретение доли в собственность,

كَ تَمَلَّكَتُ،

например: «Я приобрёл её в собственность».

وَيُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ

Вместе с этим требуется одно из следующего:

رِضَا الْمُشْتَرِي بِذِمَّتِهِ،

чтобы покупатель согласился на то, что цена останется долгом в обязательстве лица, осуществляющего право шуф'а.

(То есть покупатель соглашается передать ему долю без немедленной оплаты цены, принимая эту цену как долг, который тот обязан выплатить).

أَوْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِالشُّفْعَةِ،

Либо чтобы судья вынес решение о передаче доли на основании права шуф'а,

أَوْ تَسْلِيمُ الثَّمَنِ إِلَيْهِ.

либо чтобы цена была передана покупателю.

(То есть одного заявления: «Я приобрёл долю в собственность на основании шуф'а» - недостаточно. Наряду с ним необходимо либо согласие покупателя принять цену как долг, находящийся в обязательстве совладельца, либо решение судьи, либо фактическая передача покупателю всей цены).

وَيُؤْخَذُ الشَّقْصُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ

Проданная доля приобретается на основании права шуф'а за имущество, равное первоначальной цене, если эта цена имеет аналог,

أَوْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْبَيْعِ،

либо за стоимость первоначальной цены на день продажи, если она не имеет аналога.

(То есть если доля была куплена, например, за определённое количество пшеницы, совладелец передаёт такое же количество аналогичной пшеницы.

Если же она была куплена за имущество, не имеющее аналога, он выплачивает стоимость этого имущества на день заключения договора купли-продажи.)

وَإِذَا تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّقْصِ

Если покупатель распорядился приобретённой долей,

نَقَضَ تَصَرُّفَهُ،

то лицо, имеющее право шуф'а, вправе отменить совершённое им распоряжение

أَوْ أَحَدَهُ بِالْبَيْعِ الثَّانِي.

либо приобрести долю на условиях второй сделки купли-продажи.

(Например, если покупатель передал долю в вакф или совершил иное распоряжение, при котором право шуф'а не возникает, совладелец вправе отменить это распоряжение и приобрести долю на условиях первоначальной продажи. Если же покупатель перепродал долю, совладелец вправе либо отменить вторую продажу и приобрести долю на условиях первой сделки, либо сохранить вторую продажу и воспользоваться правом шуф'а на условиях второй сделки).

وَطَلَبُ الشُّفْعَةِ عَلَى الْفَوْرِ

Потребовать осуществления права шуф'а необходимо незамедлительно,

كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ،

подобно возврату товара по причине обнаруженного дефекта.

فَلَوْ قَصَرَ بَطَلَ حَقُّهُ

Поэтому, если совладелец без уважительной причины промедлил с требованием, его право утрачивается,

إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُدْرٌ.

кроме случая, когда у него имелась уважительная причина.

بَابُ الْقِرَاضِ

وَهُوَ: أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالًا؛ لِيَتَّجَرَ فِيهِ، وَالرَّيْنُحُ مُشْتَرَكٌ؛ فَلَا يَجُوزُ عَلَى عَرْضٍ، وَلَا عَلَى مَالٍ مَجْهُولٍ، وَلَا كَوْنُ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ عَبْدِهِ فِي الْعَمَلِ، وَلَا عَلَى غَيْرِ التَّجَارَةِ؛ كَنَسْجِ غَزَلٍ وَطَخْنِ حِنْطَةٍ يَشْتَرِيهَا، وَلَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِعَیْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ شَيْءٌ فِي الرَّيْنِحِ. وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ بِاللَّفْظِ، وَإِذَا شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا؛ كَشَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، أَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرْضًا بَطَلَ، وَاسْتَحَقَّ الْعَامِلُ أَجْرَةَ الْمِثْلِ، وَالرَّيْنُحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ. وَلَا يَبِيعُ الْعَامِلُ بِنَسِيئَةٍ، وَلَا بَعْبَنٍ فَاحِشٍ، وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ، وَيَبِيعُ بِالْعُرُوضِ، وَلَهُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ. وَلَا يُسَافِرُ بِمَالِ الْقِرَاضِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ لَا حَضْرًا وَلَا سَفَرًا. وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ؛ كَطَيِّ الثَّوْبِ وَنَشْرِهِ، وَوَزْنِ الْخَفِيفِ. وَلَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنَ الرَّيْنِحِ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ، وَلِكُلِّ فَسْحُهُ، وَيَنْفَسِحُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، أَوْ جُنُونِهِ، أَوْ إِغْمَائِهِ. وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي الرَّيْنِحِ وَعَدَمِهِ، وَالشِّرَاءُ، وَفِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، وَفِي التَّلَفِ، وَالرَّدِّ. وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَشْرُوطِ تَخَالَفًا، وَلَهُ أَجْرَةُ الْمِثْلِ.

بَابُ الْقِرَاضِ

Глава о къираде (мударабе).

وَهُوَ:

Къирад (мудараба) заключается в том,

أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالًا؛

что собственник передаёт другому лицу имущество

لِيَتَّجَرَ فِيهِ

для ведения торговли им,

وَالرَّيْنُحُ مُشْتَرَكٌ؛

а полученная прибыль распределяется между ними.

(То есть одна сторона предоставляет капитал, а другая ведёт на него торговлю. Прибыль распределяется между ними в долях, установленных договором. Къирад и мудараба являются синонимами).

فَلَا يَجُوزُ عَلَى عَرْضٍ،

Поэтому недействителен къирад, если в качестве капитала передаётся товар,

وَلَا عَلَى مَالٍ مَجْهُولٍ،

а также если размер капитала не определён,

(Например: «Передаю тебе в качестве капитала один из этих двух мешков денег» - не уточняя, какой именно, либо передать деньги, количество которых сторонам неизвестно).

وَلَا كَوْنُ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ

А также недействителен къирад, если капитал остаётся у собственника

أَوْ عَبْدِهِ فِي الْعَمَلِ،

либо у его раба во время ведения торговли.

(Капитал должен быть передан в самостоятельное распоряжение управляющего, чтобы тот мог свободно использовать его для торговли. Поэтому недействительно условие о том, что во время работы капитал будет оставаться у собственника или у его раба).

وَلَا عَلَى غَيْرِ التِّجَارَةِ؛

(Къирад также недействителен), если управляющему поручается не торговля, а иная деятельность,

كَنَسَجِ عَزَلٍ

например, изготовление ткани из пряжи

وَطَحْنِ حِنْطَةٍ يَشْتَرِيهَا،

или помол пшеницы, которую он должен приобрести.

(То есть къирад заключается для получения прибыли посредством торговли: покупки и последующей продажи имущества. Он не заключается для выполнения производственной работы).

وَلَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِعَیْرِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ شَيْءٌ فِي الرَّيْحِ.

Также недействительно условие о том, что часть прибыли будет принадлежать лицу, не являющемуся одной из сторон договора.

وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ بِاللَّفْظِ،

Для заключения договора необходимы словесно выраженные предложение и принятие.

وَإِذَا شَرَطَ شَرْطًا فَاسِدًا؛

Если при заключении договора было установлено недействительное условие,

كَشَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ،

например условие о том, что собственник капитала будет участвовать в работе вместе с управляющим,

أَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ عَرَضًا

либо если капиталом является товар,

بَطَلَ

то договор къирада недействителен,

وَاسْتَحَقَّ الْعَامِلُ أَجْرَهُ الْمِثْلَ،

а управляющий имеет право на обычную плату за выполненную им работу,

وَالرَّيْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ.

а вся полученная прибыль принадлежит собственнику капитала.

(Поскольку договор оказался недействительным, управляющий не получает установленную договором долю прибыли, однако ему выплачивается обычная плата за фактически выполненную работу. Вся прибыль принадлежит собственнику, поскольку она получена от принадлежащего ему капитала).

وَلَا يَبِيعُ الْعَامِلُ بِنَسِيئَةٍ،

Управляющий не вправе продавать товар с отсрочкой платежа,

وَلَا يَبْعُنُ فَاحِشٍ،

по цене, существенно ниже его обычной стоимости,

وَلَا يَغْيِرُ نَقْدَ الْبَلَدِ،

а также за денежную единицу, которая обычно не используется в данной местности.

وَيَبِيعُ بِالْعُرُوضِ،

Однако он вправе продавать товар в обмен на другое имущество, (то есть совершать товарообменную сделку, если это соответствует интересам торговли),

وَلَهُ الرُّدُّ بِالْغَيْبِ.

и вправе возвратить приобретённый товар из-за обнаруженного в нём дефекта.

(Поскольку управляющий уполномочен вести торговлю в интересах къирада, он вправе вернуть приобретённый им дефектный товар и потребовать обратно переданное за него имущество).

وَلَا يُسَافِرُ بِمَالِ الْقَرَضِ إِلَّا بِإِذْنٍ،

Управляющий не вправе отправляться в поездку с капиталом къирада без разрешения собственника,

وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ

и не вправе расходовать что-либо из капитала на собственное содержание

لَا حَضْرًا وَلَا سَفَرًا.

ни по месту проживания, ни во время поездки.

(То есть расходы управляющего на питание, проживание и иные личные нужды не покрываются из капитала къирада).

وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ؛

Управляющий обязан самостоятельно выполнять те действия, которые по обычаю выполняются им самим,

كَطَيِّ الثَّوْبِ وَنَشْرِهِ،

например, складывать ткань и разворачивать её для показа,

وَوَزْنَ الْحَقِيفِ.

а также взвешивать лёгкий товар.

وَلَا يَمْلِكُ حِصَّتُهُ مِنَ الرَّبْحِ إِلَّا بِالْقِسْمَةِ،

Управляющий приобретает право собственности на свою долю прибыли только после её раздела.

(То есть одного лишь появления прибыли недостаточно для того, чтобы управляющий стал собственником своей доли: она переходит в его собственность после раздела прибыли между сторонами).

وَلِكُلِّ فَسْحُهُ،

Каждая из сторон вправе расторгнуть договор,

وَيَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا،

и он прекращается в случае смерти одной из сторон,

أَوْ جُنُونِهِ،

утраты им рассудка

أَوْ إِعْمَائِهِ.

или сознания.

وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ

Принимаются слова управляющего

فِي الرَّبْحِ وَعَدَمِهِ،

относительно наличия прибыли, её размера или её отсутствия,

وَالشِّرَاءِ،

относительно покупки,

(то есть относительно того, приобрёл ли он определённое имущество для кьирада или для себя),

وَفِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ،

относительно размера переданного ему капитала,

وَفِي التَّلَفِ،

относительно его утраты

وَالرَّدِّ،

и возврата собственнику.

(В этих случаях слова управляющего принимаются с принесением им клятвы, поскольку переданное ему имущество находится у него на основании доверия).

وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَشْرُوطِ

Если стороны разошлись во мнениях относительно установленной управляющему доли прибыли,

تَخَالَفَا،

то разногласие между ними разрешается посредством взаимных клятв, в которых каждая сторона отвергает утверждение другой и подтверждает своё.

وَلَهُ أَجْرُهُ الْمِثْلِ.

После этого управляющему полагается обычная плата за выполненную им работу.

(Например, если управляющий утверждает, что ему была установлена половина прибыли, а собственник капитала утверждает, что ему была установлена только треть, каждый из них приносит клятву, отрицая утверждение другой стороны и подтверждая своё. После этого управляющий получает обычную плату за свою работу).

فَصْلٌ: فِي الْمُسَاقَاةِ

تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى النَّخْلِ وَالْعِنَبِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَالْعِلْمُ بِالنَّصِيبِ الْمَشْرُوطِ، وَأَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ جَائِزِي التَّصَرُّفِ، وَتَصِحُّ مِنَ الْوَلِيِّ لِمَحْجُورِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْمَالُ مَعْرُوسًا، وَأَنْ يَكُونَ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ، وَأَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ غَيْرُ مَا عَلَيْهِ، وَمَعْرِفَةُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ. وَعَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَعْمَلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرِ؛ كَالسَّقِي، وَتَنْقِيَةِ النَّهْرِ وَالْبُئْرِ، وَالتَّلْقِيحِ، وَحِفْظِ الثَّمَرِ، وَالْجِدَاذِ. وَمَا لَا يَتَكَرَّرُ؛ كِبِنَاءِ الْحَيْطَانِ، وَخَفْرِ النَّهْرِ وَالْبُئْرِ، فَعَلَى الْمَالِكِ، وَهِيَ لَا زِمَةٌ.

فَصْلٌ: فِي الْمُسَاقَاةِ

Раздел о договоре ухода за плодовыми деревьями за определённую долю урожая (мусакъат).

تَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ عَلَى النَّخْلِ وَالْعِنَبِ

Договор мусакъат действителен в отношении финиковых пальм и виноградных лоз

بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الثَّمَرَةُ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ،

при условии, что урожай распределяется между обеими сторонами договора, وَالْعِلْمُ بِالنَّصِيبِ الْمَشْرُوطِ،

а установленная для каждой стороны доля урожая известна.

(Например, стороны договариваются, что половина урожая принадлежит собственнику сада, а другая половина - работнику. Недействителен договор с неопределённой долей, например: «Тебе достанется часть урожая»).

وَأَنْ يَكُونَ الْعَاقِدَانِ جَائِزِي التَّصَرُّفِ،

Также необходимо, чтобы обе стороны договора имели право самостоятельно распоряжаться имуществом.

وَتَصِحُّ مِنَ الْوَلِيِّ لِمَحْجُورِهِ،

При этом опекун вправе заключить договор мусакъат в интересах своего подопечного.

(Например, опекун несовершеннолетнего вправе передать принадлежащий ему сад работнику по договору мусакъат, если это отвечает интересам несовершеннолетнего).

وَأَنْ يَكُونَ الْمَالُ مَعْرُوسًا،

а также чтобы деревья, являющиеся предметом договора, уже были посажены.

(То есть договор мусакъат заключается в отношении уже высаженных финиковых пальм или виноградных лоз, а не в отношении саженцев, которые работник должен посадить).

وَأَنْ يَكُونَ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ،

Договор должен заключаться посредством предложения и принятия.

وَأَنْ لَا يُشْتَرَطَ عَلَى الْعَامِلِ غَيْرُ مَا عَلَيْهِ،

На работника не должно возлагаться выполнение того, что не относится к его обязанностям по договору мусакъят,

وَمَعْرِفَةُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ.

а работы, которые он обязан выполнять, должны быть известны.

(То есть стороны должны определить обязанности работника по уходу за насаждениями, и собственник не вправе возлагать на него посторонние работы, не относящиеся к выращиванию и сохранению урожая).

وَعَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَعْمَلَ مَا فِيهِ صَلاَحُ الثَّمَرِ؛

Работник обязан выполнять работы, необходимые для урожая (надлежащего созревания и сохранения урожая),

كَالسَّقْيِ،

например поливать насаждения,

وَتَنْقِيَةِ النَّهْرِ وَالْبُئْرِ،

очищать оросительный канал и колодец,

والتَّلْقِيحِ،

опылять деревья,

وَحِفْظِ الثَّمَرِ،

охранять урожай

وَالْجِذَاذِ.

и собирать его.

(То есть на работника возлагаются регулярно выполняемые работы, непосредственно связанные с уходом за насаждениями, созреванием плодов и сбором урожая).

وَمَا لَا يَتَكَرَّرُ؛

Что касается работ, которые не требуется выполнять регулярно,

كَبِنَاءِ الْحِيطَانِ،

например возведения ограждающих стен,

وَحَفْرِ النَّهْرِ وَالْبُئْرِ،

рытья оросительного канала или колодца,

فَعَلَى الْمَالِكِ،

то они возлагаются на собственника.

(Работник обязан очищать уже существующие канал и колодец, поскольку это относится к регулярному уходу. Однако их первоначальное сооружение или рытьё относится к обязанностям собственника).

وَهِيَ لَازِمَةٌ.

Договор мусакъат является обязательным для обеих сторон.
(То есть после действительного заключения договора ни одна из сторон не вправе расторгнуть его в одностороннем порядке без законного основания).

بَابُ الْإِجَارَةِ

شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ: أَنْ يَكُونَا بِالْعَيْنِ، عَاقِلَيْنِ، مُحْتَارَيْنِ، رَشِيدَيْنِ. وَلَا بُدَّ مِنْ صِيغَةٍ؛ كَ«أَجَرْتُكَ هَذَا» أَوْ «أَكْرَيْتُكَ»، فَيَقْبَلُ بِاللَّفْظِ. وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى إِجَارَةِ عَيْنٍ؛ كَ«أَجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ بِكَذَا» أَوْ «اسْتَأْجَرْتُكَ بِكَذَا»، وَإِلَى إِجَارَةِ ذِمَّةٍ؛ كَ«الزَّمْتُ ذِمَّتَكَ كَذَا»، وَكَاسْتِئْجَارِ دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ. وَفِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ قَبْضُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ. وَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِالْأُجْرَةِ، فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ بِالْعِمَارَةِ. وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ: كَوْنُهَا مُتَمَحِّضَةً، مُتَقَوِّمَةً، مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهَا حَسًّا وَشَرْعًا؛ فَلَا يَصِحُّ الْإِسْتِئْجَارُ عَلَى كَلِمَةٍ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ كُلِّ لِلصَّيْدِ، وَلَا اسْتِئْجَارُ آبِقٍ، وَلَا أَرْضٍ لِلزَّرَاعَةِ لَا مَاءَ لَهَا، إِلَّا إِنْ كَفَاهَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ، وَلَا الْإِسْتِئْجَارُ لِقُلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ. وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ: مَعْلُومَةً بِالزَّمَانِ أَوْ الْعَمَلِ؛ كَدَابَّةٍ إِلَى مَكَّةَ. وَلَوْ أُطْلِقَ فِي الْأَرْضِ الزَّرَاعَةُ أَوْ الْغَرَسَ صَحَّ. وَلَا يَصِحُّ الْإِسْتِئْجَارُ لِلْعِبَادَاتِ، إِلَّا الْحُجَّ، وَتَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ، وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ. وَلِلْمُكَتْرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ وَبَعِيْرِهِ، فَيُرَكَّبُ مِثْلُهُ. وَتَنْقَسِحُ الْإِجَارَةُ بِإِهْدَامِ الدَّارِ، وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِالْعَصَبِ، وَالْإِبَاقِ، وَانْقِطَاعِ مَاءِ الْأَرْضِ، وَيَصِحُّ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ.

بَابُ الْإِجَارَةِ

Глава об аренде и найме - иджара.

شُرُوطُ الْعَاقِدَيْنِ:

Условиями, предъявляемыми к обеим сторонам договора, являются:

أَنْ يَكُونَا بِالْعَيْنِ،

чтобы они достигли половой зрелости,

عَاقِلَيْنِ،

обладали рассудком,

مُحْتَارَيْنِ،

действовали по своей воле

رَشِيدَيْنِ.

и обладали рушдом, (то есть были праведными в религии и способными разумно распоряжаться имуществом).

وَلَا بُدَّ مِنْ صِيغَةٍ؛

Для заключения договора необходима договорная формулировка,

كَ «أَجَرْتُكَ هَذَا»

например: «Я сдал тебе это в аренду»

أَوْ «أَكْرَيْتُكَ»،

или: « Я предоставил тебе это в аренду»,

فَيَقْبَلُ بِاللَّفْظِ.

после чего другая сторона должна выразить принятие (согласие) словами.

وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى إِجَارَةِ عَيْنٍ؛

Иджара подразделяется на иджару конкретно определённого объекта или конкретного лица,

كَ «أَجَرْتُكَ هَذِهِ الدَّابَّةَ بِكَذَا»

например: «Я сдал тебе в аренду это животное за такую-то плату»,

أَوْ «اسْتَأْجَرْتُكَ بِكَذَا»،

или: «Я нанял тебя за такую-то плату»;

وَالِى إِجَارَةِ ذِمَّةٍ؛

а также на иджару обязательства,

كَ «الزَّمْتُ ذِمَّتَكَ كَذَا»،

например: «Я возложил на тебя обязательство выполнить такую-то работу»,

وَكَاثِبَتْجَارٍ دَابَّةٍ مَوْصُوفَةٍ.

а также наём животного, определённого посредством оговорённых характеристик.

(При иджаре зиммы предметом договора является не пользование конкретно указанной вещью и не труд конкретно определённого работника как такового,

а обязанность предоставить оговорённую услугу или пользу,

соответствующую установленным характеристикам. Например, исполнитель

принимает на себя обязательство обеспечить выполнение определённых

строительных работ без привязки договора к труду конкретного работника

его бригады. В случае с транспортом арендодатель обязуется предоставить

для поездки автомобиль с оговорёнными характеристиками, однако договор

не связывается с конкретно указанным автомобилем. Правовое различие

заключается в следующем: если договор заключён в отношении конкретно

определённого автомобиля или личного труда конкретного работника, то при

негодности автомобиля либо смерти или окончательной неспособности

работника предоставить обусловленную пользу договор в соответствующей

части прекращается. Если же заключена иджара зиммы, гибель

первоначально предоставленной вещи или невозможность выполнения

работы первоначальным исполнителем не прекращает само обязательство:

сторона договора должна предоставить соответствующую замену, а договор

сохраняет силу).

وَفِي إِجَارَةِ الذِّمَّةِ قَبْضُ الْأُجْرَةِ فِي الْمَجْلِسِ.

При заключении иджары зиммы необходимо получить плату в рамках договорной сессии.

(То есть плата должна быть передана и получена до того, как стороны разойдутся).

وَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بِالْأَجْرَةِ،

Плата должна быть известной и определённой,

فَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ بِالْعِمَارَةِ.

поэтому недействительна иджара, при которой платой установлен ремонт. (Например, недействительно сдать дом в аренду на условии: «Пользуйся этим домом, а платой за аренду будет его ремонт», если размер, объём и характер ремонтных работ не определены, поскольку в таком случае арендная плата остаётся неизвестной).

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ:

И в отношении пользы ставятся следующие условия:

كَوْنُهَا مُتَمَحِّضَةً،

чтобы предметом договора являлась исключительно польза, (то есть чтобы в результате использования сама арендуемая вещь не потреблялась, а сохранялась, тогда как арендатор извлекал из неё оговорённую пользу),

مُتَقَوِّمَةً،

чтобы эта польза обладала признаваемой имущественной ценностью,

مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهَا حِسًّا وَشَرْعًا؛

чтобы её можно было предоставить как фактически, так и с точки зрения Шариата.

فَلَا يَصِحُّ الْإِسْتِجَارُ عَلَى كَلِمَةٍ،

Поэтому недействителен наём для произнесения одного слова, (поскольку такое незначительное действие обычно не требует труда и не обладает самостоятельной имущественной ценностью),

وَلَا يَصِحُّ اسْتِجَارُ كُلِّ لِلصَّيْدِ،

и недействителен наём собаки для охоты, (поскольку, согласно шафиитскому мазхабу, собаку нельзя продавать, так как она не обладает признаваемой Шариатом имущественной стоимостью; поэтому нельзя взимать плату и за пользование ею),

وَلَا اسْتِجَارُ آبِقٍ،

и недействителен наём беглого раба, (поскольку невозможно фактически предоставить его труд или услугу),

وَلَا أَرْضٍ لِلزَّرَاعَةِ لَا مَاءَ لَهَا،

и недействительна аренда земли для возделывания, если у неё нет воды для орошения,

إِلَّا إِنْ كَفَّاهَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ،

кроме случая, когда для её возделывания достаточно обычно выпадающих дождей,

وَلَا الاسْتِئْجَارُ لِقُلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ.

и недействителен наём для удаления здорового зуба,
(поскольку такую услугу недопустимо предоставлять с точки зрения Шариата из-за необоснованного причинения вреда).

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ:

Также условием является, чтобы польза была

مَعْلُومَةٌ بِالزَّمَانِ

определена посредством срока
(например, аренда дома на один год или аренда автомобиля на одну неделю)

أَوْ الْعَمَلِ؛

или посредством определённой работы,

كَدَابَّةٍ إِلَى مَكَّةَ،

например, наём животного для поездки до Мекки
(или наём человека для пошива определённой одежды).

وَلَوْ أُطْلِقَ فِي الْأَرْضِ الزَّرَاعَةُ أَوْ الْغَرَسَ صَحٌّ.

Если при аренде земли было в общем указано, что она предназначена для посева или посадки деревьев (или он берёт её в аренду либо для посева, либо для посадки деревьев), то договор действителен.

(То есть необязательно уточнять, какую именно сельскохозяйственную культуру арендатор будет выращивать или какие именно деревья будет высаживать. Он вправе выращивать или высаживать то, что обычно соответствует указанному виду использования земли. Если же земля пригодна для разных способов использования, а в договоре вообще не указано, для чего она арендуется - для посева, посадки деревьев или строительства, - договор недействителен).

وَلَا يَصِحُّ الاسْتِئْجَارُ لِلْعِبَادَاتِ،

Недействителен наём человека для совершения актов поклонения,
(то есть тех видов поклонения, которые человек должен совершить лично и действительность которых зависит от его собственного намерения, например молитвы или поста),

إِلَّا الْحَجَّ،

кроме совершения хаджа (а также умры),

وَتَفْرِقَةَ الزَّكَاةِ،

распределения заката,

وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ.

и обучения Корану.

(Плата взимается за труд и время, затраченные на обучение, а не за само чтение Корана как вид поклонения).

وَلِلْمُكْتَرِي اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ

Арендатор вправе извлекать оговорённую пользу лично

وَبِغَيْرِهِ،

или посредством другого лица,

فَيُرَكَّبُ مِثْلُهُ.

поэтому он может посадить на арендованное животное человека, подобного ему.

(То есть человека, который по своей комплекции и создаваемой нагрузке не превосходит арендатора).

وَتَنْفَسِيخُ الْإِجَارَةِ

Договор аренды прекращается

بِإِهْدَامِ الدَّارِ،

при разрушении арендованного дома,

(поскольку становится невозможно получить оговорённую пользу от дома).

وَيَتَّبِثُ الْخِيَارَ

Арендатор получает право выбора между сохранением и расторжением договора

بِالْعَصَبِ،

в случае незаконного удержания арендованного имущества,

وَالْإِبَاقِ،

бегства арендованного раба

وَانْقِطَاعِ مَاءِ الْأَرْضِ،

или прекращения поступления воды к арендованной земле.

(В этих случаях договор не прекращается автоматически, однако арендатор вправе расторгнуть его, поскольку получение оговорённой пользы стало невозможным или существенно затруднено).

وَيَصِحُّ بَيْعُ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ.

Продажа имущества, переданного в аренду, действительна.

(Продажа арендованного имущества сама по себе не прекращает договор аренды: арендатор сохраняет право пользоваться им до окончания установленного срока).

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَكَذَا مَنْ أَحْيَا مَا كَانَ مَعْمُورًا عِمَارَةً جَاهِلِيَّةً، فَإِنْ لَمْ يُعْرِفْ عَامِرُهُ
وَالْعِمَارَةُ إِسْلَامِيَّةً، فَمَالٌ ضَائِعٌ. وَلَا يُمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ حَرِيمٌ مَعْمُورٌ، وَهُوَ: مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الْإِنْتِفَاعِ؛ كَمَطَرَحٍ
رَمَادِ الدَّارِ، وَكُنَاسَتِهَا، وَطَرِيقِهَا. وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ الْمَوَاتِ لِمَنْ يَعْمُرُهُ، فَيَكُونُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

Глава об освоении пустующих земель.

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً

Тот, кто освоил пустующую землю,

فَهِيَ لَهُ،

становится её собственником.

(Под освоением понимается приведение ранее неиспользуемой земли в состояние, позволяющее использовать её по назначению: например, для проживания, земледелия или посадки деревьев).

وَكَذَا مَنْ أَحْيَا مَا كَانَ مَعْمُورًا

То же относится к тому, кто вновь освоил землю, которая прежде была обустроена,

عِمَارَةً جَاهِلِيَّةً،

если следы её прежнего освоения относятся к доисламскому периоду.

فَإِنْ لَمْ يُعْرِفْ عَامِرُهُ

Если же неизвестно, кто ранее освоил эту землю,

وَالْعِمَارَةُ إِسْلَامِيَّةً،

но следы её освоения относятся к исламскому периоду,

فَمَالٌ ضَائِعٌ.

то она рассматривается как утраченное имущество с неизвестным собственником.

(Такая земля не считается свободной и бесхозной, которую можно приобрести посредством освоения, поскольку предполагается, что ранее она принадлежала мусульманину или лицу, чьё имущество защищено Шариатом).

وَلَا يُمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ

Посредством освоения нельзя приобрести в собственность

حَرِيمٌ مَعْمُورٌ،

прилегающую территорию освоенной недвижимости,

وَهُوَ:

то есть

مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ

территорию, которая необходима

لِتَمَامِ الْإِنْتِفَاعِ؛

для полноценного пользования этим имуществом,

كَمَطْرَحِ رَمَادِ الدَّارِ،

например, место для выбрасывания золы из дома,

وَكُنَاسَتِهَا،

место для выбрасывания выметаемого из него мусора

وَطَرِيقِهَا.

и дорогу, ведущую к нему.

(Хотя такая территория может непосредственно не использоваться под строения или посевы, она связана с уже освоенным имуществом и необходима для его нормального использования. Поэтому другой человек не может присвоить её через освоение).

وَيَجُوزُ لِلْإِمَامِ

Правитель вправе

إِقْطَاعِ الْمَوَاتِ

выделить пустующую землю

لِمَنْ يَعْمُرُهَا،

тому, кто намерен её освоить,

فَيَكُونُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

и тогда он получает преимущественное право на неё перед другими людьми.

(Само выделение земли правителем ещё не обязательно означает возникновение полного права собственности: оно предоставляет лицу преимущественное право на освоение земли. Собственником он становится после надлежащего освоения).

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ حُكْمِ مَنْفَعَةِ الشَّارِعِ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ
يَجُوزُ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ لِلِاسْتِرَاحَةِ، وَالْمُعَامَلَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ.

Раздел о правилах пользования дорогой как предметом общественного пользования.

يَجُوزُ الْجُلُوسُ فِي الطَّرِيقِ

Разрешается сидеть на дороге

لِلِاسْتِرَاحَةِ،

для отдыха,

وَالْمُعَامَلَةِ،

совершения сделок

(например, для торговли),

وَعَيْرِ ذَلِكَ

и других целей,

إِذَا لَمْ يُضَيِّقْ عَلَى الْمَارَّةِ.

если это не стесняет прохожих.

(То есть разрешается временно занимать часть общественной дороги при условии, что это не сужает проход, не препятствует движению людей и не причиняет им неудобств).

كِتَابُ الْوَقْفِ

شَرَطُ الْوَاقِفِ: صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ، فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الصَّبِيِّ. وَشُرُوطُ الْمُوقُوفِ: دَوَامُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ، دُونَ الْمَأْكُولَاتِ وَالرَّيْحَانِ، وَأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا، فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمُسْتَوْلَدَةِ. وَشَرَطُ الْمُوقُوفِ عَلَيْهِ: إِمَّا أَنْ تَمْلِكَهُ، فَلَا يَصِحُّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا جَنِينٍ، وَعَبْدٍ، وَبَهِيمَةٍ، وَلَا مُرْتَدٍّ وَحَرِيٍّ، وَلَا عَلَى جِهَةِ مَعْصِيَةٍ؛ كِبْنَاءٍ بُقْعَةٍ لِبَعْضِ الْمَعَاصِي. وَيُشْتَرَطُ فِيهِ: اللَّفْظُ مِنَ الْوَاقِفِ، وَصَرِيحُهُ: «وَقَفْتُ كَذَا». وَيُشْتَرَطُ: قَبُولُ الْمُوقُوفِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، وَلَا يَصِحُّ تَوْقِيتُ الْوَقْفِ وَلَا تَعْلِيْقُهُ.

كِتَابُ الْوَقْفِ

Книга о вакфе.

شَرَطُ الْوَاقِفِ:

Условием, предъявляемым к учредителю вакфа, является

صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ،

его правоспособность безвозмездно распоряжаться своим имуществом,

فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الصَّبِيِّ.

поэтому вакф, учреждённый ребёнком, недействителен.

وَشُرُوطُ الْمُوقُوفِ:

Условиями, предъявляемыми к имуществу, передаваемому в вакф, являются:

دَوَامُ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ،

возможность длительно пользоваться им (с сохранением самого имущества),

دُونَ الْمَأْكُولَاتِ وَالرَّيْحَانِ.

поэтому продукты питания и ароматические растения не могут быть переданы в вакф.

(Пользование продуктами питания предполагает их употребление, а ароматические растения быстро портятся).

وَأَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا،

и чтобы это имущество принадлежало учредителю вакфа,

فَلَا يَصِحُّ وَقْفُ الْمُسْتَوْلَدَةِ.

поэтому недействителен вакф рабыни, родившей ребёнка от своего хозяина, -
умм валяд.

(Хотя такая рабыня принадлежала своему хозяину, она не могла быть передана в собственность другому лицу, поскольку после смерти хозяина освобождается, если хозяин её до этого не освободит).

وَشَرَطُ الْمُوقُوفِ عَلَيْهِ:

Условием, предъявляемым к получателю пользы от вакфа, является

إِمْكَانُ تَمْلِيكِهِ،

возможность наделить его имущественным правом,

فَلَا يَصِحُّ عَلَى نَفْسِهِ،

поэтому нельзя учредить вакф в пользу самого себя,

وَلَا جَنِينٍ،

ещё не родившегося ребёнка,

وَعَبْدٍ،

раба,

وَبَهِيمَةٍ،

животного,

وَلَا مُرْتَدٍّ

вероотступника

وَحَرْبِيٍّ،

и харби.

(Недействительность вакфа в их пользу объясняется не тем, что они не способны владеть имуществом, а тем, что их пребывание в таком статусе не считается постоянным, тогда как вакф предполагает длительное и непрерывное предоставление пользы, поскольку является непрерывной милостыней. Существует и другое мнение, согласно которому вакф в пользу конкретно определённого харби или вероотступника действителен. Аль-

Хатыб аш-Ширбини пишет в «Мугни аль-мухтадж»:

«وَلَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَى مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ؛ فَلَا تَهْمَا لَا دَوَامَ لهُمَا مَعَ كُفْرِهِمَا، وَالْوَقْفُ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَالثَّانِي يَصِحُّ

عَلَيْهِمَا كَالذِّمِّيِّ»

«Недействителен вакф в пользу вероотступника и харби, поскольку при сохранении ими такого статуса не предполагается продолжительность их жизни, тогда как вакф является непрерывной милостыней. Согласно второму мнению, вакф в их пользу действителен, как и вакф в пользу зиммия»).

وَلَا عَلَى جِهَةٍ مَعْصِيَةٍ؛

а также нельзя учреждать вакф на греховную цель,

كِبْنَاءٍ بِقَعَةٍ لِبَعْضِ الْمَعَاصِي.

например, на строительство места, предназначенного для совершения грехов.

وَيُشْتَرَطُ فِيهِ:

Для учреждения вакфа условием является

الْلَّفْظُ مِنَ الْوَاقِفِ،

словесное волеизъявление учредителя.

وَصَرِيحُهُ:

Прямой формулой вакфа являются слова:

«وَقَفْتُ كَذَا»

«Я передал то-то в вакф».

وِشْطَرَطُ:

И условием является

قَبُولُ الْمُوقُوفِ عَلَيْهِ

принятие со стороны получателя пользы от вакфа,

إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا،

если им является конкретно определённое лицо.

وَلَا يَصِحُّ تَوْقِيتُ الْوَقْفِ

Нельзя ограничивать вакф определённым сроком

وَلَا تَعْلِيقُهُ.

и ставить его возникновение в зависимость от наступления будущего события.

(Например, недействительны формулы: «Я передал этот дом в вакф на один год» или «Если пойдёт снег, этот дом передан в вакф»).

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمُتَنَوِّعَةِ

وَالْوَقْفُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمَنَافِعُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ، يُعِيرُهَا وَيُؤْجِرُهَا، وَيَمْلِكُ فَوَائِدَهُ مِنْ ثَمَرَةٍ، وَوَلَدٍ، وَطِينٍ، وَلَبَنٍ، وَصُوفٍ، وَشَعْرٍ، وَمَهْرٍ الْجَارِيَةِ. وَإِذَا أَتَلَفَهُ مُتَلَفٌ اشْتَرَى وَقْفٌ مَكَانَهُ. وَالنَّظَرُ فِي الْوَقْفِ لِمَنْ شَرَطَ الْوَقْفُ، وَإِلَّا فَلِلْقَاضِي النَّظَرُ. وَشَرَطُ النَّاطِرِ: الْعَدَالَةُ، وَالْكَفَايَةُ، فَلَا يَكُونُ سَفِيهًا.

فَصْلٌ: فِي بَيَانِ بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَقْفِ الْمُتَنَوِّعَةِ

Раздел о некоторых отдельных положениях, связанных с вакфом.

وَالْوَقْفُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى،

Имущество, переданное в вакф, принадлежит Всевышнему Аллаху, (то есть оно выходит из собственности людей и больше не может быть продано, подарено или передано по наследству),

وَمَنَافِعُهُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ،

а право пользоваться им принадлежит получателю вакфа.

يُعِيرُهَا

Он может безвозмездно предоставлять эту пользу другому лицу

وَيُؤْجِرُهَا،

или передавать её за плату.

(Например, получатель вакфа может разрешить другому лицу бесплатно пользоваться вакуфным домом либо сдать его в аренду).

وَيَمْلِكُ فَوَائِدَهُ

Получатель вакфа становится собственником приносимых вакуфным имуществом плодов и доходов,

مِنْ ثَمَرَةٍ،

таких как плоды деревьев,

وَوَلَدٍ،

приплод животных или потомство рабыни,

وَطِينٍ،

глина,

وَلَبَنٍ،

молоко,

وَصُوفٍ،

шерсть,

وَشَعْرٍ،

волос животных

وَمَهْرٍ الْجَارِيَةِ.

и брачный дар, полученный за рабыню.

(То есть сама вещь, переданная в вакф, сохраняет статус вакуфного имущества, однако отделяемые от неё плоды, доходы и иные результаты принадлежат получателю вакфа).

وَإِذَا أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ

Если кто-либо уничтожит вакуфное имущество,

اشْتَرَى وَقْفٌ مَكَانَهُ.

то за полученное с него возмещение приобретается другое имущество, которое становится вакфом взамен уничтоженного.

(То есть виновное лицо обязано возместить стоимость уничтоженного имущества, а на эти средства приобретается замена, сохраняющая статус вакфа).

وَالنَّظَرُ فِي الْوَقْفِ

Управление вакфом принадлежит тому,

لِمَنْ شَرَطَ الْوَقْفُ،

кого назначил учредитель вакфа,

وَالْأَ

а если он никого не назначил,

فَلِلْقَاضِي النَّظَرُ.

то управление вакфом осуществляется судьёй.

وَشَرُطُ النَّاطِرِ:

Условиями, предъявляемыми к управляющему вакфом, являются:

الْعَدَالَةُ،

добропорядочность,

وَالْكَفَايَةُ،

и способность надлежащим образом управлять вакфом,

فَلَا يَكُونُ سَفِيهًا.

поэтому управляющий не должен быть неразумно распоряжающимся имуществом лицом.

(То есть он должен быть надёжным, добросовестным и обладать достаточными знаниями и способностями для сохранения вакуфного имущества, управления им и распределения его доходов).

بَابُ الْهَبَةِ

التَّمْلِيكُ بِلَا عَوَضٍ لِعَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ مُتَّصِلٍ بِلَا تَعْلِيْقٍ وَتَأْقِيْتٍ: هَبَةٌ، وَمَا يُنْقَلُ إِكْرَامًا: هَدِيَّةٌ، وَمَا يُعْطَى عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ: صَدَقَةٌ. وَإِنَّمَا يُمْلَكُ كُلُّ بَقْبُضٍ؛ وَلِلْأَصْلِ فِيْمَا أَعْطَاهُ لِفَرْعِهِ رُجُوعٌ بِاللَّفْظِ؛ كـ«رَجَعْتُ»، لَا مَعَ تَعْلُقٍ حَقٍّ لَازِمٍ بِهِ، أَوْ زَوَالٍ مِلْكِهِ.

بَابُ الْهَبَةِ

Глава о дарении.

التَّمْلِيكُ بِلَا عَوَضٍ

Безвозмездная передача в собственность

لِعَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا

конкретного имущества, продажа которого действительна,

بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ مُتَّصِلٍ

посредством предложения и непосредственно следующего за ним принятия,

بِلَا تَعْلِيْقٍ وَتَأْقِيْتٍ:

без постановки в зависимость от будущего события и без ограничения
определённым сроком

هَبَةٌ،

называется дарением - хиба.

(Например: «Я подарил тебе эту книгу», после чего одаряемый сразу отвечает: «Я принял». Недействительны формулы: «Если наступит следующий месяц, то я дарю тебе эту книгу» или «Я дарю тебе её на один год»).

وَمَا يُنْقَلُ إِكْرَامًا:

То, что передаётся в знак почтения и уважения,

هَدِيَّةٌ،

называется подарком - хадийа,

وَمَا يُعْطَى عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ:

а то, что передаётся ради приближения к Аллаху,

صَدَقَةٌ.

называется милостыней - садакья.

وَإِنَّمَا يُمْلَكُ كُلُّ بَقْبُضٍ؛

Право собственности во всех этих случаях возникает только после получения переданного имущества.

(Следовательно, предложения и принятия недостаточно для перехода права собственности: переданное имущество должно быть фактически получено одаряемым).

وَلِلْأَصْلِ

Предок по прямой восходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка и выше)

فِيمَا أُعْطَاهُ لِفَرْعِهِ

в отношении имущества, переданного своему потомку,

رُجُوعٌ بِالْفَرْعِ؛

вправе отменить дарение посредством фразы,

كَ «رَجَعْتُ»،

например: «Я (отказываюсь) забираю подаренное обратно»,

لَا مَعَ تَعَلُّقٍ حَقٍّ لَزِمَ بِهِ،

однако не в том случае, когда с подаренным имуществом связано обязательное право третьего лица,

أَوْ زَوَالٍ مِلْكِهِ.

либо когда оно выбыло из собственности одаряемого.

(Например, право на отмену дарения утрачивается, если потомок продал или подарил полученное имущество другому лицу. Оно также не осуществляется, если с имуществом связано обязательное право третьего лица, препятствующее его возврату, например если имущество передано третьему лицу в залог).

بَابُ اللَّقْطَةِ

يَجُوزُ أَخْذُ غَيْرِ مُمَيَّزٍ بِأَمْنٍ لِحِفْظِهِ، وَكَذَا لِتَمَلُّكِ إِنْ ضَاعَ وَوُجِدَ بِمَحَلٍّ غَيْرِ حَرَمٍ مَكَّةَ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَتَبِعًا مِنْ صِغَارِ السَّبَاعِ بِمَقَازَةِ آمِنَةٍ، وَلَا أَمَةً تَحِلُّ لَهُ، وَلَا فَصَدَ بِأَخْذِهِ خِيَانَةً. وَعَرَّفَ غَيْرَ حَقِيرٍ، وَوَلِيَ الْمَحْجُورَ بِمَحَلِّهِ، أَوْ مَقْصَدَ وَاجِدِهِ بِعِمَارَةٍ، مُتَمَوَّلًا، قَلِيلًا بِحَسَبِهِ، وَكَثِيرًا سَنَةً، وَيَكُونُ كَالْعَادَةِ، وَمُؤَنَّتُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَدَّهُ مَعَ زَوَائِدِهِ لَهُ مُتَّصِلَةً وَمُنْفَصِلَةً، وَبَدَلَهُ إِنْ تَلَفَ.

بَابُ اللَّقْطَةِ

Глава о находке.

يَجُوزُ أَخْذُ غَيْرِ مُمَيَّزٍ

Разрешается подобрать раба, не обладающего различием, (то есть маленького возраста),

بِأَمْنٍ لِحِفْظِهِ،

с целью сохранить его (для владельца, при условии, что нашедший) уверен в собственной надёжности (и не опасается, что поступит с ним недобросовестно).

وَكَذَا لِتَمَلُّكِ

Также разрешается подобрать его - равно как и иную находку - с намерением впоследствии обратить её в свою собственность,

إِنْ ضَاعَ

если он потерялся либо она была потеряна

وَوُجِدَ بِمَحَلٍّ غَيْرِ حَرَمٍ مَكَّةَ،

и был найден или была найдена за пределами мекканской Заповедной территории,

إِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَتَبِعًا مِنْ صِغَارِ السَّبَاعِ

при условии, что найденное животное не способно защититься от небольших хищников,

بِمَقَازَةِ آمِنَةٍ،

находясь в безопасной пустынной местности,

(то есть животное, способное самостоятельно защититься от небольших хищников и выжить в безопасной пустынной местности, нельзя подбирать);

وَلَا أَمَةً تَحِلُّ لَهُ،

а также (при условии), что находкой не является рабыня, которая была бы дозволена ему для половой близости,

وَلَا فَصْدَ بِأَخْذِهِ خِيَانَةً.

и что, подбирая находку, он не намеревался поступить вероломно, (скрыть её или незаконно присвоить).

(Если человек берёт находку с намерением утаить или присвоить её вопреки установленным правилам, такое взятие не даёт ему права впоследствии обратить её в свою собственность).

وَعَرَفَ غَيْرَ حَقِيرٍ،

О находке, которая не является настолько незначительной, что её владелец обычно не станет её разыскивать, следует объявлять.

وَوَلِيُّ الْمَحْجُورِ

Если находку подобрало лицо, ограниченное в праве распоряжаться имуществом, объявление осуществляет его опекун

بِمَحَلِّهِ،

в населённой местности, где была найдена вещь,

أَوْ مَقْصَدِ وَاجِدِهِ بِعِمَارَةٍ،

либо в населённом месте, являющемся местом назначения нашедшего.

مُتَمَوِّلًا،

Это касается находки, признаваемой имуществом и имеющей имущественную ценность:

فَقَلِيلًا بِحَسَبِهِ،

если её ценность невелика, о ней объявляют в течение срока, соразмерного её ценности,

وَكَثِيرًا سَنَةً،

а если она представляет значительную ценность - в течение одного года.

(Продолжительность объявления о малоценной находке определяется с учётом её стоимости и того, как долго её владелец обычно стал бы её разыскивать; объявлять о ней в течение целого года не требуется).

وَيَكُونُ كَالْعَادَةِ،

Объявление осуществляется в соответствии с принятым обычаем, (то есть с обычной для подобных объявлений периодичностью, в подходящее время и в тех местах, где владелец находки, вероятнее всего, сможет узнать о ней).

وَمُؤَنَّتُهُ عَلَيْهِ،

Расходы, связанные с объявлением о находке, несёт нашедший.

ثُمَّ رَدَّهُ مَعَ زَوَائِدِهِ لَهُ

(Если после этого появится владелец находки), нашедший обязан вернуть ему саму находку вместе с приростом,

مُتَّصِلَةً وَمُنْفَصِلَةً،

как неотделимым, так и отделившимися.

(К неотделимому относится, например, увеличение или улучшение самого имущества, а к отделившемуся - приплод, плоды и т.д.).

وَبَدَلُهُ إِنْ تَلَفَ.

Если же находка утрачена (погибла или была уничтожена), он обязан возместить аналогичную вещь либо её стоимость.

فَصْلٌ: فِي اللَّقِيطِ

يَجِبُ التَّقَاطُ مَبْنُودٌ، وَإِشْهَادٌ، وَتَرْيِئُهُ، وَقُدِّمَ سَابِقٌ، ثُمَّ أَصْلَحَ. وَمُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِهِ، كَمَا هُوَ بِهِ وَعَلَيْهِ وَتَحْتَهُ، ثُمَّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ تَبَرُّعًا، ثُمَّ الْأَعْنِيَاءُ إِقْرَاضًا. وَهُوَ بِدَارِنَا حُرٌّ مُسْلِمٌ.

فَصْلٌ: فِي اللَّقِيطِ

Раздел о найденном ребёнке.

يَجِبُ التَّقَاطُ مَبْنُودٌ

Обязательно подобрать ребёнка, оставленного без попечения,

وإشهاد

засвидетельствовать факт его нахождения

وَتَرْيِئُهُ،

и обеспечить заботу о нём и его воспитание.

(Под засвидетельствованием подразумевается привлечение свидетелей, подтверждающих факт нахождения ребёнка, а также наличие и состояние имущества, обнаруженного вместе с ним).

وَقُدِّمَ سَابِقٌ،

(Если несколько лиц претендуют на право заботиться о ребёнке и воспитывать его), предпочтение отдаётся тому, кто первым его подобрал,

ثُمَّ أَصْلَحَ.

а (если они равны в первенстве, например подобрали его одновременно), тому, кто более пригоден для его воспитания и попечения о нём.

وَمُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِهِ،

Расходы на содержание найденного ребёнка прежде всего покрываются из принадлежащего ему имущества,

كَمَا هُوَ بِهِ وَعَلَيْهِ وَتَحْتَهُ،

например из того, что находится при нём, на нём или под ним.

ثُمَّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ تَبَرُّعًا،

(Если собственного имущества у него нет), расходы безвозмездно покрываются из государственной казны.

ثُمَّ الْأَعْنِيَاءُ إِقْرَاضًا.

(Если же получить необходимые средства из государственной казны невозможно), они предоставляются состоятельными людьми в качестве займа.

(То есть правитель или судья привлекает средства состоятельных людей для содержания ребёнка с обязательством последующего погашения займа, если они не захотят содержать его безвозмездно).

وَهُوَ بِدَارِنَا حُرٌّ مُسْلِمٌ.

Ребёнок, найденный в пределах нашей страны, то есть Дар аль-Ислам, считается свободным и мусульманином.

بَابُ الْجُعَالَةِ

إِنَّمَا تَصِحُّ بِالْتِزَامِ ذِي تَبَرُّعٍ لِأَهْلِ الْعَمَلِ مَا يَصِحُّ بَيْنَهُ، وَإِلَّا فَأَجْرُهُ مِثْلُهُ؛ كَأَنْ غَيَّرَ مُلْتَزِمٌ فِي عَمَلٍ،
وَإِنْ جَهِلَ.

بَابُ الْجُعَالَةِ

Глава о вознаграждении за проделанную работу (джуаля).

إِنَّمَا تَصِحُّ بِالْتِزَامِ ذِي تَبَرُّعٍ

Джуаля действительна лишь в том случае, если обязательство выплатить вознаграждение принимает лицо, правомочное безвозмездно распоряжаться своим имуществом,

لِأَهْلِ الْعَمَلِ

в пользу лица, способного выполнить соответствующую работу,

مَا يَصِحُّ بَيْنَهُ،

и в качестве вознаграждения назначается то, что может быть предметом действительной продажи.

(То есть вознаграждение должно быть дозволенным, известным и таким, которое возможно передать исполнителю).

وَإِلَّا فَأَجْرُهُ مِثْلُهُ؛

В противном случае исполнитель имеет право на обычную плату за подобную работу.

كَأَنْ غَيَّرَ مُلْتَزِمٌ فِي عَمَلٍ، وَإِنْ جَهِلَ.

Например, если лицо, обязавшееся выплатить вознаграждение, изменило его в ходе выполнения работы, даже если исполнитель не знал об этом изменении.

(То есть если после того, как исполнитель приступил к работе, обязавшееся лицо изменило размер или вид обещанного вознаграждения, исполнителю полагается обычная плата за подобную работу, даже если он не был осведомлён об изменении).

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

СОДЕРЖАНИЕ

Книга очищения	3
Раздел о воде, использование которой нежелательно	4
Раздел об использованной воде	6
Раздел о нечистой воде	7
Раздел о сосудах	11
Раздел о свойствах фитры (естественной чистоты человека)	12
Раздел об обязательных действиях омовения	15
Раздел о суннах омовения	18
Раздел о нежелательных действиях омовения	23
Раздел об условиях омовения	24
Раздел о протирании хуффов	26
Раздел о действиях, нарушающих омовение	28
Раздел о том, что запрещается при хадасе.....	31
Раздел о случаях, в которых желательно совершить омовение	33
Раздел об этике поведения при справлении нужды	35
Раздел об очищении после справления нужды (истинджа)	39
Раздел о причинах, обязывающих совершить гъусль	42
Раздел о порядке совершения полного омовения (гъусля)	44
Раздел о нежелательных действиях во время гъусля	47
Глава о наджасе (нечистоте) и её удалении	48
Раздел об удалении наджасы	51
Глава о таяммуме	53
Раздел об условиях таяммума	59
Раздел о столпах таяммума	61
Раздел о суннах таяммума	63
Раздел о хайде, истихаде и послеродовом кровотечении	65
Раздел о женщине с истихадой.....	66
Книга о намазе (молитве)	68
Раздел о временах молитвы	71

Раздел об определении времени молитвы посредством иджтихада	75
Раздел о молитвах, совершение которых запрещено в определённое время	77
Раздел об азане	79
Глава об описании молитвы	87
Раздел о суннах молитвы	99
Раздел о суннах руку'а	105
Раздел о суннах выпрямления после руку'а	107
Раздел о суннах суджуда	110
Раздел о суннах сидения между двумя суджудами	113
Раздел о суннах ташаххуда	115
Раздел о суннах салама	120
Раздел о суннах, совершаемых во время молитвы и после неё	122
Раздел об условиях действительности молитвы	124
Раздел о нежелательных действиях в молитве	137
Раздел о сутре во время молитвы	141
Раздел о суджуде ас-сахв — земном поклоне из-за забывчивости или невнимательности	142
Раздел о суджуде ат-тилява — земном поклоне, совершаемом при чтении аята суджуда	149
Раздел о суджуде аш-шукр — земном поклоне благодарности	151
Раздел о коллективной молитве и её положениях	159
Раздел об уважительных причинах для оставления пятничной и коллективной молитв	162
Раздел об условиях следования за имамом	165
Раздел о положениях, учитываемых после соблюдения предыдущих условий	168
Раздел о том, как масбукъ застаёт ракаат	178
Раздел о желательных качествах имамов	179
Раздел о некоторых суннах, связанных с коллективной молитвой	183

Глава о молитве путника	185
Раздел об условиях, при которых поездка признаётся путешествием с точки зрения шариата	187
Раздел об остальных условиях сокращения молитвы и связанных с этим вопросах	189
Раздел о совмещении молитв по причине путешествия и дождя	190
Глава о пятничной молитве	192
Раздел об условиях пятничной молитвы	195
Раздел о некоторых суннах хутбы и пятничной молитвы	199
Раздел о суннах пятницы	201
Глава о молитве в состоянии страха	205
Глава о праздничных молитвах	209
Глава о молитве при солнечном и лунном затмениях	216
Глава о молитве испрашивания дождя	218
Глава о погребальных обрядах	223
Раздел о гьусле умершего и связанных с ним положениях	227
Раздел о саване	230
Раздел о столпах погребальной молитвы и связанных с ней положениях	232
Раздел о погребении	235
Книга о закате	236
Раздел о размере заката с крупного рогатого скота	239
Раздел о закате с мелкого рогатого скота	240
Раздел о некоторых положениях, связанных с ранее упомянутым	241
Раздел об условиях обязательности заката со скота	242
Глава о закате с растительной продукции	243
Раздел о размере обязательного заката с перечисленных видов урожая и связанных с ним положениях	245
Глава о закате с золота и серебра	247
Раздел о закате с торгового имущества	249

Раздел о закате аль-фитр	251
Раздел о распределении заката между теми, кто имеет право на его получение	254
Раздел о добровольной милостыне	256
Книга о посте	259
Раздел о тех, на кого возлагается обязанность поститься	263
Раздел о причинах, разрешающих прервать пост	264
Раздел о суннах поста	266
Раздел о половом акте в Рамадан и о том, что становится обязательным вследствие него	269
Раздел об обязательной фидье за пропущенный пост и о тех, за кого она выплачивается	271
Раздел о добровольном посте	273
Глава об и'тикафе	276
Раздел о том, что нарушает и'тикаф и прерывает его непрерывность	278
Книга о хадже и умре	280
Раздел о микъатах	283
Раздел о столпах хаджа и умры	285
Раздел об ихраме	286
Раздел о суннах обрядов хаджа и умры	288
Раздел об обязательных действиях тавафа и его суннах	290
Раздел о са'йе	293
Раздел о стоянии на Арафате	294
Раздел о сбривании или укорачивании волос	296
Раздел об обязательных действиях хаджа	297
Раздел о некоторых суннах ночёвки в Муздалифе, бросания камешков и об условиях действительности бросания	298
Раздел о выходе из состояния ихрама хаджа	301
Раздел о способах совершения двух обрядов — хаджа и умры	302

Раздел о действиях, запрещённых в состоянии ихрама	305
Раздел о препятствиях для совершения хаджа	311
Глава о жертвоприношении в Ид аль-Адха	314
Раздел об акъикъе	318
Раздел о запретах, связанных с волосами и тому подобным	320
Книга о купле-продаже	321
Раздел о риба	330
Раздел о купле-продаже и её условиях	333
Раздел о запрещённых действиях при купле-продаже	336
Раздел о разделении сделки	339
Раздел о праве выбора	342
Раздел об обусловленном праве выбора	345
Раздел о праве выбора вследствие обнаружения недостатка	349
Раздел о тасрийе	353
Раздел о положениях, касающихся проданного товара до его принятия во владение, способах принятия во владение и связанных с этим вопросах	354
Раздел о продаже плодов и зерна, остающихся на своих растениях — стеблях или деревьях	361
Раздел об урегулировании разногласия относительно сделки посредством взаимных клятв, при которых каждая сторона отвергает утверждение другой и подтверждает своё	362
Раздел об имущественных распоряжениях раба	364
Раздел о саяме	365
Раздел о займе	370
Глава о залоге	372
Раздел о положениях, связанных с залогом	376
Раздел о прекращении залога и разногласиях между сторонами договора	379
Раздел об обременении наследственного имущества долгом	380

Глава об ограничении в распоряжении имуществом	381
Глава о мировом соглашении	386
Раздел о столкновении интересов при осуществлении общих прав	388
Глава о переводе долга (хаваля)	390
Раздел о финансовом поручительстве (даман)	392
Раздел о поручительстве за явку человека (кафалят аль-бадан)	395
Раздел о товариществе (шарика)	398
Глава о представительстве (вакаля)	401
Раздел о положениях представительства	405
Книга о признании прав и обязательств (икърар)	408
Раздел о признании родства	414
Глава о передаче вещи во временное безвозмездное пользование (ссуде)	415
Глава о неправомерном завладении чужим имуществом (гъасб)	419
Глава о преимущественном праве совладельца на приобретение проданной доли (шувф'а)	423
Глава о къираде (мудараве)	426
Раздел о договоре ухода за плодовыми деревьями за определённую долю урожая (мусакъат)	431
Глава об аренде и найме (иджара)	434
Глава об освоении пустующих земель	439
Раздел о правилах пользования дорогой	441
Книга о вакфе	442
Раздел о некоторых положениях, связанных с вакфом	445
Глава о дарении	447
Глава о находке	449
Раздел о найденном ребёнке	452
Глава о вознаграждении за выполнение работы (джуаля)	454